

Den juridiske vejledning 2026-1 af 2026-01-30

C.G Beskatning af pensionsafkast

Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.G Beskatning af pensionsafkast indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

- Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
- Afsnit A.B Angivelse og afregning
- Afsnit A.C Kontrol og straf
- Afsnit A.D Optrækning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

- lovforkortelser
- forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
- forkortelser for selskabsformer.

Resumé

Afsnit C.G Beskatning af pensionsafkast:

- Hvem er skattepligtige af pensionsafkast? (C.G.1)
- Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
- Optrækning med videre (C.G.4).

Hvad er nyt?

Den gennemgang af teksten i afsnit C.G. i Den juridiske vejledning, som blev påbegyndt i version 2025-2 er fortsat ved denne opdatering, men endnu ikke fuldført.

I forhold til Den juridiske vejledning 2025-2 er der derfor sket omskrivninger af udvalgt tekst, lige som overgangsregler ved overgang til nugældende pensionsafkastbeskatningslov i stort omfang er udgået. For tidligere gældende regler henvises til tidligere versioner af vejledningen.

Herudover er der sket opdatering af diverse henvisninger til nugældende regler, og ny lovgivning mv. er indarbejdet.

Der er ikke tiltænkt nogen praksisændring ved de foretagne omskrivninger og præciseringer af teksten. Der gælder således de samme regler som hidtil, bortset fra det som er indarbejdet vedrørende ny lovgivning mv.

Tema(er)

Lovforkortelser

C.G.1 Hvem er skattepligtige af pensionsafkast?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er skattepligtig af pensionsafkast.

Afsnittet indeholder:

- Skattepligtige personer m.fl. og ordninger (C.G.1.1)
- Skattepligtige pensionsinstitutter (C.G.1.2)

C.G.1.1 Skattepligtige personer m.fl. og ordninger (PAL § 1, stk. 1)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er skattepligtige, og hvilke pensionsordninger der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

- De skattepligtige personer m.fl. (C.G.1.1.1)
- Pensionsordninger omfattet af PBL kapitel 1 (C.G.1.1.2)
- Andre skattepligtige pensionsordninger (PAL § 1, stk. 1, nr. 2-4) (C.G.1.1.3)

C.G.1.1.1 De skattepligtige personer med flere

Indhold

Dette afsnit beskriver de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1 og 3.

Dette afsnit indeholder

- Fuldt skattepligtige personer efter KSL § 1
- Særligt om begrænset skattepligtige personer og personer, der er hjemmehørende i udlandet ifølge en DBO
- Særligt om pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter DBO'en mellem Danmark og Grønland (PAL § 1, stk. 3, 1. pkt.)
- Særligt om pensionsberettigede, som anses for hjemmehørende i Sverige efter den nordiske DBO (PAL § 1, stk. 3, 2. pkt.)
- Fritagelse for PAL-skattetræk
- Fuldt skattepligtige selskaber efter SEL § 1 og FBL § 1

Fuldt skattepligtige personer efter KSL § 1

Skattepligtige personer efter PAL § 1, stk. 1, er pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige til Danmark, dvs. omfattet af KSL § 1, og som ikke anses for at høre hjemme i udlandet eller Færøerne efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst. De skattepligtige personer skal betale skat efter pensionsafkastbeskatningsloven af de pensionsordninger som er opregnet i PAL § 1, stk. 1. Om ordningstyperne se afsnit C.G.1.1.2.

Hvilke personer, der er omfattet af KSL § 1 behandles i afsnit C.F.1

Bemærk

Er en person dobbeltdomicileret og hører hjemme i udlandet* eller Færøerne efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, er personen ikke skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven. Se

- afsnit C.F.1.2.1, Dobbeldomicil og
- afsnit C.F.8.2.2.4, OECD's modeloverenskomst, artikel 4.

*Bemærk dog, at personer, som er hjemmehørende i Sverige efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil være skattepligtige af afkast på danske pensionsordninger efter PAL § 1, stk. 3, 2. pkt. Se mere herom nedenfor.

Særligt om begrænset skattepligtige personer og personer, der er hjemmehørende i udlandet ifølge en DBO

Efter tidligere gældende lov om beskatning af visse pensionskaptaler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006, var begrænset skattepligtige personer skattepligtige efter loven. Fra og med indkomståret 2010 er begrænset skattepligtige personer ikke længere PAL-skattepligtige, idet begrænset skattepligtige ikke er omfattet af PAL.

Fuldt skattepligtige personer der ophører med at være fuldt skattepligtige til Danmark i indkomståret 2010 eller senere, eller som er fuldt skattepligtige, men bliver hjemmehørende i udlandet eller Færøerne efter en DBO, er ikke PAL-skattepligtige af pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, eller af pensionsordninger i udenlandske institutter, som er godkendt efter PBL § 15 C. PAL-skattepligten ophører fra det tidspunkt, hvor personen

- ikke længere er fuldt skattepligtig til Danmark eller
- bliver hjemmehørende i udlandet eller Færøerne ifølge en DBO.

Bemærk

Se nedenfor om pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter DBO'en mellem Danmark og Grønland, og om pensionsberettigede, som efter den nordiske DBO anses for hjemmehørende i Sverige.

Særligt om pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter DBO'en mellem Danmark og Grønland (PAL § 1, stk. 3, 1. pkt.)**Regel**

Pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Grønland og Danmark, er fra og med indkomståret 2013 skattepligtige af pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, i danske pengeinstitutter, pensionskasser og forsikringsselskaber mv. Se PAL § 1, stk. 3, 1. pkt..

Baggrund

Ved lov nr. 1227 af 18. december 2012 er pensionsafkastbeskatningsloven ændret, så den fremover også omfatter pensionsberettigede med skattebegunstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er bosat i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det vil sige, pensionsberettigede med skattebegunstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er fuldt skattepligtige til Danmark, men er bosat i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, samt pensionsberettigede med skattebegunstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men er fuldt skattepligtige til Grønland og derfor er bosat der efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Eksempelvis de pensionsberettigede, der i forbindelse med flytning til Grønland, helt har opgivet deres bolig mv. i Danmark, og derfor kun er fuldt skattepligtige til Grønland, og de pensionsberettigede, der fortsat er begrænset skattepligtige her til landet fx af lejeindtægt, men kun er fuldt skattepligtige til Grønland.

Ændringen af pensionsafkastbeskatningsloven implementerer tilførsaftalen til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst om opkrævning af pensionsafkastskat af en skattebegünstiget pensionsordning, som en person, der er bosat i den ene del af riget, har i et penge- eller pensionsinstitut i den anden del af riget. Tilløftsaf-talen blev underskrevet den 20. februar 2012 og indebærer bl.a., at Danmark skal beskatte det løbende afkast af en skattebegünstiget pensionsordning i et dansk penge- eller pensionsinstitut, der ejes af en person, der er bosat i Grønland, som om personen

var bosat i Danmark. Danmark skal efter udløbet af hvert kalenderår overføre den skat, der i året er opkrævet af afkastet af ordningen til Grønland.

Fra og med indkomståret 2013 skal de danske penge- og pensionsinstitutter beregne, indeholde og indbetale pensionsafkastskat for de pensionsopparere, der er fuldt skattepligtige til Grønland og bosat der efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst på samme måde som, hvis pensionsoppareren havde været fuldt skattepligtig til Danmark og bosat i denne del af riget efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 fremgår det, at danske forsikringsselskaber mv., der udbyder ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, og som får meddelelse fra Skattestyrelsen om, at de har pensionsberettigede, der er bosat i Grønland, skal give Skattestyrelsen oplysninger om den samlede pensionsafkastskat for de cpr-numre, som forsikringsselskabet mv. får oplyst af Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv. Oplysningerne skal gives til Skattestyrelsen efter de retningslinjer, der er foreskrevet herfor i TastSelv Erhverv, senest en måned efter meddelelsens datering.

Særligt om pensionsberettigede, som anses for hjemmehørende i Sverige efter den nordiske DBO (PAL § 1, stk. 3, 2. pkt.)**Regel**

Pensionsberettigede, som anses for hjemmehørende i Sverige efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, er fra og med indkomståret 2025 skattepligtige af pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, i danske pengeinstitutter, pensionskasser og forsikringsselskaber m.v. Se PAL § 1, stk. 3, 2. pkt.

Baggrund

Ved lov nr. 1176 af 19. november 2024, § 5, er pensionsafkastbeskatningsloven ændret, så den fremover også omfatter pensionsberettigede med skattebegünstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, og som er hjemmehørende i Sverige efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Reglen træder i kraft den 1. januar 2025. Se § 2 i ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 1311 af 29. november 2024.

Fra indkomståret 2025 vil pensionsafkastbeskatningslovens regler dermed også omfatte pensionsberettigede med skattebegünstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er fuldt skattepligtige til Danmark, men som er hjemmehørende i Sverige efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, samt pensionsberettigede med skattebegünstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men er hjemmehørende i Sverige efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Lovændringen sker som følge af en ny aftale mellem Danmark og Sverige om visse skattespørgsmål (Øresundsaf-talen). Den nye Øresundsaf-tale gør det muligt for Danmark at beskatte pensionsopparere, der er hjemmehørende i Sverige, af afkastet af deres danske pensionsordninger.

Fritagelseserklæringer for PAL-skat efter bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012 kan dermed ikke udstedes til pensionsberettigede hjemmehørende i Sverige efter den 1. januar 2025.

Skattestyrelsen vil tilbagekalde de fritagelseserklæringer, der udstedt til personer, der i forbindelse med fraflytning til Sverige har fået udstedt en fritagelseserklæring.

Har en person fået udstedt en fritagelseserklæring, fordi vedkommende er fraflyttet til fx Tyskland, og personen efterfølgende flytter til Sverige uden i mellemtiden at have været PAL-skattepligtig til Danmark, vil personen være forpligtet til at give Skattestyrelsen og penge-/pensionsinstituttet besked om, at PAL-skattepligten er

genindtrådt, ved tilflytningen til Sverige, hvis vedkommende efter den nordiske DBO anses for hjemmehørende i Sverige. Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012 og forarbejderne til lov nr. 1176 af 19. november 2024.

Fritagelse for PAL-skattetræk

Pensionsberettigede, der ikke er skattepligtige efter pensionsafkast-beskatningsloven, kan søge om at blive fritaget for PAL-skattetræk.

Dette medfører, at den pensionsberettigedes danske eller udenlandske penge- og pensionsinstitut kan undlade at indeholde og indbetale PAL-skat til Danmark efter, at den pensionsberettigede er hørt op med at være fuldt skattepligtig til Danmark, eller hvis den pensionsberettigede anses for hjemmehørende i udlandet i medfør af en DBO. Se bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat.

Den pensionsberettigede skal bruge blanket 07.058 til ansøgningen, der skal sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing; eller du kan sende den ved at logge ind på skat.dk med Mit ID: Kontakt →

Skriv til os → Indsend/Indberet til os (fx blanket/bilag) → Andre blanketter/bilag.

Ansøgningen skal indgives hurtigst muligt, efter at der er sket ophør af skattepligt efter PAL. Ansøgningen skal senest være indgivet den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Se SFL § 26, stk. 2. Hvis eksempelvis skattepligten ophører i indkomståret 2015, skal ansøgningen senest indgives den 1. maj 2019.

Ansøgeren skal vedlægge dokumentation for, at den pensionsberettigede ikke er skattepligtig efter PAL § 1, stk. 1 og 3. Afhængig af baggrunden for, at den pensionsberettigede ikke længere er skattepligtig efter PAL § 1, stk. 1 og 3, skal det dokumenteres, at:

- den fulde skattepligt til Danmark er ophørt eller,
- at den pensionsberettigede alene er begrænset skattepligtig til Danmark eller,
- at den pensionsberettigede efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark, hvis han er fuldt skattepligtig til både Danmark og et andet land, som Danmark har indgået en DBO med, eller
- at den pensionsberettigede ikke er bosiddende i Grønland efter den dansk-grønlandske DBO, eller
- at den pensionsberettigede ikke er hjemmehørende i Sverige efter den nordiske DBO.

Bemærk

Ansøgeren skal give Skattestyrelsen og penge- og pensionsinstituttet besked, hvis ansøgeren igen bliver fuldt skattepligtig til Danmark eller hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det samme gælder, hvis ansøgeren bliver bosiddende i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller, hvis vedkommende bliver hjemmehørende i Sverige efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der skal dermed gives besked i til Skattestyrelsen og penge- eller pensionsinstituttet, hvis betingelserne for at være PAL-fritaget ikke længere er opfyldt. Hvis ansøgeren ikke giver besked herom, kan vedkommende straffes med bøde. Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat.

Særligt om personer, som har været skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland efter den dansk-tyske DBO, og som søger om PAL-fritagelse med tilbagevirkende kraft

Skattestyrelsens har udsendt styresignal SKM2025.248.SKST om praksisændring vedrørende personer, der er hjemmehørende i Tyskland efter den dansk-tyske DBO.

I situationer, hvor en pensionskunde først har ansøgt om en PAL-fritagelse efter en årrække, har Skattestyrelsen hidtil behandlet genoptagelsesansøgninger vedrørende tilbagebetaling af fejlagtigt indbetalt PAL-skat efter fristreglerne i SFL § 26 og § 27. Det betyder, at en ansøgning om genoptagelse - i form af ansøgning om PAL-fritagelse tilbage i tid - i udgangspunktet skulle være fremsendt senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, medmindre der efter en konkret vurdering ville kunne ske ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27.

På baggrund af en konkret sag, som Landsskatteretten har hjemvist til fornyet behandling, har Skattestyrelsen dog fundet, at artikel 46, stk. 3, i DBO'en mellem Danmark og Tyskland suspenderer fristen i SFL § 26, stk. 2.

DBO'ens artikel 46, stk. 3, skal fortolkes således, at tidsfristen for ansøgning om tilbagebetaling af PAL-skat er senest 4 år efter udløbet af det kalenderår, i hvilket pensionsafkastet er indtjent og tilskrevet pensionsordningen, dvs. fristen efter DBO'en udløber 31. december i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Der er dermed en længere frist, end der følger af SFL § 26 for personer, som er omfattet af den dansk-tyske DBO.

Den indeholdte PAL-skat anses for at være omfattet af begrebet "skat, der opkræves ved indeholdelse ved kilden" i art. 46, stk. 1, i den dansk-tyske DBO, idet PAL-skat indeholdes og indbetales direkte af penge- eller pensionsinstituttet, jf. PAL § 21 og § 22.

Når det fremgår af styresignalet, at pensionsafkastet skal være "indtjent og tilskrevet", skal det forstås således, at afkastet både skal være indtjent og tilskrevet til kundens ordning (altså overgået til individbeskatning), da skatten ellers ikke kan anses for at være indeholdt ved kilden, hvilket er en betingelse for, at beløbet er omfattet af DBO'ens art. 46, stk. 1.

Der skal efter artikel 46, stk. 2, i DBO'en ske tilbagebetaling af den indeholdte PAL-skat af pensionsafkast, som er indtjent og tilskrevet pensionsordningen i situationer, hvor Tyskland har beskatningsretten til pensionsafkastet. Derfor kan der ske tilbagebetaling af indeholdt PAL-skat af pensionsafkast, som er indtjent og tilskrevet pensionsordningen inden for den nævnte tidsgrænse, hvis den pensionsberettigede i perioden, har været skattemæssig hjemmehørende i Tyskland.

Efter artikel 46, stk. 3, er tidsfristen for ansøgning om tilbagebetaling af kildeskat fire år efter udløbet af det kalenderår, i hvilket indkomsten er blevet udbetalt. Artiklen skal, for så vidt angår PAL-skat, fortolkes således, at tidsfristen for ansøgning om tilbagebetaling af PAL-skat er senest fire år efter udløbet af det kalenderår, i hvilket pensionsafkastet er indtjent og tilskrevet pensionsordningen.

Denne praksisændring gælder alene for personer, som i henhold til den dansk-tyske DBO har været skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland i den periode, som ønskes genoptaget. Det gælder, uanset om personens fulde skattepligt til Danmark, jf. KSL § 1, er bevaret eller ophørt i denne periode.

Mulighed for genoptagelse af indkomstår tilbage til 2015

Der kan ske genoptagelse af sager, hvor en person, der har været skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland i en periode, og hvor der betalt PAL-skat på en pensionsordning i et dansk penge- eller pensionsinstitut, kan få ændret sin PAL-skatteansættelse, hvis ansøgningen fremsendes senest den 31. december i det fjerde år efter udløbet af det pågældende indkomstår, jf. DBO'ens artikel 46, stk.

3. Anmodningen om genoptagelse skal ske ved, at skatteyder udfylder blanket 07.058 som findes på skat.dk, og det er en betingelse, at skatteyder kan dokumentere at have været skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland i henhold til den dansk-tyske DBO i den periode, der ønskes genoptaget. Der skal til brug for vurderingen af det skattemæssige hjemsted foreligge en attestation fra skattemyndighederne i domicillandet vedrørende bopæls- og skattepligtsforhold.

Hvis fristen i DBO'en er udløbet, er fristen i SFL § 26, stk. 2, også udløbet, jf. ovenfor. I sådanne tilfælde kan der ske ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 7, fra og med indkomståret 2015, som er det indkomstår, der har været genstand for prøvelse i den omhandlede sag.

Bemærk, at anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at skatteyder er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder genoptagelsen, jf. SFL § 27, stk. 2. 6 måneders reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af styresignalet SKM2025.248.SKTST den 9. maj 2025. Ekstraordinær genoptagelse er ligeledes betinget af den absolutte forældelsesfrist på 10 år i SFL § 34 a, stk. 4.

Styresignalet ophæves i forbindelse med indarbejdelsen i Den juridiske vejledning og efter udløbet af 6 måneders-fristen for ekstraordinær genoptagelse.

Attest for PAL-skattefritagelse

Skattestyrelsen udsteder en attest, hvor Skattestyrelsen godkender, at penge- eller pensionsinstitut er fritaget for at indeholde og indbetale PAL-skat for den pensionsberettigede.

Den pensionsberettigede skal selv aflevere attesten i det/de institutter, hvor vedkommende har PAL-skattepligtige pensionsordninger. Det gælder også, hvis den pensionsberettigede opretter nye pensionsordninger, mens vedkommende er PAL-fritaget.

Ophør af skattefritagelse

Skattestyrelsen kan tilbagekalde en fritagelseserklæring, hvis

- betingelserne ikke længere er opfyldt, eller
- den pensionsberettigede ikke imødekommer gentagne henvendelser om fornyet dokumentation for, at den pensionsberettigede ikke er skattepligtig efter PAL § 1, stk. 1 eller 3.

Hvis den pensionsberettigede ikke længere opfylder betingelserne for at være PAL-fritaget, har vedkommende pligt til at oplyse dette til Skattestyrelsen og til samtlige penge- og pensionsinstitutter, som fritagelseserklæringen er afleveret til.

Betingelserne for at være PAL-fritaget er ikke længere til stede, hvis ansøgeren igen bliver fuldt skattepligtig til Danmark eller hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det samme gælder, hvis ansøgeren bliver bosiddende i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller, hvis vedkommende bliver hjemmehørende i Sverige efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Hvis ansøgeren ikke giver meddelelse om, at vedkommendes PAL-skattepligt er genindtrådt, kan vedkommende straffes med møde. Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat.

Fuldt skattepligtige efter SEL § 1 og FBL § 1

Efter PAL § 1, stk. 1, kan skattepligtige selskaber og fonde være pensionsberettigede, og vil i så fald være PAL-skattepligtige af pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, nr. 1-4, hvis de

- er fuldt skattepligtige til Danmark efter SEL § 1 eller FBL § 1, og

- ikke anses for at høre hjemme i udlandet, Grønland eller Færøerne efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Se afsnit C.D.1.1 om, hvilke selskaber der er skattepligtige efter SEL § 1, og afsnit C.D.1 om skattepligtige fonde omfattet af FBL § 1.

Hvornår vil et selskab eller en fond være omfattet af PAL § 1, stk. 1

Som udgangspunkt skal ethvert pensionstilsagn afdækkes i et forsikrings-selskab eller en pensionskasse. Det følger af § 1 i lov om firmapensionskasser. Det gælder dog ikke for løfter om pension afgivet over for direktører eller løfter afgivet af kommunale foreninger, for hvis løfter kommunen hæfter fuldt ud.

Selskaber og fonde mv. omfattet af SEL § 1 og FBL § 1 anses for pensionsberettigede, når de foretager en afdækning af et sådant uafdækket pensionstilsagn over for en medarbejder.

Reglen betyder, at en arbejdsgiver er skattepligtig af afkast på en forsikringsaftale, som arbejdsgiver har tegnet til sikring af det uafdækkede pensionstilsagn. Se også bemærkningerne til § 1 i lovforslag nr. 10 af 28. november 2007.

§§ 251-257 i lov om forsikringsvirksomhed, medmindre den gensidige forsikringsforening udelukkende driver sygeforsikringsvirksomhed og told- og skatteforvaltningen har truffet bestemmelse om, at den pågældende forsikringsforening er omfattet af nr. 6, samt selskaber, foreninger m.v., der er opstået ved ændring af en gensidig forsikringsforening, efter at denne har overdraget sin forsikringsvirksomhed, jf. § 14 d i fusionsskatteoven, og som ikke er omfattet af nr. 1, nr. 2, eller fondsbeskatningsloven,

C.G.1.1.2 Pensionsordninger omfattet af PBL kapitel 1

Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige pensionsordninger.

Afsnittet indeholder:

- Hvilke ordninger er omfattet (C.G.1.1.2.1)
- Hvilke ordninger er undtaget fra beskatning (C.G.1.1.2.2)
- Særligt om pensionsordninger oprettet i udlandet (C.G.1.1.2.3)

C.G.1.1.2.1 Hvilke ordninger er omfattet

Indhold

Afkastet af de ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens (PBL) kapitel 1, er skattepligtigt efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1.

Det drejer sig om følgende ordningstyper:

- Pensioner med løbende udbetalinger (livrenter)
- Ratepensionsordninger
- Kapitalpensionsordninger
- Alderspensionsordninger (fra 2013)

De ordninger, der er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, jævnfør PBL kapitel 1, skal være oprettet i penge- og pensionsinstitutter, som har tilladelse til at udbyde pensionsordninger efter pensionsbeskatningsloven (PBL).

Fælles for ordningerne er, at udbetalinger fra ordningerne som hovedregel tidligst kan begynde ved pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 a. Undtagelser hertil kan være ved kritisk sygdom, invaliditet og død. Det er desuden fælles for alle tariffmæssigt opbyggede ordninger, at der er en entydig sammenhæng mellem den enkeltes pensionstilsagn og det løbende pensionsbidrag.

Definition på tariffmæssigt opbygget ordning

En tariffmæssig opbygning betyder, at der er en entydig sammenhæng mellem den enkeltes pensionstilsagn og det løbende pensionsbidrag. Et eksempel på en tariffmæssig opbygget pensionsordning

er en livrente i et forsikringsselskab, hvor ydelserne er afhængige af indbetalinger, omkostninger og afkastet af den opsparede kapital.

Pensioner med løbende udbetalinger (livrenter)

Indehaveren af en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrenter) er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

En pensionsordning med løbende udbetalinger beskrives i PBL § 2 og karakteriseres ved, at ordningen går ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, og som udbetales

- af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller kommunernes tjeneste,
- i henhold til pensionsordninger, der modtager statsstøtte,
- fra Arbejdsmarkedets Tillægspension,
- fra en pensionskasse eller
- fra et forsikringsselskab.

Det er en betingelse, at

- ordningen er tariffmæssigt opbygget og
- ordningen har karakter af en livsvarig alderspension, eller en ophørende alderspension, hvor udbetalingerne sker over mindst ti år, og som hovedregel tidligst kan begynde ved pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 a. Se afsnit C.A.10.2.1.4.1.

Nærmeste pårørende kan også indsættes som begunstiget. Dvs. at ordningen også kan have karakter af ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension. Desuden kan ordningen have karakter af invalidepension.

Ratepensioner

Indehaveren af en ratepensionsordning er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Ratepensionsordninger er opdelt i rateforsikringer i pensionsøjemed, se PBL § 8, og rateopsparinger i pensionsøjemed, se PBL § 11 A.

En rateforsikringsordning er oprettet i et forsikringsselskab eller i en pensionskasse, og en rateopsparingsordning er oprettet i et pengeinstitut.

En ratepensionsordning er bl.a. karakteriseres ved:

- Forsikringssummen eller opsparingen skal udbetales i rater over mindst ti år.
- Ordningen skal være tariffmæssigt opbygget.
- Ordningen skal senest være oprettet 20 år efter, at den forsikrede har nået pensionsudbetalingsalderen. Se afsnit C.A.10.2.2.1.
- Udbetaling kan som hovedregel tidligst påbegyndes pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 a. Se afsnit C.A.10.2.2.4. Det kan også aftales, at udbetaling kan ske ved nedsat arbejdsevne med videre.
- Der kan ikke aftales et senere tidspunkt for udbetaling af sidste rate end 30 år efter, at pensionsopsparer har nået pensionsudbetalingsalderen. Se afsnit C.A.10.2.2.1.
- Nærmeste pårørende kan indsættes som begunstigede.

Kapitalpensioner

Indehaveren af en kapitalpensionsordning er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Kapitalpensionsordninger er opdelt i kapitalforsikringer i pensionsøjemed, se PBL § 10, og opsparing i pensionsøjemed, se PBL § 12.

En kapitalpensionsordning er bl.a. karakteriseres ved:

- Forsikringssummen eller opsparingen skal udbetales som engangsbeløb.
- Ordningen skal være tariffmæssigt opbygget.
- Udbetaling kan som hovedregel tidligst ske, når kunden når pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 a, og senest 20 år efter kunden har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 a. Det kan også ske i tilfælde af varigt nedsat funktionsevne eller i tilfælde af livstruende sygdom. Se afsnit C.A.10.2.5.4.1.
- Nærmeste pårørende kan indsættes som begunstigede.

Alderspensioner

Indehaveren af en alderspensionsordning er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Alderspensionsordninger er opdelt i aldersforsikringer, se PBL § 10 A, og aldersopsparing, se PBL § 12 A.

En alderspensionsordning er bl.a. karakteriseres ved:

- Forsikringssummen eller opsparingen skal udbetales som engangsbeløb.
- Ordningen skal være tariffmæssigt opbygget.
- Udbetaling kan som hovedregel tidligst ske, når kunden når pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 a, og senest 20 år efter kunden har nået pensionsudbetalingsalderen. Det kan også ske i tilfælde af varigt nedsat funktionsevne eller i tilfælde af livstruende sygdom. Se afsnit C.A.10.2.6.4.1.
- Nærmeste pårørende kan indsættes som begunstigede.
- Indbetalinger er ikke fradragsberettigede, og normal udbetaling er ikke afgiftspligtig.

C.G.1.1.2.2 Hvilke ordninger er undtaget fra beskatning Indhold

Dette afsnit beskriver de ordninger, som er omfattet af PBL kapitel 1, men som er undtaget fra beskatning efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1.

Berørte ordninger

Følgende ordninger omfattet af PBL kapitel 1, er undtaget fra beskatning efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1:

- ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) omfattet af PBL § 2,
- ordninger i Lønmodtagernes Dyrtdsfond (LD), herunder i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler,
- ordninger, som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i kommunernes tjeneste omfattet af PBL § 2 (kommunale tjenestemænd),
- livrenter uden ret til bonus, der er tegnet før den 1. maj 1982,
- ordninger godkendt efter PBL § 15 D,
- ordninger i pensionskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, og
- ordninger i Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.

Afkast af ordninger nævnt i **a, b, f og g**:

Afkastet af de ordninger, der er nævnt i a, b, f og g, er skattepligtige på institutniveau efter PAL § 1, stk. 2. Se afsnit C.G.1.2, Skattepligtige pensionsinstitutter.

Afkast af ordninger nævnt i **c, d og e**:

Afkastet af de ordninger, der er nævnt i c, d og e, beskattes ikke.

Ad c

Formueafkast, der kan henføres til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for deres tjenestemandspensionsforpligtelser, er

undtaget fra pensionsafkastbeskatning. Det er tale om en videreførelse af skattefritagelsen af § 15, stk. 3, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler (lovbekendtgørelse nr. 1075 af 15. november 2006). Dette fremgår af bemærkningerne til L 10 af 28. november 2007.

Ad d

Livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982 er undtaget fra pensionsafkastbeskatning. Der er tale om en videreførelse af skattefritagelsen for disse pensionsordninger i lov om beskatning af visse pensionskapitaler og realrenteafgiftsloven. Livrenter tegnet efter dette tidspunkt er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Forsikringer vedrørende livrenter uden ret til bonus kunne tegnes indtil 30. april 1982, hvor Finanstilsynet stoppede brugen af det såkaldte U74 grundlag, som var forsikringsselskabernes fælles grundlag for at tegne denne type forsikringer.

For disse forsikringer blev retten til bonus erstattet af en høj grundlagsrente, der var baseret på markedsrenten. Forsikringsselskaberne forpligtede sig til at betale en årlig forsikringsydelse af en bestemt størrelse. Denne ydelse blev fastsat ved kontraktens indgåelse og beregnet ud fra en grundlagsrente, jf. U74, som i højrenteperioden var på omkring 16-18 pct. Grundlagsrenten kunne dog være højere eller lavere.

Forsikringen kunne være straksbegyndende, eller udbetalingen kunne være opsat i maksimalt 10 år.

Ifølge den dagældende koncession kunne forsikringsselskabet og forsikringstageren på det tidspunkt, hvor udbetalingen skulle påbegyndes, aftale en udskydelse af udbetalingen i op til ét år ad gangen. Også for denne opsættelsesperiode kunne der aftales en høj grundlagsrente.

Tegningen af disse forsikringer ophørte som ovenfor nævnt ved udgangen af april 1982. Selv om udbetalingen er opsat de 10 år - og der er aftalt udskydelse af udbetalingstidspunktets påbegyndelse - må det antages, at hovedparten af disse forsikringer nu er under udbetaling.

Ad e

Vandrende arbejdstagere, som har fået deres udenlandske pensionsordning godkendt efter PBL § 15 D, er undtaget fra pensionsafkastbeskatning. Ved vandrende arbejdstager forstås en person, der kommer fra et andet land og bosætter sig i Danmark med henblik på at arbejde eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Godkendelsen har en varighed af 60 måneder. Efter de 60 måneder er ordningen umiddelbart omfattet af PBL § 53 A, og afkastet bliver beskattet efter personskatteloven som kapitalindkomst. Se PSL § 4.

C.G.1.1.2.3 Særligt om pensionsordninger oprettet i udlandet

Indhold

En udenlandsk pensionsordning kan godkendes som omfattet af PBL kap. 1 i Danmark, hvis en række betingelser er opfyldt. Se afsnit C.A.10.3.2.1 om godkendelse efter PBL § 15 C.

Afkastet på en udenlandsk pensionsordning godkendt efter PBL § 15 C er omfattet af skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, hvis pensionsopsparerer er omfattet af PAL § 1, stk. 1 eller 3.

Udenlandske pensionsordninger kan også godkendes, som omfattet af PBL kap. 1 i en periode på op til 60 måneder, efter PBL § 15 D. Ordninger godkendt efter PBL § 15 D er ikke omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, jf. PAL § 1, stk. 1, nr. 1, litra e.

C.G.1.1.3 Andre skattepligtige pensionsordninger (PAL § 1, stk. 1, nr. 2-4)

Indhold

Dette afsnit beskriver de pensionsordninger, der er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 2-5.

Afsnittet indeholder:

- Pensionskonti omfattet af PBL § 42 (PAL § 1, stk. 1, nr. 2) (C.G.1.1.3.1)
- Selvpensioneringskonti efter PBL § 51 A (PAL § 1, stk. 1, nr. 3) (C.G.1.1.3.2)
- Pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er omfattet af PBL § 50 (C.G.1.1.3.3)

C.G.1.1.3.1 Pensionskonti omfattet af PBL § 42 (PAL § 1, stk. 1, nr. 2)

Pensionskonti omfattet af PBL § 42 er

- Pensionsordninger, der er oprettet på en særlig konto ved at overføre pensionsbidrag med videre i forbindelse med fratrædelse af stilling i statens, folkekirkens, folkeskolens eller en kommunes tjeneste.
- Pensionsordninger, der er oprettet på en særlig konto ved at overføre udtrædelsesgodtgørelse fra en statsunderstøttet pensionsordning eller fra en pensionskasse, der er omfattet af PBL §§ 2, 6 eller 7.

Pensionskonti omfattet af PBL § 42 er PAL-skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 2.

C.G.1.1.3.2 Selvpensioneringskonti efter PBL § 51 A (PAL § 1, stk. 1, nr. 3)

Selvpensioneringskonti er individuelle opsparingsordninger, der udelukkende har aldersforsørgelse til formål. Selvpensioneringskonti er PAL-skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 3.

PAL § 1, stk. 1, nr. 3, blev ændret ved lov nr. 396 af 2. maj 2018. Den dagældende PBL § 51 regulerede børneopsparingskonti såvel som selvpensioneringskonti. Ved lov nr. 396 af 2. maj 2018 blev PBL § 51 ændret således, at børneopsparingskonti og selvpensioneringskonti nu behandles særskilt i henholdsvis PBL §§ 51 og 51 A.

PBL § 51 A om selvpensioneringskonti viderefører reglerne om selvpensioneringskonti i den dagældende PBL § 51. Det vil sige, at der ikke er sket nogen indholdsmæssig ændring af reglerne for selvpensioneringskonti.

Se afsnit C.A.10.4.1.5 om selvpensioneringskonti.

Selvpensioneringskonti med ret til skattemæssige fradrag kunne oprettes indtil 2. juni 1998. For disse selvpensioneringskonti er der fradrag for de indskud, der er foretaget i indkomståret. I bindingsperioden er renter og udbytter med videre, der tilskrives kontoen, ikke indkomstskattepligtige, men PAL-skattepligtige.

Selvpensioneringskonti oprettet efter den 2. juni 1998 anses for at være almindelige bankkonti, hvor der ikke er fradrag for indskud og afkastet skal regnes med ved indkomstopgørelsen. Disse ordninger beskrives ikke nærmere, da de ikke er omfattet af PAL.

Betingelser for oprettelse

Alle mellem 18 og 50 år kunne oprette en fradragsberettiget selvpensioneringskonto. Kontoen skulle lyde på kontohaverens eget navn og med et udbetalingstidspunkt, der tidligst kunne være 15 år efter oprettelsen og med et tidspunkt, hvor kontohaveren er fyldt 60 år. Samtidig med oprettelsen skulle kontohaveren underskrive en erklæring om, at den pågældende ikke havde oprettet tilsvarende konto andre steder.

Indskud og anbringelse af indestående

Kontohaveren kan hvert år efter eget valg indskyde beløb på kontoen, dog maksimum 3.000 kr. og 40.000 kr. i alt. I det beløb indgår ikke renter, da det ikke anses som indskud.

Kontohaveren kan anbringe indeståendet på kontiene

- på en indlånskonto enten kontant eller i puljeordninger, eller
- i et særkilt depot.

Mulighed for at hæve indestående

Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter mv. kan hæves når som helst, jf. PBL § 51 A, stk. 3. Indeståendet skal hæves på én gang. Hvis der sker delhævning af indeståendet, er selvpensioneringskontoen frigivet i sin helhed. Det indebærer, at kontoen herefter er en almindelig bankkonto.

Ved kontohaverens død

Hvis kontohaveren dør før bindingsperiodens udløb, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.

Se også

Reglerne for selvpensioneringskonti fremgår af PBL § 51 A, og af bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2018 om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998.

Bemærk

Selvpensioneringskonti oprettet før indkomståret 1987 med et indestående, der er mindre end 500 kr., kan hæves, selv om de almindelige betingelser ikke er opfyldt.

C.G.1.1.3.3 Pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er omfattet af PBL § 50

De ordninger, der er omfattet af PBL § 50, er

- pensionskasseordninger, der ikke omfattes af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven (PBL), men som opfylder betingelserne i PBL § 3,
- livsforsikringer omfattet af PBL § 53 A, stk. 3, og
- syge- og ulykkesforsikringer, der ejes af den forsikrede.

PBL § 50 blev ophævet med virkning fra 2. juni 1998, og ordningerne blev i stedet omfattet af PBL § 53 A og 53 B, hvis forsikringen eller ordningen var oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere.

PBL § 50 gælder fortsat for forsikringer og ordninger oprettet før den 18. februar 1992. PAL-skattepligten gælder derfor fortsat for forsikringer og ordninger omfattet af PBL § 50. Disse ordninger er PAL-skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 4.

Bemærk, at der også kan være udenlandske forsikringer og ordninger som er omfattet af PBL § 50. Disse er ikke omfattet af PAL-skattepligten.

C.G.1.2 Skattepligtige pensionsinstitutter (PAL § 1, stk. 2)**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvilke danske pensionsinstitutter der er skattepligtige af pensionsafkast.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Baggrund og beskrivelse af PAL-skattepligtige pensionsinstitutter
- Beskatningsgrundlaget

Regel

De pensionsinstitutter, som er PAL-skattepligtige, er følgende:

1a) Pensionskasser med hjemsted i Danmark, som har Finanstilsynets tilladelse eller koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed i Danmark.

1b) Pensionskasser, der har tilladelse i et land, der har gennemført Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, og som udøver pensionskassevirksomhed i Danmark gennem et fast driftssted, jævnfør § 89 i lov om firma-pensionskasser.

2) Pensionsfonde, der ikke er skattepligtige efter SEL § 3, stk. 1, nr. 9.

3) Den Sociale Pensionsfond.

4) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

5) Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

6) Hjelpe- og understøttelsesfonde, der er godkendt efter PBL § 52, og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål.

7) Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af § 250 i lov om forsikringsvirksomhed.

8) Administrationsboer ved administrator omfattet af

a) §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed,

b) kapitel 12 i lov om firmapensionskasser eller

c) tilsvarende tilsynslovgivning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

der administrerer en lukket bestand af pensionstilsagn fra en likvideret pensionskasse omfattet af nr. 1 eller en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 250 i lov om forsikringsvirksomhed.

9) Pensionskasser, der er etableret før den 28. november 2007,

a) hvor det fremgår af vedtægterne, at der ikke kan optages nye medlemmer, og

b) hvor de aftalte indskud ikke forhøjes efter den 28. november 2007.

Det er en betingelse, at pensionskassen har valgt beskatning efter dette stykke i forbindelse med overgang til beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven. Valget er bindende.

10) Skattepligtige livsforsikringsselskaber efter selskabsbeskatningsloven, herunder livsforsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed i Danmark gennem et fast driftssted.

11) Forsikringsselskaber, der har hjemsted i Danmark eller udøver forsikringsvirksomhed i Danmark gennem et fast driftssted, i det omfang de nævnte forsikringsselskaber har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab.

12) Administrationsboer ved administrator

a) omfattet af §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed eller

b) tilsvarende tilsynsordning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab omfattet af nr. 10 eller 11.

13) Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private, kirkelige institutioner.

14) Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Baggrund og beskrivelse af PAL-skattepligtige pensionsinstitutter

Ad 1a+b)

Beskatningsgrundlaget for pensionskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 1, opgøres efter PAL § 7. Om opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 7 henvises til afsnit C.G.2.5.2.

Pensionskasser, der er omfattet af lov om firmapensionskasser, har til formål at sikre pension i form af alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension ved ansættelse i en privat virksomhed.

Pensionskasser, der omfattes af lov om forsikringsvirksomhed, har et større virkeområde. Disse pensionskasser (de såkaldte tværgående pensionskasser) har til formål at sikre tilsvarende pension efter ensartede regler for medlemmer, der enten er uddannet inden for bestemte uddannelsesområder eller er ansat i virksomheder af en bestemt art. Under tværgående pensionskasser hører også pensionskasser, hvis medlemmer er selvstændigt erhvervsdrivende inden for samme branche.

Der er ingen forskel i den skattemæssige behandling af firmapensionskasser og tværgående pensionskasser. Begge former for pensionskasser er omfattet af PBL § 2, nr. 4, jævnfør PBL § 3.

Ad 2)

Pensionsfonde, der er undtaget fra skattepligten efter SEL § 3, stk. 1, nr. 9, beskattes af beskatningsgrundlaget opgjort efter PAL § 7. Se afsnit C.G.2.5.2.

Pensionsfonde, der er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 9, og godkendt af Skattestyrelsen, er karakteriseret ved, at fonden kun omfatter offentligt ansatte arbejdstagere. For disse fonde gælder samme vilkår med hensyn til fondens formål og midlernes anbringelse, som der gælder for pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller lov om firmapensionskasser.

Om baggrunden for skattepligten for de nævnte pensionsfonde se ovenfor under ad 1).

Ad 3)

Den Sociale Pensionsfond skal beskattes efter PAL § 6. Den Sociale Pensionsfond anvendes til at sikre visse pensionsforbedringer. Da Den Sociale Pensionsfond varetager pensionsformål, er det mest hensigtsmæssigt, at fonden beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven. Det er ikke muligt at omlægge skattepligten til individniveau, da ingen personer har et retskrav på udbetalinger fra fonden.

Om omgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 6, se C.G.2.5.1.

Ad 4)

ATP vil fortsat skulle beskattes på institutniveau efter PAL § 6. ATP er et supplement til folkepensionen og en del af pensionssystemets første søjle. ATP er en obligatorisk pensionsordning uden udtrædelsesmulighed og opbygget som en kollektiv forsikringsordning. Det vil sige, at grundlaget for ATP er en kollektiv risikodeling. Bidragene til ATP afhang frem til 1. januar 2002 af beskæftigelsesomfang og bidragskategori.

ATP pensionen beregnes

- dels med udgangspunkt i de bidrag, der er indbetalt for den enkelte i løbet af årene og
- dels med udgangspunkt i, hvornår bidragene er indbetalt til ATP og størrelsen af bonus.

Der er dermed ikke en entydig sammenhæng mellem indestående og pensionstilsagnet. Det er derfor vanskeligt at opdele ATP ordningen på individniveau.

Fra og med indkomståret 2013 institutbeskattes SUPP-midler (Den supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister), der forvaltes af ATP, i ATP sammen med ATP's øvrige midler efter PAL § 6. Se § 16 i lov nr. 1380 af 25. december 2012. Før dette tidspunkt blev SUPP-midlerne individbeskattede efter PAL § 1, stk. 1.

Om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 6, se C.G.2.5.1.

Ad 5)

LD skal fortsat beskattes på institutniveau efter PAL § 6. LD blev oprettet ved lov nr. 7 af 9. januar 1980. Som følge af dyrtidsindbetalingsloven blev to dyrtidsportioner suspenderet i overenskomst-

perioden 1977-79. Se lov nr. 230 af 2. juni 1977 om midlertidig indbetaling fra staten til ATP af visse dyrtidspensioner. Den enkelte lønmodtagers indestående i Dyrtidsfonden udbetales på én gang, når den pågældende bliver pensionist eller i øvrigt udtræder af arbejdsmarkedet. LD er under afvikling, og der kan ikke længere foretages indbetalinger. Derfor beskattes LD fortsat på institutniveau.

Om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 6, se C.G.2.5.1.

Ad 6)

Hjælpe- og understøttelsesfonde, der er godkendt efter PBL § 52, og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål beskattes efter PAL § 6. Det er ikke muligt at omlægge PAL-skattepligten til individniveau for hjælpe- og understøttelsesfonde, da det for det første ikke kan identificeres, hvilke personer der har krav på ydelser fra fonden i mere end et år ad gangen. For det andet er der ikke noget egnet forhold at fordele afkastet efter.

Det karakteristiske ved en hjælpe- og understøttelsesfond er, at fonden kun må have til formål at yde støtte til personer, der tidligere har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed. Støtten kan også ydes til disse arbejdstageres ægtefæller, fraskilte ægtefæller, samlevende, børn eller børnebørn. Det er en støtte af pensionslignende art, som modtageren ikke har retskrav på for mere end ét år ad gangen.

Om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 6, se C.G.2.5.1.

Ad 7)

Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af § 250 i lov om forsikringsvirksomhed skal fortsat være skattepligtige efter PAL. Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber er livsforsikringsaktieselskaber, der opfylder betingelserne i § 250 i lov om forsikringsvirksomhed. Et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab kan kun have kollektive ordninger på samme måde som en tværgående pensionskasse. Det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab kan derfor kun tegne forsikringer, der svarer til det, der gælder for tværgående pensionskasser.

Hvis arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber ikke er omfattet af PAL-skattepligten, bliver de ikke beskattet, da de er undtaget for skattepligt efter SEL § 3, stk. 1, nr. 18. Da arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber alene kan have kollektive ordninger på samme måde som en tværgående pensionskasse, vil det være naturligt, at arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber følger samme regler i PAL som pensionskasser. De arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber skal derfor opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 7. Se C.G.2.5.2.

Ad 8)

Når en pensionskasse med videre sættes under administration, indtræder administrationsboet ved administrator i pensionskassens forpligtelser. Administrator optræder på vegne af alle medlemmerne. Det enkelte medlem kan ikke gøre krav gældende mod en pensionskasse, der er under konkurs eller under administration. Det er hermed administrator, der afgør, hvad der skal ske med administrationsboets midler, herunder den enkelte pensionsopsparers indestående.

Pensionsafkastet skal dog fortsat fordeles mellem egenkapitalen og pensionskapitalen i henhold til kontributionsprincippet eller det fordelingsprincip, der gælder, hvis kontributionsprincippet ikke følges. Derfor er det fundet mest hensigtsmæssigt, at administrationsboet ved administrator i pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber beskattes efter PAL § 1, stk. 2, af pensionsafkastet, der fordeles til egenkapitalen. Den del af pensionsafkastet, der fordeles til pensionskapitalen og hermed de

enkelte ordninger, bliver beskattet efter PAL § 1, stk. 1, på individniveau. De omhandlede administrationsboer beskattes efter PAL § 7. Se C.G.2.5.2.

Ad 9)

Der er tale om de såkaldte afviklingskasser. Disse kan i forbindelse med overgang til beskatning efter PAL vælge fortsat at blive beskattet på institutniveau efter PAL § 6. Da kasserne er under afvikling, og ofte ikke uden meget store omlægninger kan opgøre pensionsafkastskat på individniveau, kan de vælge at fortsætte efter de gældende regler til udløb. Det er en betingelse, at pensionskassen ikke optager nye medlemmer og ikke modtager supplerende indskud. Valget er bindende.

Om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 6, se C.G.2.5.1.

Bemærk

Betingelsen om, at de aftalte indskud ikke må forhøjes efter den 28. november 2007, er indsat for at sikre, at afviklingskasserne ikke er i konkurrence med andre. Hvis afviklingskassen fx giver mulighed for tilkøb af ydelser, som ikke var aftalt inden den 29. november, og som kunden/sponsorvirksomheden ellers ville have købt i et andet pensionsinstitut, er afviklingskassen igen i konkurrence med andre pensionsinstitutter og opfylder dermed ikke længere betingelsen for at være omfattet af institutbeskatningen efter PAL § 1, stk. 2, nr. 9.

Hvis det før den 29. november 2007 fremgår af vedtægterne eller pensionskasseregulativet, at sponsorvirksomheden skal indskyde midler i tilfælde af underdækning i afviklingskassen, anses indskuddet ikke for en "forhøjelse af aftalte indskud", men for at være en opfyldelse af en allerede indgået aftale.

Ad 10-12)

Livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsbeskatningsloven er en særlig kategori af PAL-skattepligtige. Disse livsforsikringsselskaber bliver PAL-beskattet efter PAL § 8. Se C.G.2.5.3.

Tilsvarende foreslås for administrationsboer til likviderede livsforsikringsselskaber.

Ad 13)

Der er tale om statsgaranterede pensionskasser, der er nævnt i § 36.22.11 på finansloven for 1995. Disse pensionskasser er karakteriseret ved, at deres midler primært består af udbetalinger fra staten, der bliver indregnet hvert år på finansloven på grundlag af pensionskassernes indberetninger om deres forventede pensionsudbetalinger. Da pensionskasserne ikke anses for at være i konkurrence med andre pensionsinstitutter, og ofte ikke uden meget store omlægninger kan opgøre pensionsafkastskat på individniveau, beskattes disse statsgaranterede pensionskasser fortsat på institutniveau efter PAL § 6 Se C.G.2.5.1.

Bestemmelsen er fra og med indkomståret 2012 flyttet fra PAL § 1, stk. 2, nr. 14, til PAL § 1, stk. 2, nr. 13, jf. § 3, nr. 2, i lov nr. 599 af 14. juni 2011.

Ad 14)

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, er en særlig fond, der har fået til opgave at forvalte og administrere de tilgodehavende feriemidler, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Fonden er en særskilt økonomisk enhed i Lønmodtagernes Dyrtdsfond, der vil skulle stå for kapitalforvaltning af de tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt til fonden. Lønmodtagernes Dyrtdsfond er efter gældende ret pensionsafkastskattepligtig på institutniveau, jf. PAL § 1, stk. 2, og opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 6. Kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtdsfond er således ikke individuelt pensionsafkastskattepligtige af afkastet af deres konti.

Lønmodtagerne med feriemidler i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er ligeledes ikke individuelt pensionsafkastskattepligtige af afkastet af deres feriemidler i fonden. I stedet vil pensionsafkastskattepligten påhvile Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler som et selvstændigt pensionsafkastskattepligtigt skattesubjekt, jf. PAL § 1, stk. 2, nr. 14.

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er selvstændigt pensionsafkastskattepligtig af afkastet af fondens midler. Således vil det årlige afkast løbende blive beskattet på samme måde som Lønmodtagernes Dyrtdsfonds øvrige afkast.

Om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 6, se C.G.2.5.1.

C.G.2 Hvilket afkast er skattepligtigt?

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der skal beskattes efter PAL.

Afsnittet indeholder

- Beskatningsprocenten (PAL § 2) (C.G.2.1)
- Beskatningsgrundlag for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selv pensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A (C.G.2.2)
- Beskatningsgrundlag og opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde (C.G.2.3)
- Beskatningsgrundlag for ordninger i Den Særlige Pensionsopsparing, Den Supplerende Arbejdsmarkeds pension for Førtidspensionister og kapitalpensionsfonde (C.G.2.4)
- Beskatningsgrundlaget på institutniveau (C.G.2.5)
- Fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7 (C.G.2.6)
- Nedsættelse af beskatningsgrundlag for ordninger oprettet før udgangen af 1982 (C.G.2.7).

C.G.2.1 Beskatningsprocenten (PAL § 2)

Der skal betales skat til staten på 15,3 pct. af det skattepligtige afkast, jf. PAL § 2.

Satsen blev ændret fra 15 pct. til 15,3 pct. ved Lov nr. 1378 af 28. december 2011. Ændringen havde virkning fra og med indkomståret 2012.

Penge- og pensionsinstituttet indeholder og afregner skatten til SKAT på vegne af den pensionsberettigede. Se afsnit C.G.4.1, Indgivelse af opgørelse og indbetaling af skat.

C.G.2.2 Beskatningsgrundlag og opgørelse for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selv pensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A (PAL § 3)

Indhold

Dette afsnit beskriver opgørelsen af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selv pensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A.

Afsnittet indeholder:

- Hovedregel
- Undtagelse: Tab på visse udenlandske fordringer
- Undtagelse: Kontantkonti i puljeordninger
- Sambeskatning af flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer.

Se også

Se også afsnit

- C.G.1.1.2 om pensionsordninger omfattet af PBL kapitel 1
- C.G.1.1.3 om andre skattepligtige pensionsordninger

- C.G.2.6 om fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7
- C.G.2.7 om nedsættelse af beskatningsgrundlag for ordninger oprettet før udgangen af 1982.

Hovedregel (PAL § 3, stk. 1)

Alle former for formueafkast af ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens (PBL) kapitel 1, i penge- og kreditinstitutter skal medregnes til beskatningsgrundlaget. Se PAL § 3, stk. 1.

Vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan henvises til afsnit

- C.G.3.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget for forskellige aktivtyper
- C.G.2.6 om fradrag i beskatningsgrundlaget, og
- C.G.2.7 om nedsættelse af beskatningsgrundlaget for ordninger oprettet før udgangen af 1982.

Se også

Se også afsnit

- C.G.1.1.2.1 Hvilke ordninger er omfattet
- C.G.3.1 Indkomståret.

Undtagelse: Tab på visse udenlandske fordringer (PAL § 3, stk. 2)

Tab på udenlandske fordringer kan ikke fratrækkes i beskatningsgrundlaget, hvis kildelandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst har beskatningsretten til renteindtægter af eller gevinster på fordringen. Se PAL § 3, stk. 2.

Det vil sige, at hvis renteindtægten eller gevinsten på fordringen er fritaget for beskatning efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal et tab på fordringen ikke fratrækkes, når beskatningsgrundlaget opgøres.

Undtagelse: Kontantkonti i puljeordninger (PAL § 3, stk. 3)

Når den skattepligtige rente af kontantkonti i puljeordninger skal opgøres, skal hele det årlige nettoafkast regnes med. Det er en forudsætning, at renten er tilskrevet som afkast af værdipapirer, som er udstedt fra penge- eller kreditinstituttets øvrige værdipapirer (puljeordning). Hvis der er gevinst eller tab i forhold til indestående på kontoen, når den ophæves, skal forskellen regnes med til beskatningsgrundlaget. Se PAL § 3, stk. 3.

Det årlige nettoafkast opgøres som renten efter fradrag af pengeinstituttets udgift til udenlandsk skat på de pågældende papirer.

Bestemmelsen er en konsekvens af, at den særlige lempelsesbestemmelse for puljedeltagere i pengeinstitutter efter § 19, stk. 5, i Lov om beskatning af visse pensionskapitaler (lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006) ikke videreføres. Se PAL § 20.

Der kan derfor ikke lempes for indirekte skatter, som pengeinstituttet bliver pålagt vedrørende sine værdipapirer, men udgiften til disse skatter fragår i den rente, der tilskrives. Se bemærkningerne til L10 af 28. november 2007.

Bemærk

Hvis en puljeordning er oprettet i et udenlandsk pengeinstitut, og der gives lempelse efter reglerne i PAL § 20 for en eventuel kildeskat, der er pålagt i pengeinstituttets hjemland, kan man ikke samtidig fradrage skatten, når man opgør den PAL-skattepligtige rente.

Sambeskatning af flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer

I henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, §§ 8 og 10 skal der ske sambeskatning af ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer således,

at reglerne om sambeskatning finder anvendelse ved den løbende opgørelse af PAL-skatten. Dvs. i de situationer, hvor der sker angivelse efter PAL § 22. Der sker *ikke* sambeskatning, når der er tale om, at en ordning ophører, og der derfor skal angives efter PAL § 23.

Dette indebærer, at hvis der fx foreligger flere kapitalpensionsordninger i samme pengeinstitut, og den ene ordning ophæves eller overdrages til et andet institut, så er der tale om en helophævelse/heloverførsel af den ene ordning som ophæves/overføres. Foreligger der eksempelvis tre kapitalpensionsordninger (ordning A, B og C), som i år 1 alle er i kraft i samme pengeinstitut ved udgangen af indkomståret, så skal der ske sambeskatning af alle tre ordninger ved opgørelsen af den PAL-skat, som skal medregnes efter PAL § 22. Ophæves ordning A i år 2, mens ordning B og C fortsat består, så vil ordning B og C fortsat skulle sambeskattes og angives efter § 22, mens ordning A ikke længere sambeskattes med de øvrige men i stedet medregnes på § 23-angivelsen i perioden fra indkomstårets start til og med ophørsdatoen.

Er der i stedet tale om, at ordning A overføres til et andet institut i løbet af år 2, skal der ske samme behandling som nævnt ovenfor i eksemplet med ophør, dog med den undtagelse, at ordning A slet ikke medregnes i det afgivende pengeinstitut. Ordning A overføres i stedet til det modtagende institut sammen med de oplysninger, som skal følge ordningen. Herefter skal det modtagende institut medregne ordningen på deres § 22-angivelse for hele år 2 i overensstemmelse med PAL § 23, stk. 4.

Sambeskatning i tilfælde af delophævelse/deloverførsel:

Der gælder samme regler for sambeskatning i tilfælde af delophævelse/deloverførsel som beskrevet ovenfor vedr. helophævelse/heloverførsel.

Ved delophævelse af en ordning (udbetaling før det aftalte udbetalingstidspunkt) vil der ikke skulle ske sambeskatning for hele året med evt. øvrige ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer, idet der vil skulle ske en opgørelse af ordningen i forbindelse med delophævelsen. For den delophævede ordning skal der ske en opdeling i 2 delperioder:

Delperiode 1 dækker perioden fra 1. januar til og med dagen for delophævelsen. Denne delperiode medregnes efter PAL § 23. § 23-beregningsen sker alene på den delophævede ordning og af hele afkastet på den delophævede ordning, uanset at det "kun" er en delmængde af ordningen der ophæves.

Delperiode 2 dækker perioden fra dagen efter delophævelsen og frem til indkomstårets udløb. Denne delperiode indberettes efter PAL § 22 og sambeskattes med øvrige ordninger af samme art i samme pengeinstitut efter de almindelige regler herom.

Ved en deloverførsel af en ordning vil der skulle ske samme behandling som nævnt ovenfor om delophævelse, dog med den undtagelse at der for delperiode 1 ikke skal ske indberetning efter § 23. Det afgivne institut skal på deres § 22-angivelse medtage delperiode 1 for hele ordningen (inkl. den overførte del) tillagt delperiode 2 for den tilbageværende del af ordningen efter deloverførslen. Ved 22-angivelsen sker der sambeskatning med eventuelt andre ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer.

Der kan som udgangspunkt ikke ske deloverførsel af ordninger indeholdende friholdelse for opsparing foretaget før den 1. januar 1983, jf. PAL § 10. Se PBL § 41, stk. 1. Der er dog enkelte undtagelser hertil, jf. PBL § 41, stk. 3.

Hvis der sker deloverførsel fra en ordning (ordning A), der indgår i sambeskatning med en anden ordning (ordning B), der har friholdelse efter PAL § 10, skal der for hele sambeskatningen opgøres et samlet beskatningsgrundlag (ordning A+B) for delperiode 1, hvor beskatningsgrundlaget nedsættes med friholdelsesbrøken på

deloverførselsdagen (før deloverførslen). Der skal herefter opgøres et samlet beskatningsgrundlag (tilbageværende del af ordning A + ordning B) for sambeskatningen i delperiode 2, hvor dette beskatningsgrundlag nedsættes med friholdelsesbrøken ultimo indkomståret. Det samlede beskatningsgrundlag efter friholdelse efter PAL § 10 for hele indkomståret, der skal indgå på angivelsen efter PAL § 22, udgøres af summen af beskatningsgrundlaget efter friholdelse efter PAL § 10 for delperiode 1 og delperiode 2. Ved flere deloverførsler i løbet af indkomståret skal beskatningsgrundlaget for delperiode 3, kun omfatte beskatningsgrundlaget fra sidste deloverførsel osv. Det modtagende institut af overførslen indberetter beskatningsgrundlaget for delperiode 2 for den overførte del af ordningen på sin § 22-angivelse sambeskattet med eventuelt andre ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer. Ovenstående gælder tilsvarende, hvis der sker deloverførsel af en ordning med friholdelse efter PAL § 10 efter undtagelsesbestemmelserne i PBL § 41, stk. 3.

Der overføres ikke negativ skat i forbindelse med en deloverførsel, hvorfor denne forbliver på den tilbageværende del af ordningen.

Eksempel:

Ordning A: værdi 1. juli 2014 = 150.000, ingen 82-saldo

Ordning B: værdi pr. 1. juli 2014 = 250.000, heraf 82-værdi på 100.000

Deloverførsel af 100.000 pr. 1. juli 2014 fra Ordning A til et andet pengeinstitut.

Ordning A+B samlede værdi pr. 1. juli 2014 = 400.000

Ordning B saldo pr. 31. december 1982 = 100.000

Afkast på ordning A+B i 2014 frem til 1. juli 2014 = 20.000 (afkastet er indregnet og inkluderet i ordningernes samlede værdi på 400.000)

Delperiode 1:

Friholdelse efter PAL § 10 i delperiode 1 = $20.000 * 100.000/400.000 = 5.000$

Beskatningsgrundlag i delperiode 1 = $20.000 - (20.000 * 100.000/400.000) = 15.000$

Hvis der deloverføres 100.000 fra ordning A, hvorpå der ikke er 82-værdi, sker der ingen nedskrivning af 82-værdi, jf. PAL § 10, stk. 5.

Delperiode 2:

Afkast efter 1. juli 2014 til årets udgang på den tilbageværende del af ordning A + ordning B = 10.000

Ordning A + B's samlede saldo pr. 31. december 2014 = 310.000 (400.000-100.000+10.000)

Friholdelse efter PAL § 10 i delperiode 2 = $10.000 * 100.000/310.000 = 3.226$

Beskatningsgrundlag i delperiode 2 = $10.000 - (10.000 * 100.000/310.000) = 6.674$

Samlet beskatningsgrundlag for delperiode 1 + 2 til indberetning efter PAL § 22 = $15.000 + 6.674 = 21.674$ kr.

Sambeskatning ved ophør af skattepligt efter PAL § 23 a:

Sker der en PAL-fritagelse efter PAL § 23 a, og en ordning derfor skal medtages på angivelsen efter § 23a er ordningen ikke ophørt. Den er alene skattefritaget, indtil betingelserne for at være PAL-fritaget (evt.) ikke længere er opfyldt. Indtræder PAL-skattepligten igen inden ordningens ophør skal der igen ske sambeskatning med andre ordninger af samme type i samme pengeinstitut ved opgørelsen af angivelsen efter § 22.

Fordeling af skatter mellem sambeskattede ordninger:

Når der sker sambeskatning af flere ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer, skal der i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, anvendes følgende modregningsrækkefølge:

1. Modregne beskatningsgrundlag inden for indkomståret på alle ordninger af samme art tilhørende samme pensionsopsparer (positive og negative beskatningsgrundlag modregnes).
2. Når den samlede skat er fundet, fordeles den forholdsmæssigt på de sambeskattede ordninger.
3. Efter forholdsmæssig fordeling af skatten
Ved positiv skat på en ordning modregnes **egne** negative skatter først, idet dog en ældre negativ skat hos en sambeskattet ordning modregnes først, jf. PAL § 17, stk. 1, 3. pkt.
4. Andre ordningers negative PAL-skat fra tidligere år modregnes dernæst
5. Herefter foretages en eventuel lempelsesberegning for udenlandsk skat. Se afsnit C.G.3.3.4.6 Sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type.

Herefter hæves skatten på den enkelte ordning og skatten indbetales til Skattestyrelsen. Se nedenstående eksempel:

Eksempel:

Indkomståret 2013	Årets samlede beskatningsgrundlag	Årets PAL-skat før modregning af negativ skat fra tidligere indkomstår	Modregning af egen negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår	Modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår fra andre ordninger	Årets PAL-skat efter modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår	Resterende negativ PAL-skat til fremførsel til senere indkomstår
Ordning 1	-100.000	-9.180	0	0	0	9.180
Ordning 2	+200.000	0	0	0	0	0
Ordning 3	-400.000	-36.720	0	0	0	36.720
I alt	-300.000	-45.900	0	0	0	45.900

I indkomståret 2013 sker der følgende anvendelse af negativt beskatningsgrundlag. Det samlede beskatningsgrundlag for de 3 sambeskattede ratepensioner er på - 300.000 kr. Den samlede PAL-

skat heraf er -45.900 kr. Herefter fordeles den samlede skat på de sambeskattede ordninger, jf. punkt 2 ovenfor.

Til ratepension 1 fordeles = $-100.000/-500.000 * -45.900$ kr. = -9.180 kr.

Til ratepension 3 fordeles = $-400.000/-500.000 * -45.900 \text{ kr.} = -36.720 \text{ kr.}$ 2014

Indkomståret 2014	Årets samlede beskatningsgrundlag	Årets PAL-skat før modregning af negativ skat fra tidligere indkomstår	Modregning af egen negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår	Modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår fra andre ordninger	Årets PAL-skat efter modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår	Resterende negativ PAL-skat til fremførsel til senere indkomstår
Ordning 1	-100.000	-15.300	0	0	0	24.480
Ordning 2	-200.000	-30.600	0	0	0	30.600
Ordning 3	-600.000	-91.800	0	0	0	128.520
I alt	-900.000	-137.700	0	0	0	183.600

I indkomståret 2014 sker der følgende anvendelse af negativt beskatningsgrundlag. Det samlede beskatningsgrundlag for de 3 sambeskattede ratepensioner er på - 900.000 kr. Den samlede PAL-skat heraf er -137.700 kr. Herefter fordeles den samlede skat på de sambeskattede ordninger, jf. punkt 2 ovenfor.

Til ratepension 1 fordeles = $-100.000/-900.000 * -137.700 \text{ kr.} = -15.300 \text{ kr.}$

Til ratepension 2 fordeles = $-200.000/-900.000 * -137.700 \text{ kr.} = -30.600 \text{ kr.}$

Til ratepension 3 fordeles = $-600.000/-900.000 * -137.700 \text{ kr.} = -91.800 \text{ kr.}$ 2015

Indkomståret 2015	Årets samlede beskatningsgrundlag	Årets PAL-skat før modregning af negativ skat fra tidligere indkomstår	Modregning af egen negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår	Modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår fra andre ordninger	Årets PAL-skat efter modregning af negativ PAL-skat fra tidligere indkomstår	Resterende negativ PAL-skat til fremførsel til senere indkomstår
Ordning 1	+100.000	+7.650	-7.650	0	0	16.402
Ordning 2	+140.000	+10.710	0	-10.710	0	30.600
Ordning 3	-120.000	0	0	0	0	118.238
I alt	+120.000	+18.360	-7.650	-10.710	0	165.240

I indkomståret 2015 sker der følgende anvendelse af negativt beskatningsgrundlag. Det samlede beskatningsgrundlag for de 3 sambeskattede ratepensioner er på 120.000 kr. Den samlede PAL-skat heraf er 18.360 kr. Herefter fordeles den samlede skat på de sambeskattede ordninger, jf. punkt 2 ovenfor.

Til ratepension 1 fordeles = $100.000/240.000 * 18.360 \text{ kr.} = 7.650 \text{ kr.}$

Til ratepension 2 fordeles = $140.000/240.000 * 18.360 \text{ kr.} = 10.710 \text{ kr.}$

I indkomståret 2015 sker der herefter følgende anvendelse af negativ PAL-skat, jf. punkt 3 ovenfor:

Ratepension 1 anvender negativ PAL-skat på 7.650 kr. fra egen ordning (fra indkomståret 2013) og bringer PAL-skatten i 0 kr. i indkomståret 2015.

Ratepension 2 anvender i indkomståret 2015 negativ PAL-skat på 10.710 kr. fra henholdsvis ratepension 1 og 3, da ældste skatter kommer før egen negativ skat, jf. PAL § 17 stk. 1, 3. pkt., sammenholdt med §§ 8 og 10 i bekendtgørelse nr. 1634 af 21. december 2010. PAL-skatten efter modregning negativ fra tidligere indkomstår på ordning 2 i indkomståret 2015 bliver herefter 0 kr.

På ratepension 1 er der efter modregning af eget underskud på 7.650 en resterende negativ skat i indkomståret 2013 på 1.530 kr. ($9.180 - 7.650$). Den negative skat, der overføres fra ratepension 1 og 3, fordeles forholdsmæssigt ud fra nedenstående beregning.

Fra ratepension 1: $10.710 \times 1.530/38.250 =$	428
Fra ratepension 3: $10.710 \times 36.720/38.250 =$	10.282
	10.710

Fra Ratepension 1 overføres 428 kr. til ratepension 2, og den negative skat ultimo indkomståret 2015 reduceres således til 16.402 kr. (24.480 - 7.650 kr. - 428 kr.). Heraf vedrører 1.102 kr. indkomståret 2013 og 15.300 kr. indkomståret 2014.

Fra Ratepension 3 overføres 10.282 kr. til ratepension 2 og den negative skat ultimo indkomståret 2015 reduceres således til

118.238 kr. (128.520 kr. - 10.282 kr.). Heraf vedrører 26.438 kr. indkomståret 2013, og 91.800 kr. vedrører indkomståret 2014.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM201823SR	For fysiske personer, der investerede for pensionsmidler i danske pensionsordninger, skulle avancen ved tilbagesalg af aktier til spørger medregnes i beregningsgrundlaget for pensionsafkastskatten, jf. PAL § 3.	
SKM201680SR	Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en erstatning/kompensation for manglende afkast på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (ratepension og livrente) kunne anses som erstatning for et formuetab og dermed var skatte- og afgiftsfri for pensionskunden, jf. SL § 5, litra b. Skatterådet bekræftede, at erstatningen skulle beskattes på samme måde og efter samme regler som det, den træder i stedet for (pensionsafkast), og var dermed skatte- eller afgiftspligtig for pensionskunden. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at erstatningen skulle beskattes som personlig indkomst hos erstatningsmodtageren efter PSL § 3, men skulle derimod beskattes og afgiftsberigtiges efter henholdsvis pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningslovens regler.	

C.G.2.3 Beskatningsgrundlag og opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde (PAL §§ 4 og 4 a)

Afsnittet indeholder:

- Beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL §§ 4 eller 4 a (C.G.2.3.1)
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4 (C.G.2.3.2)
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4 a, stk. 2-11 (C.G.2.3.3).

C.G.2.3.1 Beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL §§ 4 eller 4 a

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Bemærk vedrørende negativ skat
- EU-regulering af livsforsikringsselskaber og pensionskasser
- Beskrivelse af traditionelle danske livsforsikrings- og pensionskasseordninger
- Beskrivelse af unit-linked ordninger
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel Det skattepligtige afkast af ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, der er omfattet af

PAL § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, opgøres på individniveau efter enten PAL § 4 eller § 4 a.

• For pensionsinstitutter er der en praksis, hvorefter alle pensionsordninger under samme aftalegrundlag eller police for den samme fysiske person (pensionsopsparerer) kan blive anset for én samlet pensionsordning i relation til pensionsafkastbeskatningsloven, selv om ordningerne efter pensionsbeskatningsloven anses for flere selvstændige pensionsordninger.

Den nævnte praksis har ingen betydning i forhold til reglerne i pensionsbeskatningsloven (PBL). Overførsel af en hel pensionsordning, der var i kraft ved udgangen af 1982, jf. PAL § 10, som indgår i et fælles aftalegrundlag eller police med andre pensionsordninger, vil eksempelvis ikke blive betragtet som en deloverførsel i relation til reglerne i PBL § 41, uanset at det i relation til pensionsafkastbeskatningsloven er valgt at opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller 4a, som én samlet pensionsordning.

Denne praksis kan dog ikke anvendes, hvis hovedformålet - eller et af hovedformålene - med valget om at opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller 4a som én samlet pensionsordning, er at give pensionsinstituttets pensionsopsparerer en uberettiget skattemæssig fordel.

Det vil fx blive betragtet som en uberettiget skattemæssig fordel, hvis et pensionsinstitut med henvisning til definitionen af én pensionsordning i PAL (samme aftalegrundlag eller police) i videst muligt omfang trækker den betalbare PAL-skat på pensionsopsparerens livrenter og rateforsikringer frem for på aldersforsikringer.

En skattemæssig fordel anses derimod ikke for uberettiget, hvis fx en pensionsordnings eventuelle 82-saldo, jf. PAL § 10, stk. 2, anvendes på det samlede beskatningsgrundlag under én samlet pensionsordning indeholdende flere pensionsordninger under samme aftalegrundlag eller police.

En skattemæssig fordel anses heller ikke for uberettiget, hvis der fx modregnes negativ PAL, jf. PAL § 17, på tværs af pensionsopsparerens pensionsordninger under samme aftalegrundlag eller

police, da dette er en naturlig følge af, at pensionsordningerne anses for én samlet ordning for pensionsopspareren. Dog anses det for en uberettiget skattemæssig fordel såfremt negativ skat, jf. PAL § 17, i videst muligt omfang modregnes på en aldersforsikring frem for pensionsopsparernes livrenter og rateforsikringer.*

Pensionsinstitutts valgte definition af én pensionsordning i relation til opgørelsen af beskatningsgrundlaget og skatten efter PAL §§ 4-4 a skal som den klare hovedregel fastholdes fra år til år, men kan dog undtagelsesvist ændres af forretningsmæssige grunde fx modernisering og forenkling af kernesystemer, skift af it-leverandør og administrationsselskab, ændringer i lovgivningen mv.

Der er valgmulighed mellem at opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4 a. Valget er bindende og træffes, når beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven indtræder. Se PAL § 4, stk. 1, og § 4 a, stk. 1.

Efter PAL § 31, stk. 3, kan skatteministeren dog fastsætte administrative regler vedrørende omgørelse af valget mellem opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4 a. Disse regler er udmøntet i § 3 i Bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014. Pensionsinstitutter kan omgøre valget af opgørelsesmetode i følgende tre situationer: 1) Ved overtagelse eller tilkøb af en ny bestand af kunder, hvor det afgivende pensionsinstitut har opgjort beskatningsgrundlaget for bestanden efter en anden metode end den, det modtagende pensionsinstitut anvender. 2) Ved fusion af pensionsinstitutter, hvor de fusionerede pensionsinstitutter ikke har opgjort beskatningsgrundlaget efter samme metode. 3) Ved indtræden i et forsikringsadministrationsfællesskab, der opgør beskatningsgrundlaget efter en anden metode end den, pensionsinstituttet har anvendt forud for indtræden i forsikringsadministrationsfællesskabet.

Omgøres valget af opgørelsesmetode efter PAL § 4 eller § 4 a i løbet af indkomståret, finder PAL § 23, stk. 4, 3.-6. pkt., tilsvarende anvendelse. Se mere herom i afsnit C.G.4.1.3.1.

PAL § 4 a er en mulighed for at opgøre beskatningsgrundlaget efter en mere direkte metode, hvor der som udgangspunkt kun sker beskatning af aftalte rente og rentebonus, der tilskrives den pensionsberettigedes depot.

Se afsnit C.G.2.3.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4 og C.G.2.3.3 om opgørelse af beskatningsgrundlaget af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4 a.

Bemærk vedrørende negativ skat

Der kan ikke ske modregning af negativ PAL-skat mellem to skattesubjekter.

Negativ PAL-skat opgjort efter PAL §§ 4-4a, kan udelukkende fradrages i PAL-skat opgjort efter PAL §§ 4-4a vedrørende den samme pensionsopspare i et senere indkomstår og ikke i PAL-skat opgjort efter PAL § 7 eller PAL § 8. Det samme gælder for negativ PAL-skat opgjort efter PAL §§ 7 og 8. Der henvises til bemærkningerne til § 17, stk. 1, i L 10 af 28. november 2007.

EU-regulering af livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Inden for EU er pensionskassers og livsforsikringsselskabers aktiviteter reguleret af direktiver. Reglerne administreres af Finanstilsynet.

Beskrivelse af traditionelle danske livsforsikrings- og pensionskasseordninger

Traditionelle pensionsordninger i danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser er baseret på et forsikringsteknisk system med garanterede pensionsudbetalinger. Garantisystemet er ikke et specielt

dansk fænomen. Det kendes i forskellige varianter overalt i verden som et karakteristisk grundtræk ved livs- og pensionsforsikring.

Sammenhængen mellem pensionstilsgagnet og pensionsbidraget er herved baseret på nogle forudsætninger om rente, dødelighed, invaliditetshyppighed og omkostninger - sammenhængen fremgår af livsforsikringsselskabets og pensionskassens tekniske grundlag. Populært sagt kan selskabet med videre beregne, hvad der kan udbetales i alderspension, når man forudsætter en fremtidig rente (grundlagsrenten), og når man tager højde for, at der løbende skal trækkes fra til omkostninger til forsikringens administration, til pension til dem, der bliver invalide, og endelig når man regulerer for, at nogle dør før normal pensionsalder.

Al forsikring går i princippet ud på at dele risici mellem forsikringsbestandens deltagere. Det gælder også for livs- og pensionsforsikring. Blandt deltagerne i et risikofællesskab foregår der derfor en omfordeling. Omfordelingen er åbenbar i forbindelse med invaliditet og dødsfald. De, der er raske, betaler via deres præmier erstatning til dem, der mister arbejdsevnen. Ved dødsfald betaler fællesskabet erstatning til de efterladte for tab af forsørgelse. Også ved aldersdækning foregår der en omfordeling. Alderspensionen dækkes af bestandens opsparring, men de, der dør tidligere end gennemsnittet, betaler ved at give afkald på videre betaling til fordel for dem, der lever længere.

Forsikringstageren betaler for selskabets overtagelse af risikoen for indtræden af risikobegivenheden ved et fradrag i præmien, en såkaldt risikopræmie. Omvendt er der også en sandsynlighed for, at risikoen aldrig aktualiseres - i så fald fordeles forsikringstagerens opsparring til de andre forsikringstagere.

For at have sikkerhed for, at selskabet med videre til sin tid har tilstrækkelige midler til at opfylde pensionstilsgagnene, er forudsætningerne omkring rente, risiko og omkostninger fastsat på forsigtigt grundlag.

De - forsigtige - forudsætninger omkring rente, risiko og omkostninger m.fl., der er lagt til grund for beregningen af præmien eller pensionsudbetalingen, indebærer, at selskabet mv. opnår en gevinst på de indgåede pensionsaftaler. Denne gevinst giver anledning til, at selskabet mv. kan yde bonus.

Der kan knyttes et bidrag til bonus til hvert bonuselement:

- Rentebonus skyldes, at selskabet opnår en større forrentning end forudsat ved præmieberegningen.
- Risikobonus skyldes forskellen mellem den dødelighed og den invaliditet, der er forudsat i det tekniske grundlag, og de faktiske forhold.
- Omkostningsbonus hidrører fra et lavere omkostningsniveau end forudsat i det tekniske grundlag.

Bonus opstår således ud fra overskuddet på rente- risiko- og omkostningselementerne.

Selskabet med videre skal løbende tage stilling til, hvor stor en andel af det realiserede resultat, som pensionskunderne skal have i form af bonus. Hvis der ikke er aftalt andet, vil der for bonusberettigede forsikringer gælde, at egenkapitalens andel af det realiserede resultat følger af kontributionsbekendtgørelsen.

Ved det realiserede resultat forstås regnskabsperiodens forsikringstekniske resultat reguleret for blandt andet overført investeringsafkast, PAL-skat, tilskrivning af bonus, ændringer i kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser (type B), ændringer i individuelt bonuspotentiale og ændringer i fortjenstmargen. For den fulde beskrivelse af opgørelsen henvises til § 2 i bekendtgørelse nr. 1403 af 5. december 2024 om kontributionsprincippet som angiver, hvordan det realiserede resultat skal opgøres i forhold til det forsikringstekniske resultat.

De danske selskaber, der arbejder med depotrenter, fastsætter traditionelt depotrenten i december måned forud for det følgende

kalenderår, og depotrenten må derfor basere sig på en prognose over investeringsafkastet for det følgende år samt resten af indeværende år. Depotrenten er den rente, en livsforsikrings kontoreserve forrentes med, dvs. rente i henhold til aftalen + rentebonus.

Rentetilskrivningen baserer sig i de traditionelle ordninger på gennemsnitsrenteprincippet.

Gennemsnitsrenteprincippet betyder, at forrentningen af en livsforsikrings opsparde reserve ikke er knyttet til bestemte værdipapirer eller investeringer, men derimod til det afkast, som forsikrings-selskabet i gennemsnit opnår af alle sine investeringsaktiver. Det afkast, den enkelte forsikringstager får, er derfor grundlæggende uafhængigt af, om han eller hun har købt forsikringen på et tidspunkt, hvor renten er høj eller lav. Princippet betyder, at alle medlemmer af ordningen i det enkelte år får tilskrevet rente efter samme rentesats, uanset hvilken grundlagsrente der blev anvendt, da pensionsaftalen blev indgået.

I danske selskaber med videre anvendes bonus sædvanligvis til proportional opskrivning af forsikringerne (køb af tillægssikring). Bonus kan dog også opsamles på en særlig konto, der »tilhører« den enkelte forsikringstager, og udbetales med renter, når forsikringen udgår af bestanden, enten ved forsikringsbegivenhedens indtræden eller ved forsikringens udløb (bonusopsamling), til at nedsætte de fremtidige pensionsbidragsindbetalinger eller udbetales kontant.

Beskrivelse af unit-linked ordninger

Ønsker man som pensionsopsparer at have direkte indflydelse på investeringen af ens pensionsmidler, er der et alternativ, som er pensionsprodukter omfattet af forsikringsklasse III - såkaldte unit-linked ordninger.

I unit-linked ordninger følger pensionsopsparerens afkast de investeringer, der rent faktisk er foretaget (markedsafkastet). Der kan dog tegnes forskellige former for garanti i tilknytning til unit-linked ordninger - fx en 0-procent garanti - dog typisk kun mod eksplicit betaling og indskrænkning af porteføljevalget. I rene unit-linked ordninger, dvs. ordninger uden tilknyttet garanti, vil pensionsopsparerer hvert år få tilskrevet det faktiske afkast, både positivt og negativt. I de senere år er der dog opstået ordninger, hvorefter afkastet udjævnes over tid.

Unit-linked pensionsordninger giver kunden mulighed for at sammensætte en portefølje af forskellige værdipapirer.

I unit-linked ordningerne betaler kunden et gebyr ved indskud og et gebyr, hvis kunden vil trække indskuddet ud igen. Hertil kommer et løbende årligt gebyr, samt kurtage ved omlægning af kundens portefølje. Er der tilknyttet en garanti til ordningen, vil der ofte skulle betales særskilt for den.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM201658SR	Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en erstatning/kompensation for manglende afkast på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (ratepension og livrente) kunne anses som erstatning for et formuetab, og dermed var skatte- og afgiftsfri for pensionskunden, jf. SL § 5, litra b. Skatterådet bekræftede, at erstatningen skulle beskattes på samme måde og efter samme regler som det, den træder i stedet for (pensionsafkast), og var dermed skatte- eller afgiftspligtig for pensionskunden. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at erstatningen skulle beskattes som personlig indkomst hos erstatningsmodtageren efter PSL § 3, men skulle derimod beskattes og afgiftsberigtiges efter henholdsvis pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningslovens regler.	

C.G.2.3.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan man opgør det skattepligtige afkast af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4.

Afsnittet indeholder:

- Opgørelse af skattepligtigt afkast (C.G.2.3.2.1)
- Særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (PAL § 4, stk. 5) (C.G.2.3.2.2)
- Særlige forhold for forsikringer med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse (PAL § 4, stk. 6) (C.G.2.3.2.3)
- Investeringsafkast, tekniske hensættelser (PAL § 4, stk. 7) (C.G.2.3.2.4)
- Midler i de ufordelte bonusreserver ved overgang til individbeskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL § 4, stk. 8 og 9) (C.G.2.3.2.5)

C.G.2.3.2.1 Opgørelse af skattepligtigt afkast

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan det skattepligtige afkast opgøres.

Afsnittet indeholder:

- Forsikringens depot (PAL § 4, stk. 1 og 2) (C.G.2.3.2.1.1)
- Korrektion af depotet ved indkomstårets begyndelse og udgang (PAL § 4, stk. 3 og 4) (C.G.2.3.2.1.2)
- Eksempel (C.G.2.3.2.1.3).

C.G.2.3.2.1.1 Forsikringens depot (PAL § 4, stk. 1 og 2)

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Baggrund
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det skattepligtige afkast af ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, der er omfattet af PAL § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, opgøres som forskellen mellem

- værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang (ultimodepotet), korrigeret efter PAL § 4, stk. 3, og
- værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse (primodepotet), korrigeret efter PAL § 4, stk. 4.

Se også afsnit

- C.G.2.3.1 om beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde
- C.G.2.3.2.1.2 om korrektion af depotet ved indkomstårets begyndelse og udgang.

Forsikringens depot svarer som udgangspunkt til den retrospektive hensættelse. Depotet opgøres som:

- + indbetalte forsikringspræmier
- + overførsler fra særlige bonushensættelser
- ÷ omkostnings- og risikopræmie, herunder negativ bonus, der vedrører disse elementer
- ÷ gebyrer
- + rente i henhold til aftalen
- + omkostnings-, risiko- og rentebonus
- +/- hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden
- ÷ eventuelle forsikringsudbetalinger.

Se PAL § 4, stk. 2.

Bonus stammer fra overskuddet på rente- risiko- og omkostnings-elementerne. Omkostnings- og risikopræmie er de aftalte risiko- og omkostningspræmier, der skal være fastsat betryggende i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed og lov om firma-pensionskasser.

Depotet er grundlag for udbetaling fra forsikringen og danner udgangspunkt for beregning af genkøbsværdien (hvis der er adgang hertil). Depotet er i den forstand udtryk for størrelsen af det retskrav, som forsikringstageren/pensionskassemedlemmet har mod selskabet. Retskravet følger dog i sidste ende af det aftalegrundlag, der gælder for pensionsordningen vedrørende udbetaling af bestemte ydelser ved en begivenheds indtræden, fx opnået pensionsalder, pådragen invaliditetsgrad og genkøb med videre.

Forsikringer, der indeholder ydelser med ret til løbende invalidepension og/eller præmiefritagelse, kan behandles, som om forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet. For disse forsikringer kan der således ses bort fra forøgelsen af hensættelsen, når depot gøres op. Se afsnit C.G.2.3.2.3 om særlige forhold for forsikringer med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse. Forsikringens

primo- og ultimodepot skal korrigeres efter PAL § 4, stk. 3 og 4. Se afsnit C.G.2.3.2.1.2 om korrektion af depotet ved indkomstårets begyndelse og udgang.

Baggrund

Formålet med PAL § 4 er, at hele forrentningen af den skattepligtiges depot bliver beskattet. I normalsituationen vil forrentningen stamme fra den del af livsforsikringsselskabet formueafkast, der tilkommer forsikringsbestanden.

Bestemmelsen medfører, at de pensionsberettigede i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter korrektioner beskattes af tilvækst på depotet, der kan henføres til tilskrivning af rente i henhold til aftalen og rente-, risiko- og omkostningsbonus. I de tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at bonus skyldes overskud på risiko- og omkostningselementerne, bliver pensionsberettigede dog kun beskattet af den aftalte rente og rentebonus.

Forskellen på beskatningen af traditionelle forsikrings- og pensionskasseprodukter og beskatningen af unit-linked ordninger fremgår af bemærkningerne til PAL § 4, stk. 3, nr. 11, i L10 af 28. november 2007:

“I traditionelle livsforsikrings-/pensionskasseprodukter udredes rente i henhold til aftalen forlods af livsforsikringsselskabets formueafkast. Rentebonus tilføres forsikringsbestanden/pensionskassemedlemmerne i år med et højt investeringsafkast - enten direkte til livsforsikringshensættelserne/pensionshensættelserne eller til selskabets ufordelte hensættelser. I den forstand er renten i henhold til aftalen og rentebonus udtryk for forsikringstagerens/pensionskassemedlemmets andel af livsforsikringsselskabets/pensionskassens samlede formueafkast og dermed formueafkastet af den pågældendes pensionsopsparing.

Unit-linked ordninger er sædvanligvis tegnet uden garanti af nogen art og forrentningen afhænger af afkastet af de bagvedliggende puljeaktiver. Normalt tilskrives hele årets afkast - positivt eller negativt - til depotet. Andet kan dog aftales; eksempelvis en tidsmæssig udjævning af afkastet. En til ordningen knyttet garanti vil typisk have karakter af en udbetalingsgaranti, hvilket vil sige, at garantiene afregnes på pensionstidspunktet. Er der til en unit-linked ordning tilknyttet en garanti, beskattes tilvæksten på depotet, der kan henføres til garantiens aktualisering. Garantiens aktualisering anses som tilskrivning af rente i henhold til aftalen, der forhøjer ultimodepotet”.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM2014.238.SR	Skatterådet kunne bekræfte, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4a, for de individuelle depoter efter eksternaliseringen, ved beregningen af afkast og depotværdier, kunne anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. Den danske filial - LIV DK - skal som filial i Danmark efter det oplyste opfylde danske og franske myndighedskrav. LIV opgør pensionsforpligtelserne i LIV DK i overens-	Vedrører samme spørgsmål som i SKM2012.645.SR Der er derfor tale om en konkret afgørelse vedrørende tilsagnsordninger, som overdrages fra en firmapensionskasse til et livsforsikringsselskab.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	stemmelse med de kommende internationale Solvens II-principper, konkret beregnet på baggrund af Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. At LIV i relation til pensionsforpligtelserne i LIV DK, i visse situationer, skal anvende de franske regnskabsregler (GAAP-regler) ved den samlede regnskabsrapportering i Frankrig, kunne ikke begrunde en tvungen anvendelse af de franske GAAP-regler ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget.	

C.G.2.3.2.1.2 Korrektion af depotet ved indkomstårets begyndelse og udgang (PAL § 4, stk. 3 og 4)

Indbetalinger, der er foretaget i indkomståret, skal lægges til forsikringens primodepot. Se PAL § 4, stk. 4.

Forsikringens ultimodepot skal ligeledes korrigeres.

Korrektionen af forsikringens ultimodepot sker ifølge PAL § 4, stk. 3, ved, at ultimodepotet:

1. tillægges udbetalinger i årets løb, herunder betaling af skatter og afgifter.
2. tillægges skattebeløb indeholdt efter PAL § 21, stk. 2, 2. pkt.
3. tillægges betaling af risikopræmie for forsikringsdækningen, forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ risikobonus eller eventuelt negativt risikoresultat.
4. tillægges betaling af omkostningspræmie, forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ omkostningsbonus eller eventuelt negativt omkostningsresultat og gebyrer ved den løbende administration af forsikringen eller genkøb af denne.
5. kan nedsættes med årets positive risiko- og omkostningsbonus, der tilskrives depotet. Nedsættelsen med årets positive omkostningsbonus kan kun foretages i det omfang, årets positive omkostningsbonus er mindre end årets omkostningspræmier på 1. orden fratrasket de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer, eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne omkostningsbonus kan henføres til tidligere års opsparede omkostningsoverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver. Nedsættelsen med årets positive risikobonus kan kun foretages i det omfang, årets positive risikobonus er mindre end årets risikopræmier på 1. orden fratrasket de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer, eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne risikobonus kan henføres til tidligere års opsparede risikooverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver.
6. tillægges bonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Bonus tillægges, medmindre den kan stamme fra andre kilder end merafkast af livsforsikringselskabets

mv. investeringsaktivitet i forhold til det, der er forudsat i det tekniske grundlag (rentebonus).

7. tillægges tilvækst og nedsættes med fald i særlige bonusnedsættelser, der er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Der kan bortses fra ændringer, der kan henføres til omkostnings- og risikobonus, hvis der er truffet et bindende valg herom.
8. tillægges udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb, der er indeholdt efter PAL § 21, stk. 2, der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringselskabets mv. investeringsafkast direkte til den berettigede.
9. tillægges et beløb, der svarer til nedsættelsen af depotværdien som følge af forsikringens bortfald uden udbetaling.
10. nedsættes med hensættelsesforøgelse og tillægges hensættelsesnedsættelse som følge af indtræden af forsikringsbegivenheden.
11. nedsættes med betaling for garantier.
12. nedsættes med betaling for kursværn.
13. tillægges beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra formueforvaltere mv. (kickback og lign.), og beløb der hidrører fra pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), der tilskrives forsikringens depot, der på anden måde er tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, eller der udbetales direkte til den berettigede i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.

Ad nr. 1. Udbetalinger i årets løb

Udbetaling af beløb fra depotet til den skattepligtige skal ikke nedsætte beskatningsgrundlaget. Bruttoudbetalinger skal derfor lægges til ultimodepotet. Det vil sige beløbet før indeholdt indkomstskat eller afgift efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Bestemmelsen omfatter ikke udbetaling ved genkøb, der er omfattet af PAL § 4, stk. 3, nr. 9.

Eksempel

Bruttoudbetaling	1.000 kr.
Indeholdt afgift efter PBL	400 kr.
Udbetaling til pensionsopsparerer	600 kr.
Beskatningsgrundlaget tillægges	1.000 kr.

Det er ved lov nr. 922 af 18. september 2012 præciseret, at de udbetalinger, der skal tillægges ultimodepotet, både er udbetalinger fra depotet til den pensionsberettigede og andre udbetalinger, herunder til Skattestyrelsen i form af betaling af skatter og afgifter. Her tænkes både på skatter og afgifter, der betales til Skattestyrelsen

i tilknytning til en udbetaling til den pensionsberettigede fx efter PAL § 28, stk. 2, og de skatter og afgifter, der betales uden en udbetaling til den pensionsberettigede, fx efter PAL § 25, stk. 1, nr. 9, § 30, § 30 B og PAL 21, stk. 2, 3. pkt.

Ad nr. 2. Skattebeløb indeholdt efter PAL § 21, stk. 2, 2 pkt.

For forsikringer uden ret til rentebonus, det vil sige markedsrente-produkter, sker tilskrivningen til depotet som en bruttotilskrivning, hvorfor det ikke er nødvendigt at bruttoficere depottilvæksten.

For forsikringer med ret til rentebonus (gennemsnitsrenteprodukter) er tilskrivningen til depotet med videre er en nettotilskrivning, da opkrævningen af pensionsafkastskat i forsikrings- og pensionskasseordninger sker inden afkast eller særlige bonushensættelser tilskrives depotet.

Depotets nettotilvækst må omregnes til en bruttotilvækst for at få det rette beskatningsgrundlag. For forsikringer med ret til rentebonus skal det indeholdte skattebeløb derfor lægges til depotets værdi ved indkomstårets udgang.

Ad nr. 3 og 4. Risikobonus eller risikoresultat og omkostningsbonus eller omkostningsresultat

Et fald i depotværdien som følge af betaling af omkostnings- og risikopræmie skal udlignes, så afholdelsen af disse omkostninger ikke nedsætter beskatningsgrundlaget.

Dette sker ved at depotet tillægges betaling af risikopræmie for forsikringsdækningen forhøjet med det mindste beløb af eventuel risikobonus eller negativt risikoresultat. For så vidt angår omkostninger sker det ved at depotet tillægges betaling af omkostningspræmie forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ omkostningsbonus eller eventuelt negativt omkostningsresultat og gebyrer ved den løbende administration af forsikringen eller genkøb af denne.

Vedrørende fradrag for kursværn, se nedenfor under nr. 12.

Negativ bonus, der fx. kan opstå på fripolicer uden omkostningsbidrag, skal også udlignes. Negativ bonus nedbringer således ikke beskatningsgrundlaget.

Den negative omkostnings- og risikobonus, der skal lægges til depotet, er forskellen mellem den aftalte præmie (1. orden) og det beløb, der er trukket på depotet (2. orden).

Risikopræmien på 1. orden er det beløb, der i henhold til aftalen med den forsikrede maksimalt kan trækkes på depotet til dækning af risikoudgifter. 1. ordens risiko- og omkostningspræmier skal efter Finanstilsynets regler samlet være fastsat betryggende.

Er det et negativt risikoresultat på 1. orden, skal ultimodepotet tillægges risikopræmien på 1. orden forhøjet med den numeriske værdi af det mindste beløb af enten

- negativ risikobonus eller
- negativt risikoresultat på 1. orden.

Det samme gælder i situationer med negativt omkostningsresultat.

Ad nr. 5. Bonus fra overskud på risiko- og omkostningselementerne

Efter PAL § 4, stk. 3, nr. 5, kan depotet nedsættes med positiv bonus tilskrevet depotet, der kan henføres til andre kilder end merafkast af livsforsikringsselskabets m.v. investeringsaktivitet i henhold til det, der er forudsat i det tekniske grundlag (rentebonus).

Bestemmelsen skal forstås således, at ultimodepotet kan nedsættes, hvis det kan dokumenteres, at bonus skyldes overskud på risiko- og omkostningselementerne. Det vil sige, at for hver gruppe af forsikringer kan opsparenes ultimodepoter højst i alt nedsættes med et beløb, der kan henføres til årets overskud på risikoelementerne (risikobonus), svarende til 1. ordens risikopræmier fratrukket de faktiske risikoudgifter. For hver gruppe af forsikringer kan opsparenes ultimodepoter endvidere højst i alt nedsættes med et beløb, der kan henføres til årets overskud på omkostningselementerne (omkostningsbonus), svarende til 1. ordens omkostningspræmier fratrukket de faktiske omkostninger. Hvis det herudover kan dokumenteres, at tilskrevet bonus kan henføres til tidligere års ikke til-

skrevne risiko- og omkostningsoverskud, kan ultimodepotet nedsættes hermed.

Det medfører bl.a., at ultimodepotet ikke kan nedsættes med mere end den omkostnings- og risikobonus, der tilskrives depotet, og som kan indeholdes i årets omkostnings- og risikopræmie på 1. orden. Hvis der fx er opkrævet 100 i omkostningspræmie, og der i årets løb har været omkostninger for 60, kan ultimodepotet således ikke nedsættes med mere end højst 40. Det er en betingelse, at de 40 tilskrives opsparens depot.

I pensionsinstitutter, der opererer med forlodsbonus, dvs. hvor der udloddes bonus forud for det enkelte regnskabsår, og hvor omkostningerne eller risikoudgifterne er skønnet for lave, kan pensionskunderne have fået for meget omkostnings- og risikobonus tilskrevet depotet i forhold til årets overskud på henholdsvis omkostnings- og risikoelementerne tillagt opsparet overskud fra tidligere år. I den situation medfører bemærkningerne til den nye pensionsafkastbeskatningslov (L 10), der foreslås lovfæstet i den foreslåede bestemmelse, at den for meget tilskrevne omkostnings- og risikobonus ikke kan nedsætte ultimodepotet. Den for meget tilskrevne bonus anses ikke for at være risiko- eller omkostningsbonus, men anses for at være rentebonus, og pensionsopsparerer skal derfor beskattes af den for meget tilskrevne bonus.

Da det har givet anledning til tvivl i branchen, er det i loven præciseret, at der i årets risikounderskud også kan ske modregning af tidligere års risikooverskud, der er opsparet i egenkapitalen. Tilsvarende er det præciseret, at der i årets omkostningsunderskud også kan ske modregning af tidligere års omkostningsoverskud, der er opsparet i egenkapitalen.

Det er en betingelse for modregning af tidligere års overskud, hvad enten det er opsparet i egenkapitalen eller i de ufordelte bonusreserver, at pensionsinstituttet kan dokumentere, at det overskud, der anvendes til modregning i årets underskud, rent faktisk er opsparet overskud på henholdsvis omkostningsresultatet eller risikoresultatet, og at det er dette opsparede overskud, der rent faktisk anvendes til at dække underskuddet med. Betingelsen medfører bl.a., at hvis der fx via risikoforrentning til egenkapitalen er opbygget midler i egenkapitalen, der anvendes til at dække et omkostnings- eller risikounderskud, skal pensionsinstituttet dokumentere, at de anvendte egenkapitalmidler hidrører fra tidligere års omkostnings- eller risikooverskud. Det skal herudover understreges, at opsparet overskud, rent faktisk skal være opsparet, dvs. at overskuddet fx ikke kan være udloddet til pensionsopsparerne eller anvendt til modregning i et negativt omkostnings- eller risikoresultat i et mellemliggende år.

Ad nr. 6. Bonus, der ikke tilskrives depotet

Bonus, der ikke tilskrives den pensionsberettigedes depot, men er tilknyttet depotet ved at indgå i forsikringens genkøbsværdi, skal regnes med ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget, og skal lægges til ultimodepotværdien. Dette gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at bonus skyldes overskud på risiko- og omkostningselementerne.

Bonus, der indgår i den skattepligtiges genkøbsværdi, beskattes, uanset hvordan den anvendes (køb af tillægsforsikring, kontant bonus, bonusopsamling med videre).

Ad nr. 7. Bonushensættelser

Efter PAL § 4, stk. 3, nr. 7 skal depotet korrigeres for ændringer i særlige bonushensættelser som er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Det betyder, at tilvækst i særlige bonushensættelser, der er knyttet til forsikringen, dvs. indgår i genkøbsværdien, skal lægges til, og fald skal trækkes fra i depotets ultimoværdi..

Særlige bonushensættelser, der indgår i genkøbsværdien er

- individuelle særlige bonushensættelser og
- fordelte kollektive særlige bonushensættelser.

Ufordelte kollektive særlige bonushensættelser indgår ikke i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4, men beskattes kollektivt efter PAL § 8, stk. 2. Se afsnit C.G.2.5.3

Der kan bortses fra ændringer der kan henføres til omkostnings- og risikobonus. Hvis instituttet vælger, at se bort fra ændringer der kan henføres til omkostnings- og risikobonus, er valget bindende, og skal foretages i forbindelse med overgang til beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Det fremgår af forarbejderne til pensionsafkastbeskatningsloven i L10 af 28. november 2007, at "Danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har fra den 1. januar 2002 kunnet vælge at opbygge særlige bonushensættelser af det realiserede resultat. Forud herfor kunne bonusmidlerne alene tilskrives depotet eller tilføres kollektivt bonuspotentiale. De særlige bonushensættelser kan medregnes til basiskapitalen og gør det lettere for livsforsikringsselskaberne/pensionskasserne at opfylde solvenskravene. Særlige bonushensættelser er behæftet med en større risiko end de øvrige forsikringsmæssige hensættelser, idet de står som sikkerhed på linje med egenkapitalen og kan medgå til at dække alle former for tab på hele virksomheden."

Efter vedtagelsen af L10 er der som følge af Solvens II-direktivet sket en opdeling af forsikringsselskaber mv. i gruppe 1-forsikringsselskaber og gruppe 2-forsikringsselskaber. Definitionerne af de to grupper af forsikringsselskaber fremgår af lov om forsikringsvirksomhed § 9, stk. 1, nr. 17 og 18. Opgørelsen af kapitalgrundlaget for de to grupper af forsikringsselskaber reguleres af bekendtgørelse nr. 1358 af 22. november 2016 om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber, og af bekendtgørelse nr. 1577 af 5. december 2024 om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber.

Særlige bonushensættelser er reguleret i § 34 og § 40 i bekendtgørelse nr. 1358 af 22. november 2016 og i § 2 og § 7 i bekendtgørelse nr. 1577 af 5. december 2024.

Det fremgår af de nævnte regler, at særlige bonushensættelser er opbygget enten af det realiserede resultat eller af uigenkaldelige overførsler fra egenkapitalen til fordel for de forsikrede.

For så vidt angår særlige bonushensættelser opbygget af det realiserede resultat skal midlerne være knyttet til forsikringerne individuelt eller kollektivt på en måde, så den enkelte forsikrings andel med tilhørende afkast til enhver tid kan beregnes. Vilklårene for særlige bonushensættelser fastsætter herudover, at den til den enkelte forsikring tilknyttede andel af de særlige bonushensættelser senest samtidig med udbetaling af ydelser skal overføres til forsikringen.

Særlige bonushensættelser opbygget af det realiserede resultat indgår i genkøbsværdien, og medregnes derfor til beskatningsgrundlaget.

Særlige bonushensættelser som er opbygget ved overførsler fra egenkapitalen i form af ufordelte kollektive særlige bonushensættelser skal over tid bringes til at opfylde betingelserne om, at være knyttet individuelt eller kollektivt til forsikringerne, at der skal ske overførsel til de enkelte forsikringer senest samtidig med udbetalingen af ydelser herfra samt, at de fuldt ud skal indgå ved beregning og udbetaling af tilbagekøbsværdier. De øvrige betingelser i de ovenfor nævnte regler skal være opfyldt.

De ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, der er opbygget ved overførsler fra egenkapitalen, kan dermed være ufordelte, fordi fordelingen af de kollektive midler til forsikringstagerne sker løbende over en nærmere fastsat årrække. Ufordelte kollektive særlige

bonushensættelser indgår ikke i beskatningsgrundlaget efter § 4, medmindre forsikringsselskabet mv. har valgt, at lade de ufordelte kollektive særlige bonushensættelser indgå ved beregning af genkøbsværdier, jf. afsnit C.G.2.3.2.2 om PAL § 4, stk. 5. Det er først efterhånden som de ufordelte kollektive særlige bonushensættelser bliver fordelt til forsikringstagerne via en overførsel til de fordelte kollektive særlige bonushensættelser eller de individuelle særlige bonushensættelser, at midlerne skal medgå ved beregningen af genkøbsværdien og dermed indgår i beskatningsgrundlaget.

Beregningsmekanismen, der fordeler de ufordelte kollektive særlige bonushensættelser til forsikringstagerne enten straks eller løbende over en nærmere fastsat årrække skal anmeldes til Finanstilsynet som en del af det tekniske grundlag, jf. § 34, stk. 3 og § 40, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1358 af 22. november 2016 og § 7 i bekendtgørelse nr. 1577 af 5. december 2024.

Ønsker instituttet at se bort fra ændringer vedrørende omkostnings- og risikobonus skal der foretages et bindende valg herom i forbindelse med overgang til beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Valget forudsætter, at instituttet kan dokumentere sammensætningen af de særlige bonushensættelser fordelt på rente-, risiko- og omkostningsbonus.

Har instituttet valgt, at bortse fra ændringer, der kan henføres til risiko- og omkostningsbonus, vil kunderne i tilvækstsituationen kun blive beskattet af den del af tilvæksten, der skyldes rentebonus. Ved fald i særlige bonushensættelser vil kunderne kun få fradrag for den del af faldet, der kan henføres til rentebonus, dvs. at der kun gives fradrag i de situationer, hvor instituttet har brugt særlige bonushensættelser, der er opbygget af rentebonus, til at dække tab, mens kunderne ikke vil kunne få fradrag for et beløb svarende til den del, der kan henføres til årets og tidligere års overførte omkostnings- og risikobonus. Se bemærkningerne til PAL § 4, stk. 3, nr. 7 i L10 af 28. november 2007.

Ad nr. 8. Udbetalinger direkte fra investeringsafkast

Bestemmelsen vedrører blandt andet de såkaldte pensionisttillæg. Pensionisttillæg udbetales typisk med det samme direkte fra årets investeringsoverskud eller fra tidligere års investeringsoverskud, der fx har været henlagt i pensionsinstituttets egenkapital i en kortere eller længere årrække. Midlerne tilskrives derfor ikke nødvendigvis depotet. Efter bestemmelsen indgår pensionisttillægget i beskatningsgrundlaget. Der er en formodningsregel om, at direkte udbetalinger til pensionsopsparerne hidrører fra investeringsafkastet. Pensionsinstituttet skal således kunne dokumentere at udbetalinger ikke hidrører fra investeringsoverskuddet, hvis der ikke skal ske beskatning efter bestemmelsen.

Ad nr. 9. Forsikringens bortfald uden udbetaling

Genkøbes forsikringen eller falder den bort uden udbetaling, falder depotværdien til nul. Nedsættelse af depotet neutraliseres, når beskatningsgrundlaget gøres op, så eventuelt afkast på depotet i den del af indkomståret, hvor forsikringen består, fortsat beskattes.

Ad nr. 10. Hensættelsesforøgelser og -nedsættelser

Depotet korrigeres for en stigning i depotværdien, der svarer til risikosummen som følge af forsikringsbegivenhedens indtræden (reservespring). Dette forhindrer bl.a., at der for livrenter sker beskatning af dødelighedsarven, der stammer fra allerede beskattede midler.

En aktualisering af en rente- eller ydelsesgaranti anses ikke for indtræden af forsikringsbegivenheden.

Der skal også korrigeres for et fald i depotværdien som følge af nedsættelse af hensættelserne fx ved bortfald af alderspension ved dødsfald.

Der skal dog ikke korrigeres for en stigning i depotværdien, hvis en forsikring, der indeholder ydelser med ret til løbende invalidepension og/eller præmiefritagelse, vælges omfattet af PAL § 4, stk. 6. Se afsnit C.G.2.3.2.3, Særlige forhold for forsikringer med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse.

Ad nr. 11. Garantier for forsikringer (PAL § 4, stk. 3, nr. 11)

Til en række pensionsopsparingsordninger, herunder Unit-linked ordninger, kan pensionsopspareren mod betaling af en præmie opnå en garanti vedrørende afkastet på ordningen. Garantierne reducerer ofte den risiko for tab, som er forbundet med at investere i de aktiver, hvis afkast tilskrives ordningen.

Hvis opspareren i stedet for at betale for en garanti reducerer sin tabsrisiko ved at investere i mindre risikofyldte aktiver, vil det forventede afkast typisk blive lavere. Dette medfører, at det forventede beskatningsgrundlag også bliver mindre.

De præmier, der er betalt for sådanne garantier, fradrages ultimodepotet og nedsætter dermed beskatningsgrundlaget. Der er således ikke skattemæssigt forskel på de to måder at reducere tabsrisikoen på.

Det bemærkes, at det er pensionsopspareren, der betaler for garantien, og det derfor også er opspareren, der får fradraget. Pensionsinstitutterne har således ikke fradrag for garantibetalingen.

Det bemærkes herudover, at garantiens aktualisering anses som tilskrivning af rente i henhold til aftalen, der forøger ultimodepotet og beskattes efter § 4.

Se afsnit C.G.2.3.1 for en nærmere beskrivelse af pensionsordninger i danske forsikringsselskaber og pensionskasser.

Ad nr. 12. Betaling for kursværn

Et pensionsinstitut kan indføre et kursværn, hvis værdien af virksomhedens aktiver er mindre end værdien af de pensioner, de har lovet pensionsopsparerne, fx hvis pensionsinstituttet har haft dårlige afkast af sine investeringer. Pensionsopsparere der vælger at ophæve eller flytte deres ordning, skal betale et kursværn, for at de tilbageblevne kunder ikke skal betale disse kunders andel af det tab, som instituttet har lidt på kundens opsparing. Kursværn gælder kun for pensionsopsparinger i traditionelle gennemsnitsrenteprodukter. Et kursværn er en procentsats som pensionsinstitutterne i en midlertidig periode kan trække fra pensionsopsparernes depot, hvis de fx flytter deres pensionsordning til et andet institut.

Betales et kursværn i forbindelse med flytning af pensionsordninger fra ét pensionsinstitut til et andet, fradrages beløbet ved opgørelsen af ultimodepotet, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 12.

Kursværn anses for at være en form for kurstab for kunden, og da investeringsafkastet over en årrække kan anses for at have en

form for sammenhæng med størrelsen af den tilskrevne kontorente, der beskattes efter PAL §§ 4 og 4 a, anses det for rimeligt, at kunden får fradrag for betalingen af kursværn.

En person med et depot på 100.000 kr., som flytter sin ordning og i den forbindelse fx skal betale kursværn på 5 pct., kan således kun overføre 95.000 kr. til det nye institut. Bestemmelsen medfører, at personen får et fradrag i det skattepligtige afkast på 5.000 kr.

Det bemærkes, at kursværn er en del af genkøbsfradraget, der foruden et kursværn fx kan bestå af erhvervelsesomkostninger, transaktionsomkostninger og et risikoværn. Der er ikke fradrag for betaling af de andre dele af genkøbsfradraget.

Ad nr. 13. Kickback, indregnet fortjeneste og lignende

Reglen i PAL § 4, stk. 3, nr. 13, tydeliggør, at depotet skal tillægges beløb der hidrører fra rabat, provision, og lign. som pensionsinstituttet har modtaget fra eksterne formueforvaltere mv. (kickback og lignende). Depotet tillægges også beløb der hidrører fra pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende). Reglen omfatter samtlige ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, der beskattes efter PAL § 4, uanset om det er en gennemsnitsrente- eller en markedsrenteordning.

Beløbet skal tillægges, til markeds- eller gennemsnitsrenteproduktets depot, hvis de nævnte midler

- tilskrives forsikringens depot,
- hvis midlerne på anden måde er tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, eller
- hvis midlerne udbetales direkte til den berettigede i årets løb.

Skattebeløb, der er indeholdt af de nævnte beløb i løbet af året efter PAL § 21, stk. 2, skal tillægges.

Beskatningen af indregnet fortjeneste og lignende skal ske i det år, hvor kunden får fradraget for betalingen af formueforvaltningsomkostningerne. Kickback og lignende beskattes i det år, hvor beløbet modtages fra pensionsinstituttet.

Reglen hænger sammen med den tilpasning, der er sket af reglen om fradrag for formueforvaltningsomkostninger efter PAL § 9, stk. 2. Se afsnit C.G.2.6.3. for en samlet beskrivelse af den skattemæssige behandling af kickback, indregnet fortjeneste og lignende.

Bestemmelsen i PAL § 4, stk. 3, nr. 13, er indsat med virkning fra den 1. januar 2022. Se § 6, stk. 1, i lov nr. 2610 af den 28. december 2021.

C.G.2.3.2.1.3 Eksempel

Dette afsnit indeholder et forenklet eksempel på, hvorledes beskatningsgrundlaget opgøres efter PAL § 4. Eksemplet svarer til eksemplet i bemærkningerne til PAL § 4 i L10 af 28. november 2007. Eksemplet er beregnet på baggrund af den daværende skatteprocent på 15,0 pct. og ikke den nugældende på 15,3 pct., jf. PAL § 2.

Ultimodepot (retrospektiv hensættelse), jf. stk. 2:		
Depot primo		10.000
Præmieindbetaling	1.000	
Omkostninger	-250	
Risikopræmie	-80	
Rente i henhold til aftalen efter skat	300	
Bonus (rente-, risiko- og omkostningsbonus) efter skat	130	
Pensionsudbetaling	-100	
Reservespring	800	
Depot ultimo		11.800

Korrektion af ultimodepot, jf. stk. 3:		
Depot ultimo		11.800
Pensionsudbetaling (stk. 3, nr. 1)		100
Korrektion for risiko- og omkostningsbonus (stk. 3, nr. 5)		-30
Pensionsafkastskat, indeholdt før tilskrivning til depot, jf. PAL § 21, stk. 2 (stk. 3, nr. 2) (Se nærmere nedenfor)		71
Omkostninger (stk. 3, nr. 4)		250
Risikopræmie (stk. 3, nr. 3)		80
Reservespring (stk. 3, nr. 10)		-800
Ultimodepot korrigeret, jf. stk. 3		11.471
Korrektion af primodepot, jf. stk. 4:		
Depot primo		10.000
Præmieindbetalinger		1.000
Primodepot korrigeret, jf. stk. 4		11.000
Korrigeret ultimodepot, jf. stk. 3		11.471
Korrigeret primodepot, jf. stk. 4		-11.000
Beskatningsgrundlag		471
Pensionsafkastskat (15 procent) indeholdt før tilskrivning til depot, jf. § 21, stk. 2		71

Vedrørende pensionsafkastskat, indeholdt før tilskrivning til depot I eksemplet, svarer den skat, som tillægges ultimodepotet, netop til skatten af beskatningsgrundlaget, som opgøres som forskellen mellem det korrigerede ultimodepot - det vil sige efter tillæg af året skat - og det korrigerede primodepot.

Umiddelbart kan dette ikke lade sig gøre med mindre pensionsinstituttet beregner PAL-skatten iterativt, det vil sige ved kædeberegning. Efter denne metode bliver pensionsinstituttet ved med at beregne PAL-skatten, indtil den PAL-skat, som tillægges ultimodepotet, er den samme som PAL-skatten af årets beskatningsgrundlag.

Iterativ beregning nr.	1	2	3	4	5	6
Depot ultimo	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Pensionsudbetaling (stk. 3, nr. 1)	100	100	100	100	100	100
Korrektion for risiko- og omkostningsbonus (stk. 3, nr. 5)	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Pensionsafkastskat, indeholdt før tilskrivning til depot, jævnfør PAL § 21, stk. 2 (stk. 3, nr. 2)	0	60	69	70	71	71
Omkostninger (stk. 3, nr. 4)	250	250	250	250	250	250
Risikopræmie (stk. 3, nr. 3)	80	80	80	80	80	80
Reservespring (stk. 3, nr. 10)	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Ultimodepot korrigeret, jævnfør stk. 3	11.400	11.460	11.469	11.470	11.471	11.471
Opgørelse af beskatningsgrundlag						
Korrigeret ultimodepot, jf. stk. 3	11.400	11.460	11.469	11.470	11.471	11.471
Korrigeret primodepot, jf. stk. 4	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Beskatningsgrundlag	400	460	469	470	471	471
Pensionsafkastskat (15 pct.) indeholdt før tilskrivning til depot, jf. § 21, stk. 2	60	69	70	71	71	71
Skattebeløb til korrektion af depot =	0	60	69	70	71	71

C.G.2.3.2.2 Særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (PAL § 4, stk. 5)

Indhold

Dette afsnit handler om særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver.

Afsnittet indeholder

- Regel
- Baggrund
- Ufordelte bonusreserver

Regel

Hvis den skattepligtige ved tilbagekøb af forsikringen har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver, som svarer til, at de var blevet frigivet under forsikringens løbetid, så medregnes årligt et beløb til forsikringens depot ved indkomstårets udgang. Beløbet svarer til, at beløbet var frigivet under forsikringens løbetid til forsikringen.

PAL § 4, stk. 5, omhandler de ufordelte bonusreserver, som den pensionsberettigede ifølge forsikringsaftalen er sikret på forhånd

ved genkøb, og som ikke er blevet beskattet efter PAL § 4, stk. 1-4, da de ikke er tilskrevet depotet under forsikringens løbetid.

At den skattepligtige har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver vil sige, at hensættelsen modsvarer en egentlig forpligtelse over for de pensionsberettigede.

Baggrund

Beskatningen efter PAL § 4, stk. 1, hviler på en forudsætning om, at pensionsdepotet løbende tilskrives en andel af den del af livsforsikringsselskabets eller pensionskassens investeringsafkast, der er hensat til de pensionsberettigede. Danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er forpligtet til en løbende afkasttilskrivning, hvis det ikke er aftalt, at der sker en anden tilskrivning.

PAL § 4, stk. 5, tager højde for, at den udenlandske erhvervsretlige regulering af livsforsikrings- og pensionsbranchen adskiller sig fra den danske, og at midlerne ikke nødvendigvis går til pensionsdepotet.

Bestemmelserne i PAL § 4, stk. 1-4, opfanger således ikke den situation, at pensionsmidler henstår som ufordelte bonusreserver, men hvor den pensionsberettigede ifølge aftalen er sikret en på forhånd fastsat andel af de ufordelte bonusreserver, der afspejler sig i genkøbsværdien, uanset at bonusreserverne ikke tilskrives løbende under forsikringens løbetid.

Ufordelte bonusreserver

Ufordelte bonusreserver er fx i Danmark

- ufordelte midler, herunder kollektivt bonuspotentiale og
- ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, som ikke er udloddet til forsikringstagerne.

Særlige bonushensættelser som stammer fra investeringsafkast, og som er tilknyttet forsikringen (enten som individuelle særlige bonushensættelser eller som fordelte kollektive bonushensættelser) beskattes efter PAL § 4, stk. 2, nr. 7. Se herom C.G.2.3.2.1.2

De ufordelte bonusreserver kan bl.a. anvendes til bonus og til at dække evt. tab.

C.G.2.3.2.3 Særlige forhold for forsikringer med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse (PAL § 4, stk. 6)

Regel

Forsikringer med ret til løbende invalidepension og/eller præmiefritagelse, kan behandles, som om forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet. På disse forsikringer kan der ses bort fra hensættelsesforøgelse som følge af, at forsikringsbegivenheden er indtrådt. Der skal derfor ikke korrigeres for hensættelsesforøgelser efter PAL § 4, stk. 3, nr. 10.

Baggrund

En pensionskunde, der har en forsikring med ret til præmiefritagelse og invalidepension, har ved mistet eller nedsat erhvervsevne, ret til udbetaling. Pensionskunden har også ret til at opretholde øvrige dækninger uden at skulle betale præmien.

Pensionsinstituttet hensætter et beløb til dækning af denne ret til udbetaling. Dette beløb vil ændre sig i takt med ændringer i vurderingen af helbredstilstanden. Det kan derfor være uhensigtsmæssigt at lade beløbet indgå i pensionsoversigten.

Bemærk

Indeholder forsikringen andre dækninger, herunder pensionsopsparing, vil denne typisk fortsætte uændret eventuelt med præmiefritagelse. Værditilvæksten på pensionsopsparingen vil derfor fortsat blive beskattet.

C.G.2.3.2.4 Investeringsafkast, tekniske hensættelser (PAL § 4, stk. 7)

Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser medregnes ikke til det skattepligtige afkast efter PAL § 4, stk. 1-6.

Dette gælder dog ikke, hvis de tekniske hensættelser er en del af:

- de ufordelte midler efter PAL § 8, stk. 2 eller 3, eller
- en del af de pensionsberettigedes depoter, jf. PAL § 4, stk. 2, eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt.

Afkastet, der tilskrives sådanne tekniske hensættelser, skal i stedet beskattes på institutniveau, jævnfør PAL § 8, stk. 4. Se afsnit C.G.2.5.3 Beskatning af ufordelte midler i livsforsikringsselskaber, forsikringsselskaber med videre.

C.G.2.3.2.5 Midler i de ufordelte bonusreserver ved overgang til individbeskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL § 4, stk. 8 og 9)

Danske pensionsinstitutter

PAL § 4, stk. 8, er en skematisk opdeling af ufordelte bonusreserver, der sikrer, at pensionskunder i pensionsinstitutter får tilskrevet en forholdsmæssig andel af de ufordelte bonusreserver, uden beskatning, hvis det ikke er muligt at opdele ufordelte bonusreserver i overskud fra rente-, risiko- og omkostningselementerne.

Hvis det danske pensionsinstitut ikke kan redegøre for, hvordan de ufordelte bonusreserver er fordelt på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne ved overgangen til individbeskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven, kan pensionsinstituttet ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver sådan:

- Opspartet omkostningsoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2004 til og med 2008, og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008.
- Opspartet risikooverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2004 til og med 2008 og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008.
- Opspartet renteoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver fratrukket opsparet omkostningsoverskud og risikooverskud.

Se PAL § 4, stk. 8.

Udenlandske pensionsinstitutter

Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at opgøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, nr. 1, efter PAL § 4, stk. 1-6, kan opdele midlerne i ufordelte bonusreserver på ovennævnte måde.

Det er en betingelse for at anvende fordelingen, at pensionsinstituttet på tidspunktet for valget ikke kan redegøre for, hvordan midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne.

Fordelingen skal ske på grundlag af resultaterne de seneste 5 år forud for tidspunktet for valget. Se PAL § 4, stk. 9.

C.G.2.3.3 Opgørelse af beskatningsgrundlaget af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4 a, stk. 2-11

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan man opgør det skattepligtige afkast af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4 a, stk. 2-10

Afsnittet indeholder:

- Opgørelse af skattepligtigt afkast (PAL § 4 a, stk. 2) (C.G.2.3.3.1)
- Særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (PAL § 4 a, stk. 3) (C.G.2.3.3.2)
- Opdeling af bestanden i en eller flere grupper (PAL § 4 a, stk. 4) (C.G.2.3.3.3)
- Negativt omkostnings- og risikoresultat (PAL § 4 a, stk. 5 og 6) (C.G.2.3.3.4)
- En opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultat (PAL § 4 a, stk. 7) (C.G.2.3.3.5)
- Midler i det ufordelte bonusreserver ved overgang til individbeskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL § 4 a, stk. 8 og 9) (C.G.2.3.3.6)
- Investeringsafkast, tekniske hensættelser (PAL § 4 a, stk. 10) (C.G.2.3.3.7)

C.G.2.3.3.1 Opgørelse af skattepligtigt afkast (PAL § 4 a, stk. 2)

Regel

Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:

- a. Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der tilskrives depotet fratrækket betaling for garantier og kursværn. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af forsikringsudbetalinger.
- b. Andre beløb, der tilskrives depotet, og som hidrører fra investeringsafkast.
- c. Rentebonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen.
- d. Tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen eller pensionskasse-ordningen, der stammer fra investeringsafkast.
- e. Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter PAL § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.
- f. Skattebeløb indeholdt efter PAL § 21, stk. 2, 2. pkt.
- g. Beløb, der hidrører fra rabat, provision og lignende, som pensionsinstituttet har modtaget fra formueforvaltere m.v. (kickback og lignende), og beløb, der hidrører fra pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), der tilskrives forsikringens depot, der på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen, eller der udbetales direkte til den berettigede i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.

Ad a) Rente og rentebonus mv.

Efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 1 sker der beskatning af aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den pensionsberettigedes depot. Det vil sige rentetilskrivningen på 2. ordens grundlaget.

Pensionsinstituttet kan nøjagtigt redegøre for, hvor meget rentebonus der i årets løb er tilskrevet til hver enkelt af gruppens forsikringer, da pensionsinstituttet efter PAL § 4 a, stk. 7, skal opgøre det realiserede resultat, der tilfalder forsikringsbestanden i et omkostnings-, risiko- og renteresultat for hver gruppe af forsikringer. Pensionsinstituttet skal også holde regnskab med tilskrivning af gruppens overskud på renteresultatet til hver forsikring.

Det følger af PAL § 4 a, stk. 2, nr. 1, at der ved opgørelsen af pensionsafkastet er fradrag for betaling af garantier og for betaling af kursværn.

Betaling for garantier

Til en række produkter kan der mod betaling af en præmie opnås en garanti for et vist afkast på ordningen - eksempelvis en 0-pct. garanti. Sådanne garantier er fradragsberettigede.

Det bemærkes, at det er pensionsopsparerer, der betaler for garantien, og det derfor også er opsparerer, der får fradraget. Pensionsinstitutterne har således ikke fradrag for garantibetalingen.

Det bemærkes herudover, at garantiens aktualisering anses som tilskrivning af rente i henhold til aftalen, der beskattes efter § 4 a.

Betaling af kursværn

Ved indførelsen af PAL § 4 a, ved lov nr. 1339 af 19. december 2008, havde pensionsopsparerne ikke fradrag for kursværn i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 a. Se herom SKM2010.686.SR, hvor begrundelsen for, at der ikke var fradrag for kursværn var, at kursværn ikke kunne karakteriseres som en form for negativ aftalt rente eller rentebonus, idet rentebonus i alle regneeksempler i lovens forarbejder fremgik som en positiv tilskrivning. Det blev derfor vurderet at kursværn derimod skulle karakteriseres som et gebyr/et genkøbsfradrag, som kun ville blive aktuelt i forbindelse med ophævelse eller flytning af en pensionsordning. Vurderingen var derfor, at kursværn ikke skulle fragå i opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 a.

Ved lov nr. 1561 af 21. december 2010, § 1, nr. 12, blev PAL § 4 a, stk. 2, dog ændret fra og med indkomståret 2011. Fra indkomståret 2011 skal rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus der tilskrives depotet, fratrækkes betaling for garantier og betaling af kursværn efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 1. I forarbejderne til lovændringen fremgår det, af afsnit 2.1.3 i de almindelige bemærkninger til LF 76 af 17. november 2010, at kursværn kan anses for at være en form for individuelt kurstab for kunden, og at der over en årrække kan siges at være sammenhæng mellem størrelsen af den tilskrevne kontorente til kunden og pensionsinstituttets investeringsafkast. Derfor blev det foreslået at kunden skal have fradrag for kursværn i det skattepligtige afkast. Samtidig blev det sikret, at der på den anden side sker beskatning af det betalte kursværn hos pensionsinstituttet.

Se mere om kursværn i C.G.2.3.2.1.2

Ad b) Andre beløb end aftalt rente og rentebonus

Andre beløb end aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den pensionsberettigedes depot, og som hidrører fra investeringsafkast, skal beskattes. Se PAL § 4 a, stk. 2, nr. 2.

Andre beløb er bl.a. eventuelle overførselstillæg og lignende, der tilskrives den pensionsberettigedes depot i forbindelse med et skifte fra en pensionsordning til en anden, hvis et sådan overførselstillæg og lignende hidrører fra investeringsafkast.

Ad c) Rentebonus, der ikke er tilskrevet depotet

Rentebonus, der ikke tilskrives den pensionsberettigedes depot, men er tilknyttet depotet således, at den indgår i forsikringens genkøbsværdi, beskattes efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 3.

Rentebonus, der indgår i den skattepligtiges genkøbsværdi, beskattes således, uanset om rentebonus anvendes til køb af tillægsforsikring, kontant bonus, bonusopsamling mv.

Ad d) Særlige bonushensættelser fra investeringsafkast

Den del af tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen/ pensionskasseordningen, der stammer fra renteafkastet indregnes ved opgørelsen af det skattepligtige afkast, jf. PAL § 4 a, stk. 2, nr. 4..

Særlige bonushensættelser opdeles i

- særlige bonushensættelser knyttet til forsikringen og
- ufordelte kollektive særlige bonushensættelser.

Ved særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen forstås særlige bonushensættelser, der indgår i forsikringens genkøbsværdi,. Det vil sige

- individuelle særlige bonushensættelser og
- fordelte kollektive særlige bonushensættelser,

Ufordelte kollektive særlige bonushensættelser indgår ikke beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 a, men beskattes kollektivt efter PAL § 8, stk. 2. Se afsnit C.G.2.5.3

Reglerne for særlige bonushensættelser fremgår af § 34 og § 40 i bekendtgørelse nr. 1358 af 22. november 2016 om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af beskatningsgrundlag for visse fondsmæglerselskaber, og af § 2 og § 7 i bekendtgørelse nr. 1577 af 5. december 2024 om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 2-forsikringsselskaber m.v. For nærmere om reglerne for særlige bonushensættelser i de to bekendtgørelse, se afsnit C.G.2.3.2.1.2 under “Ad. nr. 7. Bonushensættelser”.

Efter PAL § 4 a, stk. 7, er det kun en betingelse for opgørelse efter PAL § 4 a, at instituttet laver en opgørelse over rente-, risiko- og

omkostningsresultatet for bestanden eller grupperne efter PAL § 4 a, stk. 4.

Der skal derfor ikke opgøres et rente-, risiko- og omkostningsresultat for den del af det årets resultat, der tilfalder særlige bonushensættelser.

For forsikringer, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1403 af 5. december 2024 om kontributionsprincippet (også kaldet kontributionsbekendtgørelsen), beregnes investeringsafkast, der tilskrives særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen, og som beskattes efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 4 på følgende måde:

- Den del af årets investeringsafkast ifølge årsrapporten, der kan henføres til særlige bonushensættelser
- fratrasket den del af årets realiserede resultat, jf. § 2 i kontributionsbekendtgørelsen, der tilfalder bestanden af forsikringer, og som består af overskud på renteresultatet,
- fratrasket investeringsafkast, der er tilskrevet bestanden af forsikringer, der ikke er omfattet af kontributionsbekendtgørelsen (f.eks. unit linked ordninger),
- gange forholdet mellem særlige bonushensættelser og summen af egenkapital og særlige bonushensættelser.

Beregningen er illustreret ved nedenstående eksempel. Se også LF 41 af 30. oktober 2008, bemærkningerne til § 1, nr. 6.

Den del af investeringsafkastet, der kan henføres til den enkelte forsikring, findes ved at gange

- den del af investeringsafkastet, der kan henføres til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringerne,
- med forholdet mellem forsikringens andel af særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringerne og summen af særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringerne.

Eksempel med renteafkast, der tilskrives særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen

I tabellen nedenfor er opstillet et forsimplet eksempel for at illustrere ovenstående beregninger. I eksemplet skal den beregnede rentebonus på 1,25 før skat indgå i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for forsikringen/pensionskasseordningen.

Årets investeringsafkast før skat jf. årsrapport	150
Overskud på renteresultat (for bestanden, der er omfattet af kontributionsbekendtgørelsen)	- 80
Investeringsafkast (for bestanden, der ikke er omfattet af kontributionsbekendtgørelsen)	- 20
Egenkapitalen og særlige bonushensættelsers afkast	50
Heraf særlige bonushensættelsers andel (eks. 50 pct.)	25
Heraf	125
1. Individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive særlige bonushensættelser (eks. 50 pct.)	
2. Ufordelte kollektive særlige bonushensættelser (eks. 50 pct.)	125
Heraf forsikringens andel af særlige bonushensættelser 1. (eks. 10 pct.)	125

Forsikringer mv. som ikke er omfattet af kontributionsbekendtgørelsen

For forsikringer med særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen, der ikke er omfattet af kontributionsbekendtgørelsen beregnes investeringsafkast, der tilskrives særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen, på samme måde som beskrevet ovenfor.

Den del af årets investeringsafkast ifølge årsrapporten, som kan henføres til særlige bonushensættelser, beregnes dog som investeringsafkastet ifølge årsrapporten fratrasket årets renteresultat for bestanden.

Ad e) Årets udbetalinger og indeholdt PAL-skat

Årets udbetalinger plus indeholdt PAL-skat, der i henhold til pensionsordningen udbetales direkte til den pensionsberettigede af midler fra pensionsinstituttets investeringsafkast medregnes til beskatningsgrundlaget. Se PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5.

Der er bl.a. tale om de såkaldte pensionisttillæg. Pensionisttillæg udbetales typisk med det samme direkte fra årets investeringsoverskud eller fra tidligere års investeringsoverskud, der fx har været henlagt i pensionsinstituttets egenkapital i en kortere eller længere årrække. Midlerne tilskrives derfor ikke nødvendigvis depotet. Der

er en formodningsregel om, at direkte udbetalinger til pensionsopsparerne hidrører fra investeringsoverskuddet. Pensionsinstituttet skal således kunne dokumentere at udbetalinger ikke hidrører fra investeringsoverskuddet, hvis der ikke skal ske beskatning efter bestemmelsen.

Ad f) Skattebeløb indeholdt efter PAL § 21, stk. 2, 2. pkt.

For markedsrenteprodukter sker tilskrivningen til depotet som en bruttotilskrivning. Det er derfor ikke nødvendigt at bruttoficere depottilvæksten.

For forsikringer med ret til rentebonus er tilskrivningen til depotet med videre en nettotilskrivning, da opkrævningen af pensionsafkastskat i forsikrings- og pensionskasseordninger sker inden afkast eller særlige bonushensættelser tilskrives depotet.

Depotets nettotilvækst må omregnes til en bruttotilvækst for at få det rette beskatningsgrundlag. Det indeholdte skattebeløb skal derfor lægges til depotets værdi ved indkomstårets udgang. Se PAL § 4 a, stk. 2, nr. 6.

Ad g) Kickback, indregnet fortjeneste og lign.

Reglen i PAL § 4 a, stk. 2, nr. 7, tydeliggør, at depotet skal tillægges beløb der hidrører fra rabat, provision og lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra eksterne formueforvaltere mv. (kickback og lignende). Depotet tillægges også beløb der hidrører fra pensionsinstituttets egen fortjeneste ved formueforvaltning af den pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende). Reglen omfatter samtlige ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskas-

ser og pensionsfonde, der beskattes efter PAL § 4 a, uanset om det er en gennemsnitsrente- eller en markedsrenteordning.

Beløbet skal tillægges til markeds- eller gennemsnitsrenteprodukters depot, hvis de nævnte midler

- tilskrives forsikringens depot,
- hvis midlerne på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen, eller
- hvis midlerne udbetales direkte til den berettigede i årets løb.

Skattebeløb, der er indeholdt af de nævnte beløb i løbet af året efter PAL § 21, stk. 2, skal tillægges.

Beskatningen af indregnet fortjeneste og lign. skal ske i det år, hvor kunden får fradraget for betalingen af formueforvaltningsomkostningerne. Kickback og lignende beskattes i det år, hvor beløbet modtages fra pensionsinstituttet.

Præciseringen hænger sammen med den tilpasning, der er sket af reglen om fradrag for formueforvaltningsomkostninger efter PAL § 9, stk. 2. Se afsnit C.G.2.6.3 for en samlet beskrivelse af den skattemæssige behandling af kickback, indregnet fortjeneste og lignende.

Bestemmelsen i PAL § 4 a, stk. 2, nr. 7, er indsat med virkning fra 1. januar 2022. Se § 6, stk. 1, i lov nr. 2610 af 28. december 2021.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM202326SR	En pensionskasse ønskede at tilbyde medlemmerne at omlægge deres pensionsordninger fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Skatterådet tog i den forbindelse stilling til en række spørgsmål om kvalifikation af pensionsordninger efter PBL § 8 og om muligheden for overførsel mellem forskellige pensionsordninger efter PBL § 41. Herudover blev der spurgt til den skattemæssige behandling af en nærmere beskrevet overførsel og individualisering af ufordelte midler til de omvælgende medlemmers depoter, herunder en individualisering af en større andel af de ufordelte midler end det beløb som på tidspunktet for omvalget "tilhørte" det enkelte omvælgende medlem. Skatterådet bekræftede, at den beskrevne overførsel og individualisering ville være skattepligtig for de modtagende medlemmer efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 2 eller 3. Skatterådet bekræftede videre, at pensionskassen ville opnå et korresponderende fradrag for de overførte ufordelte midler efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1. Skatterådet var enig med Spørger i, at hvis fradraget efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1, oversteg årets beskatningsgrundlag efter PAL § 7, stk. 1, så kunne der beregnes en negativ skat til fremførsel efter PAL § 17, stk. 1. Skatterådet tog dog ikke stilling til, hvorvidt en eventuel negativ institutskat kunne føres på den særlige konto for negativ skat og forrentes efter PAL § 17, stk. 6.	
SKM201919SR	Skatterådet bekræftede, at udlodning fra pensionskassen As egenkapital til kollektivt bonuspotentiale skattemæssigt ikke skulle behandles som afkast, der tilskri-	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	ves de individuelle ordninger i relation til reglerne i PAL kapitel 2. Skatterådet bekræftede også, at udlodning fra As egenkapital til de individuelle depoter med livrente skattemæssigt skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle ordninger i relation til reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 2, jf. PAL § 4 a, stk. 2, nr. 2, og at udlodning fra As egenkapital til individuelle særlige bonusansættelser skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle pensionsordninger i relation til reglerne i PAL kapitel 2, jf. PAL § 4 a, stk. 2, nr. 4. Skatterådet kunne endeligt bekræfte, at udskudte PAL skatteaktiver efter PAL § 17 i pensionskasserne A og B ikke fortabes ved en skattefri fusion efter PAL § 18, og at opgørelsen af eventuelle tilbagesøgningsbeløb i § 17, stk. 3, skulle opgøres på grundlag af summen af aktiver og passiver, herunder tidligere betalte skatter og beregnede renter for A og B, idet den fortsættende pensionskasse (dvs. B) succederede i den ophørende pensionskasses (dvs. As) aktiver og passiver.	
SKM2014238SR	Skatterådet kunne bekræfte, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4 a, for de individuelle depoter efter eksternaliseringen, ved beregningen af afkast og depotværdier, kunne anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. Den danske filial - LIV DK - skal som filial i Danmark efter det oplyste opfylde danske og franske myndighedskrav. LIV opgør pensionsforpligtelserne i LIV DK i overensstemmelse med de kommende internationale Solvens II-principper, konkret beregnet på baggrund af Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. At LIV i relation til pensionsforpligtelserne i LIV DK, i visse situationer, skal anvende de franske regnskabsregler (GAAP-regler) ved den samlede regnskabsrapportering i Frankrig, kunne ikke begrunde en tvungen anvendelse af de franske GAAP-regler ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget.	Vedrører samme spørger som nedenfor i SKM2012.645.SR. Der er derfor tale om en konkret afgørelse vedrørende tilsagnsordninger, som overdrages fra en firmapensionskasse til et livsforsikringsselskab.
SKM201419SR	I henhold til PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5, skal der ske beskatning af udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede. Bestemmelsen indeholder ingen undtagelser, heller ikke for investeringsafkast, der er optjent i tidligere indkomstår. Hverken ordlyden af PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5, eller lovens forarbejder understøtter spørgers synspunkt om, at udbetalinger til pensionskunderne fra pensionskassens egenkapital uden forbehold fritager medlemmerne fra beskatning efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5. Idet spørger havde oplyst, at en del af egenkapitalen var opbygget af tidligere års investeringsafkast, kunne Skatterådet ikke bekræfte, at alle udbetalinger fra egenkapitalen var fritaget for beskatning efter PAL § 4 a, stk. 2.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM201365SR	Skatterådet kunne ikke bekræfte, uden forbehold, at udbetalinger fra egenkapitalen i en tværgående pensionskasse direkte til medlemmerne uden om depoterne ikke indgår i det individuelle beskatningsgrundlag efter PAL § 4 a, stk. 2. Hverken ordlyden af PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5, eller lovens forarbejder understøtter, at udbetalinger til pensionskunderne fra pensionskassens egenkapital, uden forbehold, fritager medlemmerne fra beskatning efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5. Den del af udbetalingerne, der hidrører fra investeringsafkast er skattepligtigt. Idet spørger havde oplyst, at en del af egenkapitalen var opbygget af tidligere års investeringsafkast, kunne det ikke bekræftes, uden forbehold, at alle udbetalinger fra egenkapitalen var fritaget for beskatning efter PAL § 4 a, stk. 2.	
SKM201264SR	Skatterådet kunne bekræfte, at et livsforsikringsselskab ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de enkelte depoter (tilsagnsordninger overtaget fra en firmapensionskasse), som afkast efter PAL § 4 a, stk. 1, nr. 1-4, skulle anvende Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. overdragelsesdatoen med tillæg af differencen (positiv eller negativ) mellem den faktiske indeksering og den forudsatte indeksering anvendt ved beregningen af depoterne i forbindelse med eksternaliseringen/overdragelsen, i den udstrækning, at denne difference medfører ændringer i de faktiske udbetalinger til de pensionsberettigede. Det blev ved besvarelsen lagt til grund, at der er tale om såkaldte tilsagnsordninger, hvor medlemmerne har ret til en pension som en procentdel af deres slutløn på pensioneringstidspunktet, og hvor pensionsordningen derfor ikke tilskrives og får fordel af investeringsafkastet. Det er endvidere lagt til grund, at netop Finanstilsynets rentediskonteringskurve anvendes ved værdiansættelsen af de overførte pensionsordninger fra firmapensionskassen til livsforsikringsselskabet. Der blev ved besvarelsen lagt vægt på, at pensionstagerne kun har ret til en indeksering i et spænd mellem 0 % og 7 %, og at den faktiske indeksering uden for dette spænd ikke kan påvirke beskatningsgrundlaget. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at der ikke skal ske tillæg af bruttotilskrivning til dækning af PAL-skat, da depoterne er beregnet ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for PAL-skat, mens tilskrivningen til depoterne vil ske efter den ikke-justerede rentediskonteringskurve, hvorfor tilskrivningerne fuldt ud vil tage højde for PAL-skat. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at eventuelle ændringer i depotværdien på grund af ændringer i den underliggende levetidsforudsætning benyttet til at beregne depotværdierne sammenholdt med forudsætningen på tegningstidspunktet ikke skal medregnes i PAL-grundlaget for det pågældende år, når den årlige tilskrivning i form af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for den faktiske indeksering tilskrives til det således forhøjede depot. Det blev ved besvarelsen lagt til grund, at de midler, livsforsikringsselskabet anvender til opskrivningen af depoterne, ikke hidrører	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	fra livsforsikringsselskabets investeringsafkast, men derimod fra fx indbetalte risikopræmier.	
SKM201291.SR	Skatterådet bekræftede, at medlemmerne af en pensionskasse skulle beskattes efter PAL af såvel omtegningsbonus som af den løbende resultatdisponering, medmindre det kan dokumenteres, at beløbene stammer fra andet end investeringsafkast. Det bekræftedes også, at Spørger ville opnå fradragsret efter PAL § 7, stk. 2 i det omfang medlemmer blev beskattet af et overført beløb.	

C.G.2.3.3.2 Særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (PAL § 4 a, stk. 3)

Hvis den skattepligtige ved tilbagekøb af forsikringen har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver, der er opbygget af rentebonus, som svarer til, at de var blevet frigivet under forsikringens løbetid, medregnes årligt et beløb til det skattepligtige afkast. Beløbet svarer til, at beløbet var frigivet under forsikringens løbetid til forsikringen.

PAL § 4 a, stk. 3, vedrører pensionsordninger i de danske pensionsinstitutter, der har aftalt en anden afkasttilskrivning end den, der følger af kontributionsbekendtgørelsen og pensionsordninger i udenlandske pensionsinstitutter.

Ufordelte bonusreserver er fx i Danmark

- ufordelte midler, herunder kollektivt bonuspotentiale og
- ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, som ikke er udloddet til forsikringstagerne.

Særlige bonushensættelser som stammer fra investeringsafkast, og som er tilknyttet forsikringen (enten som individuelle særlige bonushensættelser eller som fordelte kollektive bonushensættelser) beskattes efter PAL § 4 a, stk. 2, nr. 4. Se herom i C.G.2.3.3.1

C.G.2.3.3.3 Opdeling af bestanden i en eller flere grupper (PAL § 4 a, stk. 4)

Pensionsinstituttet skal opdele bestanden af forsikringer i én eller flere grupper.

Grupperne bruges ved opgørelsen af rente-, risiko- og omkostningsresultaterne efter PAL § 4 a, stk. 7, og ved opgørelsen og fordelingen af et negativt omkostnings- eller risikoresultat til beskatning hos den enkelte opsparer efter PAL § 4 a, stk. 5 og 6.

Der er ikke en definition af grupperne, da det kan være forskelligt fra institut til institut, hvilken opdeling i grupper der er mest hensigtsmæssig. En forsikring skal altid henføres til en gruppe.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at gruppeinddelingen efter PAL § 4, stk. 4, som alt overvejende udgangspunkt, skal svare til den gruppeinddeling som pensionsinstituttet har anmeldt til Finanstilsynet. Opfattelsen er baseret på, at den gruppeinddeling som er anmeldt til Finanstilsynet må anses for den mest hensigtsmæssige for det enkelte pensionsinstitut.

Se afsnit C.G.2.3.3.5 En opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultatet om opgørelse efter PAL § 4 a, stk. 7.

C.G.2.3.3.4 Negativt omkostnings- og risikoresultat (PAL § 4 a, stk. 5 og 6)

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af et negativt omkostnings- og risikoresultat. Reglerne gælder generelt, dvs. både for gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukter.

Afsnittet indeholder:

- Negativt omkostningsresultat

- Negativt risikoresultat
- Baggrund.

Negativt omkostningsresultat

Hvis årets omkostningsresultat på 2. orden for gruppen, jf. PAL § 4 a, stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast.

Årets omkostningsresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrasket de faktiske omkostninger for gruppen.

Årets omkostningspræmier på 2. orden er de omkostningspræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales fratrasket årets omkostningsbonus.

Et positivt omkostningsresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative omkostningsresultat, hvis det positive omkostningsresultat ikke er udloddet til pensionsopsparerne eller fratrasket et negativt omkostningsresultat i et mellemliggende år. Det er en betingelse for modregning, at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver, der anvendes til modregning i et års negative omkostningsresultat, stammer fra overskud på omkostningsresultatet fra årene forud for indkomståret.

Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative omkostningsresultat beregnes som årets negative omkostningsresultat ganget med forholdet mellem

- personens omkostningspræmier på 2. orden eller omkostningsbidrag og lignende for året og
- gruppens samlede omkostningspræmier på 2. orden og omkostningsbidrag og lignende for året.

Beskatningsgrundlaget for den enkelte pensionsopsparer svarer til pensionsopsparerens andel af det samlede negative resultat inklusiv årets skat, det vil sige divideret med 0,847.

Pensionsopsparerens omkostningspræmie på 2. orden er det beløb, kunden reelt har betalt til dækning af omkostninger for perioden.

Omkostningsbidrag og lignende bidrag/gebyrer indgår på lige fod med omkostningspræmier i fordelingsnøglen for periodens negative omkostningsresultat.

Pensionsinstitutter kan for grupper, hvor der hverken betales omkostningsbidrag, gebyr eller lignende til dækning af omkostninger, vælge at beregne den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative omkostningsresultat som gruppens negative omkostningsresultat divideret med antallet af personer i gruppen. Gruppens negative omkostningsresultat fordeles således ligeligt ud på personerne i gruppen, hvis der er grupper, hvor der slet ikke bidrages til omkostninger overhovedet.

Negativt risikoresultat

Hvis årets risikoresultat på 2. orden for gruppen, jf. PAL § 4 a, stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast.

Årets risikoresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen.

Årets risikopræmier på 2. orden er de risikopræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales fratrukket årets risikobonus.

Et positivt risikoresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative risikoresultat, hvis det positive risikoresultat ikke er udloddet til pensionsopsparerne eller fratrukket et negativt risikoresultat i et mellemliggende år. Det er en betingelse for modregning, at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver, der anvendes til modregning i et års negative risikoresultat, stammer fra overskud på risikoresultatet fra årene forud for indkomståret.

Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative risikoresultat beregnes som årets negative risikoresultat ganget med forholdet mellem

- summen af personens numeriske risikopræmie ved død og numeriske risikopræmie ved erhvervsevnetab på 2. orden for året og
- summen af gruppens numeriske risikopræmier ved henholdsvis død og erhvervsevnetab på 2. orden for året.

Beskatningsgrundlaget for den enkelte pensionsopsparer er pensionsopsparerens andel af det samlede negative resultat inklusiv årets skat, det vil sige divideret med 0,847.

Baggrund

PAL § 4 a, stk. 5 og 6, sikrer, at der ikke uden beskatning kan tilskrives mere i skattefri omkostnings- eller risikobonus til gruppen, end der kan indeholdes i

- årets overskud på risiko- eller omkostningselementerne for gruppen opgjort på 2. orden samt
- eventuelt opsparet risiko- og omkostningsoverskud opgjort på 2. orden.

I de tilfælde, hvor der tilskrives mere i bonus end årets overskud og evt. tidligere års opsparede overskud på omkostnings- eller risikoelementerne, anses udgifterne til bonus for afholdt af overskud på renteelementerne. Det for meget tilskrevne bonus skal derfor beskattes som rentebonus.

C.G.2.3.3.5 En opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultat (PAL § 4 a, stk. 7)

Pensionsinstituttet skal for hver enkelt gruppe, jf. PAL § 4 a, stk. 4, lave en opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultatet.

Pensionsinstituttet skal føre regnskab over tilskrivning af årets overskud på rente-, risiko- og omkostningsresultatet for hver enkelt gruppe, jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven. Regnskabet skal forelægges for Skattestyrelsen, hvis Skattestyrelsen anmoder om det.

Det vil sige, at Skattestyrelsen har mulighed for at se,

- hvor stor en del af overskuddet på renteresultatet, der er tilskrevet depoterne og overført til de ufordelte bonusreserver og
- om der er underskud eller overskud på omkostnings- og risikoresultatet på 2. orden for gruppen.

Renteresultatet

Renteresultatet opgøres som den del af årets investeringsafkast, der tilfalder gruppen, fratrukket gruppens renter i henhold til forsikringsaftalen.

Risikoresultatet

Risikoresultat opgøres som årets 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen.

Omkostningsresultatet

Omkostningsresultatet opgøres som årets 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen.

C.G.2.3.3.6 Midler i de ufordelte bonusreserver ved overgang til individbeskatning efter PAL (PAL § 4 a, stk. 8 og 9)

Danske pensionsinstitutter kan ved overgangen til beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) opdele midlerne i ufordelte bonusreserver i overensstemmelse med PAL § 4, stk. 8, nr. 1-3, hvis pensionsinstituttet ved overgang til beskatning efter PAL ikke kan redegøre for, hvordan midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne. Se PAL § 4 a, stk. 8.

Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at opføre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, nr. 1, efter PAL § 4 a, stk. 1-7, kan opdele midlerne i ufordelte bonusreserver på samme måde som nævnt i PAL § 4, stk. 9. Se PAL § 4 a, stk. 9.

Det er en betingelse for at anvende fordelingen, at pensionsinstituttet på tidspunktet for valget ikke kan redegøre for, hvordan midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne.

Se også

Se også afsnit C.G.2.3.2.5 "Midler i de ufordelte bonusreserver ved overgang til individbeskatning efter PAL" om opdelingen efter PAL § 4, stk. 8 og 9.

C.G.2.3.3.7 Investeringsafkast, tekniske hensættelser (PAL § 4 a, stk. 10)

Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser, medregnes ikke til det skattepligtige afkast efter PAL § 4, stk. 1-7.

Dette gælder ikke, hvis de tekniske hensættelser er en del af:

- de ufordelte midler efter PAL § 8, stk. 2 eller 3, eller
- de pensionsberettigedes depoter, jf. PAL § 4, stk. 2, eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt.

Afkastet, der tilskrives sådanne tekniske hensættelser skal i stedet beskattes på institutniveau, jf. PAL § 8, stk. 4. Se afsnit C.G.2.5.3 om beskatning af ufordelte midler i livsforsikringsselskaber mv.

C.G.2.4 Beskatningsgrundlag for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og kapitalpensionsfonde (PAL § 5)**Indhold**

Dette afsnit handler om beskatningsgrundlaget for Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister og kapitalpensionsfonde.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Beskrivelse af ordninger i Den supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, bortset fra ordninger i ATP
- Beskrivelse af ordninger i kapitalpensionsfonde.

Regel

For Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister bortset fra ordninger i ATP og kapitalpensionsfonde opgøres beskatningsgrundlag som forskellen mellem

- værdien af indeståendet ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og
- værdien af indeståendet ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb.

Beskrivelse af ordninger i Den supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister bortset fra ordninger i ATP

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister (SUPP) er en frivillig ordning for førtidspensionister og seniorpensionister. SUPP-ordningen er en ren opsparingsordning uden forsikringselement.

Førtidspensionister, der ønsker at indbetale bidrag til SUPP, kan vælge at indbetale til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1705 af 11. december 2023 om Den Supplerende arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister.

SUPP-midler i ATP

Fra og med indkomståret 2013 bliver SUPP-midler, der forvaltes af ATP, ikke længere individbeskattet efter reglerne i PAL § 1, stk. 1. Fra og med indkomståret institutbeskattes SUPP-midler i ATP derimod sammen med ATP's øvrige midler efter PAL § 6. Se § 16 i lov nr. 1380 af 25. december 2012.

SUPP-midler i andre pensionsinstitutter end ATP

Den pensionsberettigede beskattes af tilvæksten på SUPP-konti i andre pensionsinstitutter end ATP efter PAL § 5.

Beskrivelse af ordninger i kapitalpensionsfonde i Danmark

Kapitalpensionsfonde er selvejende institutioner, der forvalter opsparing i pensionsejendomme efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver. Alle indbetalinger i fonden foretages af arbejdsgiveren.

I fonden foretages en fælles forvaltning af alle medlemmernes midler.

Kapitalpensionsfonden skal føre en konto for hvert medlem over medlemmets andel af fondens midler. Alle indbetalinger skal tilskrives denne konto, og ved årets udgang skal kontoen tilskrives en forholdsmæssig andel af fondens overskud. Ordningen er hermed en ren opsparingsordning uden forsikringsmæssigt element.

Regler om godkendelse af kapitalpensionsfonde til at forvalte pensionsordninger fremgår af kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012 om beskatningen af pensionsordninger.

C.G.2.5 Beskatningsgrundlaget på institutniveau (PAL §§ 6-8)**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvad institutter skal regne med til beskatningsgrundlaget.

Afsnittet indeholder

- Beskatningsgrundlaget for institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6 og 9 (C.G.2.5.1)
- Beskatningsgrundlaget for institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8 (C.G.2.5.2)
- Beskatning af ufordelte midler i livsforsikringsselskaber, forsikringsselskaber mv. (C.G.2.5.3).

C.G.2.5.1 Beskatningsgrundlaget for institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 13-14 (PAL § 6)**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvad institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 13-14, skal regne med til beskatningsgrundlaget, og hvilke nedsættelser der kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget.

Afsnittet indeholder

- Beskatningsgrundlaget (C.G.2.5.1.1)
- Nedsættelser af beskatningsgrundlaget (C.G.2.5.1.2).

C.G.2.5.1.1 Beskatningsgrundlaget (PAL § 6, stk. 1 og 2)**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvad institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 13-14, skal regne med til beskatningsgrundlaget.

Afsnittet indeholder

- Hovedregel
- Undtagelse for ATP
- Undtagelse for Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

Hovedregel

Alle former for formueafkast skal regnes med til beskatningsgrundlaget for følgende institutter:

- Den Sociale Pensionsfond (PAL § 1, stk. 2, nr. 3)
- ATP (PAL § 1, stk. 2, nr. 4)
- LD (PAL § 1, stk. 2, nr. 5)
- Hjælpe- og understøttelsesfonde (PAL § 1, stk. 2, nr. 6)
- Afviklingskasser (PAL § 1, stk. 2, nr. 9)
- Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønsskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private, kirkelige institutioner (PAL § 1, stk. 2, nr. 13)
- Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (PAL § 1, stk. 2, nr. 14) (Lønmodtagernes Feriemidler)

Beskatningsgrundlaget omfatter også beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere mv. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.). Se PAL § 6, stk. 1.

Med virkning fra 1. januar 2022 er beskatningen omlagt fra, at kickback, indregnet fortjeneste og lign. modregnes i fradraget for formueforvaltningsomkostninger til, at disse beløb tillægges beskatningsgrundlaget efter PAL § 6 samtidig med, at fradraget for den afholdte omkostning bibeholdes. Se lov nr. 2610 af 28. december 2021. Ændringen skal derfor ses i sammenhæng med ændringen af fradraget efter PAL § 9, stk. 2. I afsnit C.G.2.6.3. ses en samlet beskrivelse af den skattemæssige behandling af kickback, indregnet fortjeneste og lign.

KGL §§ 4, 5 og 8 skal anvendes ved opgørelse af beskatningsgrundlaget.

KGL § 4

KGL § 4 vedrører tab på koncernfordringer.

Af reglen fremgår, at tab på fordringer i koncernforbundne selskaber ikke skal regnes med til beskatningsgrundlaget. Det ikke fradragsberettigede tab skal opgøres på grundlag af valutakurserne.

Om anvendelsen af KGL § 4, se afsnit C.B.1.3.3.3

KGL § 5

KGL § 5 vedrører tab på fordringer omfattet af en DBO.

Reglen medfører, at tab på en fordring ikke kan trækkes fra, hvis renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen - omfattet af KGL som følge af en DBO - ikke skal lægges til, når den PAL-skattepligtige indkomst gøres op.

Om reglen i KGL § 5, se afsnit C.B.1.3.3.4

KGL § 8

KGL § 8 vedrører gevinst på koncernintern gæld.

Efter reglen skal gevinst på gæld til koncernforbundne selskaber ikke medregnes, hvis kreditor ikke kan fradrage det tilsvarende tab på fordringen efter KGL § 4, stk. 1, eller efter PAL § 6 eller § 7.

Om anvendelsen af KGL § 8, se afsnit C.B.1.3.4.3

Omkostninger til formueforvaltning

ATP, LD, Lønmodtagernes feriemidler, hjælpe- og understøttelsesfonde og afviklingskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, har fradragsret for omkostninger til formueforvaltning. Se PAL § 9, stk. 2, og afsnit C.G.2.6.3 om fradrag for omkostninger.

Se også

Beskatningsgrundlaget skal opgøres efter PAL §§ 13 - 16 jf. PAL § 12. Se afsnit C.G.3.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter og afsnit C.G.3.3 om særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

Ordninger i ATP

Efter 1. oktober 2010 er der ikke længere konti i Den særlige Pensionsopsparing, men alene et overført tilgodehavende i ATP. Afkastet af dette tilgodehavende vil blive afkastbeskattet på institutniveau i ATP.

Efter den 1. januar 2013 er der ikke længere individbeskatning i ATP af Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Herefter beskattes formueafkast, der kan henføres hertil, sammen med ATP's øvrige formueafkast.

Se C.G.2.4 om beskatningsgrundlag for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og kapitalpensionsfonde (PAL § 5).

Undtagelse for Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler)

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er som udgangspunkt pensionsafkastskattepligtig af alt formueafkast, jf. PAL § 6, stk. 1.

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er dog ikke skattepligtig af indeksering efter § 7 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. PAL § 6, stk. 9. Der skal således ikke ske pensionsafkastbeskatning af lønindeksering af fondens tilgodehavender hos arbejdsgiverne.

C.G.2.5.1.2 Nedsættelser af beskatningsgrundlaget (PAL § 6, stk. 3-8)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad institutter, der er nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, kan nedsætte beskatningsgrundlaget med.

Afsnittet indeholder:

- PBL §§ 53 A, 53 B og forsikringer, der ikke er omfattet af PBL (C.G.2.5.1.2.1)
- Tjenestemandspensionsforpligtelser (C.G.2.5.1.2.2)
- Forsikringer og pensionsaftaler, der var i kraft ved udgangen af 1982 (C.G.2.5.1.2.3)
- Nedsættelser efter PAL § 6, stk. 3-5 og stk. 7, foretages sideordnet. (C.G.2.5.1.2.4).

C.G.2.5.1.2.1 PBL §§ 53 A eller 53 B, og forsikringer, der ikke er omfattet af PBL (PAL § 6, stk. 3, 4 og 6)

Pensionskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som vedrører

- forsikringer eller pensionskasseordninger, som er omfattet af PBL §§ 53 A eller 53 B, og
- forsikringer, der ikke er omfattet af PBL, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80.

Beskatningsgrundlaget efter PAL § 6, stk. 1 og 2, nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem

- pensionshensættelserne til de pågældende pensionsordninger og
- passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret.

Ved beregningen af nedsættelsen regnes opsparing i investeringsfonde ikke med ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget og pensionshensættelserne.

Er de forsikringer og pensionskasseordninger, som er nævnt i PAL § 6, stk. 3, 1. pkt., tilknyttet investeringsfonde, forhøjes nedsættelsen efter PAL § 6, stk. 3, med disse forsikringstageres og pensionsoppareres andele af hele beskatningsgrundlaget for hver af de pågældende investeringsfonde.

Hensættelser og passiver opgøres ved udgangen af hvert indkomstår. Ved opgørelsen fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdekning.

Hensættelser, der vedrører overtagen genforsikring og depoter, der modsvarer hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring, medregnes ikke. Se PAL § 6, stk. 6.

C.G.2.5.1.2.2 Tjenestemandspensionsforpligtelser (PAL § 6, stk. 5 og 6)

Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandspensionsforpligtelser.

Beskatningsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem

- passiverne for de pågældende forsikrings- og pensionsaftaler og
- passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret.

PAL § 6, stk. 4, gælder også for tjenestemandspensionsforpligtelser. Se C.G.2.5.1.2.1 om PBL §§ 53 A, 53 B og forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven (PAL § 6, stk. 3 og 4).

Hensættelser og passiver opgøres ved udgangen af hvert indkomstår. Ved opgørelsen fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdekning.

Hensættelser, der vedrører overtagen genforsikring, og depoter, der modsvarer hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring, medregnes ikke. Se PAL § 6, stk. 6.

C.G.2.5.1.2.3 Forsikringer og pensionsaftaler, der var i kraft ved udgangen af 1982 (PAL § 6, stk. 7)

Indhold

Pensionskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til opsparing foretaget før 1983. Dette afsnit beskriver, hvordan nedsættelsen for 1982-værdi gøres op.

Afsnittet indeholder:

- Hovedregel (C.G.2.5.1.2.3.1)

- Ordninger, der ikke var tariffmæssigt opbyggede ved udgangen af 1982 (C.G.2.5.1.2.3.2).

C.G.2.5.1.2.3.1 Hovedregel (PAL § 6, stk. 7, 1.-4. pkt.)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningsgrundlaget nedsættes ved ordninger, der var tariffmæssigt opbygget.

Afsnittet indeholder:

- Nedsættelsesbrøken
- Hensættelsen ultimo indkomståret
- Præmiereserven ultimo 1982.

Nedsættelsesbrøken

Beskatningsgrundlaget nedsættes efter forholdet mellem

- den laveste af enten hensættelsen ultimo indkomståret eller præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 og
- passiver ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret.

Det vil sige, at hvert år sammenholdes præmiereserven pr. 31. december 1982 og hensættelse ultimo indkomståret. Er hensættelsen ultimo indkomståret mindre end præmiereserven pr. 31. december 1982, skal årets aktuelle hensættelse bruges i tælleren.

Det vil sige, at beskatningsgrundlaget opgjort efter PAL § 6, nedsættes med følgende brøk:

Mindste værdi af hensættelserne ultimo indkomståret eller præmiereserven ultimo 1982

Passiver ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret

Hensættelser vedrørende overtagen genforsikring og fra depoter, der modsvarer hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring, medregnes ikke.

Hensættelsen ultimo indkomståret

Værdien af hensættelsen gøres op som pensionshensættelsen med tillæg af en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver for hver forsikring og pensionsaftale.

Hensættelsen gøres op ved udgangen af hvert indkomstår. En eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning trækkes fra i opgørelsen.

Præmiereserven ultimo 1982

For hver forsikring eller pensionsaftale opgøres præmiereserven (hensættelsen) ultimo 1982 som pensionshensættelsen tillagt

- fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, og
- en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt (31. december 1982).

Hensættelser, der vedrører livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982, regnes ikke med.

Hensættelsen eller præmiereserven opgøres ved udgangen af 1982. En eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning trækkes fra i opgørelsen.

C.G.2.5.1.2.3.2 Ordninger, der ikke var tariffmæssigt opbyggede ved udgangen af 1982 (PAL § 6, stk. 7, 6-7. pkt.)

Regel

For medlemmer af pensionskasser med pensionsordninger

- der ved udgangen af 1982 ikke var tariffmæssigt opbygget, og
 - hvor pensionsudbetalingen endnu ikke er påbegyndt,
- fordeles den del af hensættelser, der er fritaget efter PAL § 6, stk. 7, 1. pkt., på grundlag af nutidsværdien af det tilsagn, som er afgivet over for det enkelte medlem.

Beregningsmetode

Nutidsværdien ganges med forholdet mellem

- det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen ved udgangen af 1982, og
- det antal år den pågældende har været medlem af pensionskassen, når pensionsudbetaling normalt skal påbegyndes.

Pensionskassen kan i stedet vælge at fordele hensættelserne på grundlag af nutidsværdien af det enkelte medlems pensionstilsagn med fradrag af nutidsværdien af fremtidige ordinære bidrag, dog mindst nutidsværdien af de indbetalte ordinære bidrag for medlemmet med fradrag af risikopræmie.

C.G.2.5.1.2.4 Nedsættelser efter PAL § 6, stk. 3-6 og stk. 7, foretages sideordnet. (PAL § 6, stk. 8)

Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter PAL § 6, stk. 3-5, foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter PAL § 6, stk. 7.

Den samme hensættelse kan dog alene anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.

C.G.2.5.2 Beskatningsgrundlaget for institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8 (PAL § 7)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal regne med til beskatningsgrundlaget.

Regel

Pensionskasser med videre nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal regne alle former for formueafkast med til beskatningsgrundlaget.

Beskatningsgrundlaget omfatter også beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere mv. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.). Se PAL § 7, stk. 1.

Alle sådanne beløb skal indregnes, uanset om betalingerne sker i forbindelse med formueforvaltning af investeringsaktiver, der ligger til dækning for fx pensionskassens egenkapital, ufordelte midler, gennemsnitsrenteordninger eller markedsrenteordninger m.v.

Beskatningen af indregnet fortjeneste og lign. skal ske i det år, hvor instituttet eller markedsrentekunden får fradrag for betalingen af formueforvaltningsomkostningerne, mens kickback og lign. beskattes i det år, hvor beløbet retserhverves.

Med virkning fra 1. januar 2022 er beskatningen omlagt fra, at kickback, indregnet fortjeneste og lign. modregnes i fradraget for formueforvaltningsomkostninger til, at disse beløb tillægges beskatningsgrundlaget efter § 7 samtidig med, at fradraget for den afholdte omkostning bibeholdes. Se lov nr. 2610 af den 28. december 2021. Ændringen skal derfor ses i sammenhæng med ændringen af fradraget efter PAL § 9, stk. 2. I afsnit C.G.2.6.3. ses en samlet beskrivelse af den skattemæssige behandling af kickback, indregnet fortjeneste og lign.

Når pensionskasser med videre skal opgøre beskatningsgrundlaget, kan følgende fradrages, jf. PAL § 7, stk. 2:

1. Beløb, der hensættes individuelt som rente med videre til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1.
2. Beløb, der hensættes individuelt som rente med videre til pensionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B
3. Beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan udbetales i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens

- aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år
4. Beløb til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforsikringer
 5. Beløb til børneopsparingsordninger omfattet af PBL § 51
 6. Beløb til livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982
 7. Direkte udbetalinger af formueafkast til de pensionsberettigede anført i nr. 1-6
 8. Beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af PBL § 15 D
 9. Beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af PBL § 53
 10. Beløb, der hensættes til pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i et andet land end Danmark eller på Færøerne eller i Grønland. Det er en betingelse, at ejer enten
 1. ikke er skattepligtig efter KSL § 1, eller
 2. er skattepligtig efter KSL § 1, men efter bestemmelserne i en DBO er hjemmehørende i et andet land end Danmark eller er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.
 11. Beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lignende), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende), og som beskattes efter PAL § 4 eller § 4 a.

Bemærk:

Frdraget efter PAL § 7, stk. 2, har det sigte, at den samlede pensionsafkastskat, der svares af en pensionskasse m.v. efter § 7 og af dens medlemmer m.v. efter § 4 eller § 4 a under ét skal svare nogenlunde til den skat pensionskasserne m.v. betalte under de dagældende regler før 2010, hvor det samlede formueafkast udelukkende blev institutbeskattet hos pensionskassen m.v. Hvis der overføres et positivt beløb til medlemmerne m.v., medfører bestemmelsen, at institutskatten formindskes, idet det positive beløb fratrækkes, jf. PAL § 7, stk. 2, således at der ikke reelt sker dobbeltbeskatning af det samme formueafkast. Hvis der overføres et negativt beløb til medlemmerne m.v. (fx hvis der overføres et negativt formueafkast til markedsrenteprodukter), medfører bestemmelsen, at institutskatten gøres større, idet det negative beløb, der overføres til medlemmerne m.v. tillægges institutbeskatningen efter PAL § 7, stk. 2, således at der ikke reelt sker dobbelt fradrag af det samme negative formueafkast. Dette er præciseret i en ny affattelse af PAL § 7, stk. 4, indsat ved lov nr. 1883 af 29. december 2015. Efter PAL § 7, stk. 4, er det præciseret, at ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget tillægges negativt formueafkast, der overføres til pensionsordninger og forsikringer som nævnt i PAL § 7, stk. 2.

Det er ved lov nr. 1500 af 18. december 2013 præciseret, at frdraget i institutbeskatningen efter PAL § 7, stk. 2, nr. 7, ikke er afhængigt af, om det formueafkast, der udbetales til kunden, stammer fra indkomstårets formueafkast eller fra tidligere års formueafkast. Det er således præciseret, at der ikke er tvivl om, at pensionskassen m.v. også får fradrag efter PAL § 7, stk. 2, nr. 7, i

institutskatten, hvis den fx udbetaler pensionisttillæg til pensionsopsparere, der er opbygget af tidligere indkomstårs formueafkast.

Se også

Beskatningsgrundlaget skal opgøres efter PAL §§ 13-16 jævnfør PAL § 12. Se afsnit C.G.3.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter og afsnit C.G.3.3 om særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

KGL §§ 4, 5 og 8 anvendes på samme måde. Se afsnit C.G.2.5.1 om beskatningsgrundlaget for institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6 og 9.

Særligt vedrørende overførsel efter PBL § 41

Regel

Den afgivende pensionskasse m.v. kan ved en overførsel efter PAL § 41 alene frdrage beløb efter PAL § 7, stk. 2, der optjenes før overførslen. Den modtagne pensionskasse mv. kan alene frdrage det beløb m.v., der optjenes efter overførslen. Se PAL § 7, stk. 3.

Baggrund

Det er ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 præciseret, at frdraget for hensat rente m.v. efter PAL § 7, stk. 2, for den modtagende pensionskasse m.v. alene kan udgøre det beløb m.v., der optjenes efter overførslen. Det er endvidere præciseret, at frdraget for hensat rente m.v. efter PAL § 7, stk. 2, for den afgivende pensionskasse m.v., alene kan udgøre det beløb m.v., der optjenes før overførslen. Derved sikres det for både den afgivende og modtagende pensionskasse m.v., at der er symmetri mellem det formueafkast, som pensionskassen m.v. beskattes af, og det frdrag, som pensionskassen m.v. er berettiget til. Endvidere sikres det, at der ikke tages fradrag i både den afgivende og modtagende pensionskasse for den rente m.v., der optjenes før overførslen.

Eksempel

En pensionsordning i Pensionskasse A overføres pr. 1. juli 2013 til Pensionskasse B. I forbindelse med overførslen videregiver Pensionskasse A oplysninger om det skattepligtige afkast for perioden 1. januar 2013 - 30. juni 2013 (delperiode 1) til Pensionskasse B. Det skattepligtige afkast efter PAL § 4 er i delperiode 1: 4.500 kr. Hele pensionsordningen inkl. afkastet fra delperiode 1 overføres til Pensionskasse B.

I perioden 1. juli 2013 - 31. december 2013 opgør Pensionskasse B det skattepligtige afkast efter PAL § 4 til 5.500 kr. Den modtagende Pensionskasse B indberetter og afregner skatten af det samlede skattepligtige afkast på 10.000 kr., og medlemmet orienteres først om det samlede afkast og skatten heraf på dette tidspunkt.

Den afgivende Pensionskasse A kan alene frdrage 4.500 kr. efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1.

Den modtagende Pensionskasse B kan alene frdrage 5.500 kr. efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Kommentarer
Skatterådet		
SKM2023.265.SR	En pensionskasse ønskede at tilbyde medlemmerne, at omlægge deres pensionsordninger fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Skatterådet tog	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Kommentarer
	i den forbindelse stilling til en række spørgsmål om kvalifikation af pensionsordninger efter PBL § 8, og om muligheden for overførsel mellem forskellige pensionsordninger efter PBL § 41. Herudover blev der spurgt til den skattemæssige behandling af en nærmere beskrevet overførsel og individualisering af ufordelte midler til de omvælgende medlemmers depoter, herunder en individualisering af en større andel af de ufordelte midler end det beløb som på tidspunktet for omvalget "tilhørte det enkelte omvælgende medlem. Skatterådet bekræftede, at den beskrevne overførsel og individualisering ville være skattepligtig for de modtagende medlemmer efter PAL § 4 a, stk. 1, nr. 2 eller 3. Skatterådet bekræftede videre, at pensionskassen ville opnå et korresponderende fradrag for de overførte ufordelte midler efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1. Skatterådet var enig med Spørger i, at hvis fradraget efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1, oversteg årets beskatningsgrundlag efter PAL § 7, stk. 1, så kunne der beregnes en negativ skat til fremførsel efter PAL § 17, stk. 1. Skatterådet tog dog ikke stilling til, hvorvidt en eventuel negativ institutskat kunne føres på den særlige konto for negativ skat og forrentes efter PAL § 17, stk. 6.	
SKM2012.91.SR	Skatterådet bekræftede, at Spørgers medlemmer er skattepligtige efter PAL § 4 a af såvel omtegningsbonus som løbende resultatdisponering medmindre det dokumenteres, at beløbene stammer fra andet end investeringsafkast. Skatterådet bekræftede videre, at i det omfang medlemmerne beskattes af det overførte beløb, opnås der et tilsvarende fradrag efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1 og 7 hos Spørger.	

C.G.2.5.3 Beskatning af ufordelte midler i livsforsikrings-selskaber, forsikringsselskaber mv. (PAL § 8)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan ufordelte midler i livsforsikringsselskaber, forsikringsselskaber med videre beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

- Hvem er omfattet af reglen? (PAL § 8, stk. 1)
- Hvad er ufordelte midler? (PAL § 8, stk. 2 og 3)
- Hvad er tekniske hensættelser?
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 8, stk. 4 og 5)
- Bortseelse fra ordninger, der ikke er omfattet af § 4 (PAL § 8, stk. 6).
- Beskatning af kunders betaling for kursværn (PAL § 8, stk. 7).

Hvem er omfattet af reglen? (PAL § 8, stk. 1) Livsforsikrings-selskaber og forsikringsselskaber mv., som nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 10-12, beskattes af ufordelte midler og rente og positive beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, jf. stk. 4. Se PAL § 8, stk. 1.

De selskaber der omfattes af reglen i PAL § 8 er dermed:

- Skattepligtige livsforsikringsselskaber efter selskabsskatteloven, herunder livsforsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed her i Danmark gennem et fast driftssted. Se PAL § 1, stk. 2, nr. 10.
- Forsikringsselskaber, der har hjemsted i Danmark eller udøver forsikringsvirksomhed i Danmark gennem et fast driftssted, i det omfang de har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab. Se PAL § 1, stk. 2, nr. 11.

c) Administrationsboer ved administrator, der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringselskab nævnt i pkt. a) og b), som er omfattet af

- »§§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed« eller
 - tilsvarende tilsynsordning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.
- »Se PAL § 1, stk. 2, nr. 12.«

Hvad er ufordelte midler? (PAL § 8, stk. 2 og 3)

Ved ufordelte midler forstås:

- Hensættelser til kollektivt bonuspotential
- Ufordelte kollektive særlige bonushensættelser
- Akkumuleret værdiregulering.

Det er en betingelse, at midlerne ikke beskattes efter PAL § 4, stk. 5 eller § 4 a, stk. 3 »fordi pensionskunden har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver i forbindelse med tilbagekøb af ordningen. Se PAL § 8, stk. 2.« Se afsnit C.G.2.3.2.2 om særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (PAL § 4, stk. 5) eller C.G.2.3.3.2 om særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (PAL § 4 a, stk. 3).

For livsforsikringselskaber og forsikringselskaber, der er hjemmehørende i et andet land end Danmark eller er hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed gennem et fast driftssted i Danmark, er ufordelte midler alle former for hensættelser mv. til fordel for de pensionsberettigede, som ikke indgår i de pensionsberettigedes beskatningsgrundlag efter PAL § 4 eller 4 a. »Se PAL § 8, stk. 3, 1. pkt.«

Selskabet skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de forsikringer, der er tegnet i Danmark. »Se PAL § 8, stk. 3, 2. pkt.«

Hvad er tekniske hensættelser?

»I PAL § 8, stk. 4, 2. pkt. defineres« tekniske hensættelser som hensættelser, der ikke er en del af de

- ufordelte midler, jf. PAL § 8, stk. 2 eller 3, eller
- de forsikredes depoter, jf. PAL § 4, stk. 2, eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., og som ikke overføres til de ufordelte midler, jf. PAL § 8, stk. 2 eller 3.

Der er tale om pensionsordninger uden et egentligt opsparingsdepot, fx visse syge- og ulykkesforsikringer og gruppelevsforsikringer og forsikringer, der indeholder ydelser med ret til løbende invalide pension eller præmiefritagelse.

Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 8, stk. 4 og 5)

Beskatningsgrundlaget opgøres som

- a) ændringen i de ufordelte midler,
- b) rente og positive beløb fra egenkapitalen, uden for årets risiko- og omkostningsresultat, der tilskrives tekniske hensættelser og
- c) et evt. negativt risiko- og omkostningsresultat for tekniske hensættelser.

Ad a)

Ændringen i de ufordelte midler opgøres som forskellen mellem

- ufordelte midler ved indkomstårets udgang og
- ufordelte midler med indkomstårets begyndelse

I det omfang de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets udgang er ændret som følge af beskatningen efter PAL § 8, stk. 1, eller betaling af afgift efter PBL § 25, stk. 4 og 5, eller PBL § 29 A, stk. 4 og 5, jf. PBL § 38, stk. 7, ses der bort fra ændringen, når beskatningsgrundlaget gøres op.

Det vil sige, at der skal korrigeres for betalt PAL-skat, så det er den regnskabsmæssige ultimoværdi før PAL-skat, der anvendes. Se PAL § 8, stk. 4.

Det indebærer også, at ændringer i de ufordelte midler som følge af betaling af afgift af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler ved overførsel eller konvertering af en kapitalpension til en ikke fradragsberettiget alderspension m.v. efter reglerne i PBL § 41 A, stk. 2, ikke skal indgå i beskatningsgrundlaget efter PAL § 8. Det blev ved lov nr. 1354 af 21. december 2012 vedtaget, at det i PAL § 8, stk. 4, fastsættes, at i det omfang de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets udgang er ændret som følge af betaling af afgift efter PBL § 25, stk. 4 og 5, og § 29 A, stk. 4 og 5, jf. PBL § 38, stk. 7, bortses der fra denne ændring ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Det betyder, at der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 ikke er fradragsret for betalt afgift af en kapitalpensions m.v. forholdsmæssige andel af ufordelte midler efter PBL § 25, stk. 4 og 5, og § 29 A, stk. 4 og 5, der påhviler livsforsikringselskabet m.v., jf. PBL § 38, stk. 7.

Ad b)

Rente og positive beløb fra egenkapitalen uden for årets risiko- og omkostningsresultat, der tilskrives tekniske hensættelser, lægges til beskatningsgrundlaget.

Beløb, der tilskrives som rente til tekniske hensættelser, omfatter alle former for rentetilskrivning til tekniske hensættelser, uanset om beløb stammer fra årets investeringsafkast, tidligere års opsparet investeringsafkast i egenkapitalen mv. En rentetilskrivning kan både være negativ og positiv.

Øvrige positive beløb fra egenkapitalen uden for årets risiko- og omkostningsresultat, der tilskrives de tekniske hensættelser, omfatter alle positive beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, uanset om beløbet stammer fra årets investeringsafkast, tidligere års opsparet investeringsafkast i egenkapitalen mv.

Formålet med denne del af bestemmelsen er at undgå, at det bliver skattemæssigt fordelagtigt at nedsætte rentetilskrivningen til de tekniske hensættelser og i stedet supplere den lavere rentetilskrivning med en tilskrivning af et yderligere beløb fra egenkapitalen, der ikke benævnes rente, men som bør beskattes, da det stammer fra investeringsafkast på aktiver, der dækker tekniske hensættelser.

Hvis den rente eller de beløb fra egenkapitalen, der tilskrives de tekniske hensættelser, er efter skat, dvs. at skatten er finansieret af egenkapitalen, så skal efter-skat renten eller efter-skat beløbene fra egenkapitalen omregnes til før-skat rente eller før-skat beløb, inden beløbet tillægges beskatningsgrundlaget for de ufordelte midler.

Positive beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, og som kan henføres til årets risiko- og omkostningsresultat, beskattes ikke. Bestemmelsen er nødvendig for at undgå beskatning af positiv omkostnings- og risikobonus, der tilskrives tekniske hensættelser, samt f.eks. for at undgå beskatning af beløb, der overføres fra egenkapitalen til tekniske hensættelser for en syge- og ulykkesforsikring pga. en skade.

Ved risiko- og omkostningsresultatet forstås henholdsvis

- det samlede risikoresultat for de tekniske hensættelser, dvs. risikopræmierne på 2. orden fratrasket risikoudgifterne og
- det samlede omkostningsresultat for de tekniske hensættelser, dvs. omkostningspræmierne på 2. orden fratrasket omkostningerne.

Definitionen svarer til definitionen af risiko- og omkostningsresultatet i PAL § 4 a, stk. 7. Det risiko- og omkostningsresultat, der bortses fra i bestemmelsen, svarer således ikke til det realiserede resultat for risiko- og omkostningsgruppen, der også kan bestå af afkast af investeringsaktiver, der modsvarer de hensættelser, der er henført til risiko- og omkostningsgruppen.

Ad c)

Årets negative omkostnings- og risikoresultat for tekniske hensættelser lægges til beskatningsgrundlaget. Det præciseres, at dette efter Skattestyrelsens opfattelse også gælder tekniske hensættelser i form af fradrags- og bortseelsesberettigede syge- og ulykkesforsikringer, jf. ovenstående definition af tekniske hensættelser.

Et positivt omkostningsresultat for et forudgående år kan trækkes fra årets negative omkostningsresultat, hvis pensionsinstituttet kan dokumentere,

- at de midler, der er anvendt til at dække årets negative omkostningsresultat for de tekniske hensættelser, stammer fra overskud på omkostningsresultatet for tekniske hensættelser fra årene forud for indkomståret,
- at midlerne er opsparet i enten egenkapitalen eller de ufordelte midler, og
- at midlerne rent faktisk er opsparet, dvs. at overskuddet fx ikke er udloddet til pensionsopsparerne eller anvendt til modregning i et negativt omkostningsresultat i et mellemliggende år.

Et positivt risikoresultat for et forudgående år kan trækkes fra årets negative risikoresultat, hvis pensionsinstituttet kan dokumentere,

- at de midler, der er anvendt til at dække årets negative risikoresultat for de tekniske hensættelser, stammer fra overskud på risikoresultatet for tekniske hensættelser fra årene forud for indkomståret,
- at midlerne er opsparet i enten egenkapitalen eller de ufordelte midler, og
- at midlerne rent faktisk er opsparet, dvs. at overskuddet fx ikke er udloddet til pensionsopsparerne eller anvendt til modregning i et negativt risikoresultat i et mellemliggende år.

Formålet med beskatning af årets eventuelle negative omkostnings- og risikoresultat er at sikre mod omkvalificering af et skattepligtigt formueafkast til skattefri omkostnings- og risikobonus, hvilket kan lade sig gøre for tekniske hensættelser på samme måde, som det kan lade sig gøre for gennemsnitsrenteprodukter og markedsrente-produkter.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med PAL § 8, stk. 5, om fradrag i beskatningsgrundlaget for ufordelte midler, der anvendes til at dække årets negative omkostnings- og risikoresultat for tekniske hensættelser. Bestemmelsen er således primært relevant, når underskuddet er dækket direkte af årets investeringsafkast vedrørende tekniske hensættelser eller af egenkapitalen.

Bemærk

Hvis forsikringsbegivenheden indtræder, får den forsikrede et depot. Afkast af et sådant depot beskattes efter de almindelige regler i PAL § 4 eller § 4 a.

Selve hensættelsesforøgelsen eller hensættelsesnedsættelsen som følge af indtræden af forsikringsbegivenheden medfører ikke beskatning, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 10, og § 4, stk. 6.

Hvis det skattepligtige afkast opgøres efter PAL § 4 a, vil der ligeledes ikke medføre beskatning, da beskatningen efter PAL § 4 a, i modsætning til beskatningen efter § 4, ikke er baseret på en lagerbeskatning af depotet. Efter PAL § 4 a sker der således som udgangspunkt kun beskatning af rentetilskrivningen.

Ændringen i samlet risiko- og omkostningsresultat

I beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4, skal ses bort fra ændringen i det opsamlede risiko- og omkostningsresultat i de ufordelte midler i løbet af indkomståret, i hvis ændringen er sket efter overgangen til beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4, nedsættes dog med ufordelte midler, der er overført til beskatning efter PAL §§ 4 eller 4 a eller § 8, stk. 4, 3. pkt. Se PAL § 8, stk. 5.

Formålet med fradraget for midler, der er overført til beskatning efter PAL §§ 4, 4 a eller 8, stk. 4, 3. pkt., er at undgå en overbeskatning.

Hvis der ikke var fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4, ville der både ske en indirekte beskatning af de ufordelte midler, der er anvendt til at dække underskuddet på omkostnings- og risikoresultatet for pensionsopsparerne eller de tekniske hensættelser og en direkte beskatning af underskuddet på omkostnings- og risikoresultatet efter §§ 4, 4 a, eller 8, stk. 4, 3. pkt.

• Bortseelse fra • ordninger, der ikke er omfattet af PAL § 4 eller § 4 a (PAL § 8, stk. 6)

Når de ufordelte midler, der indgår i beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4, gøres op, ses der bort fra ufordelte midler, samt rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, fra ordninger, der ikke er omfattet af PAL §§ 4 eller 4 a.

Det vil sige midler, der knytter sig til:

1. Pensionsordninger omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B
2. Forsikringer, der ikke er omfattet af PBL, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år
3. Forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforsikringer
4. Børneopsparingsordninger omfattet af PBL § 51
5. Livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982
6. Pensionsordninger omfattet af PBL § 15 D
7. Pensionsordninger omfattet af i PBL § 53
8. Pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i et andet land end Danmark eller på Færøerne eller i Grønland. Det er en betingelse, at ejeren enten
 - ikke er skattepligtig efter KSL § 1, eller
 - er skattepligtig efter KSL § 1, men efter bestemmelserne i en DBO er hjemmehørende i et andet land end Danmark eller er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.

Beskatning af kunders betaling for kursværn (PAL § 8, stk. 7)

Kursværn, der er fradraget ved opgørelsen af pensionskundernes beskatningsgrundlag efter PAL § 4 eller § 4 a, forøger altid beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Kommentarer
Landsskatteretten		
►SKM2026.29.LSR◄	►Sagen angik, om selskabet for indkomståret 2018 i medfør af pensionsafkastbeskatningslovens § 8, stk. 4, 3. pkt., var skattepligtig af negativt risiko- og omkostningsresultat på tekniske hensættelser vedrørende syge- og ulykkesforsikringer, herunder om beskatningsgrundlaget skulle opgøres som det samlede negative resultat inklusive årets skat eller ej. Landsskatteretten fandt, at selskabet var skattepligtig af negativt risiko- og omkostningsresultat på tekniske hensættelser vedrørende syge- og ulykkesforsikringer i medfør af pensionsafkastbeskatningslovens § 8, stk. 4, 3. pkt. Retten henså særligt til bestemmelsens ordlyd og forarbejderne hertil. Retten fandt videre, at det var i overensstemmelse med bestemmelsens formål, som var at sikre mod omkvalificering af skattepligtigt formueafkast til skattefri risiko- og omkostningsbonus, jf. herved særligt forarbejderne til bestemmelsen. Retten bemærkede særligt, at der uden værnsreglen i § 8, stk. 4, 3. pkt., som følge af den i 2010 gennemførte ændring til en mere direkte beskatning af rentetilskrivningen m.v., ville være mulighed for at omkvalificere en skattepligtig rente til en skattefri risiko- eller omkostningsbonus eller skattefri risiko- eller omkostningspræmie, også for syge- og ulykkesforsikringer. Retten bemærkede tillige, at Den juridiske vejledning, afsnit C.G.2.5.3, siden 2012 havde indeholdt dels definitionen af tekniske hensættelser, dels oplysningen om, at der er tale om pensionsordninger uden et egentligt opsparingsdepot, f.eks. visse syge- og ulykkesforsikringer. Landsskatteretten fandt desuden, at beskatningsgrundlaget skulle opgøres som det negative risiko- og omkostningsresultat inklusive årets skat, det vil sige divideret med 0,847. Retten henså særligt til forarbejderne til bestemmelsen i pensionsafkastbeskatningslovens § 8, stk. 4, nr. 3, og til, at omregningen sikrede, at det investeringsafkast, der finansierede pensionsafkastskatten, også beskattedes.◄	►Sagen er indbragt for domstolene. Afgørelsen er indsat i afgørelsesskemaet selv om den er offentliggjort efter den 31. december 2025, som var skæringsdagen for hvilke afgørelser mv. der medtages i Den juridiske vejledning 2026-1. På grund af tidspunktet for offentliggørelsen har det ikke været muligt at nå, at tilrette teksten i afsnittet ovenfor på baggrund af afgørelsen. Dette vil ske i version 2026-2.◄

C.G.2.6 Fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7 (PAL § 9)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke renteudgifter og omkostninger der er fradragsberettiget i beskatningsgrundlaget. Se PAL § 9.

Afsnittet indeholder:

- Hvem gælder reglerne for? (C.G.2.6.1)
- Fradrag for renteudgifter (PAL § 9, stk. 1) (C.G.2.6.2)
- Fradrag for formueforvaltningsomkostninger (PAL § 9, stk. 2) (C.G.2.6.3).

C.G.2.6.1 Hvem gælder reglerne for?

De skattepligtige, som skal opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7 kan fratrække renteudgifter og omkostninger efter reglerne i PAL § 9.

De skattepligtige som skal opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 3, er personer, der har

- ordninger i penge- og kreditinstitutter
- pensionskonti omfattet af PBL § 42
- selvponseringskonti omfattet af PBL § 51 A.

Se afsnit C.G.1.1 om skattepligtige personer m.fl. og ordninger og afsnit C.G.2.2 om beskatningsgrundlag for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selvponseringskonti omfattet af PBL § 51 A.

De skattepligtige, der skal opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 6 og 7, er en række danske pensionsinstitutter, der er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9. Se afsnit C.G.1.2 om skattepligtige pensionsinstitutter og afsnit C.G.2.5 om beskatningsgrundlaget på institutniveau.

C.G.2.6.2 Fradrag for renteudgifter (PAL § 9, stk. 1)

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for renteudgifter efter PAL § 9, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

- Hovedregel
- Undtagelse: Morarenter
- Undtagelse: Renter af skatter, told- og forbrugsafgifter
- Undtagelse: Ligningslovens § 5 H.

Hovedregel

Når de skattepligtige gør beskatningsgrundlaget op, kan de fradrage renteudgifter, der er påløbet i indkomståret. Se PAL § 9, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter som udgangspunkt også renter af skattebeløb efter PAL §§ 23 og 27, stk. 5. Renter af skattebeløb kan dog først fratrækkes i betalingsåret.

Undtagelse: Morarenter

Renteudgifter ved for sen betaling (morarenter) er ikke fradragsberettigede. Se PAL § 28. Se også afsnit C.G.4.3 om morarenter.

Undtagelse: Renter af skatter, told- og forbrugsafgifter

Renteudgifter, der efter LL § 17 A ikke kan fradrages i den skattepligtig indkomst, kan heller ikke fradrages, når beskatningsgrundlaget efter PAL gøres op. Der er tale om renter af skatter, told- og forbrugsafgifter.

Bemærk

Renter, der er betalt i forbindelse med køb og salg af obligationer, konvertible obligationer, pantebreve mv. (handelsrenter), skal behandles efter PAL § 15. Se afsnit C.G.3.2.3 om opgørelse af forskellige typer afkast.

Undtagelse: Ligningslovens § 5 H

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i LL § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bemærk at virksomheder, der er omfattet af SEL § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter SEL § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for fx pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter SEL § 3, men som er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken kan fradrages som en renteudgift eller på anden måde indgå ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU's sortliste over skattely som nævnt i LL § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8 om beskæring af fradrag for betalinger til ikke-samarbejdsvillige lande - LL § 5 H.

C.G.2.6.3 Fradrag for formueforvaltningsomkostninger (PAL § 9, stk. 2)

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for omkostninger efter PAL § 9, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Baggrund
- Formueforvaltningsomkostninger (pengeinstitutordninger)
- Formueforvaltningsomkostninger (pensionsinstitutter)
- Formueforvaltningsomkostninger (forsikringer uden ret til bonus, som beskattes efter PAL §§ 4-4 a)
- Kickback, indregnet fortjeneste og lignende
- Undtagelse for fradrag: Ligningslovens § 5 H
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den skattepligtige kan fradrage omkostninger, der i indkomståret er afholdt til at forvalte den skattepligtige formue, i beskatningsgrundlaget, herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lignende fra formueforvaltere mv. (kickback og lignende), og den del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende).

For forsikringer uden ret til rentebonus (markedsrenteordninger) fradrages de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 4 eller 4 a.

Pensionsinstituttet mv. kan ikke samtidig fratrække de omkostninger, som pensionsopspareren kan fratrække i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 4 og 4 a. Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.

Den skattepligtige skal opgøre omkostningerne efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst.

Reglerne om skattemæssige afskrivninger kan dog kun bruges ved afskrivning på driftsmidler. Se PAL § 9, stk. 2.

Bemærk

Handelsomkostninger i form af kurtage og lignende vedrørende køb og salg af skattepligtige værdipapirer, fast ejendom eller anden

erhvervsvirksomhed behandles efter PAL § 15. Se afsnit C.G.3.2.3 om opgørelse af forskellige typer afkast.

Baggrund

Bestemmelsen er en videreførelse af § 5a, i Lov om beskatning af visse pensionskapitaler, som blev indsat ved lov nr. 1294 af 20. december 2000.

Af bemærkningerne til denne lov fremgår blandt andet,

- at der ikke er fradrag for omkostninger til forvaltning af formue, hvis afkastet af formuen ikke er skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningsloven, og
- at omkostningerne til formueforvaltning i tvivlstilfælde må fordeles skønmæssigt.

Se bemærkningerne til L 71 af 1. november 2000.

Formueforvaltningsomkostninger (pengeinstitutordninger)

Formueforvaltningsomkostninger omfatter de faktiske omkostninger, den skattepligtige har til administration og porteføljepleje af pensionsformuen, herunder administrationsgebyr vedrørende pengeinstitutternes puljeordninger.

Desuden er gebyr til pensionsrådgivning omfattet i det omfang, det har virkning på den enkelte pensionskonto. Se afsnit C.A.10.2.2.4.4.

Ikke omfattet

Den skattepligtiges udgifter til fx internet, computer, avis, porto og telefon falder uden for, hvad der er fradragsret for efter PAL § 9, stk. 2. Se bemærkningerne til L71 af 1. november 2000 og TfS1999.862SKM.

Der vil ofte være sammenfald mellem de udgifter, der kan fradrages efter PAL § 9, stk. 2, og de udgifter, der kan hæves af en pensionskonto i et pengeinstitut før det aftalte udbetalingstidspunkt, uden en afgift på 60 procent efter pensionsbeskatningsloven (PBL). Se afsnit C.A.10.2.2.4.4.

Under visse forudsætninger, kan omkostninger til formueforvaltning trækkes fra i PAL beskatningsgrundlaget. Det kræver dog en konkret vurdering af de enkelte omkostninger og deres sammenhæng for at afgøre, om der er fradrag for netop denne type omkostning.

Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

Siden den 1. januar 2000 har gebyrer for rådgivning og porteføljepleje vedrørende en præcist angivet pensionskonto i et pengeinstitut ydet af et fondsmæglerselskab kunnet debiteres kontohaverens konto, uden at dette skal betragtes som en afgiftspligtig hævning i utide fra pensionskontoen, jf. TfS 1999, 862 DEP. Der er ved praksisændringen lagt afgørende vægt på karakteren af fondsmæglerselskabernes rådgivning og på indholdet af porteføljeaftalerne mellem et fondsmæglerselskab og en kunde, herunder at der er tale om en nærmere angiven pensionskonto. Se afsnit C.A.10.2.2.4.4.

Det er en forudsætning, at der er

- en porteføljemanagementaftale mellem kunden og fondsmæglerselskabet, hvori sidstnævnte påtager sig at forvalte midlerne på en nærmere angiven konto med tilhørende depot på en nærmere angiven måde
- en klar aftale om, hvilke rådgivningshonorarer, gebyrer mv. fondsmæglerselskabet er berettiget til
- en handelsfuldmagt, hvor kunden giver fondsmæglerselskabet fuldmagt til at foretage nogle nærmere angivne handler mv., samt at pensionsinstituttet modtager kopi af denne fuldmagt.

På tilsvarende måde kan gebyrer for rådgivning og porteføljepleje vedrørende en præcist angivet pensionsopsparing i et forsikrings-

selskab (et såkaldt unit-link produkt) ydet af et fondsmæglerselskab debiteres pensionsopsparerens pensionskonto, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig hævning i utide fra pensionskontoen. Det kan fx tænkes at være tilfældet for en konkret PBL § 15 C-godkendt pensionsopsparing i et udenlandsk forsikrings-selskab, der har unit-link produkter, hvor pensionsopspareren ifølge pensionsaftalen selv har kompetence til at foretage køb og salg af de enkelte værdipapirer, der ligger til dækning for pensionsopsparingen.

Ovennævnte gebyrer til fondsmæglerselskaber kan ligeledes fradrages efter PAL § 9, stk. 2.

Investeringsforvaltningsselskaber, der er godkendt af Finanstilsynet til at udøve virksomhed som beskrevet i § 10 i lov om finansiel virksomhed sidestilles fra og med indkomståret 2013 i denne sammenhæng med fondsmæglerselskaber. Der er således fra og med indkomståret 2013 under samme vilkår og forudsætninger som ovenfor nævnt under fondsmæglerselskaber fradragsret efter PAL § 9, stk. 2 for gebyrer for rådgivning og porteføljepleje betalt til et investeringsforvaltningsselskab "der udøver virksomhed" som nævnt i § 10 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1013 af 21. august 2024.

I henhold til Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.2.4.4., er udbetaling fra en pensionskonto med tilknyttet individuelt depot som betaling for rådgivning, som investeringsrådgivere "eller andre finansielle rådgivere omfattet af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere," har ydet pensionsopspareren, at anse for en udbetaling, der udløser afgift. Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at "disse rådgivere kun må rådgive kunderne og på vegne af kunden kan videreformidle en ordre til en værdipapirhandler, men ikke selv kan gennemføre handler mv., lige som investeringsrådgivere og finansielle rådgivere ikke kan udøve porteføljepleje. Disse rådgivere kan "derfor ikke sidestilles med fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber.

Idet fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger i pensionsafkastbeskatningsloven er knyttet op på en samtidig afgiftsfritagelse i pensionsbeskatningsloven, er det Skattestyrelsens vurdering, at der heller ikke er fradragsret for omkostninger til investeringsrådgivere "og andre finansielle rådgivere," jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2. Se SKM2015.743.SR nedenfor.

Kickback, indregnet fortjeneste og lignende

Ved lov nr. 2610 af 28. december 2021 er fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger udvidet til at omfatte den del af formueforvaltningsomkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere mv. (kickback og lignende), og den del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende), jf. PAL § 9, stk. 2.

I henhold til forarbejderne medfører denne ændring af bestemmelsen ingen ændring i pengeinstitutordningernes fradragsret for formueforvaltningsomkostninger. Pensionsopsparerne i pengeinstitutter har således fortsat fradrag for de faktisk afholdte formueforvaltningsomkostninger, uanset om omkostningerne indeholder elementer af provision og lignende. Det bemærkes, at sådanne beløb, der tilbagebetales til pensionsopsparere i pengeinstitutordninger, anses som en rentebetaling, der er skattepligtig efter PAL § 3.

Formueforvaltningsomkostninger (pensionsinstitutter omfattet af PAL § 6 og § 7)

Pensionsinstitutter omfattet af PAL § 6 og § 7 kan ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter § 6 og § 7 fradrage de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af den skattepligtige formue, herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales i

form af en rabat, provision og lignende fra formueforvaltere mv. (kickback og lignende), og den del af omkostningerne, der udgør en fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende).

Formueforvaltningsomkostninger er i forarbejderne til lov nr. 2610 af 28. december 2021 beskrevet som "de omkostninger, der afholdes i forbindelse med pensionsinstituttets investeringsvirksomhed, dvs. omkostninger forbundet med at investere de pensionsberettigedes opsparing, f.eks. betaling til eksterne formueforvaltere for investering i værdipapirer, depotgebyrer, ekstern investeringsrådgivning, drift af særlige it-systemer til overvågning af investeringer og handel med værdipapirer, omkostninger til intern porteføljepleje og overvågning af eksterne formueforvaltere m.v."

Pensionsinstitutter, som beskattes efter PAL § 7, kan ikke samtidig fratrække de omkostninger, som pensionsopsparereren kan fratrække i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 og § 4 a. Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt. Bemærkningerne til lovforslag nr. 75 af 10. november 2021 præciserer, at fradraget for formueforvaltningsomkostninger vedrørende markedsrenteordninger ikke kan foretages i instituttets eget beskatningsgrundlag, men skal foretages i pensionsopsparerens individuelle beskatningsgrundlag efter PAL § 4 eller § 4 a. Lovforslaget definerer i den forbindelse markedsrenteordninger som forsikringer uden ret til rentebonus, fx unit link ordninger, hvor pensionsopsparereren har direkte indflydelse på investeringen af pensionsmidlerne, og hvor pensionsopsparerens afkast i den rene udgave følger de faktiske investeringer.

Formueforvaltningsomkostninger (forsikringer uden ret til bonus, som beskattes efter PAL § 4 og § 4 a)

For forsikringer uden ret til rentebonus (markedsrenteordninger) fradrages de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen, i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4 a.

Det individuelle fradrag for formueforvaltningsomkostninger er indført ved lov nr. 1339 af 19. december 2008, der omplacerede fradragsretten fra pensionsinstituttet til pensionsopsparereren, når der er tale om såkaldte markedsrenteordninger. Fradragsretten forudsætter, at den skattepligtige rente m.v. (formueafkast), jf. PAL § 4 og § 4 a, som fradraget skal modregnes i, er en bruttorente mv. (brutto-formueafkast), hvori der endnu ikke er sket fradrag for formueforvaltningsomkostninger.

Fradragsretten omfatter den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lignende fra formueforvaltere mv. (kickback og lignende), og den del af omkostningerne, der udgør en fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende), jf. mere nedenfor.

Bemærkningerne til § 2, nr. 8, lovforslag 75 af 10. november 2021 præciserer, at fradraget for formueforvaltningsomkostninger vedrørende markedsrenteordninger ikke kan foretages i instituttets eget beskatningsgrundlag, men skal foretages i pensionsopsparerens individuelle beskatningsgrundlag efter PAL § 4 eller § 4 a.

Lovforslaget definerer også i den forbindelse markedsrenteordninger som forsikringer uden ret til rentebonus, fx unit link ordninger, hvor pensionsopsparereren har direkte indflydelse på investeringen af pensionsmidlerne, og hvor pensionsopsparerens afkast i den rene udgave følger de faktiske investeringer.

Lovforslaget definerer endvidere de formueforvaltningsomkostninger, der for markedsrenteordninger kan fradrages i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4 a, som de omkostninger, der er forbundet med at investere de pensionsberettigedes opsparing, fx betaling til eksterne formueforvaltere for investering i værdipapirer, depotgebyrer, ekstern investeringsrådgivning, drift af særlige it-systemer til overvågning af investeringer og handel med værdipapirer, omkostninger til intern porteføljepleje og overvågning af eksterne formueforvaltere mv.

Kickback, indregnet fortjeneste og lignende

Fradraget for formueforvaltningsomkostninger omfatter den del af formueforvaltningsomkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lignende fra formueforvaltere mv. (kickback og lignende), og den del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lignende). Det gælder både formueforvaltningsomkostninger som er fradraget af pensionsinstituttet efter PAL § 9, stk. 2, 1. pkt., og formueforvaltningsomkostninger som er fradraget i markedsrentekundernes individuelle PAL-beskatningsgrundlag efter PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.

Hidtil er tilbagebetalte beløb blevet modregnet i de foretagne fradrag for formueforvaltningsomkostninger. Ved lov nr. 2610 af 28. december 2021, § 2, nr. 1-8, er beskatningen omlagt, så der ikke længere skal modregnes i fradraget efter PAL § 9, stk. 2. I stedet indregnes de tilbagebetalte beløb i beskatningsgrundlaget hos pensionsinstituttet eller hos pensionsopsparererne. Vedrørende beskatningen af de tilbagebetalte beløb, henvises til afsnit C.G.2.3.2.1.2 om beskatningen efter § 4, C.G.2.3.3.1 om beskatningen efter § 4 a, C.G.2.5.1.1 om beskatningen efter § 6 og C.G.2.5.2 om beskatningen efter § 7.

Nedenstående to skemaer giver et overblik over den samlede beskatning af beløb, der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lignende.

Skatten på institutniveau:

	Institut omfattet af PAL § 6	Institut omfattet af PAL § 7
Fradrag for formueforvaltningsomkostninger	Fradrag også for den del af omkostningerne der tilbagebetales i form af kickback, indregnet fortjeneste og lignende. Se PAL § 9, stk. 2, 1. pkt.	Fradrag også for den del af omkostningerne der tilbagebetales i form af kickback, indregnet fortjeneste og lignende. Se PAL § 9, stk. 2, 1. pkt. Dog er der ikke fradragsret for den del af kickback, indregnet fortjeneste og lignende, som vedrører markedsrenteordninger, idet denne fradragsret ligger på "individniveau", jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.
Tillæg til beskatningsgrundlaget	Samtlige beløb, der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lignende tillægges beskatningsgrundlaget. Se PAL § 6, stk. 1.	Samtlige beløb, der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lignende, tillægges beskatningsgrundlaget, uanset om betalingerne sker i forbindelse med formueforvaltning af inve-

	Institut omfattet af PAL § 6	Institut omfattet af PAL § 7
		steringsaktiver, der ligger til dækning for pensionskassens egenkapital, ufordelte midler, gennemsnitsrente- eller markedsrenteordninger m.v. Se PAL § 7, stk. 1.
Fradrag i beskatningsgrundlaget	-	Beløb, som hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lignende, som beskattes efter PAL § 4 eller § 4 a, fradrages i beskatningsgrundlaget. Se PAL § 7, stk. 2, nr. 11

Skatten på individniveau:

	Ordning beskattet efter PAL § 4	Ordning beskattet efter PAL § 4 a
Fradrag for formueforvaltningsomkostninger	Markedsrentekunder har også fradrag for den del af omkostningerne, der tilbagebetales til pensionsinstituttet i form af kickback og lignende, og for den del af omkostningerne, der udgør indregnet fortjeneste og lignende. Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.	Markedsrentekunder har også fradrag for den del af omkostningerne, der tilbagebetales til pensionsinstituttet i form af kickback og lignende, og for den del af omkostningerne, der udgør indregnet fortjeneste og lignende. Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.
Tillæg til beskatningsgrundlaget	Beløb, der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lignende, tillægges beskatningsgrundlaget, hvis beløbet tilskrives depotet, hvis beløbet på anden måde er tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, eller hvis det udbetales direkte til den berettigede i årets løb. Der tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2. Se PAL § 4, stk. 2, nr. 13. Reglen gælder både for markedsrente- og gennemsnitsrenteordninger.	Beløb, der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lignende, tillægges beskatningsgrundlaget, hvis beløbet tilskrives depotet, hvis det på anden måde er tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, eller hvis det udbetales direkte til den berettigede i årets løb. Der tillægges skattebeløb indeholdt efter PAL § 21, stk. 2. Se PAL § 4 a, stk. 2, nr. 7. Reglen gælder både for markedsrente- og gennemsnitsrenteordninger.
Kunder i selskaber omfattet af PAL § 8	Reglerne i § 4, stk. 3, nr. 13, og § 9, stk. 2, 2. pkt., gælder for ordninger i institutter omfattet af PAL § 7 og § 8.	Reglerne i § 4 a, stk. 2, nr. 7, og § 9, stk. 2, 2. pkt., gælder for ordninger i institutter omfattet af PAL § 7 og § 8.

Eksempel 1: Pensionskasse omfattet af PAL § 7

Pensionskassen har 200.000 markedsrentekunder, der i 2021 hver betaler 6.500 kr., som udgør en forholdsmæssig andel af faktisk afholdte formueforvaltningsomkostninger i instituttet.

Instituttet modtager i 2022 200 mio. kr. i kickback, som tilføres egenkapitalen.

I 2025 tilbagefører pensionskassen 1.000 kr. til hver markedsrentekunde, i alt 200 mio. kr., som er hele den i 2022 modtagne kickback.

Beskatning af pensionskassen:

Indkomståret 2022	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 7, stk. 1.	200.000.000
Indkomståret 2025	Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 11.	-200.000.000

Beskatning af markedsrentekunden:

Indkomståret 2021	Fradrag for formueforvaltningsomkostninger, jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.	-6.500
Indkomståret 2025	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13, eller § 4 a, stk. 2, nr. 7.	1.000

Eksempel 2: Pensionskasse omfattet af PAL § 7

Pensionskassen har "kun" gennemsnitsrentekunder. I 2022 afholdes 100 mio. kr. i formueforvaltningsomkostninger i instituttet.

Instituttet modtager i 2023, 20 mio. kr. i kickback, som tilføres egenkapitalen eller de ufordelte midler. Retserhvervelsestidspunktet er i 2023.

I 2025 overfører pensionskassen 20 mio. kr. fra egenkapitalen eller de ufordelte midler til sine gennemsnitsrentekunder, som er hele den i 2023 modtagne kickback. Beskatning af pensionskassen:

Indkomståret 2022	Fradrag for formueforvaltningsomkostninger, jf. PAL § 9, stk. 2, 1. pkt.	-100.000.000
Indkomståret 2023	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 7, stk. 1.	20.000.000
Indkomståret 2025	Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 11.	-20.000.000

Beskatning af gennemsnitsrentekunderne, i alt

Indkomståret 2025	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13, eller § 4 a, stk. 2, nr. 7.	20.000.000
-------------------	--	------------

Eksempel 3: Livsforsikringsselskab omfattet af PAL § 8

Livsforsikringsselskabet har "kun" gennemsnitsrentekunder. I 2022 afholdes 100 mio. kr. i formueforvaltningsomkostninger i instituttet.

Livsforsikringsselskabet og selskabets gennemsnitsrentekunder har ikke en direkte fradragsret herfor i beskatning efter PAL § 8 eller PAL § 4 eller § 4 a.

Livsforsikringsselskabet modtager i 2023 20 mio. kr. i kickback, som tilføres de ufordelte midler. Livsforsikringsselskabet beskattes heraf med 20 mio. kr., jf. PAL § 8, stk. 4.

I 2025 overfører livsforsikringsselskabet 20 mio. kr. fra de ufordelte midler til sine gennemsnitsrentekunder. Livsforsikringsselskabet beskattes (fradrag) heraf med 20 mio. kr., jf. PAL § 8, stk. 4.

Beskatning af livsforsikringsselskabet:

Indkomståret 2023	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4.	20.000.000
Indkomståret 2025	Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4.	-20.000.000

Beskatning af gennemsnitsrentekunderne, i alt:

Indkomståret 2025	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13, eller § 4 a, stk. 2, nr. 7.	20.000.000
-------------------	--	------------

Eksempel 4: Livsforsikringsselskab omfattet af PAL § 8

Livsforsikringsselskabet har "kun" markedsrentekunder. I 2022 afholdes 100 mio. kr. i formueforvaltningsomkostninger i instituttet.

Livsforsikringsselskabet overvælter samtlige formueforvaltningsomkostninger til markedsrentekunderne, som derfor har en direkte fradragsret herfor i beskatningen efter PAL § 4 eller § 4 a, jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.

Livsforsikringsselskabet modtager i 2023, 20 mio. kr. i kickback, som tilføres de ufordelte midler. Livsforsikringsselskabet beskattes heraf med 20 mio. kr., jf. PAL § 8, stk. 4.

I 2025 overfører livsforsikringsselskabet 20 mio. kr. fra de ufordelte midler til sine markedsrentekunder. Livsforsikringsselskabet beskattes (fradrag) heraf med 20 mio. kr., jf. PAL § 8, stk. 4.

Markedsrentekunderne beskattes individuelt, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13, eller § 4 a, stk. 2, nr. 7.

Beskatning af livsforsikringsselskabet:

Indkomståret 2023	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4.	20.000.000
Indkomståret 2025	Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4.	-20.000.000

Beskatning af markedsrentekunderne, i alt:

Indkomståret 2022	Fradrag for formueforvaltningsomkostninger, jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.	-100.000.000
Indkomståret 2025	Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13, eller § 4 a, stk. 2, nr. 7.	20.000.000

Undtagelse for fradrag: Ligningslovens § 5 H

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i LL § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bemærk at virksomheder, der er omfattet af SEL § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter SEL § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for fx pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter SEL § 3, men som er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken kan fradrages som en formueforvaltningsomkostning eller på anden måde indgå ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU's sortliste over skattely som nævnt i LL § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8 om beskæring af fradrag for betalinger til ikke-samarbejdsvillige lande - LL § 5 H.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SMØSR	Et livsforsikringsselskab (spørger) tilbød et markedsrenteprodukt til sine kunder. Skatterådet kunne bekræfte, at en påtænkt gebyromkostning, som kunderne overvejes pålagt at betale til spørger for spørgers rådgivning og porteføljepleje, ville være fradragsberettiget i kundernes formueafkast ved opgørelsen af kundernes individuelle pensionsafkastskat (PAL) for forsikringer uden ret til rentebonus (markedsrente-produkter).	Der blev i afgørelsen ikke taget stilling til, om en fortjenstmargen på formueforvaltningsomkostninger er fradragsberettiget efter PAL § 9, stk. 2, for markedsrenteordninger i pensionskasser, idet der i dette tilfælde i givet fald vil ske en egenkapitalopbygning, som hverken selskabsbeskattes eller pensionsafkastbeskattes, hvilket er i modstrid med lovens intentioner. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en fortjenstmargen på formueforvaltningsomkostninger ikke er fradragsberettiget efter PAL § 9, stk. 2, for markedsrenteordninger i pensionskasser og pensionsfonde, der beskattes efter PAL § 7.
SMØSR	Skatterådet bekræftede, at et engelsk selskab, der tilbyder og har tilladelse til at foretage investeringsrådgivning og porteføljepleje med køb og salg af værdipapirer på kundens vegne, måtte sidestilles med et dansk fondsmæglerselskab. Midler, der tages fra kundens pensionskonti til betaling af gebyr til det engelske selskab for porteføljepleje vedrørende investering af pensionsmidler i et konkret depot i et pengeinstitut ansås herefter ikke for en hævnning i utide, som er afgiftspligtig efter PBL § 29. Ovennævnte gebyr kunne ligeledes fradrages efter PAL § 9, stk. 2.	
SMØSR	Et investeringsrådgivningsselskab ønskede at udøve porteføljerådgivning og service for en række pensionskunder, hvis formue var placeret på pensionsdepot i et pengeinstitut. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at omkostninger, som en pensionskunde havde i forbindelse med aftaler med selskabet, var fradragsberettiget som en formueforvaltningsomkostning i PAL-beskatningsgrundlaget efter PAL § 9, stk. 2. Selskabet havde tilladelse til investeringsrådgivning i henhold til § 343 a-n i lov om finansiel virksomhed (FIL).	

C.G.2.7 Nedsættelse af beskatningsgrundlag for ordninger oprettet før udgangen af 1982 (PAL § 10)

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for nedsættelse af beskatningsgrundlaget for ordninger oprettet før udgangen af 1982 (overgangsfradrag).

Afsnittet indeholder:

- Overgangsfradrag ▶(PAL § 10)•(C.G.2.7.1)
- Ordninger i penge- og kreditinstitutter, kapitalpensionsfonde mv. ▶(PAL § 10, stk. 1)•(C.G.2.7.2)
- Ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde ▶(PAL § 10, stk. 2)• (C.G.2.7.3)
- Arbejdsmarkedets Tillægspension ▶(PAL § 10, stk. 3)• (C.G.2.7.4)
- Lønmodtagernes Dyrtidsfond ▶(PAL § 10, stk. 4)• (C.G.2.7.5)
- Delvis udbetaling ▶(PAL § 10, stk. 5)• (C.G.2.7.6)

- Overførsel efter PBL § 41 og § 41 A, stk. 1 ►(PAL § 10, stk. 6)◄ (C.G.2.7.7).
- Overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2 ►(PAL § 10, stk. 5, 3. pkt.)◄ (C.G.2.7.8).

C.G.2.7.1 Overgangsfradrag (PAL § 10)

Indhold

Dette afsnit handler om overgangsfradraget efter PAL § 10.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Baggrund
- 1982-værdien gives videre ved overførsel af en ordning.

Regel

Når en ordning er oprettet før udgangen af 1982, beregnes et overgangsfradrag. Overgangsfradraget fritager den del af beskatningsgrundlaget, som vedrører opsparing foretaget før 31. december 1982 for beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven. Se PAL § 10.

Det betyder, at der kun betales skat af det skattepligtige afkast, som vedrører opsparing foretaget efter den 31. december 1982.

Overgangsfradraget er fastlagt som en forholdsmæssig nedsættelse af beskatningsgrundlaget.

Baggrund

Meningen med overgangsfradraget er at friholde den del af det skattepligtige afkast, som vedrører opsparing foretaget før 31. december 1982, fra beskatning. Overgangsfradraget stammer fra realrenteafgiftsloven, som blev vedtaget i 1983.

Bestemmelsen i PAL § 10 er en videreførelse af § 7, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. Se lovebkendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006. Bestemmelsen er dog blevet tilpasset de skattepligtsbestemmelser, der fremgår af PAL § 1, hvorefter skattepligten vedrørende livsforsikrings- og pensionskasseordninger er blevet overført fra livsforsikringsselskabet og pensionskassen til den enkelte forsikringstager eller pensionskassemedlem. Se bemærkningerne til PAL § 10 i L 10 af 28. november 2007.

1982-værdien gives videre ved overførsel af en ordning Når en ordning overføres ►i sin helhed◄ efter PBL § 41 eller § 41 A, ►følger 1982-værdien med ordningen over i det modtagende penge- eller pensionsinstitut, jf. PAL § 10, stk. 6, 1. pkt. Ved en sådan overførsel◄ skal det afgivende penge- eller pensionsinstitut give en række oplysninger videre til det modtagende penge- eller pensionsinstitut, herunder værdien af pensionsopsparingen ultimo 1982. Se afsnit C.G.4.1.6 om, hvilke oplysninger der gives videre ved overførsel.

►Som udgangspunkt kan der ikke ske deloverførsel af pensionsordninger, som har en tilknyttet 1982-værdi, jf. PBL § 41, stk. 1. Der kan dog ske deloverførsel fra sådanne ordninger i særligt opregnede tilfælde efter PBL § 41, stk. 3. Sker der deloverførsel af en pensionsordning, der har en tilknyttet 1982-værdi efter PBL § 41, stk. 3, forbliver hele 1982-værdien på den afgivende ordning, medmindre der sker overførsel af en så stor del af ordningens indestående, at en del af opsparingen før 31. december 1982 overføres. I et sådant tilfælde vil 1982-værdien i den afgivende ordning blive nedsat med et beløb som svarer til den overførte del af 1982-værdien, og beløbet vil herefter udgøre 1982-værdi på den modtagende ordning. Se herom i afsnit C.G.2.7.6 under "Delvis overførsel". ◄

C.G.2.7.2 Ordninger i penge- og kreditinstitutter, kapitalpensionsfonde mv. (PAL § 10, stk. 1)

Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan overgangsfradraget beregnes for opsparingsformer nævnt i PAL § 3 og ordninger i kapitalpensionsfonde. Se PAL § 10, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

- Hvilke ordninger er omfattet? (C.G.2.7.2.1)
- Hvordan opgøres overgangsfradraget? (C.G.2.7.2.2).

C.G.2.7.2.1 Hvilke ordninger er omfattet?

Følgende ordninger er omfattet:

- Ordninger i penge- og kreditinstitutter, der er nævnt i PBL kapitel 1. Se afsnit C.G.1.1.2.
- Selvpensioneringskonti, der er oprettet før 2. juni 1998, som er nævnt i PBL § 51 A, samt lignende skattebegünstigede selvpensioneringskonti oprettet før 2. juni 1998. Se afsnit C.G.1.1.3.2, Selvpensioneringskonti efter PBL § 51 A.
- De konti, der er nævnt i PBL § 42. Se afsnit C.G.1.1.3.1, Pensionskonti omfattet af PBL § 42.
- Kapitalpensionsfonde. Se afsnit C.G.1.2, Skattepligtige pensionsinstitutter.

C.G.2.7.2.2 Hvordan opgøres overgangsfradraget?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningsgrundlaget nedsættes.

Afsnittet indeholder:

- Regel for, hvordan overgangsfradraget gøres op (C.G.2.7.2.2.1)
- Opgørelse af værdien ved udgangen af 1982 (C.G.2.7.2.2.2)
- Opgørelse af værdien ved udgangen af indkomståret (C.G.2.7.2.2.3)
- Særligt, hvis der er flere konti for samme opsparingstype (C.G.2.7.2.2.4).

C.G.2.7.2.2.1 Regel for, hvordan overgangsfradraget gøres op

Beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter, kapitalpensionsfonde mv. nedsættes efter forholdet mellem værdien af kontoens indestående ved udgangen af 1982 og værdien ved udgangen af indkomståret. Se PAL § 10, stk. 1.

Beregningsmetode

Det vil sige, at beskatningsgrundlaget nedsættes med følgende brøk: kontoens indestående ultimo 1982

kontoens indestående ultimo indkomståret.

C.G.2.7.2.2.2 Opgørelse af værdien ved udgangen af 1982

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan værdien af kontoens indestående gøres op ved udgangen af 1982 opgøres. Se PAL § 10, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Afsnittet indeholder:

- 1982-værdien
- Værdiopgørelse af kontantkonti
- Værdiopgørelse af obligationer
- Værdiopgørelse af pantebreve
- Værdiopgørelse af indeksobligationer med videre.

1982-værdien

Der er tale om en historisk værdi, som blev dannet pr. 31. december 1982. Denne historiske værdi kan ikke ændres.

Værdien opgjort pr. 31. december 1982 er en fastlåst størrelse, der ikke kan opskrives.

Værdien bliver reduceret ved løbende udbetalinger, deludbetalinger og deloverførsler efter LIFO princippet. Se afsnit C.G.2.7.6, Delvis udbetaling og C.G.2.7.7, Overførsel efter PBL § 41.

Endvidere nedbringes værdien pr. 31. december 1982, hvis negativt afkast har nedbragt den aktuelle værdi til et beløb mindre end 82-værdien på et tidspunkt, hvor der sker opgørelse af pensionskontoen efter PAL §§ 22-23.

Værdiopgørelse af kontantkonti

For kontantkonti gøres værdien af kontoens saldo op den 31. december 1982.

Det gælder også for

- kontantkonti, der forrentes på grundlag af afkastet af en værdipapirpulje, som tilhører pengeinstituttet, og
- kontantkonti, der er tilknyttet et værdipapirdepot.

Værdiopgørelse af obligationer

Værdien af obligationer gøres op pr. 31. december 1982 efter de såkaldte "syntetiske kurser". Se § 25, stk. 2, i den dagældende RAL. Det var nødvendigt at anvende syntetiske kurser, da de faktiske anskaffelseskurser for værdipapirer i pengeinstitutternes depoter normalt ikke blev registreret. Af administrative hensyn skulle disse syntetiske kurser altid anvendes, også selv om de faktiske anskaffelseskurser i de konkrete tilfælde kunne dokumenteres.

De syntetiske kurser blev beregnet som et gennemsnit af anskaffelseskurserne for de obligationer i den enkelte serie, som livsforsikringsvirksomheder og pensionskasser, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed samt ATP og LD, havde ved udgangen af 1982. ▶Se PAL § 10, stk. 1, 2. pkt. ◀

Værdiopgørelse af pantebreve

Værdien af pantebreve gøres op pr. 31. december 1982 til kurs 85. Siden 1972 har pensionsopsparingsmidler ikke kunnet anbringes i pantebreve, men der er formentlig stadig pantebreve i enkelte pensionsopsparingsordninger fra før 1972.

Værdiopgørelse af indeksobligationer mv.

Værdien af indeksobligationer, konvertible obligationer, aktier og investeringscertifikater gøres op pr. 31. december 1982 til børskursen. ▶Se PAL § 10, stk. 1, 2. pkt. ◀

C.G.2.7.2.2.3 Opgørelse af værdien ved udgangen af indkomståret

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af værdien ved udgangen af indkomståret.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Værdiopgørelse af kontantkonti
- Værdiopgørelse af obligationer og pantebreve
- Værdiopgørelse af indeksobligationer med videre.

Regel

Udgangen af indkomståret vil typisk være den 31. december. Se PAL § 11 og afsnit C.G.3.1. I indkomståret, hvor ordningen ophæves, jf. PAL § 23 eller, hvor skattepligten ophører på grund af udrejse fra Danmark, jf. PAL § 23 a, er udgangen af indkomståret ophævelsestidspunktet eller tidspunktet for ophør af PAL-skattepligt.

Det fremgår af PAL § 10, stk. 1, 3. pkt., hvordan værdien af kontoens indestående ved udgangen af indkomståret gøres op.

Værdiopgørelse af kontantkonti

For kontantkonti gøres værdien af kontoens saldo op den 31. december i indkomståret. Det gælder også for kontantkonti, der forrentes på grundlag af afkastet af en værdipapirpulje, der tilhører pengeinstituttet.

Værdiopgørelse af obligationer og pantebreve

Værdien af obligationer og pantebreve gøres op pr. 31. december i indkomståret til handelsværdien.

Værdiopgørelse af indeksobligationer mv.

Værdien af indeksobligationer, konvertible obligationer, aktier og investeringscertifikater gøres op pr. 31. december i indkomståret til børskursen.

C.G.2.7.2.2.4 Særligt, hvis der er flere konti for samme opsparingstype i pengeinstitutter

Regel

Når der er oprettet flere ordninger af samme type for den samme opsparingstype, bliver nedsættelsen beregnet under ét for samtlige ordninger af samme type i pengeinstituttet, som tilhører den enkelte pensionsopsparer. Det gælder, så længe ordningerne er i gang.

Se § 8 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

En ordning kan også være opdelt på flere konti, hvis opsparingen helt eller delvist er investeret i værdipapirer med tilknyttet depot.

Der kan også være anvendt flere konti af hensyn til afgiftsberegningen efter pensionsbeskatningsloven (PBL), hvor der skal benyttes forskellige satser afhængigt af, hvornår opsparingen har fundet sted.

Eksempel

Ordninger af samme type Ex. Ratepensioner, hvoraf en eller flere er under udbetaling	Værdi ult. Året	82-værdi	Beskatningsgrundlag
Ordning 1	100.000	100.000	5.000
Ordning 2	900.000	0	60.000
Ordning 3	200.000	50.000	10.000
I alt	1.200.000	150.000	75.000

I henhold til afsnit C.G.2.7.6 skal der ikke ske opgørelse efter PAL § 23, ved løbende udbetalinger efter aftalen fra en ratepension. Disse ratepensioner indgår derfor i sambeskatningen efter § 8 og § 10 i Bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014.

Friholdelse efter PAL § 10 = $75.000 * 150.000 / 1.200.000 = 9.375$ kr.

Beskatningsgrundlag efter friholdelse er herefter = $75.000 - 9.375 = 65.625$

PAL-skatten heraf er = $65.625 * 15,3 \% = 10.041$

Den positive skat på 10.041 skal fordeles mellem ordning 1-3 i henhold til de beskrevne principper i afsnit C.G.2.2 nederst. Til ordning 1 fordeles = $5.000 / 75.000 * 10.041 = 669,40$

Til ordning 2 fordeles = $60.000/75.000 * 10.041 = 8.032,80$

Til ordning 3 fordeles = $10.000/75.000 * 10.041 = 1.338,80$

• 1982-værdien kan ikke overstige indeståendet på ordningen

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at ordlyden af PAL § 10, stk. 1, 1. pkt., hvor det anføres, at beskatningsgrundlaget nedsættes med en så stor del som "værdien af kontoens indestående ved udgangen af 1982 udgør af værdien af indeståendet ved udgangen af indkomståret" medfører, at 1982-friholdelsen aldrig kan blive over 100 %. Dette gælder også ved sambeskatning, jf. §§ 8 og 10 i Bek. nr. 1138 af 22. oktober 2014.

Det er dermed Skattestyrelsens opfattelse, at en ordning ikke kan have en 1982-værdi, som er større end ordningens aktuelle værdi - uanset om ordningen indgår i sambeskatning efter bkg. 1138 §§ 8 og 10 eller ej. Hvis ordningens aktuelle værdi er mindre end 82-værdien, nedskrives 82-værdien til den aktuelle værdi, se afsnit C.G.2.7.6. ◀

C.G.2.7.3 Ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde (PAL § 10, stk. 2)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan overgangsfradraget beregnes for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, der er nævnt i PAL § 4, stk. 1, eller § 4 a, stk. 1. Se PAL § 10, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

- Hvilke ordninger er omfattet? (C.G.2.7.3.1)
- Regler for, hvordan overgangsfradraget gøres op (C.G.2.7.3.2).

C.G.2.7.3.1 Hvilke ordninger er omfattet? (PAL § 10, stk. 2, 1. pkt.)

Der er tale om ordninger omfattet af PBL kapitel 1 og oprettet i

- Livsforsikringsselskaber
- Pensionskasser
- Pensionsfonde

Det vil sige ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, nr. 1, som beskattes efter PAL §§ 4 eller 4 a.

C.G.2.7.3.2 Regler for, hvordan overgangsfradraget gøres op (PAL § 10, stk. 2)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan overgangsfradraget gøres op.

Afsnittet indeholder:

- Hovedregel (C.G.2.7.3.2.1)
- Særregel for ordninger, der ikke var tariffmæssigt opbyggede ved udgangen af 1982 (C.G.2.7.3.2.2).

C.G.2.7.3.2.1 Hovedregel (PAL § 10, stk. 2, 1.-5. pkt.)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningsgrundlaget nedsættes ved ordninger, der tariffmæssigt opbygget.

Afsnittet indeholder:

- Nedsættelsesbrøken
- Hensættelsen ultimo indkomståret
- Præmiereserven ultimo 1982
- Eksempel på beregning af en nedsættelsesbrøk.

Nedsættelsesbrøken

• Efter PAL § 10, stk. 2, 3. pkt. nedsættes beskatningsgrundlaget med den procentdel, der svarer til ◀ **forholdet mellem**

- den laveste af enten hensættelserne ultimo indkomståret eller præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982, ▶ jf. PAL § 10, stk. 2, 1. pkt. ◀ **og**
- værdien af hensættelserne ultimo indkomståret på den enkelte ordning.

Det vil sige, at hvert år sammenholdes præmiereserven pr. 31. december 1982 og hensættelse ultimo indkomståret. Er hensættelsen ultimo indkomståret mindre end præmiereserven pr. 31. december 1982, skal årets aktuelle hensættelse bruges i tælleren. ▶ Reglen medfører, at 1982-friholdelsen aldrig kan overstige 100 pct. ◀

Beskatningsgrundlaget opgjort efter PAL § 4, stk. 1-6, eller § 4 a, stk. 1-10, nedsættes med følgende brøk:

mindste værdi af hensættelserne ultimo indkomståret eller præmiereserven ultimo 1982
hensættelserne ultimo indkomståret

Hensættelsen ultimo indkomståret

Værdien af hensættelsen gøres op som livsforsikringshensættelsen eller pensionshensættelsen med tillæg af en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver, der vedrører den pågældende pensionsordning. ▶ Se PAL § 10, tk. 2, 1. pkt. ◀

Når indkomstårets livsforsikrings- eller pensionshensættelse gøres op, ses bort fra en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver, hvis der samtidig ses bort fra en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb, der indeholdt i bonusfonden ved udgangen af 1982. ▶ Se PAL § 10, stk. 2, 2. pkt. Bonusfonden, der var et regnskabsmæssigt begreb i 1982, indeholdt opsamlede ufordelte midler. ◀

Hensættelsen gøres op ved udgangen af hvert indkomstår. En eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning trækkes fra i opgørelsen. ▶ Se PAL § 10, stk. 2, 4. og 5. pkt. ◀

Præmiereserven ultimo 1982

For hver forsikring eller pensionsaftale opgøres præmiereserven (hensættelsen) ultimo 1982 som livsforsikringshensættelsen eller pensionshensættelsen tillagt

- fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, og
- en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt (31. december 1982).

Hensættelser, der vedrører livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982, regnes ikke med.

Hensættelsen eller præmiereserven opgøres ved udgangen af 1982. En eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning trækkes fra i opgørelsen.

Værdien opgjort pr. 31. december 1982 er en fastlåst størrelse, der ikke kan opskrives.

▶ Se PAL § 10, stk. 2, 1. og 5. pkt. ◀

Se også

Se også afsnit

- C.G.4.1.3.1 om endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning
- C.G.4.1.6 om videregivelse af oplysninger med videre ved overførsel efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 og § 41 A.

Eksempel på beregning af en nedsættelsesbrøk

Dette er et eksempel på beregning af en nedsættelsesbrøk

Hensættelse ultimo for et indkomstår

I det følgende vises, hvordan hensættelser ultimo beregnes for et indkomstår. Eksemplet tager udgangspunkt i et typisk årsregnskab for et livsforsikringsselskab.

Årsregnskab den 31/12-2014	I alt	Fordelte hensæt- telser	Ufordelte hensæt- telser
Samlede livsforsikringshensættelser, der kan friholdes	65.000	59.000	6.000
Livrenter uden ret til bonus	-15.000	-14.000	-1.000
Hensættelse, der er fritaget	50.000	45.000	5.000
Ufordelte bonusreserver	10.000	0	10.000
I alt	60.000	45.000	15.000

De ufordelte hensættelser på 5.000 der kun vedrører forsikringer omfattet af PAL § 10, stk. 2, er sammensat således:

Administrationsreserve	1.250
Ekstra reserve vedrørende omregning af forsikringer, der er virksomme	125
Kollektiv reserve vedrørende præmiefritagelse	625
Overført præmie	1.875
Erstatningshensættelser	625
IBNR reserver	500
I alt	5.000

Ufordelte bonusreserver på 10.000 er sammensat således:

Ufordelte bonusreserver vedr. forsikringer, jf. PAL § 10, stk. 2	8.000
Hensættelser vedrørende livrenter uden bonus	1.500
IBNR reserver	500
I alt	10.000

For hver enkelt forsikring, der fortsat er i kraft ved udgangen af indkomståret, beregnes det beløb, der kan indgå i den ovenfor nævnte sammenligning, således:

Af de samlede fordelte hensættelser - i alt 45.000 - kan forsikringshensættelsen ultimo indkomståret fx være	7.000
--	-------

Af ufordelte bonusreserver - i alt 10.000 - er det kun de 8.000, der vedrører forsikringer omfattet af PAL § 10, stk. 2. Som følge heraf er det kun dette beløb, der kan indgå i fordelingen.

Den forholdsmæssig andel af disse 8.000 for denne forsikring, der også var i kraft ved udgangen af 1982 beregnes således:

$8.000 \times 7.000 =$	1.244
45.000	
I alt	8.244

Eksempel - Præmiereserven ultimo 1982

I det følgende vises, hvordan 1982-reserven med tillæg beregnes ved udgangen af 1982. Eksemplet tager udgangspunkt i et typisk årsregnskab for et livsforsikringsselskab.

Årsregnskab for 1982	I alt	Fordelte hensæt- telser	Ufordelte hensæt- telser
Samlede hensættelser	32.000	25.500	6.500
Livrenter uden ret til bonus	-2.000	-1.500	-500
Hensættelse, der er fritaget	30.000	24.000	6.000
Bonusfond	3.000	2.000	1.000
I alt	33.000	26.000	7.000

De ufordelte hensættelser på 6.000 der kun vedrører forsikringer omfattet af PAL § 10, stk. 2, er sammensat således:	
Administrationsreserve	3.100
Ekstra reserve vedr. omregning af forsikringer, der er virksomme	1.700
Kollektiv reserve vedr. præmiefritagelse	150
Overført præmie	800
Erstatningshensættelser	200
IBNR reserve	50
I alt	6.000

Den ufordelte andel af bonusfonden på 1.000 er sammensat således:	
Ufordelte bonusreserver vedr. forsikringer, jf. PAL § 10, stk. 2	700
Hensættelser vedrørende livrenter uden ret til bonus	290
IBNR reserver	10
I alt	1.000

For hver enkelt forsikring, der fortsat er i kraft ved udgangen af indkomståret, beregnes det beløb, der kan indgå i den ovenfor nævnte sammenligning således:

Af de samlede fordelte hensættelser - i alt 24.000 - kan forsikringshensættelsen ultimo 1982 fx være	4.000
Fordelt bonus kan fx være	400

Af ufordelte beløb på bonusfonden - i alt 1.000 - er det kun de 700, der vedrører forsikringer omfattet af PAL § 10, stk. 2. Som følge heraf, er det kun dette beløb, der kan indgå i fordelingen.

$$\begin{array}{rcl} \frac{700 \times 4.000}{24.000} & = & 117 \\ \text{I alt} & & 4.517 \end{array}$$

Den forholdsmæssig andel af disse 700 for denne forsikring, der også var i kraft ved udgangen af indkomståret, beregnes således:

Hvis det er den samme forsikring i begge år, skal sammenligningen foretages mellem de opgjorte beløb på 8.244 (hensættelser ultimo i indkomståret) og det opgjorte beløb 4.517 (præmiereserven ultimo 1982) i de to eksempler. Det mindste af de to beløb indgår i nedsættelsen 4.517 (præmiereserven ultimo 1982)

telsesbrøken tæller. I dette tilfælde altså 4.517. Hensættelser ultimo i indkomståret på 8.244 skal indgå i nedsættelsesbrøken nævner. Brøken ser sådan ud:

$$= 54,8 \text{ pct.}$$

8.244 (hensættelserne ultimo indkomståret)
Beskatningsgrundlaget nedsættes derfor med 54,8 pct.

Bemærk

Havde hensættelserne ultimo i indkomståret været mindre end præmiereserven, fx 4.000, skulle dette beløb indgå i nedsættelsesbrøken tæller.

C.G.2.7.3.2.2 Særregel for ordninger, der ikke var tariffmæssigt opbyggede ved udgangen af 1982 (PAL § 10, stk. 2, 6.-8. pkt.) Regel

► Siden 1990 er alle danske ordninger tariffmæssigt opbygget. Det gælder også de ordninger der ikke var tariffmæssigt opbygget før 1990. Se afsnit C.G.1.1.2.1. for definition på en tariffmæssigt opbygget ordning. ◀

For medlemmer af pensionskasser med pensionsordninger

- der ved udgangen af 1982 ikke var tariffmæssigt opbygget, og
 - hvor pensionsudbetalingen endnu ikke er påbegyndt
- fordeles den del af hensættelser, der er fritaget efter PAL § 10, stk. 2, 1. pkt., på grundlag af nutidsværdien af det tilsagn, som er afgivet over for det enkelte medlem.

► Se PAL § 10, stk. 2, 7. pkt.

Efter forarbejderne til bestemmelsen er begrundelsen for særreglen, at hensættelsen ultimo ikke nødvendigvis er en rimelig fordelingsnøgle for pensionskasseordninger, der ikke var tariffmæssigt opbygget ved udgangen af 1982. Se bemærkningerne til § 10, stk. 2, i L10 af 28. november 2007. ◀

Beregningsmetode

Nutidsværdien ganges med forholdet mellem

- det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen ved udgangen af 1982, og
- det antal år den pågældende har været medlem af pensionskassen, når pensionsudbetaling normalt skal påbegyndes.

► Se PAL § 10, stk. 2, 7. pkt. ◀

Pensionskassen kan i stedet vælge at fordele hensættelserne på grundlag af nutidsværdien af det enkelte medlems pensionstilsagn med fradrag af nutidsværdien af fremtidige ordinære bidrag, dog mindst nutidsværdien af de indbetalte ordinære bidrag for medlemmet med fradrag af risikopræmie. ► Se PAL § 10, stk. 2, 8. pkt. ◀

C.G.2.7.4 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), (PAL § 10, stk. 3)

Regel

ATP er ikke PAL-skattepligtig af den del af afkastet, omfattet af PAL § 6, som vedrører pensionshensættelser med tillæg af en forholdsmæssig andel af bonuspotentiale for pensionsaftaler,

- ved udgangen af 1982, og
- som er i kraft ved udgangen af indkomståret.

Den ikke PAL-skattepligtige del for hver pensionsaftale kan højst udgøre

- præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven,
- og en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt.

Beskatningsgrundlaget efter PAL § 6 nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem ovenfor nævnte hensættelser, og passiverne ifølge årsregnskabet.

De nævnte hensættelser og passiver gøres op ved udgangen af hvert af indkomstårene - samlet for hver årgang af medlemmer. Der opdeles kun efter køn samt egen pension og ægtefællepension.

Bemærk

Hensættelserne i ATP bliver ikke fordelt på de enkelte medlemmer, men derimod på medlemsårgange.

C.G.2.7.5 Lønmodtagernes Dyrtdsfond (LD), (PAL § 10, stk. 4)

Regel

Til beskatningsgrundlaget skal LD ikke medregne forholdet mellem værdien af formuen ved udgangen af 1982 og værdien ved udgangen af indkomståret. ▶Se PAL § 10, stk. 4, 1. pkt. ◀

Når et indestående i fonden eller ordningen udbetales efter den 31. december 1982, nedsættes den opgjorte værdi af formuen ved udgangen af 1982 med værdien af medlemmets indestående på dette tidspunkt, ▶jf. PAL § 10, stk. 4, 2. pkt. ◀

Når værdien af formuen i LD gøres op ved udgangen af 1982, medregnes ▶efter PAL § 10, stk. 4, 5. pkt., ◀

- obligationer, pantebreve og andre fordringer i danske kroner til anskaffelsessummen, og
- andre aktiver til handelsværdien ved udgangen af 1982.

Når værdien af formuen i LD gøres op ved udgangen af indkomståret, medregnes samtlige aktiver til handelsværdien ved udgangen af indkomståret. Fast ejendom regnes med til den kontante handelsværdi. ▶Se PAL § 10, stk. 4, 6. pkt. ◀

Afsnit C.G.2.7.5.1 omhandler, hvorledes den opgjorte formue i Lønmodtagernes Dyrtdsfond pr. 31. december 1982 ▶efter PAL § 10, stk. 4, 3. pkt., ◀ formindskes ved opretholdelse/konvertering af en konto i Lønmodtagernes Dyrtdsfond. Afsnit C.G.2.7.5.2 omhandler overførsel af LD-aldersopsparing til aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum.

Bemærk

LD er opbygget som rene opsparingsordninger, hvor formuen er fordelt på de enkelte medlemmer. LD har således ikke forsikringsmæssige hensættelser.

C.G.2.7.5.1 Omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtdsfond

Historik: ▶Der betales afgift af udbetalinger fra LD efter PBL § 14 A.

Med virkning fra 1. januar 2015 kan lønmodtagere der opfylder betingelserne i § 2, stk. 1 i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond

vælge enten, at få udbetalt deres opsparing mod betaling af nedsat afgift efter PBL § 14 A, stk. 2 og 3, hvis udbetalingsanmodningen fremsættes inden for nærmere anførte tidspunkter. Det kan også vælges, at opretholde opsparingen ved at overføre, herunder konvertere, den til en LD-aldersopsparing også mod betaling af en reduceret afgift. Ordninger som ikke er udbetalt eller afgiftsberettigede i forbindelse med en overførsel kaldes LD-opsparinger, mens en LD-aldersopsparing er udtryk for en afgiftsberettiget ordning. For mere om disse regler henvises til afsnit C.A.10.2.9 ◀

Regel:

Af PAL § 10, stk. 4, 3.-4. pkt., som ændret ved § 2 i lov nr. 1531 af december 2014, fremgår det at:

Ved opretholdelse (konvertering til LD-aldersopsparing) af en konto i LD efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond formindskes den opgjorte værdi af formuen i LD ved udgangen af 1982 med den del af afgiften ved konverteringen efter PBL § 14 A, stk. 2 eller 3, der knytter sig til den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 set i forhold til det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. ▶Se PAL § 10, stk. 4, 3. pkt. ◀

Ved senere udbetaling af en LD-aldersopsparing, formindskes den opgjorte værdi af formuen i LD ved udgangen af 1982 med værdien af den pågældendes indestående på dette tidspunkt fratrukket den forholdsmæssige del af afgiften som ovenfor nævnt. ▶Se PAL § 10, stk. 4, 4. pkt. ◀

▶Dermed vil hele den oprindelige LD-kontos værdi ved udgangen af 1982 være trukket ud af den opgjorte værdi af formuen i LD ved udgangen af 1982. Det svarer til, at den opgjorte værdi af formue i LD ved udgangen af 1982 formindskes med hele værdien af kontohaverens indestående på dette tidspunkt, når der sker almindelige udbetalinger af en konto i LD. ◀

Baggrund og regel:

Efter PAL § 10 friholdes den del af formueafkastet på en pensionsordning, der relaterer sig til opsparingen foretaget før udgangen af 1982, for beskatning. Friholdelsen gives i form af det såkaldte overgangsfradrag, hvor det samlede formueafkast på pensionsordningen nedsættes med forholdet mellem opsparingens værdi ved udgangen af 1982 og opsparingens værdi ved udgangen af det aktuelle indkomstår.

Overgangsfradraget gælder også LD og er reguleret i PAL § 10, stk. 4. For LD fritages den del af beskatningsgrundlaget, der svarer til forholdet mellem værdien af formuen ved udgangen af 1982 og ved udgangen af indkomståret. Ved udbetaling efter den 31. december 1982 af et indestående i fonden eller ordningen formindskes den opgjorte værdi af formuen i LD ved udgangen af 1982 med værdien af den pågældende kontohavers indestående ved udgangen af 1982.

Ovennævnte regel i PAL § 10, stk. 4, svarer i sit indhold til reglen for beregning af overgangsfradraget ved overførsel, herunder konvertering, af kapitalpension til aldersforsikring og aldersopsparing, jf. PAL § 10, stk. 5. Se afsnit C.G.2.7.8. Efter denne regel skal den betalte pensionsafgift ved en overførsel, herunder konvertering, efter PBL § 41 A, stk. 2, fordeles forholdsmæssigt på opsparingen før udgangen af 1982 og tilvæksten efter den 1. januar 1983. Det medfører, at opsparingen foretaget før udgangen af 1982 reduceres forholdsmæssigt, og friholdelsen er derfor uændret efter konverteringen eller overførslen til en aldersforsikring m.v.

For så vidt angår LD formindskes den opgjorte værdi af formuen ved udgangen af 1982 i LD ved omlægning af en LD-konto til en LD-aldersopsparing herefter på tilsvarende vis med den del af konverteringsafgiften efter PBL § 14 A, stk. 2 og 3, der knytter sig

til den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 set i forhold til det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen, dvs. af kontoens værdi umiddelbart før omlægningen til LD-aldersopsparring.

Når LD-aldersopsparringen senere udbetales, reduceres den opgjorte værdi af LDs formue ved udgangen af 1982 med værdien af kontohaverens indestående på dette tidspunkt fratrukket den del af afgiften efter PBL § 14 A, stk. 2 og 3, der knytter sig til den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 set i forhold til det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen, jf. ovenfor.

Eksempel:

En LD-kontos andel af LDs formue ved udgangen af 1982: 8.000 kr.

Opsparing på kontoen umiddelbart før omlægningen til LD-aldersopsparring: 80.000 kr.

Tilvækst efter den 1. januar 1983: 72.000 kr.

Vægtet afgift ved omlægning til LD-aldersopsparring:

37,5 pct. af 80.000 kr. = 30.000 kr. (Der ses bort fra, at opsparing foretaget før 1980 alene afgiftsbelægges med 22,5 pct.)

Afgift, der forholdsmæssigt knytter sig til opsparing foretaget før udgangen af 1982 = $30.000 \cdot 8.000/80.000 = 3.000$ kr.

Ved omlægning til LD-aldersopsparring nedsættes LDs formue ved udgangen af 1982 derfor med 3.000 kr., og den enkelte kontos del af formuen i LD ved udgangen af 1982 formindskes tilsvarende fra 8.000 kr. til 5.000 kr.

Når LD-aldersopsparringen senere udbetales, nedsættes værdien af LDs formue ved udgangen af 1982 med 5.000 kr.

C.G.2.7.5.2 Overførsel af LD-aldersopsparring til en aldersopsparring, aldersforsikring eller supplerende engangssum

Indestændet på en LD-aldersopsparring kan flyttes til en pensionsordning som nævnt i PBL §§ 10 A og 12 A og § 29 A, stk. 1, 3. pkt. Se § 7a, stk. 2, 2. pkt., i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som vedtaget ved § 3, nr. 4, i lov nr. 1531 af 27. december 2014.

Det betyder, at indestændet på en LD-aldersopsparring kan overføres til en aldersforsikring, aldersopsparring eller supplerende engangssum. I henhold til PBL § 41 A, stk. 3, behandles overførsel af en LD-aldersopsparring til en aldersforsikring, aldersopsparring eller supplerende engangssum ikke som en ud- og indbetaling.

Ved overførsel af en pensionsordning til en anden pensionsordning følger overgangsfradraget med. Efter PAL § 10, stk. 6, anvendes værdien af den pågældendes opsparing ved udgangen af 1982 som udgangspunkt for beregning af fritagelse i den nye ordning. Det gælder også ved overførsel fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Ved overførsel af en LD-aldersopsparring til en aldersforsikring, aldersopsparring eller supplerende engangssum anvendes ved fastsættelsen af overgangsfradraget i den nye ordning værdien af den pågældende kontohavers konto ved udgangen af 1982 fratrukket den del af afgiften efter PBL § 14 A, stk. 2 og 3, der knytter sig til den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 set i forhold til det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. Se § 2, nr. 4, i lov nr. 1531 af 27. december 2014. Med andre ord anvendes den værdi, hvormed formuen i LD ved udgangen af 1982 formindskes i forbindelse med overførslen, jf. PAL § 10, stk. 4, 4. pkt. Det svarer til, at det er den reducerede 1982-værdi af en aldersforsikring m.v., der anvendes som udgangspunkt for beregning af fritagelse i eventuel ny aldersforsikring m.v., der sker overførsel til.

C.G.2.7.6 Delvis udbetaling (PAL § 10, stk. 5)

Indhold

Dette afsnit handler om delvis udbetaling.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Udbetaling før aftaletidspunkt
- Delvis udbetaling fra en kapitalopsparing, kapitalforsikring, aldersopsparring og aldersforsikring
- Løbende udbetaling efter aftalen, der er skattepligtig indkomst
- Delvis overførsel
- Delvis udbetaling af sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type.

Regel

Hvis værdien af indestændet på en konto, som nævnt i PAL § 10, stk. 1 og 2, ved udgangen af et indkomstår er bragt ned på grund af

- delvis udbetaling fra ordningen og
- delvis overførsel efter PBL § 41

og denne udbetaling overstiger tilvæksten efter 1. januar 1983, nedsættes den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 med et beløb, der svarer til forskellen mellem udbetalingen og tilvæksten. Se PAL § 10, stk. 5, 1. pkt. Se også afsnit C.G.2.7.2 om ordninger i penge- og kreditinstitutter, kapitalpensionsfonde med videre og C.G.2.7.3 om ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde.

Bestemmelsen anvendes også ved delvis udbetaling til en kontohaver fra de ordninger, der er nævnt i § 10, stk. 4. Se PAL § 10, stk. 5, 2. pkt. Se også afsnit C.G.2.7.5 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at nedbringelsen af 1982-saldoen/værdien efter reglerne i PAL § 10, stk. 5, sker på de(t) tidspunkter, hvor der foretages en beregning af pensionsafkastskatten. Det vil som hovedregel være ved udgangen af indkomståret; den 31. december i indkomståret, hvor der foretages en ordinær opgørelse af beskatningsgrundlaget. Det følger dog af PAL § 11, stk. 2, at i indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Er der derfor tale om en helophævelse af en ordning, er tidspunktet for ophævelse derfor lig med "udgangen af indkomståret", selv om det ligger før den 31. december. Ligeledes er tidspunktet for udtræden af skattepligt efter PAL § 23 a at betragte som "udgangen af indkomståret". Se afsnit C.G.2.7.2.2.3.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal tidspunktet/datoen for delophævelse efter reglerne i PAL § 23 også betragtes som "udgangen af indkomståret" i relation til en eventuel nedbringelse af 1982-saldoen, jf. PAL § 10, stk. 5. I de tilfælde, hvor en deludbetaling af en pensionsordning medfører, at der skal foretages en opgørelse/beregning af beskatningsgrundlaget efter PAL § 23, træder "delophævelsetidspunktet" i stedet for "udgangen af indkomståret". Dette medfører, at der er hjemmel til at beregne en 1982-friholdelse efter PAL § 10, stk. 1 og 2, af beskatningsgrundlaget opgjort i perioden 1. januar til delophævelsetidspunktet, idet PAL § 10, stk. 1 og 2, foreskriver, at 1982-værdien skal sættes i forhold til indestændet/værdien ved udgangen af indkomståret.

Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at det følger af PAL § 10, stk. 1 og 2, at nedbringelsen af 1982-saldoen også sker på de nævnte tidspunkter, hvis negativt formueafkast har nedbragt pensionsordningens værdi til under værdien for 82-saldoen på et opgørelsetidspunkt (ultimo indkomståret eller på tidspunkt for §§ 23-23a opgørelse). Dette skyldes, at en efter opgørelsetidspunktet

senere værdiforøgelse på ordningen udelukkende kan have følgende årsag enten 1) positivt formueafkast på ordningen (i sagens natur opstået efter 1. januar 1983) eller 2) nye indbetalinger (i sagens natur indbetalt efter 1. januar 1983), hvilket begge er forhold, der ikke kan danne baggrund for en 82-friholdelse efter PAL § 10, stk. 1 og 2.

Udbetaling før aftaletidspunkt

Når en del af indeståendet på en pensionsopsparingskonto udbetales før aftaletidspunktet, betragtes det som delvis ophævelse af opsparingsordningen. I den forbindelse skal beskatningsgrundlaget med videre efter PAL § 10, stk. 1 eller stk. 2, og PAL § 23, gøres op. Se afsnit C.G.4.1.3.1 om endelig ophævelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning.

For den resterende del af opsparingsordningen beregnes beskatningsgrundlaget og nedsættelsen fortsat ved udgangen af indkomståret.

Eksempel:

1982-værdi = 100.000

Værdi på ordning primo 2014 = 150.000

Udbetaling før aftaletidspunkt, fx. 2. januar 2014 = 80.000

Værdi efter førtidig udbetaling = 70.000

Afkast efter førtidig udbetaling = 10.000

Værdi på ordning ultimo indkomståret 2014 = 80.000

Udbetalingen af 80.000 kr. medfører opgørelse efter PAL § 23. I det konkrete eksempel er friholdelsesbrøken ved § 23-opgørelsen, som følge af deludbetalingen, på $100.000/150.000 \cdot 100 = 66,67\%$

Umiddelbart efter deludbetalingen og § 23-opgørelsen skal 82-saldoen nedbringes, jf. PAL § 10, stk. 5.

I det konkrete eksempel kan tilvæksten siden 31. december 1982 beregnes som: Værdien af ordningen på beregningstidspunktet (ult. Indkomståret/ophævelsestidspunktet) på 150.000 fratrækkes 1982-værdien på 100.000 = $150.000 - 100.000 = 50.000$ kr. i tilvækst.

1982-værdien skal derfor nedsættes med forskellen mellem udbetalingen og tilvæksten = $80.000 - 50.000 = 30.000$.

1982-saldoen skal derfor nedbringes til 70.000 kr. i umiddelbar forlængelse af delophævelsen. Det medfører, at friholdelse ultimo indkomståret ved den ordinære opgørelse efter PAL §§ 21-22 bliver på $70.000/80.000 \cdot 100 = 87,5\%$

Delvis udbetaling fra en kapitalopsparing, kapitalforsikring, aldersopsparing eller aldersforsikring

Når en del af indeståendet på en kapitalopsparing, kapitalforsikring, aldersopsparing eller aldersforsikring udbetales (deludbetales), betragtes det altid (også efter at pensionsudbetalingsalderen er nået) som delvis ophævelse af ordningen. I den forbindelse skal beskatningsgrundlaget med videre efter PAL § 10, stk. 1 eller stk. 2, og PAL § 23, gøres op. Se afsnit C.G.4.1.3.1 om endelig ophævelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning.

For den resterende del af opsparingsordningen beregnes beskatningsgrundlaget og nedsættelsen fortsat ved udgangen af indkomståret.

Eksempel:

En kapitalopsparing har en 82-værdi på 50.000 og værdien pr. 16. december 2014 er 1.100.000 kr. Der er pr. 16. december 2014 et formueafkast i indkomståret 2014 på 100.000 kr. Den 16. december 2014 hæves 1.090.000 kr. fra kapitalopsparingen. Der skal foretages en opgørelse efter PAL § 23 pr. 16. december 2014.

Nedsættelsen efter PAL § 10, stk. 1 bliver = $100.000 \cdot 50.000/1.100.000 = 4.545$ kr.

Beskatningsgrundlaget ved opgørelsen efter PAL § 23 pr. 16. december 2014 bliver herefter = $100.000 - 4.545 = 95.455$ kr.

Umiddelbart efter opgørelsen efter PAL § 23 nedbringes 82-saldoen med forskellen mellem udbetalingen og tilvæksten efter 1982 = $1.090.000 - 1.050.000 = 40.000$ kr.

1982-saldoen nedbringes dermed til 10.000 kr. ($50.000 - 40.000$).

I eksemplet antages det herefter, at der er et negativt beskatningsgrundlag på 1.000 kr. i den resterende del af indkomståret fra og med den 17. december 2014 til og med den 31. december 2014. Der er derfor et negativt beskatningsgrundlag på 1.000 kr. ved opgørelsen efter PAL § 22 ultimo indkomståret 2014. Ordningens værdi ultimo indkomståret 2014 er på 9.000 kr.

1982-værdien skal også nedbringes med negativt beskatningsgrundlag på opgørelsestidspunktet, hvis dette nedbringer den aktuelle værdi til et niveau under 1982-værdien, jf. PAL § 10, stk. 1 og 2. 1982-værdien nedbringes derefter til 9.000 kr. ultimo indkomståret 2014. Nedsættelsesbrøken vil herefter være én ved opgørelsen ultimo indkomståret efter PAL § 22.

Løbende udbetaling efter aftalen, der er skattepligtig indkomst

Ved løbende udbetaling fra en pensionsopsparing efter aftalen, er den løbende udbetaling almindelig skattepligtig indkomst for pensionsopspareren. For den resterende del af pensionsordningen skal der fortsat betales PAL-skat ved udgangen af det enkelte indkomståret.

Der foretages ved løbende udbetaling efter aftalen ikke opgørelse efter PAL § 23 ved hver enkelt udbetaling, eksempelvis ved hver månedlig udbetaling fra en rateordning. Der skal i disse tilfælde ikke ske en månedlig nedskrivning af 82-saldoen, men nedskrivningen sker derimod ved udgangen af indkomståret. Konsekvensen af reduktionen, der sker efter PAL § 10, stk. 5, 1. pkt. er, at nedsættelsesbrøken ikke kan blive større end én.

Eksempel

Det er eksempelvis en rateopsparing, som er inde i sit afsluttende forløb. Der forudsættes at udbetalingsreglerne i PBL § 11 A, stk. 2-3, er opfyldt.

Værdien på ordningen primo 2014 udgør 150.000 kr., og 1982-værdien udgør 100.000 kr. I løbet af året er der udbetalt 80.000 kr., og der er i indkomståret opnået et negativt afkast på 35.000 kr. Værdien på ordningen ultimo 2014 er herefter 35.000 kr. ($150.000 - 80.000 - 35.000$).

Der skal ikke ske nedbringelse af 1982-saldoen i forbindelse med udbetalingen på 80.000 kr., idet der ikke sker opgørelse efter PAL § 23. Nedbringelsen skal derfor ske ultimo indkomståret.

Opfølgelse af indestående	DKK
Indestående ved udgangen af 1982	100.000
Tilvækst i perioden (tilvækst primo + afkast i indkomståret) = $50.000 + (-35.000)$	15.000
Udbetalinger i perioden	-80.000

Opgørelse af indestående	DKK
Indestående ved udgangen af indkomståret	35.000
Opgørelse af friholdte reserver/værdier	
Indestående ved udgangen af 1982	100.000
Reduktion som følge af udbetalinger (15.000-80.000)	-65.000
Friholdte reserve 1982 ved udgangen af indkomståret	35.000
Friholdt andel (friholdt reserve/indestående udgangen af indkomståret) = $35.000/35.000 = 1$ eller 100 %	100 %

Delvis overførsel

Der kan som udgangspunkt ikke ske delvis overførsel efter PBL § 41 af pensionsordninger, der indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982. Se PBL § 41, stk. 1. Der er dog en række undtagelser hertil. Se PBL § 41, stk. 3. Nedenstående gælder for de pensionsordninger, hvor der er sket delvis overførsel efter PBL § 41, stk. 3.

Ved en deloverførsel betragtes opsparingen overført efter et LIFO-princip (Last In First Out), dvs. at tilvæksten til opsparingen efter

Kontoens saldo 31/12-2014	400.000
Kontoens saldo 31/12-1982	100.000
Tilvækst efter 1/1-1983	300.000

Hvis der fx udbetales 340.000 fra kontoen den 31/12-2014, overstiger udbetalingen tilvæksten med 40.000, og saldoen 31. december 1982 (100.000) nedsættes med disse 40.000.

Nedsættelsesbrøken tæller vil således udgøre $100.000 - 40.000 = 60.000$, og nævneren vil udgøre $400.000 - 340.000 = 60.000$. Nedsættelsesbrøken vil herefter være én.

Undtagelse:

Der er dog enkelte situationer, hvor der ikke foretages opgørelse, indbetaling og indberetning efter PAL § 23, hvor der alligevel skal foretages en skatteberegning.

Når en del af 82-værdien overføres til et andet pengeinstitut i medfør af PBL § 41, stk. 3, kan denne overførte 82-værdi anvendes som 82-værdi i den nye ordning. Den overførte del af 82-værdien skal naturligvis ikke samtidigt begrunde 82-nedsættelse i både den "gamle" ordning (den afgivne ordning) og i den "nye" ordning (den modtagende ordning), hvortil den er overført.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at 82-værdien i den "gamle" ordning nedsættes efter reglerne i PAL § 10, stk. 5, på det tidspunkt, hvor en andel af 82-værdien reelt overføres (overførselstidspunktet).

Ved deloverførsel efter PBL § 41, stk. 3, af en ordning med 82-værdi, skal det afgivne pengeinstitut derfor foretage indberetningen for hele året samlet, men skal opdele skatteberegningen i 2 delperioder.

Delperiode 1 omfatter den samlede ordning frem til overførselstidspunktet. Beskatningsgrundlaget i delperiode 1 friholdes med 82-friholdelsen pr. deloverførselsdagen (før deloverførsel). Idet der foretages en skatteberegning på dette tidspunkt, som dog ikke resulterer i en indbetaling og indberetning efter PAL § 23, skal 82-værdien nedbringes på dette tidspunkt (umiddelbart efter skatteberegningen). Delperiode 2 omfatter afkastet på den resterende ordning frem til indkomstårets afslutning. Afkastet i delperiode 2 beregnes med den nedsatte 82-værdi. Det samlede beskatningsgrundlag til afregning efter PAL § 22 ultimo indkomståret udgør summen af beskatningsgrundlaget efter 82-friholdelse for delperiode 1 + 2.

1982 anses for overført først. Så længe opsparingen ved udgangen af indkomståret er større end opsparingen ved udgangen af 1982, sker der ikke overførsel af friholdt opsparing. Hvis overførslen overstiger tilvæksten efter 1982, overføres en andel af den friholdte opsparing. Dette fremgår af bemærkningerne til § 10, stk. 5, i lovforslag til L 10 af 28. november 2007.

Eksempel

Kontoens saldo 31/12-2014	400.000
Kontoens saldo 31/12-1982	100.000
Tilvækst efter 1/1-1983	300.000

Eksempel

Deloverførsel, jf. PBL § 41, stk. 3, (pr. 1. juli 2014)

Kontoens saldo pr. 1. juli 2014 = 400.000

Kontoens saldo pr. 31. december 1982 = 100.000

Tilvækst efter 1. januar 1983 = 300.000

Afkast i 2014 frem til 1. juli. 20.000 (afkastet er indregnet og inkluderet i kontoens værdi pr. 1. juli 2014 på 400.000)

Friholdelse efter PAL § 10 i delperiode 1 = $20.000 * 100.000/400.000 = 5.000$

Beskatningsgrundlag i delperiode 1 = $20.000 - (20.000 * 100.000/400.000) = 15.000$

Deloverførsel af 340.000 pr. 1. juli 2014.

Hvis der deloverføres 340.000 fra kontoen, overstiger overførslen (udbetalingen) tilvæksten med 40.000, og 82-værdien nedsættes derfor med 40.000 og bliver derfor på 60.000, jf. PAL § 10, stk. 5.

De 40.000 i 82-værdi overføres til den nye ordning og indgår i den nye ordnings 82-værdi fremover.

Delperiode 2:

Afkast efter 1. juli til årets udgang i afgivende ordning = 10.000

Kontoens værdi pr. 31. december 2014 = 70.000 (400.000-340.000+10.000)

Friholdelse efter PAL § 10 i delperiode 2 = $10.000 * 60.000/70.000 = 8.571$

Beskatningsgrundlag i delperiode 2 = $10.000 - (10.000 * 60.000/70.000) = 1.429$

Samlet beskatningsgrundlag for delperiode 1 + 2 til indberetning efter PAL § 22 = $15.000 + 1.429 = 16.429$ kr.

Delvis udbetaling af sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type

Det er Skattestyrelsens vurdering, at ordlyden af PAL § 10, stk. 1, 1. pkt., hvor det anføres, at beskatningsgrundlaget nedsættes med en så stor del, som "værdien af kontoens indestående ved udgangen af 1982 udgør af værdien af indestændet ved udgangen af indkomståret", medfører, at 1982-friholdelsen aldrig kan blive over 100 %.

Dette gælder også ved sambeskatning, jf. §§ 8 og 10 i Bek. nr. 1138 af 22. oktober 2014.

PAL § 10, stk. 5, afgør om reduktionen af 82-værdien ved deludbetalinger skal foretages efter et FIFO-princip eller efter et LIFO-princip. Lovbestemmelsen angiver, at LIFO-princippet anvendes, og at 82-værdien derfor udbetales til sidst.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at reduktionen af 82-værdien, jf. PAL § 10, stk. 5, som følge af ovenstående, skal foretages på den enkelte ordning, før sambeskatningen foretages.

Eksempel:

Ordninger af samme type Kapitalpension	Værdi pr. 29. december i indkomståret	Værdi primo indkomståret	82-værdi	Beskatningsgrundlag til og med 29. december i indkomståret
Ordning 1	100.000	95.000	95.000	5.000
Ordning 2	900.000	840.000	0	60.000
Ordning 3	200.000	190.000	50.000	10.000
I alt	1.200.000	1.125.000	145.000	75.000

Pr. 29. december i indkomståret deludbetales 60.000 kr. fra Ordning 1. Dette medfører, at Ordning 1 skal foretage en opgørelse efter PAL § 23 pr. 29. december i indkomståret. Friholdelsen efter PAL § 10 pr. 29. december i indkomståret i opgørelsen efter PAL § 23 på Ordning 1 er $95.000/100.000 \cdot 100 = 95$ pct. og beskatningsgrundlaget på 5.000 friholdes derfor med 4.750. Beskatningsgrundlaget efter 82-friholdelse, der indgår i opgørelsen efter PAL § 23 = 250.

Ordning 2+3 påvirkes ikke af deludbetalingen af ordning 1 pr. 29. december i indkomståret.

Umiddelbart efter udbetalingen nedsættes 82-værdien i Ordning 1, jf. PAL § 10, stk. 5. Tilvæksten efter 1983 kan opgøres til 5.000, og udbetalingen på 60.000 overstiger dermed tilvæksten efter 1. januar 1983 med 55.000 kr.

82-værdien nedsættes derfor med 55.000 fra 95.000 og bliver på 40.000, jf. PAL § 10, stk. 5.

Opgørelse efter PAL § 22 ultimo indkomståret:

Ordninger af samme type	Total værdi ult. Året	82-værdi	Beskatningsgrundlag til afregning efter PAL § 22 - ultimo indkomståret
Ordning 1	40.100	40.000	100 (Bemærk: fra 29. dec. til 31. dec.)
Ordning 2	900.800	0	60.800 (fra 1. januar til 31. december)
Ordning 3	200.100	50.000	10.100 (fra 1. januar til 31. december)
I alt	1.141.000	90.000	71.000

Friholdelse efter PAL § 10 ved den årlige opgørelse efter PAL § 22 = $71.000 \cdot 90.000/1.141.000 = 5.600$ kr. Beskatningsgrundlaget efter 82-friholdelse, der indgår i opgørelsen efter PAL § 22 = 65.400

Ultimo indkomståret nedsættes 82-værdien i ordning 1+3 ikke, idet den aktuelle værdi ultimo indkomståret er større end 82-værdien.

C.G.2.7.7 Overførsel efter PBL § 41 og § 41 A, stk. 1 (PAL § 10, stk. 6)

Indhold

Dette afsnit handler om overførsel efter PBL § 41 og § 41 A, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvilken værdi kan friholdes?
- Delvis overførsel
- Overførsel af forsikring eller pensionsporteføljer.

Regel

Opsparede pensionsmidler kan overføres fra én ordning til en anden, under nærmere angivne betingelser, uden at dette efter pensionsbeskatningsloven (PBL) anses som en udbetaling fra ordningen, hvoraf der skal betales 60 procent i afgift. Se PBL § 41 og § 41 A, stk. 1.

Ved en overførsel efter PBL § 41 og § 41 A, stk. 1, bevares retten til nedsættelse. Se PAL § 10.

Værdien af opsparingen henholdsvis livsforsikringshensættelsen mv. ved videre ved udgangen af 1982 anvendes som udgangspunkt for beregning af fritagelse i den nye ordning ved overførsel efter PBL § 41 og § 41 A, stk. 1, af en forsikrings- eller pensionsordning eller fra en konto i LD. Se PAL § 10, stk. 6, 1. pkt.

Hvilken værdi kan friholdes?

Ved overførslen danner kontantværdien af den del af opsparingen, der kan friholdes efter bestemmelserne i PAL § 10, stk. 1, 2 og 4, grundlag for fritagelse i den nye ordning. Se PAL § 10, stk. 6, 1. pkt. Dette beløb kan dog aldrig overstige det faktisk overførte beløb. Se PAL § 10, stk. 6, 2. pkt.

Delvis overførsel

Der kan som hovedregel ikke ske delvis overførsel af fradragsberettigede pensionsordninger, der indeholder opsparing foretaget før 1983, og hvor afkastet herpå er fritaget for pensionsafkastskat efter PAL § 10. Se PBL § 41, stk. 1, 1. pkt. Der er dog en undtagelse hertil i PBL § 41, stk. 3.

PAL § 10, stk. 5, 1. pkt., gælder også ved delvis overførsel efter undtagelsen i PBL § 41, stk. 3. Se PAL § 10, stk. 6, 3. pkt. Se også afsnit C.G.2.7.6 om delvis udbetaling.

Der kan ikke ske delvis overførsel af ikke fradragsberettigede alderspensioner mv., der indeholder opsparing foretaget før 1983, og hvor afkastet herpå er fritaget for pensionsafkastskat efter PAL § 10. Se PBL § 41 A, stk. 1, 2. pkt.

Overførsel af forsikrings- eller pensionsporteføljer

Der gælder samme regler ved overførsel af forsikrings- eller pensionsporteføljer mellem forsikringsselskaber eller pensionskasser, jævnfør PAL § 10, stk. 6, 4. pkt. Det kan fx være tilfældet, hvor pensionsaftalerne i en firmapensionskasse afløses ved tegning af livsforsikringer i et forsikringsselskab.

Bestemmelsen kan således ikke anvendes på kontrakter, der vedrører livrenter uden ret til bonus tegnet før 1. maj 1982, da disse er undtaget for beskatning efter PAL. Se PAL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bemærk

Når en pensionsordning overføres, skal det afgivende pengeinstitut eller forsikringsselskab afgive de nødvendige oplysninger til det modtagende pengeinstitut eller forsikringsselskab, der skal bruges til at beregne beskatningsgrundlag og nedsættelse i den nye ordning. Se kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014.

C.G.2.7.8 Overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2

Dette afsnit beskriver reglerne om friholdelse for opsparing foretaget før udgangen af 1983, jf. PAL § 10, ved en overførsel eller konvertering efter PBL § 41 A, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Baggrund
- Forholdsmæssig nedsættelse af den friholdte værdi ved udgangen af 1982

Regel

Friholdelse efter PAL § 10, stk. 1 og 2, på en fradragsberettiget kapitalpension m.v. kan videreføres ved en overførsel eller konvertering efter PBL § 41 A, stk. 2, til en ikke-fradragsberettiget aldersforsikring m.v. Men den friholdte værdi ved udgangen af 1982 nedsættes forholdsmæssigt med den betalte afgift i forbindelse med konverteringen eller overførslen, jf. PAL § 10, stk. 5, sidste pkt. Der kan dog ikke ske delvis overførsel eller delvis konvertering af en fradragsberettiget kapitalpension efter reglerne i PBL § 41 A, stk. 2, hvis den indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. PAL § 10. Se PBL § 41 A, stk. 2, 4. pkt.

Baggrund

Efter PAL § 10 friholdes den del af formueafkastet på en pensionsordning, der relaterer sig til opsparingen foretaget før udgangen af 1982, for beskatning. Friholdelsen gives i form af det såkaldte overgangsfradrag, hvor det samlede formueafkast på pensionsordningen nedsættes med forholdet mellem opsparingsens værdi ved udgangen af 1982 og opsparingsens værdi ved udgangen af det aktuelle indkomstår. Ved en overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2, skal værdien af opsparingen henholdsvis livsforsikringshensættelsen m.v. ved udgangen af 1982 på kapitalpensionen m.v. som udgangspunkt overføres til beregning af fritagelse i den nye aldersforsikring m.v. Se PAL § 10, stk. 5, 3. og 4. pkt., som indsat ved lov nr. 1354 af 21. december 2012, § 15, nr. 3.

Forholdsmæssig nedsættelse af den friholdte værdi ved udgangen af 1982

Udbetalingen fra kapitalpensionen som følge af betaling af afgift ved overførsel eller konvertering skal ikke fordeles efter det normalt gældende LIFO-princip i PAL § 10, stk. 5. Den betalte afgift ved en konvertering efter PBL § 41, stk. 2, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 9, § 26 A, stk. 1, 1. pkt., § 29 A, stk. 1, og § 33 A, stk. 2, fordeles forholdsmæssigt på opsparingen før udgangen af 1982 og tilvæksten fra og med 1. januar 1983. Dette medfører, at opsparingen foretaget før udgangen af 1982 reduceres forholdsmæssigt, og friholdelsen er derfor uændret umiddelbart efter konverteringen eller overførslen til en aldersforsikring m.v. Se PAL § 10, stk. 5, sidste pkt.

Det indebærer, at afgiften ved overførsel, herunder konvertering, på som udgangspunkt 40 pct., dog kun 37,3 pct. i 2013, 2014 og 2015, skal fordeles forholdsmæssigt. Det indebærer også, at afgiften ved overførsel, herunder konvertering, omfattet af PBL § 26 A, stk. 1, 1. pkt., på som udgangspunkt 25 pct., dog kun 23,31 pct. i 2013, af værdien af policen eller kontoen pr. 31. december 1979, også skal fordeles forholdsmæssigt på opsparingen før udgangen af 1982 og tilvæksten fra og med den 1. januar 1983. Tilsvarende gælder den reducerede afgift af opsparing foretaget før 1. januar 1980 på supplerende engangsydelser, jf. PBL § 33 A, stk. 2.

Eksempel

Opsparing foretaget før udgangen af 1982: 50.000 kr.

Opsparing ved udgangen af det aktuelle indkomstår: 500.000 kr. (faktisk indestående på ordningen ultimo indkomståret).

Tilvækst fra og med den 1. januar 1983: 450.000 kr.

Friholdelse for opsparing foretaget før udgangen af 1982 før konvertering: $50.000/500.000 = 10$ pct. af det samlede formueafkast er skattefrit.

Afgift ved konvertering/overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2, ved udgangen af det aktuelle indkomstår: 40 pct. af 500.000 kr. = 200.000 kr.

Afgift fordelt til opsparing foretaget før udgangen af 1982 = $200.000 * 50.000/500.000 = 20.000$ kr.

Afgift fordelt til tilvæksten fra og med 1. januar 1983 = $200.000 * 450.000/500.000 = 180.000$ kr.

Ved konverteringen nedsættes opsparingen foretaget før udgangen af 1982 derfor med 20.000 kr. og bliver herefter 30.000 kr. ($50.000 - 20.000$).

Opsparing ved udgangen af det næste indkomstår givet, at der ingen værditilvækst var: $500.000 \text{ kr.} - 200.000 \text{ kr.} = 300.000 \text{ kr.}$

Friholdelse for opsparing foretaget før udgangen af 1982 efter konvertering: $30.000/300.000 = 10$ pct. af det samlede formueafkast er skattefrit.

Friholdelsen for opsparing foretaget før udgangen af 1982 er herefter både før og efter konverteringen efter PBL § 41 A, stk. 2, den samme.

Bemærk

Det er kun i det umiddelbare øjeblik lige efter konverteringen, at friholdelsesprocenten for opsparing foretaget før udgangen af 1982 skal være præcis den samme som før konverteringen efter PBL § 41 A, stk. 2. Når der efter konverteringen sker værdiændringer på pensionsordningen som følge af positivt eller negativt formueafkast, gebyrer og indbetalinger m.v. vil, friholdelsesprocenten ændre sig. Dette betyder, at såfremt der konverteres midt i indkomståret, vil friholdelsesprocenten ved udgangen af indkomståret være forskellig fra friholdelsesprocenten ved konverteringen, idet det forudsættes, at der typisk vil være formueafkast m.v. efter konverteringstidspunktet.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ved beregningen af reduktionen af opsparing foretaget før udgangen af 1982, skal tages udgangspunkt i det faktiske indestående på ordningen på konverteringstidspunktet, når tilvæksten efter den 1. januar 1983 skal fastsættes. Dette betyder, at gebyr fragår i indestående ved konverteringen, hvis det er rent faktisk er hævet på ordningen senest i samme transaktion som konverteringen gennemføres. Skyldig PAL-skat beregnet ved konverteringen fragår derimod ikke i indestående ved konverteringen, idet denne fortsat er indestående på ordningen indtil skatten hæves på ordningen i forbindelse med instituttets ordinære PAL-angivelse for konverteringsåret.

C.G.3 Opgørelse af beskatningsgrundlaget

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningsgrundlaget skal opgøres.

Afsnittet indeholder:

- Indkomståret (PAL § 11) (C.G.3.1)
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter (C.G.3.2)
- Særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget (C.G.3.3).

C.G.3.1 Indkomståret (PAL § 11)

Indhold

Dette afsnit handler om indkomståret.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Indtræden af skattepligt
- Ophør af skattepligt.

Regel

Beskatningsgrundlaget omfatter afkast i indkomståret. Indkomståret er kalenderåret. Er der flere pensionsberettigede til en pensionsordning, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indestående på ordningen ved indkomstårets udgang. Se PAL § 11, stk. 1.

Indtræden af skattepligt

Ved indtræden af skattepligten efter PAL § 1, omfatter beskatningsgrundlaget i det første indkomstår det formueafkast, den pensionsberettigede har erhvervet ret til i perioden fra tidspunktet for skattepligtens indtræden til og med den 31. december i indkomståret. Se PAL § 11, stk. 2.

Eksempel

Indtræder skattepligten den 1. april 2012, opgøres beskatningsgrundlaget i indkomståret 2012 på grundlag af det skattepligtige formueafkast, den pensionsberettigede har erhvervet ret til i perioden 1. april - 31. december 2012.

Ophør af skattepligt

Ved ophør af skattepligten efter PAL § 1 omfatter beskatningsgrundlaget i det sidste indkomstår det formueafkast, den pensionsberettigede har erhvervet ret til i perioden fra 1. januar til tidspunktet for skattepligtens ophør. Se PAL § 11, stk. 2.

Eksempel

Ophører skattepligten efter PAL § 1 den 1. september 2012, opgøres beskatningsgrundlaget i indkomståret 2012 på grundlag af det skattepligtige formueafkast, den pensionsberettigede har erhvervet ret til i perioden 1. januar - 1. september 2012.

C.G.3.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter

Indhold

Dette afsnit beskriver, efter hvilke principper beskatningsgrundlagene efter PAL §§ 3, 6 og 7 opgøres. Se PAL § 12.

Afsnittet indeholder:

- Nettoopgørelse (PAL § 14) (C.G.3.2.1)
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet (PAL § 15, stk. 3 og 4) (C.G.3.2.2)
- Opgørelse af forskellige typer afkast (PAL § 15) (C.G.3.2.3)
- Investering i kommanditselskaber (PAL § 16) (C.G.3.2.4)

C.G.3.2.1 Nettoopgørelse (PAL § 14)

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i det såkaldte nettoopgørelsesprincip.

Afsnittet indeholder:

- Regel (PAL § 14, stk. 1)
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 14, stk. 2 og 4)
- Fradrag for skat betalt til et andet land end Danmark eller skat betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 14, stk. 3)
- Valg af nettoopgørelsesprincippet er bindende (PAL § 14, stk. 5)
- Overgangsregel: PAL § 14, stk. 6.

Regel (PAL § 14, stk. 1)

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9, kan opgøre det PAL-skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen.

Se afsnit C.G.1.2 om, hvem der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9.

Betingelser for at anvende nettoopgørelsesprincippet

Det er en betingelse,

a) at den juridiske person efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, og

b) at den PAL-skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jævnfør § 9, stk. 1, nr. 8, i lov om forsikringsvirksomhed.

Ad a)

Ved skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Det vil sige, at interessenskabers, kommanditselskaber, partnerskaber og lignende selskaber bliver anset for at være skattemæssigt transparente enheder.

Ad b)

Hvorvidt der er koncernforbindelse mellem pensionskassen m.v. og den skattetransparente juridiske person afgøres efter reglerne i lov om forsikringsvirksomhed. I § 9, stk. 1, nr. 8, i lov om forsikringsvirksomhed defineres en koncern som en modervirksomhed og dens dattervirksomheder, jf. § 10. Det fremgår af § 9, stk. 1, nr. 8, i lov om forsikringsvirksomhed, at en modervirksomhed sammen med en eller flere dattervirksomheder udgør en koncern. En virksomhed kan kun have én direkte modervirksomhed, jf. § 11 i lov om forsikringsvirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder et eller flere af kriterierne, er det alene den virksomhed, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være modervirksomhed. Bestemmende indflydelse defineres i § 12 i lov om

forsikringsvirksomhed som beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Selv om en modervirksomhed ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, kan den alligevel have bestemmende indflydelse, hvis den f.eks. i kraft af en aftale med andre investorer råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne.

Det er uden betydning, om pensionsinstituttet har været koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person før det indkomstår, hvor pensionsinstituttet vælger nettoopgørelse. Er betingelsen på et tidspunkt ikke længere opfyldt, vil pensionsinstituttet være afskåret fra at anvende nettoopgørelsesprincippet på denne investering igen, selvom pensionsinstituttet på et senere tidspunkt ikke længere er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person.

I SKM2025.354.SR, spørgsmål 4 tog Skatterådet stilling til dels om der var investeret i skattetransparente enheder, og dels om der forelå en koncernforbindelse som førte til, at nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14 ikke kunne anvendes. Et selskab der var skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningsloven havde investeret i et 100 pct. ejet P/S, og ville via dette P/S eje 33,33 pct. af et K/S (Spørger), der igen 100 pct. ville eje en række ejendoms-K/S'ere. Skatterådet fandt ud fra en konkret vurdering af sagens forhold, at P/S'et udgjorde en skattetransparent enhed, hvorfor PAL § 14 i udgangspunktet kunne anvendes til opgørelse af formueafkastet. Skatterådet fandt dog, at der forelå bestemmende indflydelse, og at PAL § 14 derfor ikke kunne finde anvendelse, da der af denne årsag forelå en koncernforbindelse, jf. § 9, stk. 1, nr. 8 i lov om forsikringsvirksomhed. Via det skattetransparente P/S ejede Selskabet 33,33 pct. af K/S'et. Skatterådet fandt også, at K/S'et udgjorde en skattetransparent enhed, og da der forelå en ubrudt kæde af skattetransparente enheder, var K/S'et også en skattetransparent enhed i forhold til Selskabet, jf. PAL § 14, stk. 1, idet der efter forarbejderne ikke var krav om, at investeringen i en skattetransparent juridisk person foretages direkte, men kan foretages gennem en anden skattetransparent juridisk person. Henset til, at de økonomiske rettigheder til aktiverne i K/S'et ikke vil kunne tildeles Selskabet med mere end 33,33 pct., fandt Skatterådet på baggrund af en konkret vurdering ikke, at der i forhold til K/S'ets forelå en koncernforbindelse som hindrede anvendelsen af nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14. Skatterådet lagde til grund for besvarelsen af spørgsmålet, at selskabet som følge af det af Spørger anvendte "tracking share-princip", ikke kunne opnå økonomiske rettigheder til et underliggende ejendoms-K/S, der oversteg 50 pct.

Investeringer via kontoførende investeringsforening

Pensionsinstituttet kan ligeledes vælge nettoopgørelsesprincippet, hvis investeringen i den skattetransparente juridiske person sker via en kontoførende investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Et pensionsinstitut, der ejer en kontoførende investeringsforening 100 pct., kan anvende nettoopgørelsesprincippet for en investering i en skattetransparent juridisk person, hvis investeringen foretages gennem den kontoførende investeringsforening. Det er en betingelse, at pensionsinstituttet direkte eller indirekte, herunder via den kontoførende investeringsforening, ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person. Det vil sige, at koncernbetingelsen ikke kan omgås ved at indskyde en kontoførende investeringsforening.

Ved § 2, nr. 9, i lov nr. 2610 af 28. december 2021, er det blevet præciseret, at nettoopgørelsesprincippet ikke kan anvendes ved investeringer, der alene er foretaget direkte i en kontoførende investeringsforening. Nettoopgørelsesprincippet vil således som hidtil ikke kunne anvendes, hvis investeringen kun er foretaget direkte i en kontoførende investeringsforening uden at denne forening ejer skattetransparente juridiske personer. En kontoførende investeringsforening udgør et selvstændigt skattesubjekt og opfylder dermed ikke kravet i PAL § 14, stk. 1, 1. pkt., om at være skattemæssigt transparent.

Nettoopgørelsesprincippet vil fortsat kun kunne anvendes i det omfang den kontoførende investeringsforening investerer i en skattetransparent juridisk person. Investerer den kontoførende investeringsforening således også i andet end skattetransparente juridiske personer (fx aktier), finder nettoopgørelsesprincippet ikke anvendelse for denne del (fx aktier), som skal beskattes efter de almindelige regler om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 14, stk. 2 og 4)

Gevinst og tab på en andel skal gøres op som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet).

Køb af andel i indkomståret

Ved køb af andelen i løbet af indkomståret skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum.

Salg af andel i indkomståret

Er andelen afstået i indkomståret, skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse.

Både køb og salg i indkomståret

Er andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Regulering af beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget

- nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den PAL-skattepligtiges ikke-fradragsberettigede udgifter, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person.
- tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i den juridiske person, der modsvarer den PAL-skattepligtiges skattefrie indtægter, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person.
- tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. § 4, stk. 2.

Regulering af beskatningsgrundlaget: Ligningslovens § 5 H

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i ligningslovens § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bemærk at virksomheder, der er omfattet af SEL § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter SEL § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af be-

skatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for f.eks. pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter SEL § 3, men som er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken vil kunne fratrækkes som driftsomkostninger, afskrives eller indgå som anskaffelsessummer i de tilfælde, hvor der skal foretages en avanceopgørelse med virkning for opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 14, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU's sortliste over skattely som nævnt i ligningslovens § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8.

Eksempel

Et pensionsinstitut ejer i begyndelsen af året en andel på 10 procent i kommanditselskabet. 1. juli køber pensionsinstituttet yderligere

Gevinst på andel ejet hele året
Gevinst på andel anskaffet i årets løb
Samlet gevinst

Fradragsreglen for skat betalt til et andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 14, stk. 3)

Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til et andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland i skat efter PAL § 20, hvis skatten er tillagt beskatningsgrundlaget efter PAL § 14, stk. 1.

Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter PAL § 20 for samtlige indkomster fra samme land.

Valg af nettoopgørelsesprincippet er bindende (PAL § 14, stk. 5)

Vælger den skattepligtige at opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter PAL § 14, er dette valg bindende for den skattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i andelen.

Betingelsen efter PAL § 14, stk. 1, 2 pkt.

Hvis den skattepligtige bliver koncernforbundet med den juridiske person, skal den skattepligtige opgøre det skattepligtige afkast heraf efter de almindelige regler, og den skattepligtige kan ikke på et senere tidspunkt vælge nettoopgørelsesprincippet, selvom den skattepligtige ikke længere er koncernforbundet med den juridiske person, jævnfør § 5 i lov om finansiel virksomhed, ikke længere er opfyldt.

Hvornår skal valget foretages?

Valget af nettoopgørelsesprincippet skal foretages senest ved indlevering af den endelige opgørelse over beskatningsgrundlaget med videre.

Se også

Om nettoopgørelsesprincippet, se også bemærkningerne til § 1, nr. 1, i L18 af 5. oktober 2005.

Overgangsregel: PAL § 14, stk. 6

Regel:

Ved § 2, nr. 10, i lov nr. 2610 af 28. december 2021, er der indsat et nyt stk. 6 i PAL § 14. I henhold til PAL § 14, stk. 6, gælder det ved afståelse af aktiver, der ikke er nævnt i PAL § 15, stk. 3, og som er erhvervet før den 1. januar 2021 og inden overgang til be-

5 procent, så den samlede andel kommer op på 15 procent i de sidste 6 måneder. Den del af årets værdiændring af andelen, som pensionsinstituttet skal medregne som investeringens skattepligtige afkast, beregnes som 10 procent af værdiændringen af kommanditselskabet i 12 måneder plus forskellen mellem 5 procent af værdien ved årets udløb af kommanditselskabet og anskaffelsessummen for de 5 procent.

Hvis eksempelvis

- værdien ved årets begyndelse af hele den kommanditselskabet er 100,
- værdien ved årets udløb af hele kommanditselskabet er 130, og
- købsprisen for 5 procent af kommanditselskabet den 1. juli i samme år er 6.

Gevinst eller tab på pensionsinstituttets andel af kommanditselskabet udregnes således:

$(10 \text{ procent af } (130 - 100)) =$	3,0
$((5 \text{ procent af } 130) - 6) =$	0,5
	3,5

skatning efter PAL § 14, stk. 1, at der til beskatningsgrundlaget opgjort efter PAL § 14, stk. 2, skal medregnes den skattepligtiges andel af gevinst og tab på disse aktiver, som om aktiverne var afstået til handelsværdien på overgangstidspunktet. Hel eller delvis afståelse af ejerandelen i den juridiske person som nævnt i PAL § 14, stk. 1, og manglende opfyldelse af betingelserne for beskatning efter PAL § 14, stk. 1, sidestilles med afståelse af aktiverne som nævnt i PAL § 14, stk. 6, 1. pkt.

Reglen har til hensigt at afskære muligheden for fradrag for det samme værditab to gange, eller at der ved afståelse sker manglende genbeskatning, for de aktiver, der ikke er afstået ved lovforslagets fremsættelse den 10. november 2021. PAL § 14, stk. 6, er således en overgangsregel for de tilfælde, hvor en pensionskasse m.v. er overgået til nettoopgørelsesprincippet før lovforslagets fremsættelse, dvs. for indkomståret 2020 eller tidligere, og hvor aktiverne fortsat ejes den 10. november 2021 af pensionsinstituttet via den skatte-transparente enhed.

For de pensionskasser m.v., der har anskaffet aktiverne før den 1. januar 2021 og før overgangen til opgørelse af det skattepligtige afkast efter nettoopgørelsesprincippet, og som fortsat har aktiverne i behold, gælder det således, at der skal opgøres en skattepligtig fortjeneste eller tab, som om aktiverne var afstået til handelsværdien på tidspunktet for overgang til nettoopgørelsesprincippet. Beskatningen udløses, når aktiverne afstås, ejerandelen helt eller delvist afstås, eller betingelserne for beskatning efter nettoopgørelsesprincippet ikke længere er opfyldt. Der tages ikke hensyn til lagerbeskatningen af aktiverne i perioden fra overgang til nettoopgørelsesprincippet til afståelsen.

Derved »korrigeres« der for en ellers ubeskattet forhøjelse af den skattemæssige værdi af aktiverne ved overgangen til nettoopgørelsesprincippet, således at dobbeltfradrag forhindres. Så længe nettoopgørelsesprincippet fortsat anvendes, sker korrektionen i takt med, at aktiverne afstås - f.eks. hvis aktivet skrottes, eller hvis andelen af den juridiske person helt eller delvist afstås. Ved delvis afståelse af andelen anses en forholdsmæssig del af aktiverne for afstået.

Hvis nettoopgørelsesprincippet ikke længere kan anvendes, fordi der opstår koncernforbindelse mellem pensionsinstituttet og den skatte-transparente juridiske person, eller fordi den juridiske person ikke længere er skatte-transparent, vil fortjeneste og tab på tidspunk-

tet for overgang til nettoopgørelsesprincippet vedrørende aktiver, der tidligere er beskattet efter de almindelige regler, dvs. med afskrivningsret, skulle opgøres og beskattes på tidspunktet, hvor betingelserne for beskatning efter nettoopgørelsesprincippet ikke længere er opfyldt. Den skattemæssige anskaffelsessum ved genindtræden i den almindelige opgørelsesmetode fastsættes i disse tilfælde til handelsværdien - på samme måde som ved de generelle regler, der gælder ved fremtidige investeringer.

Baggrund:

Formålet med PAL § 14, stk. 6, er at sikre, at der bl.a. sker beskatning af pensionskassen m.v.s andel af fortjeneste og genvundne afskrivninger ved overgangen til nettoopgørelsesprincippet for aktiver, der ikke er nævnt i PAL § 15, stk. 3, som pensionskassen m.v. har erhvervet direkte eller indirekte via en skattetransparent enhed før den 1. januar 2021 og inden overgangen til nettoopgørelsesprincippet, jf. PAL § 14. Bestemmelsen korrigerer for en ellers ubeskattet forhøjelse af den skattemæssige værdi af aktiverne ved overgang til nettoopgørelsesprincippet og forhindrer dermed, at det samme værditab kan fradrages to gange, eller at der ikke sker genbeskatning af genvundne afskrivninger ved afståelse.

Hvis aktiverne er erhvervet i indkomståret 2021, og der vælges nettoopgørelse for indkomståret 2021, vil aktiverne være omfattet af beskatning efter lagerprincippet fra erhvervelsestidspunktet. Bestemmelsen omfatter ikke denne situation, da aktiverne først er erhvervet efter overgang til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, og der derfor ikke i forbindelse med metodeskiftet er sket en ændring af den skattemæssige værdi af aktivet, som der skal korrigeres for.

Bestemmelsen omfatter bl.a. aktiver, såsom immaterielle aktiver og aktiver, der anses som et driftsmiddel i afskrivningslovens forstand, såsom maskiner, inventar og infrastrukturanlæg, og som ejes gennem en skattetransparent juridisk person, herunder også hvor investeringen i den juridiske person sker via en kontoførende investeringsforening. Den foreslåede regel indebærer eksempelvis, at pensionskassen m.v.s andel af gevinsten på tidspunktet for overgang til nettoopgørelsesprincippet (forskellen mellem handelsværdien og den skattemæssigt nedskrevne værdi) beskattes, når aktiverne afstås.

Reglen er en overgangsregel, som omfatter de investeringer, der inden lovforslagets (L75 - fremsat den 10. november 2021) fremsættelse er anskaffet og overgået fra opgørelse efter de almindelige regler til nettoopgørelse. Investeringer, for hvilke der efter lovforslagets fremsættelse den 10. november 2021 vælges nettoopgørelse af beskatningsgrundlaget, dvs. for indkomståret 2021 og senere år, vil derimod være omfattet af den bestemmelse i PAL § 15, stk. 2, 4.-5. pkt., hvorefter gevinst og tab skal opgøres til handelsværdien på tidspunktet for overgang til nettoopgørelsesprincippet, jf. PAL § 14. Se afsnit C.G.3.2.3.2.2. om PAL § 15, stk. 2.

Afståelse af afskrivningsberettigede aktiver skal forstås på samme måde som efter afskrivningslovens regler, således at skrotning og lignende, hvor f.eks. et driftsmiddel udgår af virksomhedens produktionsapparat, sidestilles med et salg og andre former for afhængelse. Forsikrings- og erstatningssummer betragtes derfor som udgangspunkt også som salgssummer. Ved afståelsen finder afskrivningslovens almindelige regler anvendelse, herunder reglerne i afskrivningslovens § 5 D om forhøjet afståelsessum ved afståelse af driftsmidler, der ved erhvervelsen indgik i driftsmiddelsaldoen med en forhøjet anskaffelsessum.

Bestemmelsen kan illustreres med følgende forenklede eksempel:

Eksempel 1

En pensionskasse ejer gennem en skattetransparent juridisk person en andel af en vindmøllepark. Det forudsættes, at der ikke er fremmed kapital i den skattetransparente juridiske person. Vindmølleparken er erhvervet før den 1. januar 2021, fx i 2016. I de første 2 år af ejertiden har pensionskassen opgjort overskud eller underskud på investeringen efter PAL § 15, stk. 2, som havde pensionskassen ejet vindmølleparken direkte (transparensprincippet). Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på de pågældende aktiver, som er driftsmidler. De pågældende driftsmidler er omfattet af de særlige regler i AL § 5 C, stk. 1, nr. 4, om bl.a. faste anlæg til fremstilling af varme og el. Pensionskassen har derfor afskrevet med 15 pct. i 2 år, hvilket medfører afskrivninger på i alt 27,75 pct. af anskaffelsessummen. Den nedskrevne, skattemæssige værdi udgør dermed 72,25 pct. af anskaffelsessummen ved udgangen af år 2.

I år 3 (fx 2018) vælger pensionskassen at skifte til nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14. Der skal herefter ikke længere ske beskatning af de underliggende aktiver i den skattetransparente juridiske person efter et transparensprincip. Derimod beskattes investeringen i den skattetransparente juridiske person efter lagerprincippet, som havde det været en aktieinvestering. Som indgangsværdi på den skattetransparente juridiske person anvender pensionskassen den regnskabsmæssige værdi i henhold til Finanstilsynets regnskabsregler, som er dagsværdien. Dagsværdien er udtryk for den pris, der f.eks. ville blive modtaget ved salg af et aktiv ved en normal transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet, dvs. en skønnet handelsværdi. Handelsværdien af de underliggende aktiver, der ejes af den skattetransparente juridiske personer, indgår i værdiansættelsen til handelsværdi af den skattetransparente juridiske person. Hvis den skønnede handelsværdi af de underliggende aktiver ved udgangen af år 2 er større end den nedskrevne, skattemæssige værdi, dvs. f.eks. 95 pct. af anskaffelsessummen, medførte de tidligere gældende regler, at pensionskassen som følge af lagerbeskatningen i PAL § 14 igen ville få fradrag for værdifald fra handelsværdien ved begyndelsen af år 3, til handelsværdien når niveauet for den nedskrevne, skattemæssige værdi ved afslutningen af år 2.

Da indgangsværdien af de underliggende aktiver i nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14 er højere end den nedskrevne værdi på de underliggende aktiver efter de almindelige regler i PAL § 15, ville værdifaldet fra 95 pct. til 72,25 pct. af anskaffelsessummen - som allerede har givet anledning til fradrag som skattemæssig afskrivning i år 1 og 2 efter de almindelige regler i PAL § 15 - igen kunne give anledning til fradrag i lagerbeskatningen efter PAL § 14 i takt med den faktiske værdiforringelse. Denne forskel mellem udgangs- og indgangsværdierne ved metodeskiftet kunne udnyttes, uanset om aktiverne sælges eller beholdes hele levetiden indtil skrotning.

Bestemmelsen i PAL § 14, stk. 6, indebærer, at når aktiverne afstås, f.eks. i 2026, vil den genvundne afskrivning på tidspunktet for overgangen til nettoopgørelsesprincippet (forskellen mellem den skønnede handelsværdi og den nedskrevne værdi, dvs. 95 pct. - 72,25 pct. = 22,75 pct. af anskaffelsessummen) blive beskattet som en gevinst i indkomståret 2026. Gevinst og tab på driftsmidlet fra 2018 til 2026 vil årligt blive beskattet efter lagerprincippet efter de almindelige regler i PAL § 14 om beskatning af andelen i den skattetransparente juridiske person.

Det følger endvidere af PAL § 14, stk. 6, 2. pkt., at hel eller delvis afståelse af ejerandelen i den juridiske person som nævnt i PAL § 14, stk. 1, og manglende opfyldelse af betingelserne for beskatning efter PAL § 14, stk. 1, sidestilles med afståelse af aktiverne som nævnt i PAL § 14, stk. 6, 1. pkt. Bestemmelsen indebærer således,

at hel eller delvis afståelse af pensionskassen m.v.s andele i den skattetransparente juridiske person sidestilles med en afståelse af de underliggende aktiver, som udløser beskatning efter PAL 14, stk. 6. Ved delvis afståelse af andelen anses en forholdsmæssig del af aktiverne for afstået. Det medfører, at en tilsvarende del af pensionskassen m.v.s andel af den opgjorte gevinst eller tab på aktiverne på overgangstidspunktet til nettoopgørelsesprincippet, beskattes i indkomståret, hvor andelen af den juridiske person helt eller delvist afstås.

Efter PAL § 14, stk. 1, 1. pkt., er anvendelse af nettoopgørelsesprincippet betinget af, at den juridiske person, hvori investeringen sker efter danske skatteregler, ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, dvs. er skattetransparent. Ophører den juridiske person med at være skattetransparent, sidestilles dette med en afståelse af de underliggende aktiver.

Efter PAL § 14, stk. 1, 2. pkt., er anvendelse af nettoopgørelsesprincippet betinget af, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed. Hvis der etableres koncernforbindelse mellem pensionskassen m.v. og den juridiske person, vil beskatningen efter nettoopgørelsesprincippet derfor ophøre for den pågældende investering fra den 1. januar i det år, hvor koncernforbindelsen etableres, og beskatningen skal i stedet ske efter de almindelige regler. Efter PAL § 14, stk. 6, sidestilles dette med en afståelse af de nævnte aktiver i PAL § 14, stk. 6, 1. pkt.

Bestemmelsen omfatter kun aktiver, der ikke er nævnt i PAL § 15, stk. 3, som er erhvervet før den 1. januar 2021 og inden overgang til nettoopgørelsesprincippet. Dermed skal den skattepligtiges andel af gevinst eller tab for aktiverne opgøres, som om de var afstået til handelsværdien på tidspunktet for overgang til beskatningen efter nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14. Gevinst eller tab skal medregnes til beskatningsgrundlaget i det indkomstår, hvor pensionskassen m.v. helt eller delvist afstår den juridiske person eller ikke længere opfylder betingelserne for at opføre det skattepligtige afkast af den juridiske person efter nettoopgørelsesprincippet.

Formålet er - sammen med det 5. pkt. i PAL § 15, stk. 2, jf. § 2, nr. 11, i lov nr. 2610 af 28. december 2021 - at sikre en symmetri mellem udgangsværdi og indgangsværdi, hvis pensionskassen m.v. ikke længere kan benytte nettoopgørelsesprincippet, f.eks. fordi der opstår en koncernforbindelse med den skattetransparente juridiske person. Bestemmelsen skal således sikre, at overgangsreglens bestemmelser om beskatning af bl.a. fortjeneste og genvundne afskrivninger ved afståelse ikke kan omgås ved f.eks. at etablere en koncernforbindelse med den skattetransparente juridiske person.

Bestemmelsen kan illustreres med følgende forenklede eksempel:

Eksempel 2

En pensionskasse har i 2018 erhvervet en andel i en skattemæssigt transparent juridisk enhed, der har erhvervet en vindmøllepark. Anskaffelsessummen for andelen, der forudsættes fuldt ud at bestå af driftsmidler, udgør 100. Det forudsættes i det forenklede eksempel, at der ikke er fremmedkapital i den skattetransparente juridiske enhed. Selskabet har under anvendelse af de almindelige regler i PAL § 15, stk. 2, i 2018 og 2019, foretaget skattemæssige afskrivninger på 15 pct. på de underliggende aktiver, så andelens underliggende aktiver har en skattemæssigt nedskrevet værdi på 72,25 pct. af anskaffelsessummen.

I 2020 vælger pensionskassen at overgå til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, jf. PAL § 14. Handelsværdien af andelen (og de underliggende aktiver) udgør 90 ved overgangen den 1. januar 2020. Andelen beskattes efter nettoopgørelsesprincippet i 2020-2023, hvorefter pensionskassen etablerer koncernforbindelse med den skattemæssigt transparente juridiske enhed i løbet af 2024. Herved ophører beskatningen efter nettoopgørelsesprincippet, og fra 1. januar 2024 beskattes de underliggende aktiver i den skattetransparente juridisk person igen efter de almindelige regler (transparensprincippet). På overgangstidspunktet udgør handelsværdien af andelen 80 svarende til værdien af de underliggende aktiver.

Overgangen fra nettoopgørelsesprincippet til beskatning efter de almindelige regler sidestilles med en afståelse af aktiverne efter den foreslåede bestemmelse i PAL § 14, stk. 6, 2. pkt. Overgangen udløser således beskatning i indkomståret 2024 af forskellen mellem på den ene side aktivernes handelsværdi (90) ved overgangen til nettoopgørelsesprincippet i 2020 og på den anden side den skattemæssigt nedskrevne værdi (72,25), dvs. beskatning af en gevinst på 17,75.

Beskatningen i det sidste indkomstår under nettoopgørelsesprincippet (indkomståret 2023) sker uændret på baggrund af forskellen på værdien af andelen i den skattetransparente juridiske person ved udløbet af indkomståret (80) og begyndelsen af indkomståret (fx 85), dvs. et tab på 5.

Ved overgangen i 2024 til beskatning efter de almindelige regler skal de underliggende aktiver efter PAL § 15, stk. 2, 5. pkt., anses for erhvervet til handelsværdien (80). Pensionskassen vil således med virkning fra 2024 og fremover kunne foretage skattemæssige afskrivninger på de underliggende driftsmidler i den skattetransparente juridiske person efter de almindelige regler i afskrivningsloven - som følge af transparensprincippet - med udgangspunkt i en anskaffelsessum på 80. Se afsnit C.G.3.2.3.2.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Kommentarer
Skatterådet		
SKM2025.354.SR	Et selskab der var skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven havde investeret i et 100 pct. ejet P/S, og ville via dette P/S eje 33,33 pct. af et K/S (Spørger), der igen 100 pct. ville eje en række ejendoms-K/S'ere. Skatterådet fandt ud fra en konkret vurdering af sagens forhold, at P/S'et udgjorde en skattetransparent enhed, hvorfor PAL § 14 i udgangspunktet kunne anvendes til opgørelse af formueafkastet. Skatterådet fandt dog, at der forelå bestemmende indflydelse, og at PAL § 14 derfor ikke kunne finde an-	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Kommentarer
	vendelse, da der af denne årsag forelå en koncernforbindelse, jf. § 9, stk. 1, nr. 8 i lov om forsikringsvirksomhed. Via det skattetransparente P/S ejede Selskabet 33,33 pct. af K/S'et. Skatterådet fandt også, at K/S'et udgjorde en skattetransparent enhed, og da der forelå en ubrudt kæde af skattetransparente enheder, var K/S'et også en skattetransparent enhed i forhold til Selskabet, jf. PAL § 14, stk. 1, idet der efter forarbejderne ikke var krav om, at investeringen i en skattetransparent juridisk person foretages direkte, men kan foretages gennem en anden skattetransparent juridisk person. Henset til, at de økonomiske rettigheder til aktiverne i K/S'et ikke vil kunne tildeles Selskabet med mere end 33,33 pct., fandt Skatterådet på baggrund af en konkret vurdering ikke, at der i forhold til K/S'ets forelå en koncernforbindelse som hindrede anvendelsen af nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14. Skatterådet lagde til grund for besvarelsen af spørgsmålet, at selskabet som følge af det af Spørger anvendte "tracking share-princip", ikke kunne opnå økonomiske rettigheder til et underliggende ejendoms-K/S, der oversteg 50 pct.	

C.G.3.2.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet (PAL § 15, stk. 3 og 4)

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke aktiver, der opgøres efter lagerprincippet og lagerprincippets opgørelsesmetode, herunder kontantomregning af anskaffelses- og afståelsessum.

Afsnittet indeholder:

- Anvendelse (PAL § 15, stk. 3, 1. pkt.)
- Opgørelse (PAL § 15, stk. 3, 1.- 4. pkt.)
- Omregning af anskaffelses- og afståelsessum til kontantværdi (PAL § 15, stk. 3, 2.- 4. pkt.)
- Omregning til kursværdi af den ikke-kontante del af anskaffelses- og afståelsessum
- Indtræden af skattepligt (PAL § 15, stk. 3, 7. pkt.)
- Ophør af skattepligt (PAL § 15, stk. 3, 8. pkt.).
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Anvendelse (PAL § 15, stk. 3, 1. pkt.)

Lagerprincippet skal anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget på gevinst og tab på følgende aktiver:

- Obligationer, pantebreve og andre fordringer
- Finansielle kontrakter
- Investeringsbeviser
- Aktier
- Anparter
- Andelsbeviser
- Konvertible obligationer
- Fast ejendom

Se afsnit C.G.3.2.3.3 om afkast på forskellige aktiver og C.G.3.2.3.2.1 om beskatningsgrundlag vedrørende fast ejendom, "Gevinst og tab på gæld"

Lagerprincippet finder også anvendelse for gevinst og tab på gæld. Se C.G.3.2.3.4 om gevinst eller tab på gæld.

Opgørelse (PAL § 15, stk. 3, 1.- 4. pkt.)

Ved brug af lagerprincippet skal opgørelsen af beskatningsgrundlaget opdeles i fire grupper afhængigt af aktivets anskaffelses/afståelsestidspunkt:

Aktiver, der har været ejet hele indkomståret

Har aktivet været ejet i hele indkomståret, skal gevinster og tab opgøres som forskellen mellem de pågældende aktivers værdi ved indkomstårets udløb og aktivernes værdi ved indkomstårets begyndelse. Se PAL § 15, stk. 3, 1. pkt.

I pengeinstitutordninger, hvor der er værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, fastsættes markedsværdien på disse værdipapirer ved indkomstårets udløb efter den såkaldte trappemodel, senest udmeldt i SKM2019.395.SKTST.

Aktiver, der er anskaffet i indkomståret

Er aktivet anskaffet i løbet af indkomståret, skal aktivets anskaffelsessum omregnes til kontantværdi. Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem værdien ved årets udgang og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi. Se PAL § 15, stk. 3, 2. pkt.

I pengeinstitutordninger, hvor der er værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked fastsættes markedsværdien på disse værdipapirer ved indkomstårets udløb efter den såkaldte trappemodel senest udmeldt i SKM2019.395.SKTST.

Aktiver, der er afstået i indkomståret

Er aktivet afstået i løbet af indkomståret, skal aktivets afståelsessum omregnes til kontantværdi.

Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og værdien ved indkomstårets begyndelse. Se PAL § 15, stk. 3, 3. pkt.

Aktiver, der både er anskaffet og afstået i indkomståret

Er aktivet både anskaffet og afstået i samme indkomstår, skal gevinster og tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi. Se PAL § 15, stk. 3, 4. pkt.

Se også

Se også afsnit C.G.3.1 Indkomstår.

Bemærk:

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i ligningslovens § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bemærk at virksomheder, der er omfattet af SEL § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter SEL § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for fx pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter SEL § 3, men som er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger ikke kan fradrages som en del af anskaffelsessummen ved lagerbeskatningen ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 15, stk. 3, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU's sortliste over skattely som nævnt i LL § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8.

Omregning af anskaffelses- og afståelsessum til kontantværdi (PAL § 15, stk. 3, 2.- 4. pkt.)

Når beskatningsgrundlaget på et aktiv skal opgøres, skal både anskaffelsessummen og afståelsessummen omregnes til kontantværdi.

Reglerne for omregning til kontantværdi fremgår af §§ 12-18 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Omregning af anskaffelses- og afståelsessummer til kontantværdi sker ved at lægge den kontante del af overdragelsessummen sammen med kursværdien af den resterende del af overdragelsessummen.

Omregningen af anskaffelses- og afståelsessummer til kontantværdi sker med udgangspunkt i det pågældende aktivs markedsværdi. For obligationer, aktier og andre børsnoterede værdipapirer er det den officielle børskurs på overdragelsestidspunktet.

Den kontantomregnede overdragelsessum skal fordeles mellem de forskellige aktiver, der er med i overdragelsen, fx fast ejendom, driftsmidler eller goodwill.

Når aktiver skal overdrages mellem parter, der ikke har sammenfaldende interesser, kan man normalt tage udgangspunkt i den fordeling af overdragelsessummen, som parterne har aftalt.

Det vil sige, den aftalte pris umiddelbart kan lægges til grund som kontantværdi, hvis det dokumenteres eller sandsynliggøres, at:

- aktivet er overdraget til markedspris for kontant overdragelse, og

- forrentning og vilkår ikke afviger fra markedsvilkårene for finansiering af den pågældende type af aktiver.

Omregning til kursværdi af den ikke-kontante del af anskaffelses- og afståelsessummer

Når kontantværdien af den ikke-kontante del af anskaffelses- og afståelsessummen skal omregnes, skal kursværdien på overdragelsestidspunktet anvendes.

Den ikke-kontante del af anskaffelses- og afståelsessummer skal omregnes til kursværdi efter følgende principper i §§ 12-18 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven:

- Lån, der er ydet i form af børsnoterede obligationer, skal ansættes til børskurs.
- Kontantlån, der er optaget i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og som modsvares af børsnoterede obligationer, skal ansættes til lånets pålydende. Er kontantlånet ikke optaget i forbindelse med overdragelsen, skal kursværdien ansættes til børskursen for de underliggende obligationer.
- Indekslån skal ansættes til børskursen for de underliggende obligationer ganget med den på overdragelsestidspunktet gældende indeksfaktor.
- Anslåede realkreditlån, der senere bliver udbetalt kontant, skal ansættes til den børskurs, der er gældende den dag, de underliggende obligationer sælges. Anslåede realkreditlån, der senere overføres til låntagerens konto i Værdipapircentralen, skal ansættes til den kurs, der er gældende den dag, obligationerne overføres.
- Obligationer, som er noteret på en fondsbørs i et andet land inden for EU/EØS eller på en børs, der er medlem eller associeret medlem af Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV), skal ansættes til den kurs, hvortil obligationerne er noteret.
- Tilsvarende gælder for obligationer, der er optaget til offentlig notering på et andet marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden.
- Pantsikrede lån, som forrentes med en fast procentdel af den til enhver tid gældende restgæld, og hvor restgælden nedbringes over en på forhånd fastsat årrække med lige store eller stigende afdrag, skal kursansættes til handelsværdien. Som vejledning kan anvendes det tabelmateriale, som Skattestyrelsen hvert kvartal offentliggør i en SKM-meddelelse, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige forhold.
- Udlandslån med statslig kurssikring (K-lån) med en fastsat lav rente i en periode, hvorefter restgælden refinansieres ved optagelsen af et obligationslån, skal kursansættes i den første periode til handelsværdien. Ved afståelse af ejendommen efter den fastsatte periode, anvendes de anførte kursværdier under punkt a-f.
- Andre lån, der omregnes til kursværdi, skal kursansættes efter samme principper som pantsikret lån, jævnfør pkt. g. Som vejledning kan anvendes tabelmateriale, som Skattestyrelsen hvert kvartal offentliggør i en SKM-meddelelse, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige forhold.
- For lån, der kan indfries til pari, kan der normalt kun anvendes en kurs over 100, når dette tilsiges af lånets forrentning sammenholdt med opsigelsesvarslets længde.
- Ved overdragelse af et formuegode opgøres kapitalværdien efter ydelsens årlige værdi og kapitaliseringsfaktorerne på overdragelsestidspunktet (kapitaliserede værdi), hvis der hviler en forpligtelse til at udrede brugs-, rente- og indtægtsnydelser. Se bekendtgørelse nr. 1300 af 15. december 2011

om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift.

Børskursen, der anvendes ved værdiansættelse af punkt a-d, er "alle handlerkursen" kl. 17. "Alle handlerkurser" beregnes af OMX, den Nordiske Børs, København, som et vejte gennemsnit af alle de handler, der indgår i alle handler-omsætningen på det nævnte tidspunkt.

Indtræden af skattepligt (PAL § 15, stk. 3, 7. pkt.)

Bliver et aktiv, der tidligere var skattefrit, skattepligtigt, anses aktivet for anskaffet til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten indtræder.

Bliver et aktiv fx skattepligtigt efter PAL den 1. april 2010, skal anskaffelsessummen for det PAL-skattepligtige aktiv opgøres på grundlag af handelsværdien på tidspunktet for skattepligtens indtræden, det vil sige den 1. april 2010. Første indkomstår, hvor aktivet er skattepligtigt efter PAL, løber fra den 1. april til den 31. december 2010.

Det er penge- og pensionsinstituttet, der opgør PAL-beskatningsgrundlaget.

Ophør af skattepligt (PAL § 15, stk. 3, 8. pkt.)

Bliver et aktiv, der tidligere var skattepligtigt, skattefrit, opgøres gevinst og tab ved udgangen af det sidste indkomstår, hvori skattepligten består, som om aktivet blev afstået til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten ophørte.

Ophører et aktiv fx med at være PAL-skattepligtigt den 31. marts 2010, skal afståelsessummerne vedrørende det PAL-skattepligtige aktiv opgøres på grundlag af handelsværdien på tidspunktet for skattepligtens ophør, det vil sige den 31. marts 2010. Sidste indkomstår, hvor aktivet beskattes efter PAL er fra den 1. januar til den 31. marts 2010.

Det er penge- og pensionsinstituttet, der opgør PAL-beskatningsgrundlaget.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM2018323SR	Efter PAL § 15, stk. 3 og 7, skulle lagerprincippet anvendes ved opgørelsen af gevinst og tab på aktierne i spørger.	

C.G.3.2.3 Opgørelse af forskellige typer afkast (PAL § 15)

Indhold

PAL-skattepligtige, hvis skattepligtige afkast er defineret i PAL §§ 3, 6 og 7, skal medregne alle former for formueafkast. Dette afsnit beskriver, de mest almindelige former af formueafkast. Listen er ikke udtømmende.

De forskellige typer afkast er beskrevet ud fra de danske skatteregler. De udenlandske aktiver beskattes ligesom de danske aktiver, de bedst kan sammenlignes med.

Afsnittet indeholder:

- Renteindtægter og lignende (C.G.3.2.3.1)
- Resultat ved drift af fast ejendom eller anden erhvervsvirksomhed (C.G.3.2.3.2)
- Afkast på forskellige aktiver (C.G.3.2.3.3)
- Gevinst eller tab på gæld (PAL § 15, stk. 4) (C.G.3.2.3.4)
- Annullering af egne aktier (PAL § 15, stk. 5) (C.G.3.2.3.5)
- Handelsomkostninger (C.G.3.2.3.6).

Bemærk

Er der tvivl om, hvordan et udenlandsk værdipapir skal beskattes efter danske regler, er det muligt at anmode om bindende svar. Det vil sige, at Skattestyrelsen på forhånd afgør, hvordan det pågældende aktiv skal beskattes. Se afsnit A.A.3.1 om bindende svar.

Se også

Se også afsnit

- C.G.2.2 om beskatningsgrundlag for henholdsvis ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A
- C.G.2.6 om fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7.

C.G.3.2.3.1 Renteindtægter og lignende (PAL § 15, stk. 1) Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan renteindtægter og lignende skal medregnes til beskatningsgrundlaget. Skattepligtige, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7, skal som hovedprincip opgøre det skattepligtige formueafkast efter skattelovgivningens almindelige principper for retserhvervelse. Efter PAL 15, stk. 1, gælder der dog særlige regler for periodisering af renteindtægter. Ved § 3 i lov nr. 1124 af 19. november 2019 er det præciseret, at PAL § 15, stk. 1, foruden at finde anvendelse på renteindtægter også finder anvendelse på lignende indtægter, dvs. på løbende betalinger på hybrid kernekapital mv. og tilsvarende gældslignende instrumenter udstedt af ikke-finansielle virksomheder.

Afsnittet indeholder:

- Ordninger i pengeinstitutter med flere
- Skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9
- Behandling af renter af skattebeløb efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Ordninger i pengeinstitutter med flere

Personer med pensionsafkastsskattepligtige ordninger i pengeinstitutter med flere, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 3, skal medregne de renter, der er forfaldet til betaling i indkomståret.

Dette gælder for renter af

- kontantkonti, herunder renter fra puljeordninger
- obligationer
- pantebreve og
- andre fordringer.

Hæver den skattepligtige sin ordning i pengeinstitutter mv., skal den skattepligtige, ud over de forfaldne renter, også medregne de påløbne, ikke-forfaldne renter på ophævelsetidspunktet.

Pengeinstitutters puljeordninger

Renteindtægter fra pengeinstitutters puljeordninger skal medregnes til beskatningsgrundlaget jf. PAL § 3. Kravene fremgår af § 6 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Rentetilskrivningen sker på baggrund af puljens afkast. Renten vil således være variabel.

Ifølge PAL § 3, stk. 3, er det dog kun hele det årlige nettoafkast, der medregnes, det vil sige efter fradrag af pengeinstituttets udgift til udenlandsk skat vedrørende disse værdipapirer.

Afkastet i puljen skal opgøres efter principperne i PAL § 15, således:

- Rente af værdipapirer skal opgøres efter PAL § 15, stk. 1, 2. pkt., som de renter der er påløbet i året. Således skal puljeordninger foretage fuld renteperiodisering.
- Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet, jf. PAL § 15, stk. 3.

Puljens regnskabsår er kalenderåret.

For nyoprettede puljer omfatter regnskabsperioden tiden fra oprettelsen til og med førstkomende 31. december.

Skattestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne om regnskabsperiode fraviges.

Obligationer

Reglerne om opgørelse af beskatningsgrundlaget i forbindelse med køb og salg af obligationer fremgår af § 7 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Salg af obligationer med vedhængende kuponrenter

Påløbne renter fra sidste rentetermin indtil afviklingsdagen, hvor obligationerne sælges, skal medregnes til beskatningsgrundlaget i det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder.

Køb af obligationer med vedhængende kuponrenter

Påløbne renter fra sidste rentetermin indtil afviklingsdagen, hvor obligationerne købes, skal fratrækkes i beskatningsgrundlaget i det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder.

Da de købte obligationer befinder sig i den skattepligtiges beholdning ved den efterfølgende rentetermin, medregnes hele terminsrenten i dennes beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor renteterminen forfalder.

Salg af obligationer uden vedhængende kuponrenter

Renter, der refunderes fra afviklingsdagen og indtil den efterfølgende rentetermin, kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget i det indkomstår, hvor obligationerne sælges. Den efterfølgende rentetermin skal herefter medregnes fuldt ud i beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor renteterminen forfalder.

Køb af obligationer uden vedhængende kuponrenter

Den godtgjorte rente medregnes fra afviklingsdagen indtil den efterfølgende rentetermin i køberens beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor obligationerne købes.

Opgørelse af renteindtægter ved indtræden af skattepligt

Renteindtægter, der er påløbet, inden skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven er indtrådt, medregnes ikke ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 3. Se PAL § 15, stk. 1.

Skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9

PAL-skattepligtige pensionsinstitutter, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 6 og 7, skal medregne de renteindtægter, der er

påløbet i indkomståret. De pensionsinstitutter, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 6 og 7, er pensionsinstitutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2 nr. 1-9, det vil sige danske pensionskasser, ATP, LD mv.

Pensionsinstitutionerne skal foretage fuld renteperiodisering i forhold til det respektive indkomstår. Dette gælder både,

- når indkomståret er lig med kalenderåret, dvs. omfatter perioden 1. januar - 31. december, og
- når indkomståret i tilfælde af indtræden og ophør af skattepligten efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9, omfatter en periode, der er mindre end 365 dage.

Behandling af renter af skattebeløb efter pensionsafkastbeskatningsloven

Renter af skattebeløb efter PAL §§ 23 og 27 skal medregnes til beskatningsgrundlaget i betalingsåret.

Renter efter PAL § 23

Normalt ind-/udbetales renter efter PAL § 23, først efter, at kontohaverens skattepligt er ophørt. Renterne er derfor hverken skattepligtige eller fradragsberettigede for kontohaveren efter PAL i betalingsåret. Renter skal derimod medregnes til kapitalindkomsten i den almindelige indkomst. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 1.

Kun i tilfælde, hvor en skattepligtig kontohaver efter PAL § 1, stk. 2, delvist ophæver eller overfører eller på anden måde disponerer over sin pensionsopsparingskonto, kan renter efter PAL § 23, fratrækkes/medregnes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget i betalingsåret.

Renter efter PAL § 23, beregnes, når et pengeinstitut efterfølgende finder, at der er sket fejl i forbindelse med en ophævelse, overførsel m.v. af en skattepligtig pensionsopsparingskonto efter PAL § 1, stk. 1.

Renter efter PAL § 27

Renter efter PAL § 27 skal beregnes, når told- og skatteforvaltningen, landsskatteretten eller domstolene ændrer skattetilsvaret for et givet indkomstår.

Renten efter PAL § 27 beregnes af ændringen i skattetilsvaret fra 20. februar året efter det pågældende indkomstår, til betaling sker, dog skal en ændring af skattetilsvaret, der er indbetalt efter §§ 22-23 a af et pengeinstitut, et kreditinstitut eller en kapitalpensionsfond, forrentes fra den 8. januar i året efter indkomståret til betaling sker. Renter, der beregnes efter PAL § 27, kan være både en renteindtægt og en renteudgift for den skattepligtige.

Se afsnit C.G.4.5 om kontrol og ændring af opgørelsen.

C.G.3.2.3.2 Resultat ved drift af fast ejendom eller anden erhvervsvirksomhed**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvordan resultatet ved drift og afståelse af fast ejendom og anden erhvervsmæssig virksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed medregnes ved opgørelse af beskatningsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

- Beskatningsgrundlag vedrørende fast ejendom (PAL § 15, stk. 2, 3 og 6) (C.G.3.2.3.2.1)
- Beskatningsgrundlag vedrørende anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed (PAL § 15, stk. 2, 3 og 6) (C.G.3.2.3.2.2).

C.G.3.2.3.2.1 Beskatningsgrundlag vedrørende fast ejendom (PAL § 15, stk. 2, 3 og 6)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningsgrundlaget ved drift og afhændelse af fast ejendom skal opgøres.

Afsnittet indeholder:

- Fast ejendom
- Opgørelse af over- eller underskud ved drift af fast ejendom (PAL § 15, stk. 2)
- Gevinst og tab på fast ejendom (PAL § 15, stk. 3, 1. pkt.)
- Ejendommen er anskaffet eller afstået i løbet af indkomståret (PAL § 15, stk. 3, 2. og 3. pkt.)
- Ligningslovens § 5 H
- Tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger (PAL § 15, stk. 6)
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv..

Fast ejendom

I dansk skattelovgivning bygger begrebet fast ejendom på praksis.

Ejendomsbegrebet i vurderingsloven er i overensstemmelse med dansk ejendomsretlig tradition. Det betyder, at der er knyttet en forudsætning om privat ejendomsret til begrebet. Ved bedømmelsen af, om der foreligger en selvstændig fast ejendom, vil Skattestyrelsen i almindelighed kunne støtte sig til ejendommens registrering i matriklen.

Den faste ejendom udgør grundarealet med den bebyggelse og beplantning, der befinder sig der. Den faste ejendom omfatter

- hegn, broer, belægning på pladser og kørebaner
- ledninger til vand og kloak
- vandløb, søer, damme og bassiner
- naturgivne forekomster, der normalt følger ejendomsretten til ejendommen, fx kalk, ler, sten og grus.

Bebyggelse omfatter bygninger og bygningsbestanddele, hvis disse anses for murede og støbte konstruktioner på og i jorden, og i det omfang de er beregnet til varigt at blive på stedet.

Se afsnit A.4.1 og A.4.2 i vurderingsvejledningen, 2008.

Ligningsrådet fandt i en konkret sag, at en pensionskasses investering i industriel skovdrift i udlandet via et "Limited Liability Company" (LLC) måtte anses for en direkte investering i fast ejendom. Ligningsrådet var af den opfattelse, at industriel skovdrift faldt ind under "anden erhvervsvirksomhed". For så vidt angår de enkelte aktiver i virksomheden skal over-/underskud og gevinst/tab på disse opgøres efter de særegler, der måtte gælde herfor. Ligningsrådet fandt ligeledes, at der ikke var grundlag for at anlægge en anden afgrænsning af begrebet fast ejendom, end i skattelovgivningen i øvrigt. Se bindende forhåndsbesked af 15. august 2000.

Opgørelse af over- eller underskud ved drift af fast ejendom (PAL § 15, stk. 2)

Over- eller underskud ved drift af fast ejendom bliver som hovedregel opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler. Se SL §§ 4-6 om skattelovgivningens almindelige regler.

SL §§ 4-6

Statsskattelovens indkomstbegreb bygger på et nettoindkomstprincip.

Efter SL §§ 4 og 6 er den skattepligtige indkomst differencen mellem

- de skattepligtige bruttoindtægter jævnfør SL § 4 og
- de fradragsberettigede bruttoudgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten, jævnfør SL § 6

SL § 4 opstiller den almindelige hovedregel for beregningen af bruttoindkomsten. Efter SL § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er således uden betydning, om indtægten er

- resultat af positive indkomstbestræbelser, fx virksomhed som lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende eller
- en uventet erhvervelse, fx en gevinst eller gave.

Bestemmelsen indeholder ikke en udtømmende opremsning. Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi. Det er derfor uden betydning om indtægten fremtræder i form af penge eller er et aktiv af økonomisk værdi.

Som en undtagelse fra SL § 4 opregnes i SL § 5 en række indtægter, der ikke er skattepligtige, selvom dette måtte følge af SL § 4. Herudover indeholder den øvrige skattelovgivning undtagelser til SL § 4. I det følgende omtales nogle mere specielle former for indtægter.

Se afsnit C.A.1.1 om indkomstbegrebet.

En undtagelse i forhold til de almindelige skatteregler er, at reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer ikke kan anvendes.

Den PAL-skattepligtige kan ved opgørelsen af ejendommens drift ikke fratrække prioritetsrenter, herunder kurstab. Renteudgifter, herunder prioritetsrenter, kan dog fradrages i beskatningsgrundlaget efter PAL § 9, stk. 1.

Gevinst og tab på fast ejendom (PAL § 15, stk. 3, 1. pkt.)

Gevinst eller tab på fast ejendom skal gøres op efter lagerprincippet, som forskellen mellem handelsværdien ved indkomstårets udløb og handelsværdien ved indkomstårets begyndelse. Se C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Ejendommen er anskaffet eller afstået i løbet af indkomståret (PAL § 15, stk. 3, 2. og 3. pkt.)

Er ejendommen anskaffet i løbet af indkomståret, skal ejendommens anskaffelsessum omregnes til kontantværdi. Gevinst eller tab skal opgøres som forskellen mellem værdien ved årets udgang og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi.

Er ejendommen afstået i løbet af indkomståret, skal ejendommens afståelsessum omregnes til kontantværdi. Gevinst eller tab skal opgøres som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og værdien ved årets begyndelse.

Se også

For en nærmere beskrivelse af opgørelsesprincipperne, når en fast ejendom er anskaffet og/eller afstået i indkomståret, samt omregning af anskaffelses- og afståelsessummer til kontantværdi, se også

- C.G.3.2.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet og
- C.G.3.2.3.6 Handelsomkostninger.

Ligningslovens § 5 H

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i LL § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bemærk, at virksomheder, der er omfattet af SEL § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter SEL § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for fx pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter SEL § 3, men som er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken kan fradrages som en driftsomkostning vedr. ejendommen eller som en del af anskaffelsessummen ved lagerbeskatningen af gevinst/tab på ejendommen eller på anden måde indgå ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU's sortliste over skattely som nævnt i LL § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8.

Tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger (PAL § 15, stk. 6)

Tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger (lov nr. 1089, af 17. december 2002) skal fratrækkes i ejendommens værdi ved begyndelse af indkomståret. Er ejendommen anskaffet i indkomståret, skal tilskuddene fratrækkes i ejendommens anskaffelsessum omregnet til kontantværdi.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretten		
SKM2017.510.LSR	Ifølge afgørelsen fra Landsskatteretten, skal der ikke opgøres et resultat af over- eller underskud ved drift af fast ejendom vedrørende ejendomme, som de skattepligtige selv anvender som domicilejendomme.	
Skattestyrelsen		
SKM2016.631.SR	I styresignalet præciseres med henvisning til SKM2017.510.LSR, at overskud eller underskud ved drift af fast ejendom opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, herunder reglerne i SL §§ 4-6. Der er ikke i SL § 4, litra b, hjemmel til, at beskatte et pensionsselskab af en fikseret lejeindtægt, når selskabet ikke overlader brugen af ejendommen til en anden fysisk eller juridisk person. Styresignalet underkender den hidtidige praksis, som har været, at selskabet skulle beskattes af en fikseret lejeindtægt fra en domicilejendom.	

C.G.3.2.3.2.2 Beskatningsgrundlag vedrørende anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed (PAL § 15, stk. 2 og 3)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningsgrundlaget af den løbende drift og afståelse af anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed skal gøres op.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Baggrund
- Særligt ved gevinst eller tab ved afhændelse
- Ligningslovens § 5 H
- Overgang fra beskatning efter PAL § 15, stk. 2, til beskatning efter PAL § 14.

Regel

Skattelovgivningens almindelige regler skal anvendes, når beskatningsgrundlaget af over- og underskud ved drift og afhændelse af anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed skal gøres op. Reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer finder ikke anvendelse. Se PAL § 15, stk. 2, 2. pkt.

Pensionsafkastbeskatningslovens afgrænsning af anden erhvervsvirksomhed er udformet som en udelukkelsesregel, hvor alt andet end forsikrings- og pensionskassevirksomhed kategoriseres som anden erhvervsvirksomhed. Se PAL § 15, stk. 2, 1. pkt.

Baggrund

Oprindeligt blev anden erhvervsvirksomhed fritaget for realrente-afgift med den begrundelse, at forsikringsselskaber og pensionskasser efter LFV og PKL ikke må drive anden erhvervsmæssig virksomhed end forsikrings- og pensionskassevirksomhed.

Det kan ske, at forsikringsselskaber og pensionskasser midlertidigt må overtage driften af en erhvervsvirksomhed for at beskytte sine kreditorinteresser.

Med indførelse af pensionsafkastbeskatning blev anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed gjort skattepligtig efter § 2, stk. 1, nr. 13, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv.

Begrundelsen for at inddrage anden erhvervsvirksomhed under skattepligten er, at gevinst eller tab på fordringer er omfattet af skattepligten. Det er derfor naturligt at medregne over- eller underskud af en virksomhed og fortjeneste eller tab ved afståelse af en virksomhed, der er overtaget for at beskytte kreditorinteresser.

Særligt ved gevinst eller tab ved afståelse

Ved afståelse af anden erhvervsvirksomhed skal gevinst og tab gøres op efter skattelovgivningens almindelige regler. Det vil sige, at skattelovgivningens almindelige regler om afståelse, afståelsestidspunkt mv. anvendes.

Hvis der i erhvervsvirksomheden indgår aktiver, der er omfattet af PAL § 15, stk. 3, skal disse regler anvendes. Se PAL § 15, stk. 2, 3. pkt. Se også C.G.3.2.3 om gevinst eller tab på forskellige aktiver.

PAL § 15, stk. 2 og 3, er videreført fra § 13, stk. 2 og 3, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. Af bemærkningerne til § 13, stk. 2 og 3, i L51 af 11. oktober 2000 fremgår det, at hvis der i erhvervsvirksomheden fx både er fast ejendom, driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, skal beskatningsgrundlaget gøres op således:

- Løbende opgørelse af gevinst eller tab på den faste ejendom efter reglerne i PAL § 15, stk. 3 (lagerprincippet).
- Gevinst eller tab på driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver beskattes først ved afståelse.

Ligningslovens § 5 H

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i LL § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bemærk at virksomheder, der er omfattet af SEL § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter SEL § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for fx pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter SEL § 3, men som er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken vil kunne fratrækkes som driftsomkostninger, afskrives eller indgå som anskaffelsessummer i de tilfælde, hvor der skal foretages en avanceopgørelse med virkning for opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 15, stk. 2, vedrørende anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU's sortliste over skattely som nævnt i LL § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8.

Se også

Se også de to offentliggjorte bindende forhåndsbeskeder af 15. august 2000, TfS 2000, 751 LR og TfS 2000, 752 LR. Den faste ejendom udgjorde det væsentligste aktiv i erhvervsvirksomheden, hvorfor beskatningsgrundlaget blev gjort op efter de regler, der gælder for gevinst og tab på fast ejendom.

Overgang fra beskatning efter PAL § 15, stk. 2, til beskatning efter PAL § 14

Ved § 2, nr. 11, i lov nr. 2610 af 28. december 2021, er der i PAL § 15, stk. 2, indsat et nyt 4. og 5. pkt. Det fremgår af PAL § 15, stk. 2, 4. pkt., at ved overgang til beskatning efter PAL § 14, dvs. nettoopgørelsesprincippet, anses aktiver, der ikke er nævnt i PAL § 15, stk. 3, som ejes via en juridisk person som nævnt i PAL § 14, stk. 1, for afstået til handelsværdien på overgangstidspunktet. Nettoopgørelsesprincippet kan kun tilvælges for hele indkomståret i forbindelse med den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for pensionskassen m.v. Det vil sige, at de pågældende aktiver vil skulle anses for afstået til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår, hvor pensionskassen m.v. benytter nettoopgørelsesprincippet. Bestemmelsen gælder for overgange til nettoopgørelsesprincippet, som vælges den 10. november 2021 eller senere, jf. § 6, stk. 7, i lov nr. 2610 af 28. december 2021, dvs. gælder for overgang til nettoopgørelsesprincippet, der sker med virkning fra den 1. januar 2021 (indkomståret 2021) eller senere.

Af forarbejderne (L75) til § 6, stk. 7, i lov nr. 2610 af 28. december 2021 fremgår det, at valg af nettoopgørelse efter PAL § 14 for indkomståret 2021 skal foretages ved indleveringen af den endelige

opgørelse af beskatningsgrundlaget for investeringen, dvs. at valget kan ikke foretages, før indkomståret er afsluttet, men skal foretages senest den 31. maj 2022, som er året efter indkomståret, jf. PAL § 21. Valg af nettoopgørelse vælges med overgangstidspunkt fra indkomstårets begyndelse, dvs. med overgang den 1. januar 2021. Overgår pensionskasser m.v. til nettoopgørelse af det skattepligtige afkast af en andel af en juridisk person efter PAL § 14 fx fra og med den 1. januar 2021 (indkomståret 2021), vil aktiver, der ikke er nævnt i PAL § 15, stk. 3, som ejes gennem den juridiske person, skulle anses som afstået til handelsværdien på tidspunktet for overgangen til nettoopgørelse den 1. januar 2021.

Eksempel

En pensionskasse har i 2019 erhvervet en andel i en skattemæssigt transparent juridisk enhed, der har erhvervet en vindmøllepark. Anskaffelsessummen for andelen, der forudsættes fuldt ud at bestå af driftsmidler, udgør 100. Det forudsættes i det forenklede eksempel, at der ikke er fremmedkapital i den skattetransparente juridiske enhed. Selskabet har under anvendelse af de almindelige regler i PAL § 15, stk. 2, i 2019 og 2020 foretaget skattemæssige saldoafskrivinger på 15 pct. på de underliggende aktiver, så andelens underliggende aktiver har en skattemæssigt nedskrevet værdi på 72,25 pct. af anskaffelsessummen ultimo indkomståret 2020. I 2021 vælger pensionskassen at overgå til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, jf. PAL § 14. Handelsværdien af de underliggende aktiver (vindmøllerne) udgør 90 pct. af anskaffelsessummen ved overgangen den 1. januar 2021. I henhold til PAL § 15, stk. 2, 4. pkt. sker der beskatning af de underliggende aktiver som om de var afstået til handelsværdien. Beskatningen efter PAL § 15, stk. 2, 4. pkt. i indkomståret 2021 er således 17,75 pct. af anskaffelsessummen (90-72,25).

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der sker beskatning af genvundne afskrivninger og fortjeneste og tab på aktiver, der ejes gennem skattetransparente juridiske personer, når en pensionskasse m.v., der hidtil er blevet beskattet efter de almindelige regler af en investering i en skattetransparent juridisk person, vælger at overgå til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet af den pågældende investering, jf. PAL § 14.

De aktiver, der er nævnt i PAL § 15, stk. 3, er obligationer, pantebreve og andre fordringer og lignende finansielle kontrakter, investeringsbeviser, aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer samt fast ejendom. Den foreslåede bestemmelse omfatter således aktiver, som fx immaterielle aktiver og maskiner, inventar og infrastrukturanlæg m.v., der anses som et driftsmiddel i afskrivningslovens forstand.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med PAL § 14, stk. 6, jf. § 2, nr. 10, i lov nr. 2610 af 28. december 2021 (se afsnit C.G.3.2.1), der vedrører aktiver, som ikke er nævnt i PAL § 15, stk. 3, og som er erhvervet før den 1. januar 2021 og inden overgangen til nettoopgørelsesprincippet. Bestemmelsen omfatter ikke driftsmidler m.v., der erhverves i indkomståret 2021, og hvor der vælges nettoopgørelse i indkomståret 2021, idet driftsmidlerne dermed ikke overgår til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, men er undergivet lagerbeskatning i nettoopgørelsesprincippet fra erhvervelsestidspunktet.

Bestemmelse sikrer, at der vil være overensstemmelse mellem aktivernes værdi ved udløbet af det indkomstår, hvor beskatningsgrundlaget sidste gang opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. PAL § 15, stk. 2, og aktivernes værdi hvormed de indgår i den regnskabsmæssige værdi og handelsværdien af den juridiske person ved begyndelsen af det efterfølgende indkomstår, hvor beskatningsgrundlaget første gang opgøres efter PAL § 14. I begge tilfælde skal aktivernes handelsværdi anvendes som udgangsværdi og indgangsværdi. Bestemmelsen modvirker herved både

manglende tabsfradrag og manglende beskatning af gevinster og genvundne afskrivninger på aktiverne.

Overgang fra beskatning efter PAL § 14 til beskatning efter PAL § 15, stk. 2:

Efter PAL § 14, stk. 1, 1. pkt., er anvendelse af nettoopgørelsesprincippet betinget af, at den juridiske person, hvori investeringen sker, efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, dvs. er skattetransparent. Ophører den juridiske person med at være skattetransparent kan nettoopgørelsesprincippet derfor ikke længere anvendes.

Efter PAL § 14, stk. 1, 2. pkt., er det betingelse for at benytte nettoopgørelsesprincippet, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed, dvs. bl.a. ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i den juridiske person. Der henvises til beskrivelsen i de specielle bemærkninger til lovforslagets (L 75 - fremsat den 10. november 2021) § 2, nr. 10. Hvis der opstår koncernforbindelse mellem pensionskassen m.v. og den juridiske person, f.eks. fordi ejerandelen bliver større end det tilladte, ophører beskatningen efter PAL § 14.

I forbindelse med denne overgang er der behov for at sikre symmetri mellem udgangsværdien fra opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 14 og indgangsværdien for de underliggende aktiver i opgørelsen efter skatteLovningens almindelige regler i PAL § 15, stk. 2.

Af PAL § 15, stk. 2, 5. pkt., fremgår det, at hvis betingelserne for beskatning efter PAL § 14 ikke længere er opfyldt, anses aktiverne, der ikke er nævnt i PAL § 15, stk. 3, for anskaffet til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår, hvor det skattepligtige afkast ikke længere opgøres efter PAL § 14. Bestemmelsen indebærer, at hvis betingelserne for at benytte nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14, stk. 1, ikke længere er opfyldt, f.eks. fordi der etableres en koncernforbindelse, skal den juridiske persons underliggende aktivers anskaffelsessum svare til handelsværdien på tidspunktet, hvor beskatningen ikke længere opgøres efter nettoopgørelsesprincippet i PAL § 14, dvs. ved begyndelsen af det indkomstår, hvor koncernforbindelsen opstår. Det samme gælder, hvis den juridiske person ikke længere er skattetransparent. Herved sikres det, at aktiverne f.eks. ikke genindtræder i beskatningen efter de almindelige regler i PAL § 15, stk. 2, til den nedskrevne værdi, de havde på tidspunktet for overgang til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet.

Formålet med bestemmelsen er at sikre symmetri mellem udgangsværdi og indgangsværdi, hvis pensionskassen m.v. ikke længere kan benytte nettoopgørelsesprincippet. Herved sikres det, at der ikke gives dobbelt fradrag for det værdifald eller dobbelt beskatning af den værdistigning, der er sket, mens afkastet af investeringen er opgjort under anvendelse af nettoopgørelsesprincippet. Bestemmelsen har virkning fra manglende opfyldelse af betingelserne for beskatning efter PAL § 14, der sker den 10. november 2021 eller senere. Se § 6, stk. 7, i lov nr. 2610 af 28. december 2021.

C.G.3.2.3.3 Afkast på forskellige aktiver

Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan afkast opgøres på de mest almindelige aktiver. Listen er ikke udtømmende.

Afsnittet indeholder:

- Obligationer (PAL § 15, stk. 1 og 3) (C.G.3.2.3.3.1)
- Pantebreve (C.G.3.2.3.3.2)
- Andre fordringer eller lignende (C.G.3.2.3.3.3)
- Finansielle kontrakter (C.G.3.2.3.3.4)
- Aktier, anparter og andelsbeviser med flere (C.G.3.2.3.3.5)

- Unoterede aktier, anparter og andele i kommanditaktieselskaber i særskilte depoter (C.G.3.2.3.3.6)
- Investeringsforeninger (PAL §§ 13 og 15, stk. 3) (C.G.3.2.3.3.7)
- Aktiver i fremmed valuta (C.G.3.2.3.3.8).

C.G.3.2.3.3.1 Obligationer (PAL § 15, stk. 1 og stk. 3)

Indhold

Dette afsnit beskriver typer af obligationer, og hvordan beskatningsgrundlaget skal opgøres.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Typer af obligationer
- Gevinst eller tab
- Renteindtægter og lignende
- Konvertible obligationer
- Indeksobligationer.

Regel

Skattepligtige, hvis skattepligtige afkast defineres i PAL §§ 3, 6 og 7, er skattepligtige af alt formueafkast. PAL § 15 stk. 1 og 3 beskriver, hvordan renteindtægter og gevinst og tab på obligationer medregnes til beskatningsgrundlaget.

Typer af obligationer

Følgende typer af obligationer er omfattet:

- Obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, Danmarks Skibskreditfond, staten og Kreditforeningen af Kommuner i Danmark
- Andre obligationer fx
 - obligationer udstedt af pengeinstitutter
 - statens præmieobligationer
 - indeksobligationer.

Det er en betingelse, at obligationerne enten er optaget

- til notering på en fondsbørs eller
- handles på et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden.

Hvis børsen eller markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af EU eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal børsen eller markedet være godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i investeringsforeningens vedtægter.

Hvis en obligation ikke opfylder disse betingelser, kan der i stedet være tale om "andre fordringer". Se afsnit C.G.3.2.3.3.3 om andre fordringer.

Gevinst eller tab

Den skattepligtige skal medregne både realiseret og urealiseret gevinst eller tab på obligationer, herunder gevinst eller tab ved både indfrielse og salg, til beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7. Dette gælder også konvertible obligationer og indeksobligationer. Se afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet og afsnit C.G.3.2.3.6 om handelsomkostninger.

Statens præmieobligationer forrentes ikke, men der foretages årlige præmietrækninger. Præmiebeløb skal medregnes i det skattepligtige grundlag som gevinst på obligationer. Se TfS1985.426.

Renteindtægter og lignende

Handelsrenter, der betales i forbindelse med køb og salg af obligationer, skal medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7 og skal opgøres efter PAL § 15 stk. 1. Se afsnit C.G.3.2.3.1 om renteindtægter. Ved lov nr. 1124 af 19. november 2019 er det præciseret, at PAL § 15, stk. 1, foruden at finde anvendelse på

renteindtægter også finder anvendelse på lignende indtægter, dvs. på løbende betalinger på hybrid kernekapital m.v. og tilsvarende gældslignende instrumenter udstedt af ikke-finansielle virksomheder.

Konvertible obligationer

Renteindtægter af konvertible obligationer skal opgøres efter PAL § 15 stk. 1.

Konvertible obligationer kendes i det danske system som obligationer, der er udstedt i medfør af tidligere ASL § 41, eller tidligere APSL § 25. Bestemmelsen omfatter også udenlandske konvertible obligationer, der er udstedt på tilsvarende vilkår.

En konvertibel obligation er et gældsbrev udstedt af et aktie- eller anpartsselskab, som giver långiveren en reel ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i selskabet.

Ejeren af en konvertibel obligation kan vælge mellem

- at konvertere til aktier eller anparter eller
- kræve den indfriet ved kontant betaling.

Konvertible obligationer indeholder dermed både

- en fordring imod selskabet på obligationens pålydende og
- en ret for kreditor til på et nærmere fastsat tidspunkt at forlange obligationerne ombyttet med aktier.

Ejeren har konverteringsretten på et nærmere fastsat tidspunkt eller inden for et nærmere afgrænset tidsrum.

Hvis låntageren ikke har nogen reel ret til at konvertere sin fordring til aktier, behandles den som en fordring, der er omfattet af kursgevinstlovens regler.

Indeksobligationer

Den grundlæggende forskel på indeksobligationer i forhold til almindelige obligationer er, at indeksobligationers hovedstol og restgæld indekseres med inflationen.

Indekseringen sker ved hjælp af indeksfaktorer, som dagligt oplyses af OMX, den Nordiske Børs, København.

Bemærk

Der har tidligere været skattefrihed for danske indeksobligationer under visse betingelser. Denne skattefrihed er ophørt fra og med indkomståret 2008.

C.G.3.2.3.3.2 Pantebreve

Indhold

Dette afsnit handler om afkast på pantebreve.

Afsnittet indeholder:

- Definition på pantebreve
- Definition på indeksregulerede pantebreve
- Definition på knækpantebreve
- Regel.

Definition på pantebreve

Et pantebrev er et dokument, hvor der er en aftale om en panteret. Panteretten giver indehaveren en ret til at kræve en ydelse.

Panteretten sikrer, at indehaveren kan søge fyldestgørelse i den pantsatte formueværdi, forud for andre kreditorer. Pantsætter er derfor begrænset i sin råderet over det pantsatte.

Den pantsatte formueværdi kan fx være fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj.

Definition på indeksregulerede pantebreve

Et pantebrev, hvor restgælden indeksreguleres, er et pantebrev, hvis hovedstol, restgæld og rente reguleres i takt med et bestemt indeks.

Definition på knækpantebreve

Et knækpantebrev er karakteriseret ved, at den pålydende rente ændres i spring på et eller flere forud fastlagte tidspunkter under løbetiden. Normalt vil det være sådan, at renten er højest i begyndelsen og lavest i slutningen af løbetiden.

Regel

Afkastet af alle former for pantebreve skal medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7, herunder afkastet af de såkaldte knækpantebreve og pantebreve, hvor restgælden indeksreguleres. Både renteindtægter og gevinst eller tab på pantebreve skal medregnes til beskatningsgrundlaget.

Gevinst eller tab på pantebreve skal gøres op efter lagerprincippet. Se PAL 15, stk. 3. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Renteindtægter opgøres efter reglerne i PAL § 15, stk. 1. Se C.G.3.2.3.1 om renteindtægter.

C.G.3.2.3.3.3 Andre fordringer eller lignende

Indhold

Dette afsnit handler om andre fordringer eller lignende.

Afsnittet indeholder:

- Definition
- Regel.

Definition

Andre fordringer er tilgodehavender, som ikke direkte er nævnt i PAL § 15, stk. 3.

En fordring defineres som kreditors ret til at kræve en ydelse af debitor, typisk en ydelse i penge.

Eksempel

En fordring eller lignende kan fx være

- et udbyttegivende gældsbrev,
- et andet lån, hvor renten fx står i forhold til omsætningen eller overskuddets størrelse, eller
- et kontantindestående i et pengeinstitut.
- ved § 3 i lov nr. 1124 af 19. november 2019 er det præciseret, at PAL § 15, stk. 3, foruden at finde anvendelse på andre fordringer også finder anvendelse på lignende instrumenter, dvs. på hybrid kernekapital m.v. og tilsvarende gældslignende instrumenter udstedt af ikke-finansielle virksomheder.

Regel

Afkastet på andre fordringer eller lignende skal medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7. Både renteindtægter og gevinst eller tab på andre fordringer eller lignende skal medregnes til beskatningsgrundlaget.

Gevinst eller tab på andre fordringer eller lignende skal gøres op efter lagerprincippet. Se PAL § 15, stk. 3. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Renteindtægter medregnes efter reglerne i PAL § 15, stk. 1. Se afsnit C.G.3.2.3.1 om renteindtægter.

C.G.3.2.3.3.4 Finansielle kontrakter

Indhold

Dette afsnit handler om finansielle kontrakter.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Omfattet
- Definition på terminskontrakter
- Definition på optioner (aftaler om købe- og salgsretter)
- Definition på Swap-aftaler.

Regel

Gevinst og tab på finansielle kontrakter skal regnes med til beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7. Gevinst eller tab skal gøres op efter lagerprincippet jævnfør PAL § 15, stk. 3. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Ved opgørelse af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for finansielle kontrakter anvendes principperne i KGL § 29. Finansielle kontrakter, der er omfattet af KGL § 29, er karakteriseret ved at bestå af følgende 3 bestanddele:

- **Aftale.** Der skal foreligge en bindende aftale enten i form af en særskilt aftale eller eksempelvis inkorporeret i en aktionæroverenskomst. Tilbud, hvor der ikke er nogen accept, enten fra enkeltpersoner eller efter vedtagelse på fx et selskabs generalforsamling, er ikke omfattet. Det er uden betydning, om aftalen er skriftlig eller mundtlig. En beslutning om at ville indgå en aftale er ikke tilstrækkelig.
- **Tidsmæssig forskydning.** Der skal være en tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunkt og afviklingstidspunkt (eventuelt leveringstidspunkt). En kontrakts løbetid kan være såvel tidsbegrænset som tidsubegrænset. En tidsbegrænset kontrakt vil som oftest være karakteriseret ved, at den først kan udnyttes, når en aftalt begivenhed indtræder. Fx aktionæroverenskomster, hvor den aktionær, der ønsker at sælge sine aktier, er forpligtet til først at tilbyde dem til selskabets øvrige aktionærer. En forkøbsret uden fastsat pris er dog ikke omfattet. Selvom finansielle kontrakter typisk har en kort løbetid, kan de løbe over en flerårig periode. En køberet giver fx erhververen ret til om 3 år at erhverve en post obligationer til en på forhånd fastsat kurs.
- **Afviklingspris.** Når kontrakten indgås, skal der aftales en afviklingspris eller kurs. Den aftalte afviklingspris eller kurs behøver ikke være en konkret aftalt pris eller kurs på de underliggende aktiver. Prisen kan godt aftales at være en formel eller beregningsmodel, når denne blot medfører, at der ikke er væsentlig usikkerhed om den fremtidige overdragelsespris, jævnfør SKM2007.637.VLR.

Omfattet

Finansielle kontrakter kan fx være

- terminkontrakter
- optioner (aftaler om købe- og salgsretter)
- aftaler om differenceafregning
- Swap-aftaler.

Listen er ikke udtømmende.

Definition på terminkontrakter

En terminkontrakt er en aftale om pligt til overdragelse af et aktiv eller en gældsforpligtelse til en på forhånd fastsat pris og et på forhånd fastsat tidspunkt. Afviklingen finder sted senere end aftaletidspunktet.

Hvis afviklingen sker inden for den sædvanlige afviklingsfrist på området, er der ikke tale om en terminkontrakt.

Ved terminkontrakter er der symmetri mellem erhververens og udstederens risiko, da der er tale om en gensidig forpligtelse.

Eksempel

En terminkontrakt eller aftale kan fx være

- et håndgribeligt aktiv (fx valuta, fordring, aktie eller vare),
- et indeks,
- en rente, eller
- en gældsforpligtelse.

Ved købetterminkontrakter har udstederen/erhververen pligt til at sælge/købe en fastsat mængde af et bestemt aktiv eller passiv på en bestemt fremtidig dato til en pris, der er aftalt i kontrakten.

Ved salgsterminkontrakter har udstederen/erhververen pligt til at købe/sælge en fastsat mængde af et bestemt aktiv eller passiv på en bestemt fremtidig dato til en pris, der er aftalt i kontrakten.

Futures er standardiserede terminkontrakter med hensyn til fx løbetid, kontraktstørrelse og underliggende aktiver.

Eksempel: Ikke omfattet af terminkontrakt

Et eksempel på noget, som ikke er en terminkontrakt, er en spotkontrakt, hvor afvikling finder sted inden for den afviklingsfrist, der inden for området anses for at være sædvanlig.

Definition på optioner (aftaler om købe- og salgsretter)

En option er en ret til at købe eller sælge et aktiv eller passiv til en på forhånd aftalt pris, inden for en bestemt frist. Det vil sige, det er en ret, men ikke en pligt, til at købe eller sælge.

En køberet (call-option) giver erhververen en ret til at erhverve et aktiv eller et passiv til en på forhånd aftalt pris eller inden et bestemt tidspunkt. Udstederen er forpligtet til at sælge, hvis køberetten udnyttes.

Ved en salgsret (put-option) får erhververen en ret til at afstå et aktiv eller passiv til en på forhånd aftalt pris eller inden et bestemt tidspunkt. Udstederen er forpligtet til at købe, hvis salgsretten udnyttes.

Aftale om differenceafregning

En aftale, der kan opfyldes ved afregning af en difference mellem den på forhånd aftalte pris og en pris beregnet efter kontraktens indhold, anses også for at være en terminkontrakt eller en købe-/salgsret.

Definition på Swap-aftaler

En swap-aftale er en ubetinget gensidig forpligtelse indgået på aftaledagen mellem normalt to parter om bytte af en betalingsstrøm med en anden betalingsstrøm.

En Swap-aftale kan fx være

- Rente-Swap - hvor parterne bytter en variabel rente til en fast rente eller omvendt.
- Valuta-Swap - hvor parterne aftaler at udveksle rentebetalinger og hovedstol i to forskellige valutaer.

C.G.3.2.3.3.5 Aktier, anparter og andelsbeviser med flere Indhold

Dette afsnit beskriver typer af aktier, anparter, andelsbeviser med flere, og hvilke afkast der skal medregnes i beskatningsgrundlaget. Endvidere beskriver afsnittet, hvordan afkast af likvidationsprovenu fra aktieselskaber mv. skal medregnes.

Afsnittet indeholder:

- Definition på aktie
- Definition på anpart
- Definition på andelsbevis
- Definition på tegningsret
- Regel
- Likvidationsprovenu.

Definition på aktie

En aktie kan defineres som et ejerandel i et aktieselskab, der har visse tilknyttede rettigheder.

Definition på anpart

En anpart kan defineres som en ejerandel i et anpartsselskab, der har visse tilknyttede rettigheder. Anparter kan som udgangspunkt frit overdrages og pantsættes, men kan ikke omsættes på børsen.

Definition på andelsbevis

Et andelsbevis kan defineres som et ejerandelsbevis i et andelsselskab. Selskabet har ofte et kooperativt tilsnit.

Definition på tegningsret

En tegningsret er den ret, der gives et selskabs aktionærer til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af et selskabs aktiekapital. Ved afgørelsen af, hvorvidt en given option må kvalificeres som en købe- eller en tegningsret, er det efter ny praksis efter kursgevinstloven afgørende, hvem der har mulighed for at bestemme, hvorledes aftalen skal opfyldes. Såfremt indehaveren af optionen kan kræve sig fyldstgjort med nyudstedte aktier, vil der være tale om en tegningsret.

Warrant

Begrebet warrant bruges i flere betydninger og kan vedrøre aktiver som fx

- aktier,
- obligationer eller
- valuta.

En warrant kan både være en ret til at købe (eller sælge) allerede udstedte aktier eller til at tegne nye aktier.

Det vil sige, at forskellen på en tegningsret og en warrant er, at en tegningsret alene er en ret til nytegnning af aktier.

Regel

Afkast af aktier, anparter og andelsbeviser skal medregnes i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7, herunder af udbytte, gevinst eller tab på aktien, anparten eller andelen.

Til udbytte medregnes som udgangspunkt alt, hvad der udloddes til aktionærerne. Udbytte beskattes i det år, der erhverves ret til det. Der erhverves ret til udbytte, når dette er deklareret på generalforsamlingen.

Gevinst og tab medregnes til beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet. Det vil sige såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab. Se PAL § 15, stk. 3. Gevinst eller tab på tegningsretter og andre rettigheder på aktier er ligeledes omfattet. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Kurtage kan medregnes ved opgørelsen af gevinst og tab, således at købsprisen kan tillægges kurtage, og kurtagen kan fratrækkes salgssummen.

Annullerede egne aktier skal ikke indgå ved selskabets opgørelse af fortjeneste og tab efter lagerprincippet, se PAL § 15, stk. 5. Se også afsnit C.G.3.2.3.5 om annullering af egne aktier.

Likvidationsprovenu

Gevinst eller tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber og investeringsforeninger mv. skal medregnes til beskatningsgrundlaget. Se PAL §§ 3, 6 og 7.

Likvidationsprovenu, der udloddes

- forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandles som udbytte.
- i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, anses som salgssum.

Se PAL § 15, stk. 3, 6. pkt.

C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i kommanditaktieselskaber i særskilte depoter**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvordan skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1 og 3, skal opgøre beskatningsgrundlaget af afkast på unoterede aktier, anparter og andele i kommanditaktieselskaber i særskilte depoter i pengeinstitutter.

Afsnittet indeholder:

- Definition på unoterede aktier og anparter
- Definition på andele i kommanditaktieselskaber
- Regel
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget
- Opgørelse af indre værdi (PAL § 15, stk. 7, 5-6. pkt.)
- Oplysning om indre værdi
- Særligt om indgangsværdi for unoterede aktier ved den pensionsberettigedes indtræden af skattepligt
- Særligt om værdiansættelse ved afnotering fra reguleret marked mv.
- Særligt om værdiansættelse af unoterede aktier mv., der har været optaget til handel på et reguleret marked mv., og hvor der er afsagt konkursdekret mod selskabet (PAL § 15, stk. 8)
- Særligt om værdiansættelse af noterede aktier mv., der er suspenderet fra handel på et reguleret marked mv. (PAL § 15, stk. 8)
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition på unoterede aktier og anparter

Efter danske regler er unoterede aktier eller anparter, aktier eller anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Det vil sige aktier og anparter, der ikke omsættes på et organiseret marked.

Definition på andele i kommanditaktieselskaber

Et kommanditaktieselskab er et erhvervsdrivende kommanditselskab, hvor

- et aktieselskab med hele sin kapital er kommanditist, eller
- hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.

Ved en andel i kommanditaktieselskaber forstås den ejerandel, en kommanditist har i selskabet.

Der foretages en særskilt vurdering af, hvorvidt et udenlandsk selskab er et kommanditaktieselskab. Ved vurderingen anvendes principperne i de danske regler.

Regel

Beskatningsgrundlaget for unoterede aktier, anparter og andele i kommanditaktieselskaber i særskilte depoter i pengeinstitutter skal gøres op på samme måde som alle andre aktier, anparter og andele i kommanditaktieselskaber. Se også afsnit C.G.3.2.3.3.5 om aktier, anparter og andelsbeviser.

Gevinst og tab skal opgøres efter lagerprincippet, det vil sige, at såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab medregnes. Se PAL § 15, stk. 7, jævnfør PAL § 15, stk. 3. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Reglerne gælder endvidere for andele af et kommanditaktieselskab. Se endvidere afsnit C.G.3.2.4 om investering i kommanditselskaber.

Bemærk: Reglerne i PAL § 15, stk. 7, gælder ikke for unoterede aktier, der ejes af skattepligtige institutioner.

Opgørelse af beskatningsgrundlaget

For unoterede aktier eller anparter skal den skattepligtige til brug for lagerbeskatningen ved indkomstårets udløb, anvende det største beløb af

- anskaffelsessummen eller
- selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest af lagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret.

Er aktierne eller anparterne i selskabet tillagt forskellige rettigheder, skal der korrigeres herfor ved opgørelsen af selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart, hvis de forskellige rettigheder har betydning for aktien eller anpartens værdi.

Oplysning om indre værdi (PAL § 15, stk. 7, 5-6. pkt.)

Den skattepligtige skal give pengeinstituttet oplysning om den indre værdi senest den 1. december i indkomståret.

Hvis den skattepligtige ikke giver pengeinstituttet oplysning om værdierne rettidigt, skal pengeinstituttet anvende anskaffelsessummen ved opgørelse af lagerbeskatningen.

Hvis den skattepligtige ikke giver pengeinstituttet oplysning om værdierne senest 1. december, skal pengeinstituttet meddele Skattestyrelsen dette, senest i forbindelse med afgivelse af PAL § 22-opgørelsen. Se afsnit C.G.4.1.2 om skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter mv.

Særligt om indgangsværdi for unoterede aktier mv. ved den pensionsberettigedes indtræden af skattepligt

Regel

Ved den pensionsberettigedes indtræden af skattepligt, anses unoterede aktier og anparter for anskaffet til den indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge det senest af lagte årsregnskab før indtræden af skattepligten. Denne indgangsværdi ved indtræden af skattepligt bliver samtidig også anskaffelsessummen efter 1. pkt., og der kan ikke i senere indkomstår tages fradrag for urealiserede kurstab under denne indgangsværdi.

Baggrund

Efter PAL § 1, stk. 1, sammenholdt med PAL § 15, stk. 7, er pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som ikke er hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skattepligtige af gevinst eller tab på unoterede aktier m.v., der er anbragt i pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter. Såfremt en pensionsberettiget ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, eller er fuldt skattepligtig til Danmark, men er hjemmehørende i udlandet ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO), er vedkommende fritaget for pensionsafkastskat. Efter PAL § 11, stk. 2, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået, hvilket har betydning ved ind- og udtræden af skattepligt.

Efter tidligere gældende regler skulle unoterede aktier m.v. ved den pensionsberettigedes indtræden af skattepligt værdiansættes efter § 15, stk. 7. Det betød, at indgangsværdien ved indtræden af skattepligt skulle opgøres til den største værdi af enten anskaffelsessummen eller den indre værdi ifølge det seneste årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Dette var ikke hensigtsmæssigt, såfremt den unoterede aktie m.v. var anskaffet i en periode, hvor der ikke var skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven, eller i en periode, hvor den pensionsberettigede tidligere havde været skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven. Der ville i sådanne tilfælde i højere grad kunne opnås tabsfradrag for kurstab, der var opstået i perioden, hvor der ikke var skattepligt end, hvis unoterede aktier m.v. blev værdiansat til den indre værdi pr. aktie m.v. ifølge seneste årsregnskab for indtræden af skattepligt. Det var ikke hensigtsmæssigt, at tab, der er opstået i perioden, hvor den pensionsberettigede ikke har været skattepligtig efter pensionsaf-

kastbeskatningsloven, kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget efter (gen)indtræden af skattepligt.

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 skete der en nyaffattelse af PAL § 15, stk. 7, hvorefter det ved den pensionsberettigedes indtræden af skattepligt gælder, at unoterede aktier og anparter skal anses for anskaffet til den indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge det senest af lagte årsregnskab før indtræden af skattepligten. Denne indgangsværdi ved indtræden af skattepligt bliver samtidig også anskaffelsessummen efter 1. pkt., og der kan ikke i senere indkomstår tages fradrag for urealiserede kurstab under denne indgangsværdi.

Da det må formodes, at pensionsberettigede med pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 på et tidligere tidspunkt har været fuldt skattepligtige til Danmark, vil indtræden af skattepligt i langt overvejende grad i praksis betyde genindtræden af skattepligt.

Reglerne om, at den pensionsberettigede skal give pengeinstituttet oplysninger om skatteværdier, finder tilsvarende anvendelse for indgangsværdien ved indtræden af skattepligt.

Opgørelsen af gevinst eller tab på unoterede aktier m.v. kan illustreres med følgende eksempler.

Eksempel 1

Skattepligten for en pensionsberettiget (gen)indtræder den 1. februar 2013, og i det seneste årsregnskab før indtræden af skattepligt er den indre værdi kurs 100. Dette er herefter indgangsværdien ved indtræden af skattepligt og samtidig også anskaffelsessummen efter § 15, stk. 7. Det betyder, at der i senere indkomstår ikke kan tages fradrag for urealiserede kurstab under kurs 100. Ved udgangen af indkomståret 2013 skal værdien opgøres til den indre værdi ifølge det senest af lagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret, hvilket er et nyt årsregnskab af lagte efter indtræden af skattepligten, hvor den indre værdi er kurs 105. Gevinsten på aktien i indkomståret 2013 kan derfor opgøres til værdien ved indkomstårets udløb (105) minus værdien ved indkomstårets begyndelse (100), og den skattepligtige gevinst opgøres derfor til 5.

Eksempel 2

Skattepligten for en pensionsberettiget (gen)indtræder den 30. november 2013, og det seneste årsregnskab er af lagte den 1. april 2013, hvor den indre værdi er kurs 100. Dette er herefter indgangsværdien ved indtræden af skattepligt og anskaffelsessummen efter PAL § 15, stk. 7. Det betyder, at der i senere indkomstår ikke kan tages fradrag for urealiserede kurstab under kurs 100. Ved udgangen af indkomståret 2013 skal værdien opgøres til den indre værdi ifølge det senest af lagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret, hvilket også er årsregnskabet af lagte den 1. april 2013. Der sker derfor ingen beskatning af gevinst eller tab i indkomståret 2013.

Bestemmelse gælder ikke for aktier eller anparter, der er afnoteret som følge af, at der er afsagt konkursdekret mod det aktie- eller anpartsudstedende selskab. I disse tilfælde er der særskilte regler, se nedenfor i dette afsnit.

Der er endvidere med nyaffattelsen af PAL § 15, stk. 7, 1. pkt., sket redaktionelle og sproglige ændringer af bestemmelsen.

Særligt om værdiansættelse ved afnotering fra reguleret marked mv.

Regel

Aktier eller anparter, der afnoteres fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal anses for anskaffet til den sidste noterede kurs inden afnoteringen.

Baggrund

Et selskab kan anmode om at blive slettet fra notering på et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet, og i de tilfælde, hvor aktien både før og efter afnoteringen er placeret i et særskilt depot tilknyttet en pensionsopsparingskonto, skiftes der ved afnoteringen værdiansættelsesmetode fra hovedreglen i PAL § 15, stk. 3, til den specifikke værdiansættelsesmetode for unoterede aktier i PAL § 15, stk. 7. Denne ændring af værdiansættelsesmetode har skabt tvivl om fastsættelsen af anskaffelsessummen efter PAL § 15, stk. 7.

Med nyaffattelsen af PAL § 15, stk. 7, ved lov nr. 398 af 9. maj 2012, præciseres det, at aktier eller anparter, der afnoteres fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses for anskaffet til den sidst noterede kurs inden afnoteringen. Det medfører, at der i senere indkomstår ikke kan tages fradrag for urealiserede kurstab under den sidst noterede kurs inden afnoteringen.

Eksempel 1

En aktie er fra 20. januar i indkomståret og resten af indkomståret placeret i et særskilt depot tilhørende en pensionsopsparingskonto. Aktien anskaffes som børsnoteret til kurs 200 den 20. januar, og ved afnoteringen den 1. juli er den sidst noteret til kurs 230. Den indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret er 256. Denne værdi skal pensionsopspareren indberette til pengeinstituttet efter PAL § 15, stk. 7.

Anskaffelsessummen som unoteret aktie efter PAL § 15, stk. 7, er den sidst noterede kurs inden afnoteringen (230). Dette ændrer ikke ved, at den indre værdi ifølge det seneste årsregnskab pr. 15. november i indkomståret (256) er større end anskaffelsessummen efter PAL § 15, stk. 7 (230), hvorfor det er værdien ifølge årsregnskabet, der anvendes som værdien ved indkomstårets udløb. Gevinsten på aktien skal derfor opgøres til værdien ved indkomstårets udløb (256) minus værdien ved indkomstårets begyndelse (den oprindelige anskaffelsessum som børsnoteret aktie på 200), og den samlede gevinst opgøres derfor til 56. Den sidst noterede kurs som noteret aktie (230) er dog fremover anskaffelsessummen som unoteret aktie, hvorfor der i senere indkomstår ikke kan tages fradrag for urealiserede kurstab under kurs 230 (med mindre selskabet tages under konkursbehandling).

Eksempel 2

En aktie er hele indkomståret placeret i et særskilt depot tilhørende en pensionsopsparingskonto. Aktien blev noteret til kurs 100 ved udgangen af det foregående indkomstår, hvorfor denne værdi pr. definition også er værdien ved begyndelsen af indeværende indkomstår. Ved afnoteringen den 1. september er den sidst noteret til kurs 130. Den indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret er kurs 90. Denne værdi skal pensionsopspareren indberette til pengeinstituttet efter PAL § 15, stk. 7. Med forslaget til nyaffattelsen af PAL § 15, stk. 7, blev det præciseret, at anskaffelsessummen som unoteret aktie efter PAL § 15, stk. 7, er den sidst noterede kurs inden afnoteringen (130). Ved udgangen af indkomståret er anskaffelsessummen efter § 15, stk. 7 (130) større end den indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret (90). Gevinsten på aktien kan derfor opgøres til værdien ved indkomstårets udløb (130) minus værdien ved indkomstårets begyndelse (100), og den samlede gevinst opgøres derfor til 30. Den sidst noterede kurs som noteret aktie (130) er fremover anskaffelsessummen som unoteret aktie, hvorfor der i senere indkomstår ikke kan tages fradrag for urealiserede kurstab under kurs 130 (med mindre selskabet tages under konkursbehandling).

Bestemmelse gælder ikke for aktier eller anparter, der afnoteres som følge af, at der er afsagt konkursdekret mod det aktie- eller anpartsudstedende selskab. I disse tilfælde er der særskilte regler i PAL § 15, stk. 8. Se nedenfor i dette afsnit.

Særligt om værdiansættelse af unoterede aktier m.v., der har været optaget til handel på et reguleret marked mv., og hvor der er afsagt konkursdekret mod selskabet (PAL § 15, stk. 8) Regel

PAL § 15, stk. 3, finder anvendelse for den unoterede aktie m.v., hvor der er afsagt konkursdekret mod selskabet. Det medfører, at det indeholdelsespligtige pengeinstitut skal værdiansætte den unoterede aktie til værdien i fri handel mellem uafhængige parter, og denne værdiansættelse kan eventuelt ske til kurs 0, såfremt det vurderes som sandsynliggjort, at aktien er værdiløs.

Baggrund

Efter PAL § 15, stk. 7, værdiansættes unoterede aktier m.v. til den højeste værdi af enten anskaffelsessummen eller den indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Der kan forekomme situationer, hvor et børsnoteret selskab afnoteres fra et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet som følge af, at der er afsagt konkursdekret mod selskabet. Der kan imidlertid gå lang tid, før selskabet bliver endeligt afmeldt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Frem til den endelige afmelding kan aktien fortsat være anbragt i et særskilt depot tilhørende en pensionsopsparingskonto. Efter tidligere gældende regler skulle aktien behandles som en unoteret aktie, hvilket medførte, at den enkelte pensionskunde skulle indsende oplysninger til pengeinstituttet om henholdsvis anskaffelsessum og indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab. Det var uhensigtsmæssigt, at pensionskunderne blev pålagt denne administrative byrde i situationer, hvor det var åbenbart, at aktien var værdiløs. Tidligere gældende regler kunne også medføre, at den enkelte pensionskunde ikke kunne opnå tabsfradrag på det tidspunkt, hvor det var åbenbart, at aktien var værdiløs.

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 blev der indsat en ny bestemmelse i PAL § 15, stk. 8, således at PAL § 15, stk. 7, derfor ikke skal finde anvendelse for unoterede aktier m.v., der har været optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og hvor der er afsagt konkursdekret mod det aktie- eller anpartsudstedende selskab. Det indebærer, at hovedreglen i PAL § 15, stk. 3, finder anvendelse for den unoterede aktie m.v., hvor der er afsagt konkursdekret mod selskabet. Det medfører, at det indeholdelsespligtige pengeinstitut skal værdiansætte den unoterede aktie til værdien i fri handel mellem uafhængige parter, og denne værdiansættelse kan eventuelt ske til kurs 0, såfremt det vurderes som sandsynliggjort, at aktien er værdiløs.

Eksempel 1

En aktie er hele indkomståret placeret i et pensionsdepot tilhørende en pensionsopsparingskonto i et pengeinstitut. Aktien blev noteret til kurs 50 ved udgangen af det foregående indkomstår, hvorfor denne værdi pr. definition også er værdien ved begyndelsen af indeværende indkomstår. I løbet af indeværende indkomstår bliver selskabet afnoteret fra børsen og der bliver afsagt konkursdekret mod selskabet. Kurator i konkursboet udmelder i løbet af indkomståret, at aktionærerne ikke skal forvente at få udbetalt dividende fra boet. Det indeholdelsespligtige pengeinstitut kan derfor værdiansætte aktien til kurs 0 ved udgangen af indkomståret. Tabet på aktien kan derfor opgøres til værdien ved indkomstårets udløb (0) minus værdien ved indkomstårets begyndelse (50), og det samlede tab opgøres derfor til 50.

Eksempel 2

En aktie er hele indkomstår 1 og indkomstår 2 placeret i et pensionsdepot tilhørende en pensionsopsparingskonto i et pengeinstitut.

I år 1 er aktien børsnoteret ved indkomstårets begyndelse (kurs 30), men bliver senere afnoteret som følge af selskabets økonomiske problemer. Der bliver dog ikke afsagt konkursdekret mod selskabet i år 1. Aktien skal ved udgangen af år 1 værdiansættes til den største værdi af enten anskaffelsessummen (den sidst noterede kurs inden afnoteringen, jf. forslagens § 1, nr. 4) eller den indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Det antages, at den største værdi er den sidst noterede kurs inden afnoteringen (kurs 20). Tabet på aktien i år 1 kan derfor opgøres til værdien ved indkomstårets udløb (20) minus værdien ved indkomstårets begyndelse (30), og det samlede tab opgøres derfor til 10.

Værdien ved udgangen af år 1 på kurs 20 er pr. definition også værdien ved begyndelsen af år 2. I løbet af år 2 bliver der afsagt konkursdekret mod selskabet, og kurator i konkursboet melder ud, at aktionærerne ikke skal forvente at modtage dividende fra konkursboet. Det indeholdelsespligtige pengeinstitut kan derfor værdiansætte aktien til kurs 0 ved udgangen af år 2. Tabet på aktien i år 2 opgøres til værdien ved indkomstårets udløb (0) minus værdien ved indkomstårets begyndelse (20), og det samlede tab opgøres derfor til 20.

Særligt om værdiansættelse af noterede aktier m.v., der er suspenderet fra handel på et reguleret marked m.v. (PAL § 15, stk. 8)

Regel

Noterede aktier m.v., der er suspenderet fra handel på et reguleret marked m.v. skal ved udgangen af indkomståret værdiansættes til den sidste noterede kurs inden suspensionen.

Baggrund

Der kan forekomme situationer, hvor aktier i et selskab i en kortere eller længere periode suspenderes fra handel på et reguleret marked

eller en multilateral handelsfacilitet. Dette kan eksempelvis skyldes uafklarede økonomiske problemer, fusions-, købs- eller salgsplaner. I aktieavancebeskatningsloven anses aktier, som er suspenderede fra en fondsbørs, som unoterede. Dette har ført til tvivl om, hvorvidt suspenderede aktier, i relation til pensionsafkastbeskatningsloven, også skal anses som unoterede. Det er uhensigtsmæssigt, at den enkelte pensionskunde skal indsende oplysninger til pengeinstituttet, såfremt aktien er suspenderet ved indkomstårets udløb, og det skaber også tvivl om fastsættelsen af de korrekte værdier.

Det blev derfor ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 præciseret i den nyaffattede PAL § § 15, stk. 8, at PAL § 15, stk. 7, ikke finder anvendelse for aktier, der er suspenderede fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. De suspenderede aktier skal derfor ikke værdiansættes til den højeste værdi af enten anskaffelsessummen eller den indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Efter PAL § 15, stk. 8, skal de suspenderede aktier ved udgangen af indkomståret værdiansættes til den sidst noterede kurs inden suspensionen.

Eksempel

En aktie er hele indkomståret placeret i et pensionsdepot tilhørende en pensionsopsparingskonto i et pengeinstitut. Aktien blev noteret til kurs 150 ved udgangen af det foregående indkomstår, og denne værdi er derfor pr. definition også værdien ved begyndelsen af indeværende indkomstår. I løbet af indeværende indkomstår bliver selskabet suspenderet fra børsen, og suspensionen er fortsat gældende ved udgangen af indkomståret. Den sidst noterede kurs inden suspensionen er kurs 130. Tabet på aktien kan derfor opgøres til værdien ved indkomstårets udløb (130) minus værdien ved indkomstårets begyndelse (150), og det samlede tab opgøres derfor til 20.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM2018323SR	For fysiske personer, der investerede for pensionsmidler i danske pensionsordninger, skulle avancen ved tilbagesalg af aktier til spørger medregnes i beregningsgrundlaget for pensionsafkastskatten, jf. PAL § 3. Efter PAL § 15, stk. 3 og 7, skulle lagerprincippet anvendes ved opgørelsen af gevinst og tab på aktierne i spørger.	

C.G.3.2.3.3.7 Investeringsforeninger (PAL §§ 13 og 15, stk. 3)

Indhold

Dette afsnit handler om investeringsforeninger.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Særligt om andele i kontoførende investeringsforeninger (PAL § 13).

Regel

Gevinst og tab på investeringsbeviser i investeringsforeninger skal gøres op efter lagerprincippet. Det vil sige såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab. Se PAL § 15, stk. 3. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Alle former for formueafkast skal medregnes til beskatningsgrundlaget. Se PAL §§ 3, 6 og 7. Det vil sige

- udbytteskat fra udlandet, Færøerne eller Grønland, tilbagebetalt direkte til medlemmerne,
- udbytter og gevinst eller tab på andele i investeringsforeninger.

Opdeling af investeringsforeninger

Der skelnes mellem bevisudstedende kontra kontoførende investeringsforeninger.

Bevisudstedende investeringsforeninger udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud i form af certifikater.

Kontoførende investeringsforeninger er foreninger, hvis medlemmer ikke kan afstå deres andel af foreningen til andre end denne, se lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Opgørelse af det skattepligtige afkast

Det skattepligtige afkast omfatter dels eventuelle udbytteudlodninger inden for året, dels årets værdiændringer på beviserne.

Det er uden betydning for beskatningen, om udlodningerne hidrører fra den ene eller anden type bevisudstedende investeringsforening.

Pensionsafkastbeskatningslovens udbyttebegreb har ikke et mindre omfang end den almindelige indkomstkattelovgivnings udbyttebegreb. I sjældne tilfælde er den almindelige indkomstkattepligtige udlodning større end den faktiske udlodning. Det er tilfældet, når den såkaldte minimumsudlodning, som oplyses gennem værdipapircentralen, er større end den faktiske udlodning. I disse tilfælde forhøjes primoværdien af beviserne med differencen. Herved undgås dobbeltbeskatning.

Særligt om andele i kontoførende investeringsforeninger (PAL § 13)

Opsparing i en ordning, kan være indskudt i en andel i en kontoførende investeringsforening eller i en afdeling af en sådan forening.

Medlemmet i en kontoførende investeringsforening beskattes af den andel af foreningens indtægter og udgifter, der svarer til den ejerandel, som er knyttet til indskuddet.

Opgørelsen foregår efter lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger (lovbekendtgørelse nr. 1837 af 21. september 2021), se PAL § 13, hvor det bestemmes, at den nævnte lov finder tilsvarende anvendelse.

Det betyder, at foreningen opgør sine indtægter og udgifter efter PAL-reglerne, og at det enkelte medlem derefter beskattes af den andel, der svarer til den ejerandel, der er knyttet til indskuddet.

Reglen i lov om beskatning af kontoførende investeringsforeninger, der vedrører realisationsprincippet, finder ikke anvendelse.

Ved et medlems indtræden og udtræden har foreningen omkostninger i forbindelse med køb eller salg af værdipapirer. § 6 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger regulerer, hvordan omkostningerne lægges til eller fradrages anskaffelsessummen og afståelsessummen ved køb eller salg af disse værdipapirer.

C.G.3.2.3.3.8 Aktiver i fremmed valuta (PAL § 15, stk. 3, 9. pkt.)

Alle former for formueafkast skal medregnes. Det vil sige gevinst eller tab på værdipapirer i fremmed valuta, herunder valutakursgevinster og -tab skal medregnes til beskatningsgrundlaget og opgøres efter reglerne i PAL § 15, stk. 3. Se PAL § 3, 6 og 7.

Kursværdien af aktiver i fremmed valuta skal opgøres i danske kroner jævnfør PAL § 15, stk. 3, 9. pkt.

Ved omregningen til danske kroner anvendes den af Danmarks Nationalbank noterede valutakurs. Er der sket afregning, anvendes den valutakurs, hvortil afregningen er sket.

C.G.3.2.3.4 Gevinst eller tab på gæld (PAL § 15, stk. 4) Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

- Definition på gæld
- Regel.

Definition på gæld

Gæld defineres som en persons ensidige ubetingede forpligtelse til betaling af en pengesum.

Regel

Gevinst og tab på gæld skal medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7, og skal opgøres efter lagerprincippet. Se PAL § 15 stk. 3, jf. stk. 4. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

C.G.3.2.3.5 Annullering af egne aktier (PAL § 15, stk. 5) Regel

Når et selskab annullerer egne aktier nedsættes kursværdien af selskabets beholdning af egne aktier ved indkomstårets begyndelse. Se PAL § 15, stk. 5. Beholdningen skal nedsættes med de annullerede aktiers kursværdi ved indkomstårets begyndelse.

Et selskab, der annullerer sine egne aktier, skal udskille anskaffelsessummen for de annullerede egne aktier, når selskabet opgør fortjeneste og tab for det indkomstår, hvori aktierne annulleres.

Udskillelsen sker efter forholdet mellem de egne aktier, der annulleres, og de aktier, der beholdes.

Egne aktier erhvervet i årets løb

Når selskabet annullerer aktier erhvervet i indkomstårets løb, skal selskabet finde anskaffelsessummen af de annullerede aktier på følgende måde:

Anskaffelsessummen for alle selskabets egne aktier, der er erhvervet i indkomstårets løb, fordeles forholdsmæssigt mellem

- de annullerede aktier og
- de erhvervede aktier, selskabet beholder.

Det er kun de aktier, som er erhvervet i indkomståret inden annulleringen, der skal regnes med i fordelingen.

Annullering af egne aktier anses for at ske forholdsmæssigt mellem aktier ejet ved indkomstårets begyndelse og aktier erhvervet i indkomståret.

C.G.3.2.3.6 Handelsomkostninger Hovedregel

Handelsomkostninger i form af kurtage og lignende vedrørende køb og salg af skattepligtige værdipapirer, fast ejendom eller anden erhvervsvirksomhed, skal som hovedregel tillægges anskaffelsessummen eller fratrækkes afståelsessummen i overensstemmelse med øvrig avancebeskatning ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

Som udgangspunkt er der således ikke fradragsret for handelsomkostninger efter PAL § 9, stk. 2.

Undtagelse

Hvis eksterne regnskabsbestemmelser ikke giver hjemmel til at regulere det skattepligtige aktivs anskaffelsessum henholdsvis afståelsessum med handelsomkostningerne, kan disse undtagelsesvis fratrækkes direkte ved opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 9, stk. 2, i stedet for at blive fratrasket ved avance-/tabsopgørelsen. Men den samme handelsomkostning kan i sagens natur ikke fratrækkes både efter PAL § 9, stk. 2, og i avance-/tabsopgørelsen.

Som eksempel på en ekstern regnskabsbestemmelse kan nævnes bekendtgørelse nr. 112 af 7. februar 2013 om finansielle årsrapporter for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Denne bekendtgørelses § 22, stk. 6, anviser, at livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser under posten *Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed* skal opføre de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af virksomhedens investeringsaktiver.

Handelsrenter

Handelsrenter, det vil sige renter, der betales i forbindelse med køb og salg af obligationer, pantebreve og andre fordringer, betragtes

som renter, der er skattepligtige efter PAL §§ 3, 6 og 7, og anses således ikke for at være en handelsomkostning.

C.G.3.2.4 Investering i kommanditselskaber (PAL § 16)

Indhold

Dette afsnit handler om investering i kommanditselskaber.

Afsnittet indeholder:

- Personer omfattet af reglen (PAL § 16, stk. 1)
- Opgørelse af afkast
- Opgørelse af gevinst og tab på en andel (PAL § 16, stk. 2)
- Indberetningstidspunkt (PAL § 16, stk. 3)
- Fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 16, stk. 4)
- Nedsættelse af og tillæg til beskatningsgrundlaget (PAL § 16, stk. 5)
- Andele i kommanditaktieselskaber (PAL § 16, stk. 6).
- • Dokumentation for ejerskab af andele i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber (SKL § 22)•

Personer omfattet af reglen (PAL § 16, stk. 1)

Pensionsopsparere omfattet af PAL § 1, stk. 1 og 3, som har anbragt pensionsmidler i særskilte depoter i pengeinstitutter i andele af kommanditselskaber, er omfattet af reglen.

Opgørelse af afkast

Det PAL-skattepligtige afkast af pensionsordninger nævnt i PBL §§ 12, 12 A eller 13, PBL § 11 A, eller PBL §§ 15 A og 15 B, jf. § 11 A, som er anbragt i et kommanditselskab, opgøres som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter reglerne i PAL § 16, stk. 2, jf. dog stk. 4 og 5.

Bemærk

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i ligningslovens § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken vil kunne fratrækkes som driftsomkostninger, afskrives eller indgå som anskaffelsessummer i de tilfælde, hvor der skal foretages en avanceopgørelse med virkning for opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU's sortliste over skattely som nævnt i ligningslovens § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8.

Opgørelse af gevinst og tab på en andel (PAL § 16, stk. 2)

Når gevinst eller tab på en andel af et kommanditselskab skal gøres op, skal der til brug for lagerbeskatningen, efter PAL § 15, stk. 3, ved indkomstårets begyndelse og udløb, anvendes det største beløb af enten

- anskaffelsessummen for andelen eller
- andelens værdi pr. 30. oktober i indkomståret.

Værdien af andelen fastsættes på grundlag af

- et regnskab for kommanditselskabet eller
- som summen af værdien af aktiverne i kommanditselskabet.

Hvis aktier eller anpartar ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, så skal værdien dog opgøres til selskabets indre værdi.

Hvis kommanditselskabet har et regnskabsår, der ikke er perioden 1. november - 30. oktober, så kan værdien af andelen opgøres på grundlag af det senest foreliggende regnskab pr. 30. oktober.

Hvis andelen er anskaffet i løbet af regnskabsåret, så opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen den 30. oktober eller regnskabsårets udløb og andelens anskaffelsessum. Det vil sige, at værdien ved regnskabsårets udløb skal anvendes, hvis regnskabsåret ikke løber fra den 1. november - 30. oktober.

Hvis andelen er afstået i løbet af regnskabsåret, så opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi den 1. november eller ved regnskabsåret begyndelse.

Hvis andelen er erhvervet og afstået i samme år, så opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Indberetningstidspunkt (PAL § 16, stk. 3)

Den skattepligtige skal hvert år senest den 1. december give pengeinstituttet oplysning om udlodning samt gevinst og tab til brug for beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 16, stk. 4)

Er skatten til andet land end Danmark eller skat til Færøerne eller Grønland tillagt beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, stk. 1, kan den skattepligtige fradrage den betalte skat efter PAL § 20.

Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter PAL § 20 for samtlige indkomster fra samme land.

Se afsnit C.G.3.3.4.1 om lempelse for dobbeltbeskatning.

Nedsættelse af og tillæg til beskatningsgrundlaget (§ 16, stk. 5)

Beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, stk. 1, nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i kommanditselskabet, der svarer til den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede. Det skyldes, at de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet.

Beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, stk. 1, tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien på andelen i kommanditselskabet, som svarer til den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie. Det skyldes, at de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet.

Baggrund

PAL § 16, stk. 5, forhindrer bl.a., at den skattepligtige ved at yde et lån til kommanditselskabet får indirekte fradrag for de renteudgifter, som kommanditselskabet betaler til pensionsinstituttet, fordi de renteudgifter, som kommanditselskabet har betalt til den skattepligtige, har nedsat værdien af andelen ved indkomstårets udløb.

Bestemmelsen forhindrer, at der opstår en asymmetri i behandlingen af renteudgifter og renteindtægter, idet renteindtægten er skattefri for den skattepligtige, fordi kommanditselskabet, bortset fra opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, stk. 1, anses for at være skattemæssigt transparent.

Hvis den skattepligtige har ydet et lån til kommanditselskabet, er den skattepligtige derfor forpligtet til at lægge et beløb svarende til en forholdsmæssig del af den skattefrie renteindtægt til beskatningsgrundlaget efter PAL § 15, stk. 1.

Andele i kommanditaktieselskaber (PAL § 16, stk. 6)

Reglerne i PAL § 16, stk. 4 og 5, gælder også for pensionsopsparing, der er anbragt i andele i kommanditaktieselskaber.

Bemærk

Partnerselskaber er det samme som kommanditaktieselskaber.

• Dokumentation for ejerskab af andele i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber (SKL § 22)

Det fremgår af SKL § 22, stk. 1, at hvis en pensionsopsparer anbringer midler i særskilte depoter i et kommanditselskab eller et kommanditaktieselskab, så skal pensionsopspareren afgive dokumentation for ejerskabet til det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt. Dokumentationen skal være udarbejdet af det pågældende kommanditselskab eller kommanditaktieselskab.

For mere om reglen i SKL § 22, se afsnit A.C.2.1.2.2.2 Placering af pensionsmidler i særlige opsparingsordninger og deponering. ◀

C.G.3.3 Særlige bestemmelser vedrørende opgørelse af beskatningsgrundlaget**Indhold**

Dette afsnit beskriver bestemmelser om negativ skat, overdragelse, fission, fusion mv., samt overdragelse til nystiftede datterselskaber. Afsnittet beskriver endvidere, hvilke muligheder der er for lempelse for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland.

Afsnittet indeholder:

- Negativt beskatningsgrundlag - fremførsel og udbetaling (PAL § 17) (C.G.3.3.1)
- Overdragelse, fusion, fission mv. (PAL § 18-18 a) (C.G.3.3.2)
- Overdragelse til nystiftede datterselskaber (PAL § 19) (C.G.3.3.3)
- Skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland (C.G.3.3.4).

C.G.3.3.1 Negativt beskatningsgrundlag - fremførsel og udbetaling (PAL § 17)**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvad der sker med skatten, når beskatningsgrundlaget bliver negativt.

Afsnittet indeholder:

- Skattepligtige omfattet af reglen
- Regel
- Fremførsel af negativ skat
- Udbetaling ved ophør
- Overførsel til anden pensionsordning
- Opgørelse af negativ skat til udbetaling for danske pensionsinstitutter
- Særlige regler vedrørende forrentning af negativ skat for danske pensionsinstitutter (PAL § 17, stk. 6)
- Særlige regler ved overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2.
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skattepligtige omfattet af reglen

Pensionsberettigede efter PAL § 1, stk. 1, samt pensionsinstitutter omfattet af PAL § 1, stk. 2, er omfattet af PAL § 17, stk. 1. Danske skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7, 8 og 10-12, er endvidere omfattet af PAL § 17, stk. 2 og stk. 6. Se afsnit C.G.1.1 om skattepligtige personer med flere og ordninger og afsnit C.G.1.2 om skattepligtige pensionsinstitutter.

Regel

Hvis den skattepligtige del af beskatningsgrundlaget er negativt, skal der beregnes en negativ PAL-skat med 15,3 pct. svarende til satsen i PAL § 2. Fra og med indkomståret 2012 er satsen i PAL § 2 hævet til 15,3 pct. Den negative PAL-skat kan fradrages i PAL-skat for efterfølgende indkomstår. Fradrag skal ske i det først mulige indkomstår, se dog nedenfor. Se PAL § 17, stk. 1. Renter, der tilskrives den særlige konto for negativ skat efter PAL § 17, stk.

6, kan også fradrages i PAL-skat for efterfølgende indkomstår. Se PAL § 17, stk. 1, 3. pkt.

Modregningsrækkefølge: Beløb på den særlige konto for negativ skat efter PAL § 17, stk. 6, herunder forrentningen herpå, skal fradrages før der kan foretages fradrag for anden negativ skat. Først når saldoen på den særlige konto for negativ skat er nul, kan eventuel anden negativ skat modregnes i indkomstårets positive skat, også selvom den negative skat på den almindelige konto for negativ skat er ældre end den negative skat på den særlige konto for negativ skat. Se mere om den særlige konto for negativ skat nedenfor i dette afsnit. Se § 1, nr. 2-8, i lov nr. 1500 af 18. december 2013.

Danske skattepligtige pensionsinstitutter har mulighed for at få udbetalt negativ PAL-skat og eventuelle renter efter PAL § 17, stk. 6, der er tilskrevet den særlige konto for negativ skat. Det er en betingelse, at den negative PAL-skat ikke er fradraget i de første fem indkomstår efter indkomståret, hvor den negative PAL-skat er beregnet. Se PAL § 17, stk. 2. Ved opgørelsen af renter efter PAL § 27, stk. 6, der er tilskrevet den særlige konto for negativ skat, anses renterne for at være opstået på samme tidspunkt som den negative skat, de er beregnet af.

Beregningsmetoden for udbetaling af den negative PAL-skat efter fem år følger af PAL § 17, stk. 3-5. Beregningsmetoden for udbetaling af renter, der tilskrives den særlige konto for negativ skat følger af PAL § 17, stk. 6.

Fremførsel af negativ PAL-skat

Et negativt beskatningsgrundlag omregnes til en negativ PAL-skat med 15,3 pct. Den negative PAL-skat kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i efterfølgende års skatter. Det er den negative PAL-skat, som kan fremføres og ikke det negative beskatningsgrundlag. Se bemærkningerne til § 20 i L 10 af 28. november 2007.

Er der negativ PAL-skat for flere år, udlignes den ældste negative PAL-skat forud for nyere. Se dog ovenfor om modregningsrækkefølgen for negativ skat og renter på den særlige konto for negativ skat efter PAL § 17, stk. 6, der altid skal anvendes først.

Udbetaling ved ophør

Ved ophør af pensionsordning omfattet af PAL § 1, stk. 1, og ophør af skattepligt for skattepligtige omfattet af PAL § 1, stk. 2, kan negativ skat, der ikke kan udnyttes til fradrag i skat i efterfølgende indkomstår udbetales til henholdsvis ordningen eller det skattepligtige pensionsinstitut. Se PAL § 25, stk. 1. Se også afsnit C.G.4.1.5 om udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør.

Overførsel til anden pensionsordning

En overførsel af pensionsordningen efter PBL § 41 anses ikke som ophør af ordningen, hvis overførslen sker mellem to pengeinstitutter, to pensionsinstitutter, mellem et penge- og pensionsinstitut eller inden for samme penge- eller pensionsinstitut. Se PAL § 25, stk. 2.

Det betyder, at opsparerer har mulighed for at fremføre den negative skat til modregning i den nye ordning eller den bestående ordning, hvortil ordningen er overført.

Bemærk

Der kan ikke ske modregning af negativ PAL-skat mellem to skattesubjekter.

Negativ PAL-skat opgjort efter PAL §§ 4-4 a, kan udelukkende fradrages i PAL-skat opgjort efter PAL §§ 4-4a vedrørende den samme pensionsopsparer i et efterfølgende indkomstår og ikke i PAL-skat opgjort efter PAL §§ 7 eller 8. Det samme gælder for

negativ PAL-skat opgjort efter PAL §§ 7 og 8. Der henvises til bemærkningerne til § 17, stk. 1, i L 10 af 28. november 2007.

Opgørelse af negativ PAL-skat til udbetaling for danske pensionsinstitutter

Negativ PAL-skat, herunder renter på den særlige konto for negativ skat, der ikke er fradraget i de førstkomende fem indkomstår efter indkomståret, hvor den negative PAL-skat er beregnet, kan udbetales. Se PAL § 17, stk. 2. Ved opgørelsen af de fem indkomstår for renter efter PAL § 17, stk. 6, der er tilskrevet den særlige konto for negativ skat, anses renterne for at være opstået på samme tidspunkt

Indkomstår	Skat opgjort efter § 7
2010	- 15 mio. kr.
2011	- 5 mio. kr.
2012	+ 5 mio. kr.
2013	+ 4 mio. kr.
2014	- 3 mio. kr.
2015	+ 2 mio. kr.

I saldoen for negativ PAL-skat til fremførsel til indkomståret 2016, er der en resterende negativ PAL-skat vedrørende indkomståret 2010 på 4 mio. kr. (15 mio. kr. minus 11 mio. kr.). Det skyldes, at der ud af en negativ PAL-skat på 15 mio. kr. vedrørende indkomståret 2010 kun har været muligt for pensionsinstituttet at udnytte de 11 mio. kr. (for årene 2012, 2013 og 2015) i de førstkomende 5 indkomstår. Efter bestemmelsen kan pensionsinstituttet i 2016 få udbetalt negativ skat med 4 mio. kr. vedrørende indkomståret 2010, under forudsætning af, at betingelsen i PAL § 17, stk. 3, er opfyldt. Den negative PAL-skat på 4 mio. kr., der udbetales i 2016, vedrørende indkomståret 2010 kan efter udbetalingen ikke fremføres til modregning i PAL-skat for efterfølgende indkomstår.

Den negative PAL-skat, der kan udbetales, gøres op efter reglerne i PAL § 17, stk. 3-5.

Udbetaling til skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8 (PAL § 17, stk. 3)

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, kan få udbetalt negativ PAL-skat efter PAL § 17, stk. 2. Se afsnit C.G.1.2 om skattepligtige pensionsinstitutter. Det er dog en betingelse, at beløbet sammenlagt med tidligere udbetalte beløb udbetalt efter PAL § 17, stk. 2, ikke overstiger summen af følgende beløb:

1. Skatten efter PAL § 7, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår, og
2. procentdelen, som er angivet i § 2 (15,3 pct.) af en positiv forskel mellem
 - a. egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., og
 - b. egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den

som den negative skat, de er beregnet af. Er der kun foretaget én omtegning, udbetales renterne således samtidig med udbetalingen af den negative skat på den særlige konto for negativ skat. Hvis der er foretaget flere omtegninger over flere indkomstår, udbetales renterne på samme tidspunkt som den del af den negative skat på den særlige konto for negativ skat, som de er beregnet af.

Eksempel

Opgørelsen af negativ PAL-skat til udbetaling kan illustreres med følgende forenklede eksempel:

andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

3. tilskrevne renter på den særlige konto for negativ skat efter PAL § 17, stk. 6, 1. pkt.

Udbetaling til skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10-12 (PAL § 17, stk. 4)

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10-12, kan få udbetalt negativ PAL-skat efter PAL § 17, stk. 2. Beløbet kan højst udgøre summen af:

1. Skatten efter PAL § 8, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår, og
2. procentdelen, som er angivet i § 2 (15,3 pct.) af en positiv forskel mellem
 - a. summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., og
 - b. summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv.
3. tilskrevne renter på den særlige konto for negativ skat efter PAL § 17, stk. 6, 1. pkt.

Baggrund

Bestemmelsen tager sigte på, at pensionsinstitutter, der er i drift når reglerne træder i kraft, bliver sikret udbetaling af negativ PAL-skat i forbindelse med en aktuel eller fremtidig afviklingssituation, hvor egenkapital og ufordelte midler samlet set nedbringes for i sidste ende at tilgå pensionsopsparerne eller de forsikrede.

Ved Lov nr. 1577 af 27. december 2019 er der indsat en regel, der sikrer, at der ved skattefri fusion eller omdannelse af en pensionskasse m.v. omfattet af PAL § 7 til et livsforsikringsselskab omfattet af PAL § 8 også kan succederes i den del af pensionskassens egenkapital opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, ved beregning af loftet for udbetaling af uudnyttet negativ skat, jf. PAL § 17, stk. 4. Se afsnit C.G.3.3.2. om PAL § 18, stk. 7.

Er der tidligere udbetalt negativ PAL-skat (PAL § 17, stk. 5)

Når pensionsinstituttet skal opføre, hvilke beløb der samlet er betalt i tidligere indkomstår, medregnes negativ skat, der tidligere er udbetalt efter PAL § 17, stk. 2-4. Negativ skat som svarer til det udbetalte beløb efter PAL § 17, stk. 2-4, kan ikke fremføres efter reglerne i PAL § 17, stk. 1.

Særlige regler vedrørende forrentning af negativ skat for danske pensionsinstitutter (PAL § 17, stk. 6)

Regel

Skattepligtige omfattet af reglen:

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7, 8 og 10-12, er omfattet af PAL § 17, stk. 6. Se afsnit C.G.1.2. om skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7, 8 og 10-12.

Hovedregel:

Disse pensionsinstitutters negative skat kan opdeles i to konti for negativ skat - henholdsvis en almindelig konto for negativ skat og en særlig konto for negativ skat.

På den særlige konto for negativ skat føres den del af den uudnyttede negative skat, der kan henføres til udlodning af omtegningsbonus som følge af omtegningsaf en ordning med ret til rentebonus til en såkaldt markedsrenteordning m.v. Se mere om markedsrenteordninger m.v. nedenfor i dette afsnit. Den særlige konto for negativ skat forrentes årligt - fra og med 1. januar 2016 - ved indkomstårets udgang med en rente, der svarer til den 5-årige rente i den diskonteringsrentekurve med tillæg af volatilitetsjustering, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkeds-pensioner (EIOPA) offentliggør, ved måling af forsikringsforpligtelser på den sidste hverdag i indkomståret. Renten kan ikke blive mindre end 0 pct. Før 1. januar 2016 blev den særlige konto for negativ skat forrentet årligt ved indkomstårets udløb med en rente svarende til den af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringsrentekurve på den sidste hverdag i indkomståret. Renten for indkomståret 2013 er 1,1998 pct., og renten for indkomståret 2014 er 0,5410 pct., og renten for indkomståret 2015 er 0,6008 pct. jf. Finanstilsynets offentliggørelse. Den resterende del af den negative skat føres på den almindelige konto for negativ skat, der ikke forrentes. Beløb på den særlige konto for negativ skat forrentes ikke i det indkomstår, hvori der sker udbetaling efter PAL § 17, stk. 2, eller overførsel til den almindelige konto for negativ skat efter PAL § 17, stk. 6, 7. pkt. Det medfører, at der højst kan ske forrentning for de fem indkomstår, for hvilke der ikke kan ske udbetaling af den uudnyttede negative skat.

► I SKM2025.665.LSR, fandt Landsskatteretten, at forretningen på den særlige konto for negativ skat skulle ske fra og med det indkomstår, hvori den negative skat på den særlige konto opstod, og i de efterfølgende 4 indkomstår. Baggrunden var, at det fremgår

af PAL § 17, stk. 2, at den negative PAL-skat, som ikke er fradraget i de førstkomende 5 indkomstår efter det indkomstår, hvori den negative skat er beregnet, kan udbetaltes, og at det fremgår af PAL § 17, stk. 6, 3. pkt., at der ikke sker forretning af negativ PAL-skat i udbetalingsåret efter stk. 2. Landsskatteretten fandt derfor, at udbetalingsåret i relation til forretning af den særlige konto for negativ skat, skal anses for at være det sidste af de førstkomende 5 indkomstår, idet selskabets ret til udbetaling konstateres ved udgangen af dette år. Landsskatteretten fandt, at det var uden betydning, at den faktiske udbetaling først kunne ske senere.

Landsskatteretten fandt også i SKM2025.665.LSR, at der skal ske selvangivelse af saldoen for negativ skat tillagt de årligt beregnede renter ved indkomstårets udgang. Herudover fandt Landsskatteretten også, at negativ PAL-skat inkl. tilskrevne renter på den særlige konto for negativ skat er en del af skatten for det indkomstår der angives, idet der er pligt til at modregne skatten i senere års eventuelle positive institutskatter, jf. PAL § 17, stk. 1, 3. og 4. pkt. og § 21. Dertil fandt Landsskatteretten, at PAL-skat, herunder den løbende underskudsaldo (saldo for negativ skat inkl. medregnet forrentning) er omfattet af begrebet "ansættelse" i skatteforvaltningsloven, og at fristreglerne i SFL §§ 26 og 27 derfor finder anvendelse herpå. På denne baggrund fandt Landsskatteretten, at fristen for ordinær genoptagelse i den konkrete sag var udløbet, og at der ikke fandtes særlige omstændigheder, der kunne begrunde en ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27. Derfor fandt Landsskatteretten, at der ikke kunne ske udbetaling, eller modregning, af renter på den særlige konto for negativ skat som ikke var selvangivet inden for fristen i SFL § 26, stk. 2. Afgørelsen er indbragt for domstolene. ◀

Betingelser:

Der er et loft for den del af indkomstårets negative skat, der kan overføres til den særlige konto for negativ skat. Loftet svarer til skatteværdien (15,3 pct.) af den omtegningsbonus, der i indkomståret er udloddet til pensionsberettigede i forbindelse med omtegningsaf gennemsnitsrenteordninger til en markedsrenteordning, dog maksimalt indkomstårets negative skat.

For pensionskasser m.v. omfattet af PAL § 7 opgøres skatteværdien af den udloddede omtegningsbonus som skatteværdien af to beløb. For det første som skatteværdien af den del af beløb, der er fradraget efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1, som kan henføres til udlodning af omtegningsbonus, dvs. skatteværdien af den del af omtegningsbonusen, der er hensat individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger som nævnt i PAL § 1, stk. 1 (ordninger omfattet af PBL kapitel 1). For det andet som skatteværdien af direkte udbetalinger til pensionsberettigede med pensionsordninger omfattet af PAL § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, der kan henføres til udlodning af omtegningsbonus. Det er udelukkende indkomstårets negative skat, der kan henføres til omtegningsbonus, der udloddes, herunder udbetales direkte, til pensionsberettigede med PAL-skattepligtige ordninger, der kan forrentes. Dermed kan fx. omtegningsbonus, der udloddes til ordninger omfattet af PBL § 53 A, der ikke er PAL-skattepligtige, ikke indgå i skatteværdien.

For livsforsikringsselskaber m.v. omfattet af PAL § 8 opgøres skatteværdien af den udloddede omtegningsbonus som skatteværdien af den del af beløb, der har nedbragt beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4, 1. pkt., der kan henføres til udlodning af omtegningsbonus. Bestemmelsen medfører som udgangspunkt, at skatteværdien af den udloddede omtegningsbonus opgøres som den del af de ufordelte midler, jf. PAL § 8, stk. 2, der er udloddet i forbindelse med omtegningsaf som nævnt i PAL § 17, stk. 6, 3. pkt. Dog er det en betingelse, at udlodningen af ufordelte midler skal

have nedbragt beskatningsgrundlaget i indkomståret. Det medfører fx, at ufordelte midler, der fx udloddes som omtegningsbonus til pensionsberettigede med pensionsordninger omfattet af PBL § 53 A, ikke kan omregnes til negativ skat, der kan forrentes.

Saldoen på den særlige konto for negativ skat forhøjes med forrentningen af saldoen ved indkomstårets udløb. Kontoen nedsættes dels med et beløb svarende til den negative skat og renterne heraf på kontoen for negativ skat, der er modregnet i indkomstårets institutskat, jf. PAL § 17, stk. 1, dels med et beløb svarende til indkomstårets udbetaling af negativ skat og heraf beregnede renter fra den særlige konto for negativ skat, jf. PAL § 17, stk. 2.

Det er fortrinsvis negativ skat på den særlige konto for negativ skat, der skal anvendes til modregning i indkomstårets positive institutskat. Udbetaling af uudnyttet negativ skat på den særlige konto for negativ skat følger de almindelige regler for udbetaling af uudnyttet negativ skat med udbetaling i det 6. indkomstår efter indkomståret, hvor den negative skat er beregnet, og uudnyttede renter på den særlige konto for negativ skat udbetales på samme tidspunkt som den uudnyttede negative skat, de er beregnet af.

Negativ skat på den særlige konto for negativ som ikke modregnes eller udbetales:

Eventuel negativ skat og de deraf beregnede renter på den særlige konto for negativ skat, der ikke er modregnet i positiv institutskat eller udbetalt efter bestemmelserne herfor i PAL § 17, stk. 2-4, overføres til den almindelige konto for negativ skat, der ikke forrentes. Som hovedreglen vil være, at hele den uudnyttede negative skat og de deraf beregnede renter på den særlige konto for negativ skat vil kunne rummes i det beløb, der kan udbetales efter PAL § 17, stk. 2-4. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at nogle institutter i enkelte tilfælde ikke vil kunne få udbetalt hele den uudnyttede negative skat som følge af omtegning med tilhørende uudnyttede renter. Det kunne fx være tilfældet, hvis instituttet mellem indkomståret 2010 og omtegningsåret har fået beregnet negativ skat fx på grund af kurstab, lempelse for udenlandske skatter eller omregnede afskrivninger på driftsmidler, der ikke fuldt ud har kunnet udnyttes til modregning de førstkomende 5 indkomstår efter indkomståret, hvor den negative skat er beregnet. I det tilfælde vil denne del af den uudnyttede negative skat kunne udbetales, hvis den ikke overstiger loftet for udbetaling af negativ skat i PAL 17, stk. 3 og 4, med den konsekvens, at der ikke altid under loftet for udbetaling af negativ skat vil være plads til at udbetale den uudnyttede negative skat og deraf beregnede renter som følge af omtegning. Med denne regel om overførsel til den almindelige konto for negativ skat sikres det, at der ikke står beløb på den særlige konto for negativ skat til evig forrentning, fordi beløbet ikke inden for 5 indkomstår efter det indkomstår, hvor den negative skat er beregnet, har kunnet udnyttes til modregning eller kunnet udbetales.

Definition af såkaldte markedsrenteprodukter m.v.

Omtægning af ordningen med ret til rentebonus til følgende produkter (såkaldte markedsrenteprodukter m.v.) er omfattet af bestemmelsen.

1. Omtægning til en ordning uden garanti
Et ugaranteret produkt er et produkt uden ydelsesgaranti.
2. Omtægning til en ordning med 0 pct. garanti
Et produkt med 0 pct. garanti er et produkt med 0 pct. i ydelsesgaranti
3. Omtægning til en ordning med en betinget garanti uden en tilknyttet ubetinget garanti over 0 pct.
Et produkt med en betinget garanti er en ordning, hvor instituttet kun kan nedsætte ydelsesgarantien, hvis nogle foruddefinerede betingelser er opfyldt f.eks. i forhold til dødelighed

eller det realiserede resultat. Produktet må fortsat ikke have en ydelsesgaranti på over 0 pct.

Bemærk ikrafttræden:

Reglerne om forrentning af negativ skat for danske pensionsinstitutter har virkning for indkomståret 2013. Se § 5, stk. 2, i lov nr. 1500 af 18. december 2013. Det betyder, at pensionsinstitutter, der har udloddet omtegningsbonus som anført ovenfor i indkomståret 2013, kan anvende reglerne allerede vedrørende indkomståret 2013.

Pensionsinstitutter, der har udloddet omtegningsbonus som anført ovenfor i indkomståret 2010 til og med indkomståret 2012, kan også i indkomståret 2013 overføre et beløb til den særlige konto for negativ skat svarende til beløbet opgjort efter PAL § 17, stk. 6, 3.-5. pkt., som indsat ved § 1, nr. 8, i lov nr. 1500 af 18. december 2013, nedsat efter PAL § 17, stk. 1, 2. pkt. PAL § 17, stk. 1, 4. pkt., som indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 1500 af 18. december 2013, finder tilsvarende anvendelse.

Det betyder, at pensionsinstitutter, der har udloddet omtegningsbonus som anført ovenfor i indkomstårene 2010 til og med 2012, kan foretage en fiktiv beregning af den særlige konto for negativ skat i omtegningsåret efter reglerne i PAL § 17, stk. 6, 3.-5. pkt., som om disse regler allerede var gældende på dette tidspunkt. Bemærk at den fiktivt opgjorte konto for særlig skat ikke forrentes ved udgangen af indkomstårene 2010-2012. Når den særlige konto for negativ skat er opgjort for henholdsvis 2010 til 2012, nedbringes den fortrinsvis med eventuel senere positiv skat opstået i et senere indkomstår. Såfremt der herefter henstår en negativ skat på den særlige konto for negativ skat ved udgangen af indkomståret 2013 (efter modregning af eventuel positiv skat for indkomståret 2013) kan saldoen på den særlige konto for negativ skat forrentes med 1,1998 pct.

I et pensionsinstitut som eksempelvis har udloddet omtegningsbonus i 2012, vil den uudnyttede negative skat på den særlige konto for negativ skat, kunne forrentes i indkomstårene 2013 til og med 2016, hvis den negative skat ikke er modregnet i positiv skat. I eksemplet er udbetalingsåret 2017, selvom udbetalingen af praktiske årsager først kan foretages, når pensionsinstituttet har foretaget den årlige indberetning året efter indkomståret, det vil sige i 2018. Se de almindelige bemærkninger, afsnit 3.1.2. til L 60 af 6. november 2013.

Baggrund

Reglerne om forrentning af negativ skat opstået som følge af omtegning af visse pensionsprodukter har til formål at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at omtegne garanterede gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter og andre produkter, der stort set svarer til markedsrenteprodukter.

Flere pensionsinstitutter overvejer at tilbyde pensionsopsparerne at omtegne deres garanterede gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter m.v. Et garanteret gennemsnitsrenteprodukt er karakteriseret ved, at kundernes depoter løbende via depotrenten tilskrives et udjævnet afkast, hvor udjævningen er sket over de ufordelte midler, og et markedsrenteprodukt er i sin rene udgave en ordning, hvor opsparingsens forrentning følger afkastet på de investeringer, der ligger til grund for pensionsordningen.

Pensionsbranchen har peget på, at gældende regler i pensionsafkastbeskatningsloven kan hæmme et omvalg fra garanteret gennemsnitsrenteprodukt til markedsrenteprodukt m.v. Dette skyldes, at tilskrivningen af omtegningsbonus til kunderne, dvs. den andel af de ufordelte midler m.v., som en kunde får tilskrevet sit depot ved omtegning af et garanteret gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt m.v., medfører et underskud for pensionsinstitutterne i deres institutskat efter PAL § 7 eller § 8. Underskuddet, der om-

regnes til negativ institutskat, kan fremføres til modregning i kommende års positive institutskat, men vil ofte ikke kunne udnyttes fuldt ud, før den resterende del af den negative institutskat udbetales efter fem år, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Efter gældende regler forrentes den uudnyttede negative skat ikke i de fem år, der går, før den ofte vil kunne udbetales. Dette kan hæmme omvalget af pensionsprodukter.

For at understøtte ønsket om at øge opsparenes mulighed for at omtegne gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter m.v. er pensionsafkastbeskatningsloven ændret ved lov nr. 1500 af 18. december 2013 således, at den uudnyttede negative pensionsafkastskat, der skyldes udlodning af omtegningsbonus til opsparene, vil kunne forrentes med den af Finanstilsynet offentliggjorte 5-årige diskonteringsrente.

Eksempler

Nedenstående 3 eksempler vedrørende beregning af forrentning af negativ skat som følge af omtegning, og samspillet med de gældende lofter for udbetaling af negativ skat, er alle hentet fra de specielle bemærkninger til § 1, nr. 8 i L 60 af 6. november 2013. Forrentningen er valgt til 1 pct. i alle indkomstår i alle eksempler.

Eksempel 1 - almindelig omtegning der viser modregningsrækkefølgen

Omtægning sker i indkomståret 2013, og den samlede pensionsafkastskat af omtegningsbonusen er 800. Det forudsættes i eksemplet, at den i eksemplet foretagne udbetaling for indkomståret 2018 kan indeholdes i loftet for udbetaling af negativ skat efter PAL § 17, stk. 3 og 4.

Indkomstår	Institutskat	Den almindelige konto for negativ skat	Den særlige konto for negativ skat ultimo året (før forrentning)	Udbetaling	Den særlige konto for negativ skat ultimo året (efter forrentning)
2013	-1.000	(Note 1) - 200	-800		-808
2014	-100	-300	-808		-816
2015	100	-300	-716		-723
2016	200	-300	-523		-528
2017	-100	-400	-528		-533
2018	100	-400	-433	(note 2) 433	0

Note 1:	For indkomståret 2013 er der en negativ skat på 1000. Heraf er de 800 negativ skat som følge af udlodning af omtegningsbonus, der kan overføres til den særlige konto for negativ skat. De resterende 200 bliver stående på den almindelige konto for negativ skat.
Note 2:	I 2018 kan de 433 på den særlige konto for negativ skat udbetales.

Eksempel 2 - omtegning, hvor negativ skat overstiger loftet for udbetaling af negativ skat

Omtægning sker i indkomståret 2013 i et livsforsikringselskab, der beskattes efter PAL § 8, og den samlede pensionsafkastskat af omtegningsbonusen er 800.

Ufordelte midler ultimo 2009 = 800

Ufordelte midler ultimo 2017 og 2018 = 600

Samlet betalt PAL-skat efter PAL § 8 i 2010-2013 = 100

Loft, jf. PAL § 17, stk. 4 = $100 + (800 - 600) = 300$

Indkomstår	Institutskat PAL § 8	Den almindelige konto for negativ skat	Den særlige konto for negativ skat ultimo året (før forrentning)	Udbetaling	Den særlige konto for negativ skat ultimo året (efter forrentning)
2012	-200	-200	0		0
2013	-800	-200	-800		-808
2014	-100	-300	-808		-816
2015	100	-300	-716		-723
2016	200	-300	-523		-528
2017	-100	(note 1) -200	-528	200	-534
2018	100	(note 2) -534	-434	100	(note 3) 0

Note 1:	Primosaldoen på den almindelige konto for negativ skat er på 300. De 200, der er beregnet i 2012, kan udbetales under loftet for udbetaling af negativ skat, jf. § 17, stk. 4. Til de resterende 100 skal lægges en negativ skat på
---------	---

	100 for 2017. Ultimosaldoen på den almindelige konto for negativ skat er herefter 200.
Note 2:	Primosaldoen på den almindelige konto for negativ skat er 200. Idet der pga. af løftet for udbetaling af negativ skat, jf. § 17, stk. 4, kun kan udbetales 100 af de 434, der står på den særlige konto for negativ skat, overføres de resterende 334 til den almindelige konto for negativ skat, der herefter udgør 534.
Note 3:	Efter modregning af indkomstårets positive skat på 100 udgør saldoen på den særlige konto for negativ skat 434. Da løftet for udbetaling i 2018 er 300, og der er udbetalt 200 i 2017, kan 100 udbetales, mens restsaldoen på 334 overføres til den almindelige konto for negativ skat. Ultimosaldoen på den særlige konto for negativ skat er herefter 0.

Eksempel 3 - omtægning med to omtægningsrunder

Omtægning sker i 2013 med en pensionsafkastskat af omtægningsbonussen på 800 og i 2014 med en pensionsafkastskat af omtægningsbonussen på 400.

Det forudsættes i eksemplet, at de i eksemplet foretagne udbetalinger for indkomstårene 2018 og 2019 kan indeholdes i løftet for udbetaling af negativ skat efter PAL § 17, stk. 3 og 4.

Indkomst-år	Institutskat	Den almindelige konto for negativ skat	Den særlige konto for negativ skat (før forrentning)	Udbetaling	Den særlige konto for negativ skat (efter forrentning)
2013	-1.000	-200	-800		-808
2014	-500	(note 1) -300	(note 2) -1.208		-1.220
2015	100	-300	(note 3) -1.120		-1.131
2016	200	-300	-931		-940
2017	-100	-400	-940		-949
2018	100	-200	-849	(note 4) 634	(note 5) -419
2019	100	-200	-319	(note 6) 419	0
2010	0	-100	0		0

Note 1:	$-200 + (-500 + 400) = -300$
Note 2:	$-808 + (-400) = -1.208$
Note 3:	$-1.220 + 100 = -1.120$
Note 4:	$(800 * 1,015) - (100 * 1,013) - (200 * 1,012) - (100) + (-200) = -634$. I indkomståret 2013 overføres 800 til den særlige konto for negativ skat. Ideelt set ville de 800 kunne have været forrentet i 5 år indtil udbetaling i 2018. I indkomståret 2015 modregnes 100 i positiv institutskat. Der skal derfor fratrækkes 100 forrentet i 3 år fra de 800 forrentet i 5 år. I indkomståret 2016 modregnes 200 i positiv institutskat. Derfor skal der fratrækkes 200 forrentet i 2 år fra de 800 forrentet i 5 år fratrækket de 100 forrentet i 3 år. Beløbet, der kan udbetales fra den særlige konto for negativ skat i 2018, nedsættes yderligere med de 100, der er modregnet i positiv institutskat i 2018. Endelig tillægges beløbet de -200 på den almindelige konto for negativ skat, der blev beregnet i 2013 og derfor også kan udbetales i 2018. I alt kan der derfor i 2018 udbetales en negativ skat på 634
Note 5:	$(-849 + 434) * 1,01 = 419$
Note 6:	$(-419 + 100) - 100 = -419$. Den negative skat på -319 på den særlige konto for negativ skat, der kan udbetales i 2019, tillægges den negative skat på -100 på den almindelige konto for negativ skat, der har stået på kontoen i 5 år (de resterende 100 har kun stået på kontoen siden 2017 og kan derfor ikke udbetales endnu). I alt kan der derfor i 2019 udbetales en negativ skat på 419.

Særlige regler ved overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2**Regel**

Ved overførsel, herunder konvertering, efter PBL § 41 A, stk. 2, reduceres den negative pensionsafkastskat efter PAL § 17, stk. 1, på tidspunktet for konvertering m.v. forholdsmæssigt. Den forholdsmæssige nedsættelse beregnes som forholdet mellem afgiften af det overførte beløb og det overførte beløb. Det indebærer, at pensionsinstitutterne m.v. på tidspunktet for overførsel m.v. til aldersopsparing m.v. skal foretage en endelig beregning af pensionsafkastskatten, og såfremt der er en negativ pensionsafkastskat på kapitalpensionen, skal denne negative skat reduceres forholdsmæssigt. Den negative skat kan hidrøre fra tidligere indkomstår eller fra det aktuelle indkomstår, fordi der har været negativt beskatningsgrundlag i det aktuelle indkomstår frem til tidspunktet for overførsel, herunder konvertering. Beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor overførslen, herunder konverteringen finder sted, der har forøget eller formindsket den negative skat på tidspunktet for konvertering eller overførsel, medregnes herefter ikke ved opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. Se PAL § 17, stk. 1, som ændret og indsat ved lov nr. 1354 af 21. december 2012, § 15, nr. 5.

Baggrund

Der er tale om en PAL-beregning, der udelukkende og alene skal bruges ved opgørelsen af den negative pensionsafkastskat, der efter tidspunktet for overførsel til aldersopsparing m.v., kan fremføres efter PAL § 17, stk. 1.

Det er ikke givet, at der overhovedet er en negativ skat på tidspunktet for overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2, og bestemmelsen vil i alle disse tilfælde ikke finde anvendelse og ikke have nogen praktisk betydning.

Bestemmelsen ændrer ikke på, at PAL § 23, stk. 4, fortsat finder anvendelse. Det indebærer, at der fortsat skal beregnes pensionsafkastskat ved udgangen af indkomståret vedrørende hele indkomstårets beskatningsgrundlag, og at en eventuel skat først skal tilbageholdes, indbetales og indberettes på dette tidspunkt. Dog skal beskatningsgrundlaget i det indkomstår, hvor overførslen, herunder konverteringen, finder sted, der har reduceret eller forøget den negative skat ved ovennævnte beregning, ikke videreføres efter reglerne i PAL § 23, stk. 4, ved opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. Der gøres endeligt op med et beskatningsgrundlag i det aktuelle indkomstår, der har påvirket opgørelsen af den negative skat, der efter forslaget skal reduceres forholdsmæssigt. Herved sikres det, at det samme beskatningsgrundlag ikke beskattes to gange, hvilket ville medføre dobbeltbeskatning eller dobbelt fradrag.

At PAL § 23, stk. 4, finder fortsat anvendelse, indebærer også, at der ikke på tidspunktet for overførsel, skal ske opgørelse af eventuel negativ skat m.v. til udbetaling, jf. PAL § 25.

Det bemærkes, at der ved overførsel, herunder konvertering, til en aldersopsparing m.v. kan indgå beløb, der afgiftsbelægges med en lavere afgiftssats end 40 pct., dog 37,3 pct. i 2013. Dette er tilfældet, når en del af opsparingen er foretaget før 1980. I disse tilfælde vil den sammensatte afgiftssats blive lavere end 40 pct. eller 37,3 pct. i 2013, 2014 og 2015. Den forholdsmæssige nedsættelse af den negative pensionsafkastskat sker med den sammensatte afgiftssats.

Eksempler**Eksempel 1**

Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et negativt formueafkast på 6.536 kr., der resulterer i en negativ pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet

på 1.000 kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = 100.000 kr. Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = 37.300 kr. Forholdet mellem betalt afgift og overført beløb er $= (37.300/100.000) * 100 = 37,3$ pct. Den negative pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet skal reduceres med 37,3 pct., hvorefter den negative pensionsafkastskat efter overførsel, herunder konvertering, til aldersopsparing m.v. udgør 627 kr. Den negative pensionsafkastskat på 627 kr. kan udnyttes og modregnes i indkomstårets (den del af indkomståret, der ligger efter tidspunktet for overførsel) eller kommende indkomstårs positive pensionsafkastskat på aldersopsparingen m.v. Det negative beskatningsgrundlag i indkomståret 2013 på 6.536 kr. frem til den 1. juli 2013 videreføres ikke efter forslaget, og det indgår derfor ikke i indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. Det er omdannet til en negativ skat på 627 kr.

Eksempel 2

Som i eksempel 1 er der i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et negativt formueafkast på 6.536 kr., der resulterer i en negativ pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.000 kr. Der er til kapitalpensionen endvidere udnyttet negativ pensionsafkastskat vedrørende indkomstårene 2011 og 2012 på i alt 1.000 kr., fordelt med 500 kr. i 2012 og 500 kr. i 2011. Den samlede saldo for udnyttet negativ pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet er 2.000 kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = 100.000 kr. Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = 37.300 kr. Forholdet mellem betalt afgift og overført beløb er $= (37.300/100.000) * 100 = 37,3$ pct. Den negative pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet skal reduceres med 37,3 pct., hvorefter den negative pensionsafkastskat efter konverteringen til aldersopsparing m.v. udgør 1.254 kr. Den negative pensionsafkastskat på 1.254 kr. kan udnyttes og modregnes i den resterende del af indkomstårets (den del af indkomståret, der ligger efter tidspunktet for overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2) eventuelle positive pensionsafkastskat eller i kommende indkomstårs positive pensionsafkastskat på aldersopsparingen m.v. Nedsættelsen af saldoen for negativ pensionsafkastskat med i alt 746 kr. skal fordeles forholdsmæssigt på alle de indkomstår, der har negativ pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering. Saldoen for negativ pensionsafkastskat på i alt 1.254 kr. på aldersopsparingen m.v. fordeles sig derfor med 313,50 kr. i 2011, 313,50 kr. i 2012 og 627 kr. i 2013. Der er med forslaget gjort endeligt op med det negative beskatningsgrundlag i indkomståret 2013, frem til den 1.7.2013. Dette negative beskatningsgrundlag videreføres ikke, og det indgår derfor ikke i opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. Det er omdannet til en negativ skat.

Eksempel 3

Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast 6.536 kr., der resulterer i en positiv skyldig pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.000 kr. Der er vedrørende indkomståret 2012 en negativ pensionsafkastskat på 2.000 kr. Der er derfor på konverteringstidspunktet netto en negativ pensionsafkastskat på 1.000 kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = 100.000 kr. Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = 37.300 kr. Forholdet mellem betalt afgift og overført beløb er $= (37.300/100.000) * 100 = 37,3$ pct. Den beregnede negative pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet (1.000 kr.) skal reduceres med 37,3 pct., hvorefter den negative pensionsafkastskat efter konverteringen til aldersopsparing m.v. reduceres med 373 kr. til 627 kr. Efter overførsel, herunder konvertering, til aldersopsparing m.v., er der derfor en negativ skat efter PAL § 17, stk. 1, på i alt 627 kr., som kan udnyttes og modregnes i senere positive pensionsafkastskatter på aldersopsparingen m.v. Det positive be-

skatningsgrundlag på 6.536 kr. frem til konverteringstidspunktet vedrørende 1. halvdel af 2013, videreføres dog ikke, og det indgår derfor ikke i beregningen af hele indkomstårets beskatningsgrundlag.

Eksempel 4

Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast, der resulterer i en positiv skyldig pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.000 kr. Der er vedrørende indkomståret 2012 og tidligere år ingen uudnyttede negative pensionsafkastskatter. Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Det positive formueafkast fra første halvdel af indkomståret 2013 videreføres og afregnes sammen med formueafkastet fra den resterende del af indkomståret 2013.

Eksempel 5

Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast på 10.000 kr., der resulterer i en positiv pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.530 kr. Der er fra indkomståret 2012 en negativ pensionsafkastskat på 1.000 kr., hvilket resulterer i, at der netto er en skyldig pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, på 530 kr. Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Det positive formueafkast fra første halvdel af indkomståret 2013 videreføres og afregnes sammen med formueafkastet fra den resterende del af indkomståret 2013.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretten		
SKM2018/152	►Sagen angik, om det var med rette, at Skattestyrelsen ved et pensionsselskabs anmodning af 15. juni 2018 om udbetaling af negativ PAL-skat, det vil sige skat af tab på investeringer, for 2012 ikke havde godkendt renteberegning for indkomstårene 2013 og 2014, jf. SFL §§ 26 og 27, og for indkomståret 2017, jf. PAL § 17. Hvad angik indkomstårene 2013 og 2014 anførte Landsskatteretten, at der skulle ske selvangivelse af saldoen for negativ PAL-skat ved indkomstårets udgang tillagt årligt beregnede renter. Landsskatteretten fandt, at pensionsafkastskat for de omhandlede indkomstår, herunder den løbende underskudssaldo, det vil sige opgørelsen af saldo for negativ PAL-skat medregnet forrentning, var omfattet af begrebet "ansættelse af indkomstskat" i skatteforvaltningsloven og dermed også af fristreglerne i SFL §§ 26 og 27. Det betød, at anmodning om ordinær genoptagelse med henblik på ændring af saldoen for negativ PAL-skat som følge af manglende oplyste renter for indkomstårene 2013 og 2014 skulle have været indgivet senest henholdsvis den 1. maj 2017 og den 1. maj 2018. Da anmodningen om udbetaling af negativ PAL-skat først blev fremsat den 15. juni 2018, var fristen for ordinær genoptagelse af skatteansættelserne udløbet, jf. SFL § 26, stk. 2, og der var ikke særlige omstændigheder, hvorefter der kunne indrømmes ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27. Hvad angik indkomståret 2017, fandt Landsskatteretten med henvisning til lovgrundlaget og eksempler i forarbejderne, at der skete forrentning af den særlige konto for negativ skat for indkomståret 2012, hvori den negative skat var opstået, til udbetalingsåret, som var indkomståret 2017, idet indkomståret 2017 var det sidste af de førstkomende 5 indkomstår, jf. PAL § 17, stk. 2. Det var i den forbindelse uden betydning, at den faktiske udbetaling først kunne ske senere. Landsskatteretten stadfæstede således i det hele Skattestyrelsens afgørelse. ◀	►Sagen er indbragt for domstolene. ◀
Skatterådet		
SKM2020/34SR	Efter PAL § 17, stk. 6, kan en del af indkomstårets negative skat overføres fra den almindelige konto for negativ skat til en særlig konto for negativ skat, der forrentes årligt ved indkomstårets udløb. Dog kan der maksimalt overføres et beløb svarende til skatteværdien af den omtægningsbonus, som pensionsinstituttet i indkomståret har udloddet til omtægning fra gennemsnitsrenteordninger til markedsrenteordninger m.v.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Skatterådet bekræftede, at den andel af udlodningen fra pensionskassen A's egenkapital til de individuelle depoter med livrente, der udloddedes i 2019 som omtegningsbonus, kunne forrentes efter PAL § 17, stk. 6. Pensionskassen A's medlemmer havde i 2006 mulighed for at ændre deres pensionsordning fra en såkaldt gennemsnitsrenteordning til en såkaldt markedsrenteordning mv. Som modydelse blev der i 2006 i medlemmernes pensionsprognoser indregnet en omtegningsbonus på 10 pct. Denne omtegningsbonus blev reserveret i pensionskassens egenkapital og blev først udloddet til medlemmernes depoter i 2019 i forbindelse med fusionen med pensionskassen B.	

C.G.3.3.2 Overdragelse, fusion, fission mv. (PAL §§ 18-18 a)

Indhold

Dette afsnit beskriver regler om skattefri fusion, spaltning og overdragelse af livsforsikringsbestande (succession) mellem institutioner, der er skattepligtige efter PAL, det vil sige livsforsikrings-selskaber, pensionskasser og -fonde.

Afsnittet indeholder:

- Hvilke overdragelser er omfattet?
- Betingelser for skattefri succession
- Undtagelser efter PAL § 18 a
- Primoregulering af åbningsbalance
- Overdragelse fra skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 7 til skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 8 (PAL § 18, stk. 5)
- Fradrag for livsforsikringsselskaber efter PAL § 18, stk. 6
- Succession i egenkapital ved maksimering af udbetaling af negativ skat, jf. PAL § 17, stk. 4
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilke overdragelser er omfattet?

Reglerne gælder når

- en PAL-skattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden PAL-skattepligtig institution,
- to eller flere PAL-skattepligtige institutioner sammensmeltes til en ny PAL-skattepligtig institution (fusion),
- en PAL-skattepligtig institution spaltes i to eller flere selvstændige PAL-skattepligtige institutioner (fission),
- en PAL-skattepligtig institution overdrager en livsforsikringsbestand til en anden PAL-skattepligtig institution efter § 195 i lov om forsikringsvirksomhed eller
- et administrationsbo som omhandlet i PAL § 1, stk. 2, nr. 8 eller 12, viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn.

Betingelser for skattefri succession

Følgende betingelser skal dog være opfyldt for at anvende bestemmelsen i PAL § 18 om skattefri succession:

1. A. Den modtagende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions skattemæssige stilling, hvis den endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der påvirkes af successionen, er udformet

under denne forudsætning. Se PAL § 18, stk. 2. Se dog nedenfor om undtagelsen i form af en valgfrihed mulighed for primoregulering af åbningsbalancen.

- B. Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for den modtagende institution i forbindelse med overdragelsen, anses i skattemæssig henseende for overdragelsesdatoen. Se PAL § 18, stk. 3.
- C. Overdragelsesdatoen er den samme som skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår. Se PAL § 18, stk. 3. Se dog undtagelser herfor nedenfor om PAL § 18 a.
- D. Institutionen skal sende en genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen til SKAT. Det skal ske samtidig med den endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der berøres af successionen, sendes. Se PAL § 18, stk. 4

Reglerne om skattefri succession kan alene anvendes ved overdragelse af hele eller dele af den forsikrings- og/eller pensionsmæssige virksomhed til andre PAL-skattepligtige institutioner, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Ad b)

Det er en betingelse for, at overdragelsen kan ske med succession efter PAL § 18, at den modtagende institution er PAL-skattepligtig på datoens for den åbningsstatus, der udarbejdes i forbindelse med overdragelsen.

Undtagelser efter PAL § 18 a

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 blev PAL § 18a indsat, hvorefter det i en række nærmere definerede tilfælde er muligt at anvende reglerne om skattefri omstrukturering i PAL § 18, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2020.

PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1: (omdannelse)

Efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1, er det muligt at anvende reglerne om skattefri omstrukturering i PAL § 18 ved omdannelse af et pensionsinstitut, der er skattepligtig efter PAL § 7, til et livsforsikringsselskab, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Det er en betingelse for at fravige hovedreglen om, at overdragelsesdatoen efter pensionsafkastbeskatningsloven er den 1. januar, at overdragelsesdatoen følger tidspunktet for indtræden af selskabsskattepligt for den modtagende institution, jf. SEL § 5 D, stk. 1.

Reglerne om skattefri omstrukturering efter PAL § 18, stk. 1, nr. 1, finder anvendelse, når en pensionsafkastskattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden skattepligtig institution, og bestemmelsen omfatter også den situation, hvor en pensionsafkastskattepligtig institution omdanner sig selv til en anden type skattepligtig institution.

SEL § 5 D, stk. 1, finder anvendelse på et selskab eller en forening m.v., der overgår fra at være undtaget fra skattepligt efter SEL § 3, stk. 1, nr. 1-18 og 21, til at blive selskabsskattepligtig. I disse tilfælde følger det af bestemmelsen, at skattepligten indtræder på tidspunktet for påbegyndelsen af den virksomhed, der begrunder skattepligten, eller på det tidspunkt, hvor virksomheden anses for skattepligtig. SEL § 5 D, stk. 1, finder fx anvendelse på en omdannelse af et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab til et livsforsikringsselskab, hvilket kan ske ved, at generalforsamlingen vedtager de fornødne vedtægtsændringer forudsat, at Finanstilsynet efterfølgende godkender omdannelsen.

Et livsforsikringsselskab er PAL-skattepligtig og opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, når det er skattepligtig efter selskabsskatteoven. I den pågældende situation får overgangen fra selskabsskattefrihed til selskabsskattepligt virkning på tidspunktet for godkendelsen af de vedtægtsændringer, der indebærer, at selskabet overgår fra selskabsskattefrihed til selskabsskattepligt, dvs. på generalforsamlingstidspunktet, jf. SEL § 5 D.

Adgang i PAL § 18, stk. 1, nr. 1, til pensionsafkastskattefri omdannelse krævede derfor efter de tidligere gældende regler indirekte også, at livsforsikringsselskabet blev selskabsskattepligtig på skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Dette forudsatte, at vedtægterne blev ændret på en generalforsamling, der var nødt til at blive afholdt den 31. december, hvis omdannelsen skulle ske efter de dagældende regler for skattefri omstrukturering. Formålet med PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1, er at undgå, at det i sådanne situationer er nødvendigt at holde generalforsamling den 31. december for at kunne anvende lovens regler om skattefri omdannelse.

Efter PAL § 18 a, stk. 2, er det en betingelse for fravigelsen af hovedreglen om, at overdragelsesdatoen er den 1. januar for omstruktureringer omfattet af § 18 a, stk. 1, nr. 1, at det modtagende livsforsikringsselskab indgiver en opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf for perioden fra og med den 1. januar i overdragelsesåret til og med den 31. december i overdragelsesåret. Baggrunden for bestemmelsen er, at det pensionsinstitut, der omdannes efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1, er ophørt på tidspunktet for indgivelse af opgørelsen af beskatningsgrundlaget for omdannelsesåret, der efter PAL § 21 skal indgives senest den 31. maj året efter indkomståret.

Ved omdannelse af et pensionsinstitut, der er skattepligtig efter PAL § 7, til et livsforsikringsselskab, der er skattepligtig efter PAL § 8, skal laves en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget på overdragelsesdatoen, efter reglerne i PAL § 24. Se PAL 18 a, stk. 3. Opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 7 og 8 er grundlæggende forskellig, og det er derfor nødvendigt, at der laves en endelig opgørelse over beskatningsgrundlaget efter PAL § 7 på omdannelsetidspunktet for, at omdannelsen kan omfattes af bestemmelsen om, at den kan ske skattefrit, dvs. med succession efter reglerne i PAL § 18, selv om den foretages på andre tidspunkter end den 1. januar.

Det følger også af PAL § 18 a, stk. 3, at beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 i denne situation for livsforsikringsselskabet skal opgøres fra overdragelsesdatoen til den 31. december i overdragelsesåret. Det betyder bl.a., at værdien af de ufordelte midler på overdragelsesdatoen for den overdragende institution anses for at være værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse

for den modtagende institution efter PAL § 8, og at rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives de tekniske hensættelser, kun medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 for denne del af indkomståret.

Bestemmelsen er i forarbejderne (L 25 2019) illustreres med følgende forenklede eksempel:

Eksempel

Et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab (A) omdanner sig pr. 1. juni 2020 til et livsforsikringsselskab (B). Den 1. juni 2020 opgøres beskatningsgrundlaget for A til 200 efter § 7, og de ufordelte midler i A opgøres til 1.000. A har den 1. juni 2020 en uudnyttet negativ skat på 50, som B succederer i. Den 31. december 2020 er de ufordelte midler i B på 1.500.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 er det en betingelse for skattefri omdannelse af et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab m.v. til et livsforsikringsselskab, hvor overdragelsesdatoen ikke er den 1. januar, at B indgiver en opgørelse af det samlede beskatningsgrundlag for perioden fra og med den 1. januar til og med den 31. december 2020.

Beskatningsgrundlaget for B opgøres til 500 for perioden fra den 1. juni til den 31. december 2020. Det samlede beskatningsgrundlag for indkomståret er derfor 700, hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 107,1. Den skat, B skal beregne og indbetale, bliver således 57,1 efter modregning af uudnyttet negativ skat.

PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2: (fusion)

Efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, er det muligt at anvende reglerne om skattefri omstrukturering i PAL § 18, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar, ved fusion mellem livsforsikringsselskaber, når der for det modtagende selskab sker ophør eller etablering af koncernforbindelse, jf. SEL § 31 C, og der for det modtagende selskab skal laves delårsopgørelse, jf. SEL § 31, stk. 5. Det er en betingelse for at fravige hovedreglen om, at overdragelsesdatoen efter pensionsafkastbeskatningsloven er den 1. januar, at overdragelsesdatoen for den modtagende institution svarer til fusionsdatoen efter FSL § 5, stk. 3, for skattefri fusion eller SEL 8 A, stk. 2, 3. pkt., for skattepligtig fusion. Formålet med PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, er at undgå, at det i disse situationer er nødvendigt at holde generalforsamling den 31. december for at kunne anvende pensionsafkastbeskatningslovens regler om skattefri fusion.

Efter PAL § 18 a, stk. 2, er det en betingelse for fravigelsen af hovedreglen om, at overdragelsesdatoen er den 1. januar for omstruktureringer omfattet af PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, at det modtagende livsforsikringsselskab indgiver en opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf for perioden fra og med den 1. januar i overdragelsesåret til og med den 31. december i overdragelsesåret. Baggrunden for bestemmelsen er, at det indskydende selskab, der fusionerer efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, er ophørt på tidspunktet for indgivelse af opgørelsen af beskatningsgrundlaget for omdannelsesåret, der efter PAL § 21 skal indgives senest den 31. maj året efter indkomståret.

Efter PAL § 18 a, stk. 4, skal det modtagende livsforsikringsselskab ved fusion mellem livsforsikringsselskaber opgøre et samlet beskatningsgrundlag efter PAL § 8 for hele kalenderåret, hvor værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution anses som værdien af de ufordelte midler den 1. januar i overdragelsesåret tillagt værdien af de ufordelte midler for den overdragende institution den 1. januar i overdragelsesåret, og hvor bl.a. rente og beløb fra egenkapitalen, der

tilskrives de tekniske hensættelser, medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 for hele kalenderåret.

Bestemmelsen er i forarbejderne (L 25 2019) illustreres med følgende forenklede eksempel:

Eksempel

Et livsforsikringsaktieselskab (A) fusionerer pr. 1. juni 2020 med et livsforsikringsselskab (B). De ufordelte midler i A er 500 den 1. januar 2020. B's ufordelte midler er 1.000 den 1. januar 2020 og 2.000 den 31. december 2020. A har den 1. juni 2020 en uudnyttet negativ skat på 50, som B succederer i.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 er det en betingelse for skattefri fusion, hvor overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende livsforsikringsselskabs regnskabsår, at B indgiver en samlet opgørelse af beskatningsgrundlaget for hele indkomståret 2020.

De ufordelte midler den 1. januar 2020 er 1.500 opgjort som værdien af de ufordelte midler den 1. januar 2020 for A tillagt værdien af de ufordelte midler den 1. januar 2020 for B. Værdien af de ufordelte midler for B den 31. december 2020 er 2.000. Det samlede beskatningsgrundlag kan derfor opgøres til 500, hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 76,5. Den skat, B skal beregne og indbetale, bliver således 26,5 efter modregning af uudnyttet negativ skat.

PAL § 18 a, stk. 1, nr. 3: (overdragelse efter PAL § 18, stk. 1 nr. 4)

Efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 3, er det muligt at anvende reglerne om skattefri overdragelse i PAL § 18, stk. 1, nr. 4, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Det er en betingelse for at fravige hovedreglen om, at overdragelsesdatoen efter pensionsafkastbeskatningsloven er den 1. januar, at overdragelsesdatoen svarer til overdragelsesdatoen ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst for det overdragende og modtagende livsforsikringsselskab efter skattelovgivningens almindelige regler.

Ved en porteføljeoverdragelse omfattet af PAL § 18, stk. 1, nr. 4, forstås overdragelse af en livsforsikringsbestand med tilhørende aktiver til et modtagende pensionsinstitut, der som betaling overtager de forsikringsmæssige forpligtelser i forhold til de forsikrede i livsforsikringsbestanden. Bestemmelsen omfatter porteføljeoverdragelser, hvor der foruden en overførsel af kundernes depoter også sker overførsel af en andel af de ufordelte midler. Porteføljeoverdragelser uden tilknyttede ufordelte midler er omfattet af PBL § 41 og foretages efter PAL § 23, stk. 4.

PAL § 18 a, stk. 5, indebærer, at der ved overdragelse af en livsforsikringsbestand efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 3, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 af livsforsikringsbestanden på overdragelsesdatoen, jf. PAL § 24. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter PAL § 21 for den overdragende institution, dvs. senest den 31. maj året efter indkomståret med mulighed for acotobetaling af skatten senest den 19. februar året efter indkomståret. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for det modtagende livsforsikringsselskab opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse som værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for det modtagende livsforsikringsselskab tillagt værdien af de ufordelte midler for livsforsikringsbestanden på overdragelsesdatoen.

Bestemmelsen er i forarbejderne (L 25 -2019) illustreret med følgende forenklede eksempel:

Eksempel

Et livsforsikringsaktieselskab (A) laver en skattefri porteføljeoverdragelse den 1. juni 2020 til et livsforsikringsselskab (B) svarende til 10 pct. af A's forsikringsportefølje. Den 1. juni 2020 er de ufordelte midler i A 5.000, og A's uudnyttede negative skat er 1.000. A's ufordelte midler den 1. januar 2020 var 4.000.

Ifølge bestemmelsens PAL § 18 a, stk. 5, skal der laves en endelig opgørelse efter PAL § 8 for livsforsikringsbestanden den 1. juni 2020, jf. PAL § 24. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter PAL § 21 for den overdragende institution.

A's beskatningsgrundlag for livsforsikringsbestanden den 1. juni 2020 er 100 (beregnet som 500-400), hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 15,3 og en pensionsafkastskat på 0 efter modregning af uudnyttet negativ skat. Den 1. juni 2020 overfører A derfor, foruden livsforsikringsbestandens depoter, også 500 i ufordelte midler (beregnet som 10 pct. af A's ufordelte midler på 5.000) og 84,7 i uudnyttet negativ skat (beregnet som $(10 \text{ pct. af } 1.000 = 100) - 15,3$) til B.

B's ufordelte midler er 1.000 den 1. januar 2020 og 2.000 den 31. december 2020. Det forudsættes, at B ikke selv har negativ skat.

B's beskatningsgrundlag for 2020 er $2.000 - 1.500 = 500$, hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 76,5 og en pensionsafkastskat efter modregning af negativ skat på 0 og en uudnyttet negativ skat til fremførsel på 8,2.

Primoregulering af åbningsbalance

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019, blev § 18, stk. 2, ændret således, at hvis det i fusionsdokumenter er aftalt mellem en overdragende institution, der er skattepligtig efter PAL § 7, og en modtagende institution, der er skattepligtig efter PAL § 8, at der i fusionsåret helt eller delvist overføres egenkapital fra den overdragende institution til de ufordelte midler, kan der foretages en tilsvarende regulering af den overførte egenkapital og de ufordelte midler i åbningsbalancen for den modtagende institution. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse, hvor den overdragende institution er en pensionskasse omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, der beskattes på institutniveau efter PAL § 6.

Det indebærer, at der i forbindelse med en fusion af en pensionskasse m.v. og et livsforsikringsselskab med sidstnævnte som det fortsættende selskab uden skattemæssige konsekvenser helt eller delvist kan overføres egenkapital fra pensionskassen m.v. til de ufordelte midler, f.eks. særlige bonushensættelser. Det er en betingelse, at det i fusionsdokumenterne - som ligger til grund for vedtagelsen af fusionen på generalforsamlingen og Finanstilsynets godkendelse af fusionen, og som skal indsendes til Skatteforvaltningen - fremgår hvor stor en andel af egenkapitalen, der overføres til de ufordelte midler i forbindelse med fusionen. I givet fald kan der foretages en tilsvarende regulering af den overførte egenkapital og de ufordelte midler i åbningsbalancen for det fortsættende selskab.

Bestemmelsen har virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning den 1. januar 2020 eller senere.

Bestemmelsen er i forarbejderne til lov nr. 1577 af 27. december 2019 (Lovforslag 25, specifikke bemærkninger til § 2, nr. 4) illustreres med et eksempel, som er gengivet nedenfor.

Eksempel

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. Den 31. december 2019 har A en egenkapital på 1.000 og ufordelte midler på 10.000. B har den 31. december 2019 en egenkapital på 8.000 og ufordelte midler på 20.000. Af fusionsaftalen fremgår det, at A

overfører egenkapitalen på 1.000 til de kollektive ufordelte særlige bonushensættelser, hvis fusionen gennemføres, dvs. vedtages på generalforsamlingen og godkendes af Finanstilsynet. Finanstilsynet godkender fusionen mellem A og B den 1. juni 2020. Den 31. december 2020 har de ufordelte midler i B en markedsværdi på 40.000.

Overførslen af egenkapitalen fra A til de ufordelte midler opfylder betingelserne i primoreguleringsmodellen for at kunne foretage en korresponderende regulering af egenkapitalen og de ufordelte midler i åbningsbalancen for det fortsættende pensionsinstitut. Åbningsbalancen for B kan herved afvige fra kravet om, at den skal svare til en sammenlægning af ultimobalancerne for de fusionerende pensionsinstitutter i det forudgående indkomstår. Egenkapitalen i åbningsbalancen for B er derfor 8.000 og de ufordelte midler er 31.000. Beskatningsgrundlaget for B efter pensionsafkastbeskatningsloven for indkomståret 2020 kan på baggrund heraf opgøres til 9.000, beregnet som forskellen mellem 40.000 og 31.000.

Det bemærkes, at primoreguleringsmodellen dels består af nærværende bestemmelse, dels bestemmelsen i lovforslagets § 4, nr. 3 (Selskabsskatteovens § 13 H, stk. 4), hvoraf det fremgår, at B ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst ikke skal medregne egenkapitalen fra A, der overføres til de ufordelte midler den 1. juni 2020, og ikke har fradrag efter SEL § 13, stk. 3, for overførslen.

Overdragelse fra skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 7 til skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 8 (PAL § 18, stk. 5)

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 er bestemmelsen flyttet fra PAL § 18, stk. 6, til PAL § 18, stk. 5.

Ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 blev der med virkning for omdannelser m.v. med overdragelsesdato den 1. januar 2016 eller senere indført regler i PAL § 18, stk. 5, der skal forhindre, at en pensionskasse m.v., der foretager en skattefri omdannelse m.v. til et livsforsikringsselskab, kan undgå beskatning af genvundne afskrivninger.

De tidligere gældende regler tog ikke højde for, at en pensionskasse, der har investeret i afskrivningsberettigede aktiver, og som vælger at foretage en skattefri omdannelse til et livsforsikringsselskab, også succederer i de skattemæssige nedskrevne værdier, selv om de ikke indgår i PAL-opgørelsen af beskatningsgrundlaget for det fortsættende livsforsikringsselskab. Dette medførte, at de afskrivningsberettigede aktiver ikke blev anset for afstået ved omdannelsen, og at der derfor ikke skulle foretages afståelsesbeskatning, herunder beskatning af genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven.

Da det fortsættende livsforsikringsselskab opgør PAL-beskatningsgrundlaget på baggrund af indkomstårets ændring i markedsværdien af visse regnskabsmæssige passivposter, og ikke som pensionskassen på baggrund af en direkte beskatning af indkomstårets formueafkast, vil livsforsikringsselskabets efterfølgende afhændelse af aktivet heller ikke medføre beskatning af genvundne afskrivninger ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven. Konsekvensen af den skattefri omstrukturering ville derfor efter de tidligere gældende regler være, at en pensionskasse m.v., der f.eks. foretager en skattefri omdannelse til et livsforsikringsselskab, kunne undgå beskatning af genvundne afskrivninger.

Når en pensionskasse m.v., f.eks. ved en omdannelse til et livsforsikringsselskab, overgår fra at være undtaget fra selskabsskattepligt til at blive selskabsskattepligtig, kan livsforsikringsselskabet selskabsskattemæssigt afskrive på de erhvervmæssige aktiver efter

afskrivningslovens regler på grundlag af handelsværdien på tidspunktet for overgang til selskabsskattepligt.

Denne generelle regel i selskabsskatteoven for fastsættelse af indgangsværdier ved overgang til selskabsskattepligt medførte således sammen med den manglende beskatning af genvundne afskrivninger i pensionsafkastbeskatningsloven, at en pensionskasse m.v., der f.eks. omdanner sig til et livsforsikringsselskab efter de tidligere gældende regler, vil kunne afskrive to gange - én gang som pensionskasse efter pensionsafkastbeskatningsloven og én gang som livsforsikringsselskab efter selskabsskatteoven - på den del af aktivets værdi, der svarer til de genvundne afskrivninger.

Ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 blev bestemmelsen ændret, så der ved skattefri omstrukturering mellem en pensionskasse m.v. og et livsforsikringsselskab med livsforsikringsselskabet som den fortsættende institution kun kan ske succession i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution.

Da et livsforsikringsselskab ikke beskattes direkte af indkomstårets formueafkast, indebærer det, at et livsforsikringsselskab ikke kan succedere i de skattemæssige værdier af formueaktiverne i en pensionskasse.

Herefter skal aktiver og passiver, hvori der ikke sker succession, anses for afstået til handelsværdien i den overdragende pensionskasse ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget i det sidste indkomstår, hvor pensionskassen er en selvstændig skattepligtig institution. Bestemmelsen medfører, at der vil skulle ske afståelsesbeskatning af aktiver og passiver, herunder beskatning af genvundne afskrivninger efter afskrivningslovens regler, til handelsværdien, selvom omdannelsen foretages efter PAL § 18.

I praksis vil bestemmelsen kun få betydning for beskatningen af pensionskassens afskrivningsberettigede aktiver, da pensionskassens øvrige aktiver og passiver i forvejen opgøres på baggrund af markedsværdier.

Efter AL § 5 D kan der i visse situationer afskrives på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 116 pct., og hvor afståelsessummen for driftsmidler som indgik i den særskilte saldo med 116 pct. fradrages med 116 pct. Se AL § 5 D og afsnit C.C.2.4.2.4.2.1.

For omdannelser m.v. fra en pensionskasse m.v. til et livsforsikringsselskab efter PAL § 18, er det i PAL § 18, stk. 5, 3. pkt., anført, at afståelsessummen for driftsmidler omfattet af AL § 5 D ikke forhøjes med 16 pct. efter AL § 5 D, stk. 4.

For at undgå, at en pensionskasse m.v., der omdannes til et livsforsikringsselskab efter PAL § 18, kan undgå beskatning efter AL § 5 D, hvis det afstår driftsmidlet efter omdannelsen, men før 1. januar 2027, er det i PAL § 18, stk. 5, 5. pkt., fastsat, at der skal opgøres en skatteforpligtelse svarende til, hvad AL § 5 D ville have medført af merbeskatning, hvis den havde fundet anvendelse ved omdannelsen m.v. til livsforsikringsselskab. Hvis driftsmidlet afstås inden den 1. januar 2027, medregnes skatteforpligtelsen til pensionsafkastskatten for det indkomstår, hvor driftsmidlet afstås. Skatteforpligtelsen bortfalder den 1. januar 2027, jf. PAL § 18, stk. 5, 9. pkt.

Bestemmelsen i PAL § 18, stk. 5, er ved lov nr. 752 af 20. juni 2025 tilføjet et nyt 4. pkt., 6. pkt. og 10. pkt., som angår anvendelsen af den nye bestemmelse i AL § 5 E, som er indsat ved samme lov.

Efter AL § 5 E kan der i visse situationer afskrives på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 108 pct., og afståelsessummen for driftsmidler, som indgik i den særskilte saldo med 108 pct., fradrages med 108 pct. Se AL § 5 E og afsnit C.C.2.4.2.4.2.1.

I forbindelse med omstruktureringer fra en pensionskasse mv., omfattet af PAL § 7, til et livsforsikringsselskab mv., omfattet af PAL § 8, fremgår det af PAL § 18, stk. 5, 4. pkt., at afståelsessum-

men for driftsmidler omfattet af AL § 5 E ikke forhøjes med 8 pct., jf. AL § 5 E, stk. 4.

I forlængelsen heraf fremgår det dog af PAL § 18, stk. 5, 6. pkt., at der for driftsmidler omfattet af AL § 5 E skal opgøres en skatteforpligtelse svarende til skatteværdien af 8 pct. af afståelsessummen efter 4. pkt. Skatteforpligtelsen, efter PAL § 18, stk. 5, 6. pkt., bortfalder den 1. januar 2031, jf. PAL § 18, stk. 5, 10. pkt.

Formålet med reglen er at sikre, at en pensionskasse mv. der omdannes til et livsforsikringsselskab efter PAL § 18 ikke kan undgå beskatning efter AL § 5 E, stk. 4, hvis driftsmidlet afstås efter omdannelsen men inden den 1. januar 2031.

Fradrag for livsforsikringsselskaber efter PAL § 18, stk. 6

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 er indsat et nyt stk. 6 i PAL § 18. Bestemmelsen har virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning den 1. januar 2020 eller senere.

Bestemmelsen indebærer, at et livsforsikringsselskab, der er skattepligtig efter PAL § 8, som i forbindelse med en fusion, som nævnt i PAL § 18, stk. 1, nr. 2, får overført egenkapital fra et pensionsinstitut, der er skattepligtig efter PAL § 7, i beskatningsgrundlaget kan fradrage den andel af den overførte egenkapital, som af livsforsikringsselskabet medregnes i indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens almindelige regler (selskabsskat), reduceret med del, der hidrører fra opsparet overskud på omkostnings- og risikoelementerne. Fradraget i beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven skal ikke nedsættes med den del af renteoverskuddet, der stammer fra aktiver, som var skattefritaget efter den dagældende pensionsafkastbeskatningslov eller realrenteafgiftsloven, idet formueafkast fra aktiver, som ved anskaffelsen positivt var skattefritaget, i så fald vil blive gjort skattepligtigt.

Baggrunden for begrænsningen af fradraget for overført egenkapital med den del, der hidrører fra omkostnings- og risikooverskud, er, at den del af den overførte egenkapital, der er opbygget af overskud på omkostnings- og risikoresultatet, ikke er blevet pensionsafkastbeskattet i pensionskassen og derfor ikke risikerer dobbeltbeskatning. Formålet med begrænsningen af fradraget er således at sikre, at det samlede fradrag svarer til den del af pensionskassens egenkapital, der tidligere enten er blevet pensionsafkastbeskattet eller positivt har været fritaget for pensionsafkastbeskatning.

Fradraget reduceres i tilfælde af samtidig anvendelse af den såkaldte primoreguleringsmodel, jf. PAL § 18, stk. 2, 2. pkt., så der ikke opnås fradrag for den del, som ikke skal indgå i opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst, jf. SEL § 13 H, stk. 4. Fradraget reduceres således i det omfang, den overførte egenkapital omdannes til ufordelte midler i forbindelse med fusionen.

Pensionsinstitutter, som ikke kan redegøre for, hvor stor en del af den overførte egenkapital i åbningsbalancen, der hidrører fra opsparet overskud på risiko- og omkostningselementerne, kan fordele midlerne efter en skematisk model. Opsparet omkostningsoverskud kan opgøres som den overførte indkomstbeskattede egenkapital, dvs. efter en eventuel regulering af åbningsbalancen efter PAL § 18, stk. 2, 2. pkt., ganget med forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for de tre indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de tre indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret. Omkostningsresultatet er forskellen mellem årets faktiske omkostningsniveau og det, som er forudsat i det tekniske grundlag.

Opsparet risikooverskud kan beregnes efter samme skematiske model, blot hvor risikoresultatet og omkostningsresultatet bytter plads i beregningen. Risikoresultatet er forskellen mellem den dø-

delighed og den invaliditet, der er forudsat i det tekniske grundlag, og de faktiske forhold.

Det er alene de positive, gennemsnitlige resultater, der skal indgå i den skematiske opgørelse af fordelingen af de opsparede overskud på omkostnings-, risiko- og renteelementerne. Eventuelle negative elementer skal ikke indgå i beregningen.

Bestemmelsen er i forarbejderne til lov nr. 1577 af 27. december 2019 (Lovforslag 25, specifikke bemærkninger til § 2, nr. 7) illustreret med en række forenklede eksempler, som er gengivet nedenfor.

Eksempel 1

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. A overfører i forbindelse med fusionen en egenkapital på 1.000 til B, hvor 50 kan henføres til omkostningsoverskud, og 50 kan henføres til risikooverskud.

Efter bestemmelsen har B fradrag for 900 i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2020. Det bemærkes, at B skal medregne den overførte egenkapital på 1.000 til den selskabsskattepligtige indkomst. Til gengæld skal B ikke, som efter tidligere gældende regler, selskabsbeskattes i takt med, at egenkapitalen nedbringes i forhold til egenkapitalen i åbningsbalancen.

Der henvises i øvrigt til eksemplet i de specielle bemærkninger til lovforslagets § 2, nr. 4, og § 4, nr. 3 (primoreguleringsmodellen), hvorefter fusionsparterne som alternativ eller supplement til fradragmodellen i nærværende bestemmelse under visse betingelser kan vælge i stedet at overføre A's egenkapital til de ufordelte midler uden beskatning.

Eksempel 2

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. A overfører i forbindelse med fusionen en egenkapital på 1.000 til B. A kan ikke redegøre for, hvor stor en del af den overførte egenkapital, der stammer fra omkostnings- og risikooverskud, og opgør derfor omkostnings- og risikooverskud efter den skematiske model.

Omkostningsresultatet hvert af årene har været henholdsvis 2017 = 50; 2018 = 25; 2019 = 75. Det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2017-2019 er derfor 50 (beregnet som $50+25+75$ divideret med 3).

Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500 (fordelt på følgende måde: Omkostningsresultat = 50; Risikoresultat = 0; Renteresultat = 450). Den del af egenkapitalen, der består af omkostningsoverskud, beregnes derfor til 100 (beregnet som 1.000 gange 50 divideret med 500).

Det positive, gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2017-2019 er 0, da risikoresultatet hvert af årene 2017-2019 har været -15. Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500, jf. ovenfor. Den del af egenkapitalen, der består af risikooverskud, beregnes derfor til 0 (beregnet som 1.000 gange 0 divideret med 500).

Efter bestemmelsen har B derfor fradrag for 900 i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2020.

Eksempel 3

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. A overfører i forbindelse med fusionen en egenkapital på 1000 til B. A kan ikke redegøre for, hvor stor en del af den overførte egenkapital, der stammer fra omkostnings- og risikooverskud, og opgør derfor omkostnings- og risikooverskud efter den skematiske model.

Omkostningsresultatet hvert af årene har været henholdsvis 2017 = -20; 2018 = 10; 2019 = 20. Det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2017-2019 er derfor 15 (beregnet som 10+20 divideret med 2).

Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500 (fordelt på følgende måde: Omkostningsresultat = 15; Risikoresultat = 35; Renteresultat = 450). Den del af egenkapitalen, der består af omkostningsoverskud, beregnes derfor til 30 (beregnet som 1.000 gange 15 divideret med 500).

Risikoresultatet hvert af årene har været henholdsvis 2017 = -15; 2018 = 20; 2019 = 50. Det positive, gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2017-2019 er derfor 35 (beregnet som 20+50 divideret med 2). Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500, jf. ovenfor. Den del af egenkapitalen, der består af risikooverskud, beregnes derfor til 70 (beregnet som 1.000 gange 35 divideret med 500).

Efter bestemmelsen har B derfor fradrag for 900 i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2020.

Succession i egenkapital ved maksimering af udbetaling af negativ skat efter PAL § 17, stk. 4

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 er der indsat en regel, der sikrer, at der ved skattefri fusion eller omdannelse af en pensionskasse m.v. omfattes af PAL § 7 til et livsforsikringsselskab omfattes

af PAL § 8 også kan succederes i pensionskassens egenkapital opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, ved beregning af loftet for udbetaling af uudnyttet negativ skat, jf. PAL § 17, stk. 4. Se PAL § 18, stk. 7. Bestemmelsen sikrer, at det modtagende livsforsikringsselskab i ovenstående situation kan succedere i hele loftet for udbetaling af negativ skat for pensionskassen m.v.

Det betyder, at et livsforsikringsselskab, der f.eks. har fusioneret skattefrit med en pensionskasse, kan få udbetalt den andel af den negative skat, som ikke er udbetalt eller anvendt til modregning i pensionskassen, der svarer til nedgangen i pensionskassens egenkapital fra den 31. december 2009 til fusionstidspunktet, da denne nedgang kan have resulteret i en uudnyttet negativ skat, som livsforsikringsselskabet har succederet i. Livsforsikringsselskabet vil endvidere, såfremt visse betingelser er opfyldt, fem år efter fusionen kunne få udbetalt den andel af den negative skat, der svarer til pensionskassens egenkapital på fusionstidspunktet, som der er givet fradrag for i fusionsåret efter den såkaldte fradragsmodel i PAL § 18, stk. 6, og som ikke er anvendt til modregning i livsforsikringsselskabets positive skat.

Se mere om PAL § 17 i afsnit C.G.3.3.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM2019.199.SR	Skatterådet bekræftede, at udlodning fra pensionskassen As egenkapital til kollektivt bonuspotentiale skattemæssigt ikke skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle ordninger i relation til reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 2. Skatterådet bekræftede også, at udlodning fra As egenkapital til de individuelle depoter med livrente skattemæssigt skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle ordninger i relation til reglerne i PAL kapitel 2, jf. PAL § 4a, stk. 2, nr. 2, og at udlodning fra As egenkapital til individuelle særlige bonushensættelser skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle pensionsordninger i relation til reglerne i PAL kapitel 2, jf. PAL § 4a, stk. 2, nr. 4. Skatterådet kunne endeligt bekræfte, at udskudte PAL skatteaktiver efter PAL § 17 i pensionskasserne A og B ikke fortabes ved en skattefri fusion efter PAL § 18, og at opgørelsen af eventuelle tilbageførsbeløb i § 17, stk. 3, skulle opgøres på grundlag af summen af aktiver og passiver, herunder tidligere betalte skatter og beregnede renter for A og B, idet den fortsættende pensionskasse (dvs. B) succederede i den ophørende pensionskasses (dvs. As) aktiver og passiver.	Se også SKM2020.34.SR, vedr. forrentning af negativ skat (samme spørger som i SKM2019.199.SR).
SKM2017.114.SR	Skatterådet bekræftede i relation til skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven, at successionsreglerne i PAL § 18 også omfattede de tilfælde, hvor en skat-	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	tepligtig institution omdannede sig fra at være skattepligtig efter PAL § 1, stk. 2, nr. 7, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 7, til at være skattepligtig efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 8. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at der ikke skete beskatning af eventuelle gevundne afskrivninger, idet PAL § 18, stk. 6, anfører, at er den overdragende institution skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution skattepligtig efter § 8, kan der kun succederes i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution, og at aktiver og passiver i den overdragende institution, hvori der ikke succederes, anses for afstået til handelsværdien af den overdragende institution. Skatterådet bekræftede, at det omdannede livsforsikringsselskab således kunne succedere i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskabs uudnyttede negative skat efter PAL § 7, og fremover modregne denne i livsforsikringsselskabets fremtidige positive skatter efter PAL § 8, eller eventuelt få den negative skat udbetalt efter reglerne i PAL § 17, stk. 2-4, eller § 25. Skatterådet bekræftede endvidere, at betalte skatter efter PAL § 7, efter selskabets omdannelse, kunne medregnes som betalte skatter efter PAL § 8, jf. § 17, stk. 4. Skatterådet bekræftede endeligt, at omdannelsen af selskabet ikke havde skattemæssige konsekvenser for de pensionsberettigede medlemmer, og omdannelsen af selskabet ville således ikke påvirke de indvidskattepligtiges muligheder for at få udbetalt negativ skat efter PAL § 25.	
SKM2016.620.SR	Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Livsforsikringsselskab B og Pensionskassen A kunne fusionere skattefrit efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, når der i fusionsbalancen blev foretaget en primo-regulering, hvor pensionskassens egenkapital blev omdannet til ufordelte reserver eller til individuelle depoter, idet der herved ikke skete en såkaldt universalsuccession, hvor alle rettigheder og forpligtelser overgik uændret fra det ophørende pensionsinstitut til det fortsættende selskab. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at SEL § 13 H ikke fandt anvendelse og at der ikke skete selskabsskattebeskatning af beløb, der i fusionsbalancen blev overført fra pensionskassens egenkapital til livsforsikringsselskabets ufordelte reserver, når reglerne om skattefri fusion i pensionsafkastbeskatningsloven blev anvendt.	Afgørelsen omhandler både skattefri fusion og skattepligtig fusion

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Skatterådet kunne ikke bekræfte, at fusionen skattemæssigt i relation til pensionsafkastbeskatningsloven såvel som selskabsskatteloven på de anførte betingelser først havde virkning fra tidspunktet for Finanstilsynets endelige tilladelse til fusionen. Skatterådet kunne bekræfte, at en skattepligtig fusion, hvis parterne måtte beslutte dette, kunne gennemføres med skattemæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar 2016 efter reglerne i SEL § 8 A og PAL § 19, stk. 2, med den konsekvens, at overførslen fra den opløste egenkapital og ufordelte reserver i pensionskassen til de individuelle depoter PAL-skattemæssigt blev anset for sket i livsforsikringsselskabet, således at der i livsforsikringsselskabet blev opnået fradrag svarende til den tilsvarende beskatning på individniveau. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at SEL § 13 H ikke fandt anvendelse og at der ikke skete selskabsskattebeskatning samt beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven af beløb, der i fusionsbalancen blev overført fra pensionskassens egenkapital til livsforsikringsselskabets ufordelte reserver, når reglerne om skattepligtig fusion blev anvendt. Skatterådet bekræftede, at egenkapitalen i pensionskassen PAL-skattemæssigt og selskabsskattemæssigt blev anset for opløst og overført til kollektive eller individuelle reserver i regi af pensionskassen, hvis beslutningen herom blev truffet inden det skattemæssige virkningstidspunkt for fusionen.	

C.G.3.3.3 Overdragelse til nystiftede datterselskaber (PAL § 19)

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til nystiftede datterselskaber.

Afsnittet indeholder:

- SEL § 4, stk. 5 (PAL § 19, stk. 1)
- SEL § 8 A (PAL § 19, stk. 2).

SEL § 4, stk. 5 (PAL § 19, stk. 1)

SEL § 4, stk. 5, anvendes, hvis en PAL-skattepligtig institution overdrager en virksomhed til et nystiftet datterselskab, hvori institutionen bliver ejer af samtlige aktier eller anparter. Er institutionen skattepligtig efter både pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato.

Det vil sige, at overdragelsen i denne situation i relation til pensionsafkastbeskatningsloven kan tillægges tilbagevirkende kraft til skæringsdatoen for datterselskabets åbningsbalance.

Overdrages en virksomhed til et nystiftet 100 pct. ejet datterselskab, kan institutionen vælge, om overdragelsen skal have skattemæssig virkning fra

- overdragelsestidspunktet eller
- skæringsdatoen for datterselskabets åbningsbalance.

Overdragelsen skal dog have skattemæssig virkning fra samme dato i relation til pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven.

SEL § 8 A (PAL § 19, stk. 2)

SEL § 8 A finder tilsvarende anvendelse ved skattepligtig fusion af institutioner, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven. Er institutionerne skattepligtige efter både pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato.

Det vil sige, at de deltagende institutioner kan beslutte, at fusionen i relation til pensionsafkastbeskatningsloven skal tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den forsættende institutions åbningsbalance.

Ved en skattepligtig fusion kan de deltagende selskaber vælge, om fusionen skal have virkning fra

- det tidspunkt, hvor fusionen er endeligt vedtaget i de deltagende selskaber, eller
 - skæringsdatoen for det fortsættende selskabs åbningsbalance.
- Valget skal dog være det samme i relation til pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteoven.

C.G.3.3.4 Skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for lempelse i beregning af PAL-skat for skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne.

Afsnittet indeholder:

- Lempelse for dobbeltbeskatning (C.G.3.3.4.1)
- Lempelsesmetoder (C.G.3.3.4.2)
- Konto for skatter (PAL § 20, stk. 2) (C.G.3.3.4.3)
- Fremførelse til senere indkomstår (PAL § 20, stk. 3) (C.G.3.3.4.4)
- Selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber (C.G.3.3.4.5)
- Sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type (C.G.3.3.4.6).

C.G.3.3.4.1 Lempelse for dobbeltbeskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke regler der gælder for lempelse i PAL-skat, hvis der er betalt skat i udlandet af afkast, som er omfattet af PAL.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Dobbeltbeskatning
- Lempelse
- Særligt for puljeordninger i pengeinstitutter
- Indkomster fra forskellige lande
- Flere indkomster fra samme land.

Regel

Skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland, kan fradrages i PAL-skat. Lempelsen beregnes efter LL § 33, stk. 1 og stk. 2. Se PAL § 20, stk. 1.

Har Danmark indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med et andet land, Færøerne eller Grønland, kan den skattepligtige vælge lempelse efter DBO i stedet for PAL § 20.

Der gives lempelse efter DBO'en mellem Danmark og kildelandet.

Det er en betingelse for skattepligt efter PAL § 1, stk. 1, at personen er fuldt skattepligtig efter KSL § 1 og ikke er hjemmehørende i et andet land. Det vil sige, at det er DBO'en mellem Danmark og kildelandet, der skal anvendes.

Det er således ikke DBO'en mellem det land, hvor et eventuelt godkendt udenlandsk penge- og pensionsinstitut er hjemmehørende og kildelandet, der skal anvendes.

Eksempel

En pensionskunde har oprettet en pensionsordning i en puljeordning med særskilt depot i et tysk pengeinstitut. Gennem puljeordningen er der investeret i aktiver i Belgien. Lempelsesberegningen skal ske efter metoden for ophævelse af dobbeltbeskatning efter DBO'en mellem Danmark og Belgien.

Se afsnit C.G.3.3.4.2 om lempelsesmetoder.

Dobbeltbeskatning

Ifølge globalindkomstprincippet, som er gældende i Danmark, medregnes al indkomst i beskatningsgrundlaget, uanset om indkomsten stammer fra en indkomstkilde i Danmark eller en indkomstkilde

i udlandet. Dette gælder dog kun, hvis indkomsten i øvrigt er PAL-skattepligtig.

Investeres pensionsmidlerne i udenlandske aktiver, kan der forekomme dobbeltbeskatning af pensionsafkastet, hvis afkastet også beskattes i udlandet.

Dobbeltbeskatning foreligger, når samme indkomst beskattes to gange hos den samme skattepligtige i samme periode.

Eksempel

En person, der har anbragt sin pension i særskilt depot, der investerer i udenlandske aktier. Aktieudbyttet vil blive beskattet i Danmark med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven. I det omfang personen også har betalt udenlandsk udbytteskat, vil personen enten kunne få lempelse efter PAL § 20 eller efter en evt. DBO indgået mellem Danmark og kildelandet.

Lempelse

PAL § 20 lempes for juridisk dobbeltbeskatning, det vil sige, hvor samme indkomst beskattes to gange hos den samme skattepligtige, modsat økonomisk dobbeltbeskatning, hvor samme indkomst beskattes to gange hos to forskellige skattepligtige.

Bestemmelsen medfører, at skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, med særskilt depot i et pengeinstitut i Danmark eller i et udenlandsk pengeinstitut, kan få lempelse for skat pålagt udenlandske aktiver, som er knyttet til depotet. Dette gælder, uanset om skatten er pålagt i et tredjeland eller i det land, hvor depotet er oprettet.

For skattepligtige pensionsinstitutter medfører bestemmelsen, at det er pensionsinstituttet, der får hele lempelsen for den udenlandske kildeskat på pensionsinstituttets aktiver i pensionsafkastskatten af egenkapitalafkastet.

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 14

De skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 14, kan få lempelse for udenlandsk skat i PAL-skat, der beregnes på baggrund af beskatningsgrundlaget efter PAL § 6.

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8

De skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, kan få lempelse for udenlandsk skat i PAL-skat, der beregnes på baggrund af beskatningsgrundlaget efter PAL § 7.

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10-12

Selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber m.v., der også er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10-12, kan få lempelsen for udenlandsk skat i PAL-skat, der beregnes på baggrund af beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, jævnfør dog PAL § 20, stk. 4. Se afsnit C.G.3.3.4.5 om lempelse for selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber.

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, har ikke adgang til lempelse for udenlandsk skat, jævnfør dog nedenstående om skattepligtige med særskilt depot i et pengeinstitut og puljeordninger i udenlandske pengeinstitutter.

Den enkelte pensionsberettigede i eksempelvis en pensionskasse er ikke juridisk ejer af de formueaktiver, der dobbeltbeskattes, hvorfor den enkelte pensionsberettigede ikke kan få lempelse for disse udenlandske kildeskat i pensionsafkastskatten efter PAL § 4. Det er livsforsikringsselskaberne og pensionskasserne mv., der er de juridiske ejere af de formueaktiver, der dobbeltbeskattes, hvorfor det er livsforsikringsselskaberne og pensionskasserne, der kan foretage lempelsen for udenlandsk skat i PAL-skat efter PAL §§ 6, 7 og 8, jævnfør ovenstående.

Det forhold, at de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, ikke har adgang til lempelse for udenlandsk skat medfører, at den udenlandske skat ikke skal fordeles mellem pensionsinstituttet og den pensionsberettigede. Pensionsinstituttet kan således henføre den fulde udenlandske skat til sit eget beskatningsgrundlag.

I tilfælde hvor pensionsinstituttet mv. er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, vil pensionsafkast overført fra pensionsinstituttet til den pensionsberettigedes depot, blive betragtet som "anden indkomst" ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Danmark vil herefter have beskatningsretten, idet de dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indgået med de øvrige EU/EØS-lande hjemler bopælsbeskatning af "anden indkomst".

I de tilfælde, hvor et andet EU/EØS-land måtte beskatte tilskrivning af pensionsafkast til en pensionsafkastskattepligtig person vil det således typisk ikke være aktuelt at lempe for dobbeltbeskatning af pensionsafkastet. Årsagen er, at den fremmede stat, Færøerne eller Grønland ikke har krav på at oppebære skat af indkomsten, hvor der er hjemlet bopælsbeskatning.

Særligt for puljeordninger i pengeinstitutter

Pensionsopsparere i danske og udenlandske puljeordninger i pengeinstitutter kan ikke få lempelse i PAL-skatten for udenlandske kildeskatter af aktiver i puljen, der ejes af pengeinstituttet.

Den særlige lempelsesbestemmelse for puljedeltagere i pengeinstitutter i § 19, stk. 5, i Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., videreføres således ikke, da der er tale om lempelse for økonomisk dobbeltbeskatning. PAL § 3, stk. 3, medfører, at der i stedet gives fradrag i beskatningsgrundlaget. Se afsnit C.G.2.2 om beskatningsgrundlag for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A.

Pensionsafkastskattepligtige pensionsopsparere med puljeordninger oprettet i et udenlandsk pengeinstitut vil imidlertid kunne få lempelse for en eventuel kildeskatt pålagt i pengeinstituttets hjemland af den rente, der tilskrives den skattepligtiges konto, da der i dette tilfælde er tale om lempelse for juridisk dobbeltbeskatning.

Indkomster fra forskellige lande

Hvis der er indkomst fra forskellige lande, skal lempelsesberegningerne foretages for hvert enkelt land for sig. Se afsnit C.F.4.3, Lempelsesberegning.

Det er alene de udenlandske skatter for de indkomstarter, som indgår i beregningsgrundlaget, der medregnes ved lempelsesberegningen.

Flere indkomster fra samme land

Hvis der er flere indkomster fra samme land, skal lempelsesberegningen ske samlet. Lempelsesberegningen skal dog ske særskilt for hver indkomst, hvis

- der skal lempes efter forskellige metoder eller
- der er anvendt creditlempelse, og indkomsten i det pågældende land er blevet særskilt beskattet
- indkomsterne fra samme land er blevet beskattet med en forskellig procentsats.

Se afsnit C.F.4.3, Lempelsesberegning.

C.G.3.3.4.2 Lempelsesmetoder

Indhold

Dette afsnit beskriver, den skattepligtiges mulighed for valg af lempelsesmetode efter DBO eller PAL § 20, og hvordan lempelse beregnes.

Afsnittet indeholder:

- Valg af lempelsesmetode

- Dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO'er)
- Exemptionlempelse efter DBO
- Creditlempelse efter DBO
- Lempelse efter PAL § 20, jævnfør LL § 33
- Nettoprincippet
- Oversigt over domme, kendelse, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Valg af lempelsesmetode

Den skattepligtige kan vælge at få lempelse i PAL for skat betalt til andet land end Danmark, og for skat betalt til Færøerne eller Grønland efter enten

- PAL § 20 eller
- en DBO mellem Danmark og det pågældende land.

Lempelse efter PAL § 20 jævnfør LL § 33 sker efter creditmetoden.

Lempelse efter en DBO sker efter exemption- eller creditmetoden.

Lempelse efter LL § 33

LL § 33 er en intern lempelsesregel. Denne regel finder anvendelse, hvis der ikke foreligger en DBO mellem Danmark og den pågældende stat, eller hvis den skattepligtige ønsker lempelse efter den interne regel i stedet for efter en DBO. Se TfS2000.691, hvor en skattepligtig kunne vælge lempelsesreglen i LL § 33 frem for lempelse efter den pågældende DBO.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO'er)

Danmark har indgået en række overenskomster med andre stater for at undgå dobbeltbeskatning. Med undtagelse af den nordiske overenskomst, er der tale om overenskomster indgået mellem to stater.

De fleste overenskomster indgået mellem Danmark og fremmede stater bygger på lempelse efter creditmetoden.

Mange af de indgåede overenskomster er udformet i overensstemmelse med principperne i OECD-modeloverenskomsten. Overenskomsterne hviler på det princip, at en person alene kan være hjemmehørende i én stat (domicilstaten). Den anden stat kaldes kildestaten. Overenskomsterne fordeler beskatningsretten mellem domicilstat og kildestat.

DBO'erne er gennemført ved intern dansk ret og kan derfor anvendes direkte af skatteyderne.

Af DBO'erne fremgår, hvilke personer og skatter der er omfattet af overenskomsten. PAL-skatten er en indkomstskat og er omfattet af de overenskomster, som Danmark har indgået.

Lempelse efter en DBO kan ske efter credit- eller exemptionmetoden. Det fremgår af den enkelte DBO, hvilken metode der skal anvendes.

En oversigt over de indgåede overenskomster kan findes i afsnit C.F.9.2, Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Bemærk

Se også oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af udbytte i de danske DBO'er i afsnit C.F.8.2.2.10.3.2. Oversigten indeholder også specielle procentsatser for pensionskasser og lignende, hvis DBO'en indeholder en særbestemmelse for disse.

Exemptionlempelse efter DBO

Når der ifølge en DBO skal ske lempelse efter exemptionmetoden, betyder det, at der gives nedslag i den del af den danske skat, der falder på den udenlandske indkomst.

PAL skat x udenlandsk indkomst

Samlet PAL-indkomst

Et forenklet eksempel

PAL-indtægt i udlandet	100.000
Udenlandsk betalt skat	10.000
Samlet PAL-indtægt	500.000
PAL-skat 15 pct. af 500.000	75.000
<u>75.000 (PAL skat) x 100.000 (udenlandsk indkomst)</u>	= 15.000
500.000 (samlet PAL-indkomst)	

Lempelsen for udenlandsk betalt skat udgør derfor 15.000, uanset at der kun er betalt 10.000 i udlandet.

Creditlempelse efter DBO

Når der ifølge en DBO skal ske lempelse efter creditmetoden, skal Danmark som domicilstat godkende fradrag i skatteyderens PAL-skat med et beløb svarende til den skat, som er betalt i udlandet. Fradraget kan ikke overstige den del af PAL-skatten, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i udlandet.

PAL-indtægt i udlandet	100.000
Udenlandsk betalt skat	10.000
Samlet PAL-indtægt	500.000
PAL-skat 15 pct. af 500.000	75.000
<u>75.000 (PAL skat) x 100.000 (udenlandsk indkomst)</u>	= 15.000
500.000 (samlet PAL-indkomst)	

Den faktisk PAL-skat af den udenlandske indkomst (exemptionmetoden) udgør 15.000. Betalt skat i udlandet udgør 10.000. Der skal ske lempelse med det mindste beløb, altså 10.000.

Lempelse efter PAL § 20, jævnfør LL § 33

LL § 33 gælder alene for den skattepligtige indkomst og kan derfor ikke umiddelbart anvendes på lempelse i PAL-skatten. Ifølge PAL § 20, stk. 1, kan skat betalt til et andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland fradrages i PAL-skat efter beregningsprincipperne i LL § 33.

LL § 33 er en creditlempelse. Det vil sige, har den skattepligtige betalt skat til et andet land end Danmark eller til Færøerne eller Grønland af indkomster, som medregnes i beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven, kan vedkommende få et nedslag, der svarer til det mindste beløb af

- den udenlandske betalte skat og
- den forholdsmæssige del af den danske PAL-skat, som falder på den udenlandske indkomst.

Hvis Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med en stat, hvortil der er betalt skat, kan lempelsen i den danske PAL-skat ikke overstige den skat, som den fremmede stat kan opkræve ifølge overenskomsten. Se LL § 33, stk. 2.

Se oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af udbytte i de danske DBO'er i afsnit C.F.8.2.2.10.3.2. Oversigten indeholder også specielle procentsatser for pensionskasser og lignende, hvis DBO'en indeholder en særbestemmelse for disse.

Bemærk

Eksempelvis er der ifølge den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst, artikel 10, stk. 3, litra c, jf. artikel 22, stk. 2, litra e, ikke kildeskat på udbytter til "pension funds".

Ved aftale af 25. marts 2025 er der mellem de kompetente myndigheder i Danmark og USA indgået aftale om, hvad der skal anses for omfattet af definitionen af en pensionskasse m.v. i artikel 10, stk. 3, litra c, og artikel 22, stk. 2, litra e, i dobbeltbeskatningsover-

Det vil sige, at lempelse i den danske PAL-skat svarer til det mindste beløb af

- den udenlandske betalte skat og
- den forholdsmæssige del af den danske PAL-skat, som falder på den udenlandske indkomst.

Et forenklet eksempel

PAL-indtægt i udlandet	100.000
Udenlandsk betalt skat	10.000
Samlet PAL-indtægt	500.000
PAL-skat 15 pct. af 500.000	75.000
<u>75.000 (PAL skat) x 100.000 (udenlandsk indkomst)</u>	= 15.000
500.000 (samlet PAL-indkomst)	

enskomsten (DBO'en) med den virkning, at kildeskatten på udbytte til pensionskassen m.v. skal bortfalde, jf. SKM2025.214.SKTST. Se også styresignal om tilbagesøgning af kildeskat Ny aftale med USA om fortolkning af definitionen af pensionskasser - styresignal - info.skat.dk Se også C.F.9.2.20.5.2 USA - Gennemgang af DBO'en under artikel 10 om, hvilke amerikanske pensionskasser, som er omfattet af aftalen.

Pensionskasser (Pension funds) vil i Danmark herefter omfatte alle de pensionskasser m.v., som er omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2.

Det betyder, at pensionskasser og livsforsikringsvirksomheder, der driver virksomhed i Danmark, samt en række særskilt opregnede fonde eller enheder i Danmark, der alle er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, vil være omfattet af aftalen, forudsat at mere end 50 pct. af de begunstigede, medlemmerne eller deltagerne er fysiske personer hjemmehørende i USA eller Danmark.

Desuden vil kontoførende investeringsforeninger omfattet af § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger være omfattet, hvis de udelukkende eller næsten udelukkende investerer til gavn for ovenstående enheder omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, som selv er omfattet af overenskomsten, idet de er hjemmehørende i Danmark.

Pensionskasser eller -ordninger, hjemmehørende i Danmark, som er omfattet af aftalen mellem de kompetente myndigheder, og som den 1. februar 2008 eller senere har fået udbetalt udbytte fra et selskab hjemmehørende i USA, hvori der har været indeholdt kildeskat, kan anmode om tilbagebetaling af denne skat, hvis der ikke tidligere er foretaget tilbagebetaling af hele den indeholdte udbytte, og man anser ovenstående betingelser for opfyldt.

Er man inden for fristerne i USA for anmodning om tilbagebetaling af kildeskat, kan der rettes henvendelse til de amerikanske skattemyndigheder. Som vejledende udgangspunkt gælder en tidsfrist på 3 år fra det tidspunkt, hvor der er indgivet oplysninger om udbytteudbetalingen. Der må imidlertid søges nærmere oplysning om fristerne ved de amerikanske skattemyndigheder. Se link til de

amerikanske regler her: <https://www.irs.gov/filing/statutes-of-limitations-for-assessing-collecting-and-refunding-tax>

Er man uden for fristerne i USA for anmodning om tilbagebetaling af kildeskat, kan der rettes henvendelse til den kompetente myndighed i Danmark med henblik på indledning af den gensidige aftaleprocedure (MAP). Henvendelse skal ske til: Jura - Kompetent Myndighed, Hannemanns Allé 25, 2300 København S eller pr. mail til HovedpostkasseJura@SKTST.dk

Se link til beskrivelse af en anmodning i Den juridiske vejledning, C.F.8.2.2.25.2 Skatteyderens anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure - info.skat.dk

Har der været givet lempelse i Danmark for kildeskat indeholdt i USA, jf. LL § 33, jf. PAL § 20, stk. 1, eller i selskabsskatten, jf. LL § 33, kan en refusion af de samme kildeskat i USA, medføre en ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i Danmark, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 4.

For kommercielle livsforsikringsselskaber kan aftalen dog opfattes som en skærpelse af praksis. For kommercielle livsforsikringsselskaber vil der for udbetalte amerikanske aktieudbytter for perioden forud for 1. august 2025 ikke være en betingelse om at tilbagesøge udbytteskat for allerede udbetalte udbytter, og der er adgang til at tage lempelse for udenlandsk skat vedrørende disse amerikanske udbytteskat i skatten af den danske skattepligtige indkomst efter

PAL-indtægt i udlandet	100.000
Udenlandsk betalt skat	20.000
Samlet PAL-indtægt	500.000
PAL-skat 15 pct. af 500.000	75.000
<u>75.000 (PAL skat) x 100.000 (udenlandsk indkomst)</u>	= 15.000
500.000 (samlet PAL-indkomst)	

Den faktiske PAL-skat af den udenlandske indkomst (exemptionmetoden) udgør 15.000. Betalt skat i udlandet udgør 20.000. Der skal som udgangspunkt ske lempelse med det mindste beløb. Da kildelandet ifølge overenskomsten maksimalt må indeholde 10 pct. svarende til 10.000, bliver lempelsen i den danske PAL-skat 10.000.

Den skattepligtige kan søge den fremmede stat om at få tilbageført de 10.000, som er betalt for meget i udlandet i forhold til DBO'en mellem Danmark og den fremmede stat.

Nettoprincippet

Uanset om der sker lempelse efter en DBO eller PAL § 20, jf. principperne i LL § 33, skal nettoprincippet, som beskrevet i LL § 33 F anvendes. Se de specielle bemærkninger til § 20 i lovforslag L 10 fremsat den 28. november 2007. Dette gælder for alle PAL-skattepligtige uden undtagelse.

Nettoprincippet indebærer, at den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen skal reduceres med de fradragsberettigede udgifter, der kan henføres til den pågældende udenlandske indkomst. Den udenlandske indkomst skal opgøres efter danske regler sådan, at de udgifter, der vedrører den udenlandske indkomst fragår i denne. Konsekvensen af en sådan reduktion af den udenlandske indkomst er, at nedslaget i den danske skat reduceres tilsvarende. Reglen i LL § 33 F finder anvendelse, uanset om der skal lempes efter creditprincippet i LL § 33, eller om en eventuel DBO foreskriver lempelse efter exemption-, credit- eller matching-credit metoden.

Udgifterne knyttet til den udenlandske indkomst fordeler sig efter nettoprincippet på de såkaldt direkte henførbare udgifter og de indirekte henførbare udgifter, jf. LL § 33 F, stk. 1 og 2. Til de direkte henførbare udgifter henregnes udgifter, hvor der består en klar sammenhæng mellem udgiften og den udenlandske indkomst. Til

selskabsskatteloven eller pensionsafkastbeskatningsloven. Med virkning fra udbytte, der modtages fra og med den 1. august 2025, vil også de kommercielle livsforsikringsselskaber skulle tilbagesøge udbytteskat fra USA, og der vil ikke være adgang til lempelse for udenlandsk skat for disse i skatten af den danske skattepligtige indkomst efter selskabsskatteloven eller pensionsafkastbeskatningsloven.

Efter aftalens punkt 1, litra b), er en "Account Holding Investment Fund under Section 2 in the Account Holding Investment Funds Tax Act" omfattet, hvis de investerer "exclusively or almost exclusively to earn income for the benefit of" pensionskasser omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2. Efter Skattestyrelsens opfattelse skal "exclusively or almost exclusively" forstås som, at der alene kan accepteres en meget lille deltagelse fra et ikke-pensionsinstitut i den omfattede kontoførende investeringsforening, fx en investor, som i en kortere periode er kommet med som deltager i den kontoførende investeringsforening ved en fejl. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering.

Et forenklet eksempel

Danmark har indgået en overenskomst med en anden stat om, at kildelandet kun kan beskatte renter med 10 pct. Den fremmede stat har efter interne regler beskattet renteindtægten med 20 pct.

100.000
20.000
500.000
75.000
= 15.000

de indirekte henførbare udgifter henregnes udgifter, som ikke kan henføres direkte til enten den danske eller den udenlandske indkomst, og som derfor skal fordeles efter forholdet mellem den danske og den udenlandske bruttoindkomst. Se LL § 33 F, stk. 2.

De fradragsberettigede udgifter, som skal reducere den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen er eksempelvis de fradragsberettigede udgifter til formueforvaltning, jf. PAL § 9, stk. 2, og fradragsberettigede renteudgifter, jf. PAL § 9, stk. 1.

Pensionshensættelser til de forsikrede m.v.

Ved § 2, nr. 12, i lov nr. 2610 af 28. december 2021 er det blevet præciseret, i hvilket omfang hensættelser til de forsikrede m.v. også er at betragte som udgifter i henhold til LL § 33 F. Dette spørgsmål havde været omdrejningspunktet i afgørelserne SKM2017.114.SR og SKM2017.510.LSR. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 75) er det anført, at præciseringerne svarer til gældende praksis efter de nævnte afgørelser, og at præciseringen er foranlediget af de nævnte afgørelser.

Af PAL § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., fremgår det herefter, at hensættelser og direkte udbetalinger til ordninger, der er fritaget for skat efter denne lov, jf. PAL § 6, stk. 3, 5 og 7, PAL § 7, stk. 2, nr. 2-10, PAL § 8, stk. 6, PAL § 10, stk. 1-4, og ordninger, hvor pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at være skattepligtig efter denne lov, jf. PAL § 1, stk. 1, anses som udgifter efter LL § 33 F, stk. 2, jf. dog 4. pkt. hvorefter direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede anført i PAL § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, (PAL-skattepligtige ordninger) dog ikke anses for udgifter efter LL § 33 F, stk. 2.

Det er med ændringen præciseret, at der for skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven skal ske en forholdsmeæssig nedsettelse af pensionsinstitutets lempelsesberettigede udenlandske

indkomst med hensættelser og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ikke pensionsafkastsskattepligtige ordninger, jf. PAL § 6, stk. 3 og 5, PAL § 7, stk. 2, nr. 2-10, og § PAL 8, stk. 6. Direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede anført i PAL § 7, nr. 1, jf. PAL § 7, nr. 7, anses dog ikke for udgifter efter LL § 33 F, stk. 2.

Ifølge PAL § 6, stk. 3 og 5, er pensionskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, (såkaldte afviklingskasser og visse statsgaranterede pensionskasser) ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til PBL §§ 53 A eller 53 B, jf. PAL § 6, stk. 3, eller til den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforsikringer, jf. PAL § 6, stk. 5.

PAL § 7 regulerer opgørelsen af det skattepligtige afkast for bl.a. pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber. PAL § 7, stk. 2, nr. 2-10, regulerer nogle af de beløb og hensættelser, der skal fratrækkes ved opgørelsen af pensionskasserne m.v.s beskatningsgrundlag, og som dermed er fritaget for pensionsafkastskat. Det drejer sig bl.a. om beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til pensionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B, og beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af PBL, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringsaftalte udløbstidspunkt, hvis det aftale udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes 80. år.

Ifølge PAL § 7, stk. 2, nr. 7, fradrages direkte udbetalinger af formueafkast til de pensionsberettigede anført i nr. 1-6. PAL § 7, stk. 2, nr. 1, omfatter beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger i PAL § 1, stk. 1, dvs. pensionsafkastsskattepligtige ordninger for fuldt skattepligtige personer, der ikke er hjemmehørende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Disse beløb beskattes ikke i pensionskassen m.v., men hos pensionskunden. Disse beløb medfører ikke en forholdsmæssig nedsættelse af den lempelsesberettigede udenlandske indkomst. Derfor er direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede som anført i PAL § 7, nr. 1, jf. PAL § 7, nr. 7, ikke at anse for udgifter efter LL § 33 F, stk. 2.

PAL § 8 regulerer opgørelsen af det skattepligtige afkast for bl.a. livsforsikringsselskaber. PAL § 8, stk. 6, regulerer de beløb, der skal ses bort fra ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Det drejer sig bl.a. om pensionsordninger omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B.

Det er endvidere præciseret, at der desuden skal foretages en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstitutts lempelsesberettigede udenlandske indkomst med hensættelser og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ordninger, der er fritaget for pensionsafkastskat, fordi pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at være skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven, jf. PAL § 1, stk. 1. Denne gruppe omfatter pensionsopsparere, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, eller som er fuldt skattepligtige til Danmark, men er hjemmehørende i en fremmed stat eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herudover skal der ske en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstitutts lempelsesberettigede udenlandske indkomst med beløb, der hensættes til pensionsafkastsskattepligtige ordninger, og som relaterer sig til den del af opsparingen, der er skattefri, fordi den er foretaget før den 1. januar 1983, jf. PAL § 6, stk. 7, og PAL § 10, stk. 1-4.

Præciseringerne omfatter både beregningen af lempelsen i pensionsafkastskatten for individuelle pengeinstitutordninger m.v., der beskattes efter PAL § 3, ordninger i kapitalpensionsfonde, der beskattes efter PAL § 5, pensionskasser og lign., der beskattes efter PAL § 7, livsforsikringsselskaber, der beskattes efter PAL § 8, og andre pensionsinstitutter, der beskattes på institutniveau efter PAL § 6. Præciseringerne svarer til gældende praksis.

Se også afsnit C.G.3.3.4.5 om afgørelsen SKM2017.114.SR og specielt vedrørende nettoprincippet for selskaber, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 8.

Eksempel 1

En pensionsopsparer har en pensionsopsparingskonti i et dansk pengeinstitut. Ordningens PAL-skat opgøres efter PAL § 3. Til ordningen er der tilknyttet et særskilt depot, hvori der er placeret en række udenlandske aktier, hvorfra der modtages aktieudbytter, der alle er kildebeskattet med 15 procent i kildelandet.

Eksempel	Beskatningsgrundlag (15 pct.)	
Indkomstart	Beløb	Beskatning i udlandet
Indkomst fra kilder i Danmark		
Renteindtægter	90.000	
Indkomst fra kilder i udlandet		
Udbytter	12.000	1.800
Formueforvaltningsomkostninger	2.000	
Beskatningsgrundlag før nedsættelse	100.000	
Nedsættelse efter PAL 10, stk. 1	10.000	
Beskatningsgrundlag	90.000	
PAL-skat før lempelse	13.500	
Lempelse for udenlandsk skat	1.559	
Endelig PAL-skat	11.941	

Det antages i det forenklede eksempel, at de udgifter, der kan henføres direkte til den udenlandske indkomst, udgør 250. De indirekte henførbare udgifter udgør 1.750, som herefter skal fordeles forholdsmæssigt mellem den danske indkomst på 90.000 og den udenland-

ske indkomst på 12.000. Der kan således henføres 206 (12.000/102.000 x 1.750) til den udenlandske indkomst.

Nedsættelsen efter PAL § 10 medfører, at den udenlandske indkomst nedsættes med 10 procent = 1.200.

Nedsættelsen efter PAL § 10 nedsætter også udgifterne med 10 procent, hvorfor de direkte henførbare udgifter og indirekte henførbare udgifter også skal reduceres med 10 procent.

Udenlandsk brutto indkomst	12.000
Nedsættelse efter PAL § 10 (indirekte henførbare udgifter)	1.200
Direkte henførbare udgifter reduceret med 10 pct.	225
Indirekte henførbare udgifter reduceret med 10 pct.	185
Udenlandsk nettoindkomst	10.390

Lempelsen for den i udlandet betalte skat bliver herefter:

Den i udlandet betalte skat, jf. PAL § 20, stk. 1, jf. LL § 33, stk. 1, 1. pkt. = 1.800

Dog maksimalt, jf. PAL § 20, stk. 1, jf. LL § 33, stk. 1, 2. pkt. = $13.500 \times (10.390/90.000) = 1.559$.

Eksempel 2

En pensionskasse i henhold til PAL § 1, stk. 2, nr. 1, har i indkomståret haft et skattepligtigt investeringsafkast i henhold til PAL § 7, stk. 1, på 1 mia. kr., heraf er de 60 mio. kr. udenlandske aktieudbytter, hvoraf der er indeholdt 9 mio. kr. i udenlandsk kildeskat. Samtlige udenlandske aktieudbytter er uden undtagelse beskattet med 15 pct. i kildelandet, hvorfor lempelsesberegningen i nærvæ-

rende eksempel for overskuelighedens skyld er foretaget samlet. Vedrørende udenlandske indkomster fra forskellige lande og udenlandske indkomst, hvorpå der er indeholdt kildeskat med forskellige procentsatser, henvises der til afsnit C.G.3.3.4.1.

3 mio. kr. ud af de 9 mio. kr. er udbytteskat indeholdt i USA (udbytter = 20. mio.). Pensionskassen har hensat 800 mio. kr. som rente mv. til dækning af forpligtelser over for pensionsafkastskattepligtige pensionsordninger som nævnt i PAL § 1, stk. 1, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 1 og nr. 7. Endvidere har pensionskassen hensat 100 mio. kr. til ikke pensionsafkastskattepligtige ordninger fratrasket efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1-10, og til hensættelser, der relaterer sig til opsparing foretaget før 1. januar 1983.

Indkomstart	Beskatningsgrundlag	Beskatning i udlandet
Indkomst fra alle andre kilder end den lempelsesberettigede udenlandske indkomst (dansk indkomst)	940.000.000	
Udenlandsk lempelsesberettiget indkomst	60.000.000	9.000.000
Afkast i alt, jf. PAL § 7, stk. 1	1.000.000.000	
Formueforvaltningsomkostninger, jf. PAL § 9, stk. 2	- 5.000.000	
Beløb hensat til PAL-skattepligtige ordninger, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 1 og nr. 7	-800.000.000	
Beløb hensat til ikke-PAL-skattepligtige ordninger og 82-saldo, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 1-10, og § 10, stk. 2	-100.000.000	
Beskatningsgrundlag i alt	95.000.000	
PAL-skat	14.535.000	
Lempelse for udenlandsk skat	5.410.080	
Endelig PAL-skat	9.124.920	

Ifølge den dansk-amerikansk DBO skal pensionskassen ikke betale udbytteskat på udbytter modtaget fra amerikanske selskaber. Pensionskassen skal derfor tilbagesøge disse udbytteskatter, og de er derfor i det følgende lempelsesberegningen uvedkommende. Den udenlandske lempelsesberettigede indkomst ændres derfor fra 60 mio. kr. til 40 mio. kr., og den udenlandske skat ændres fra 9 mio. kr. til 6 mio. kr. "Dansk indkomst" ændres som følge heraf fra 940 mio. kr. til 960 mio. kr.

Af formueforvaltningsomkostningerne på 5.000.000 kr. kan 500.000 kr. direkte henføres til den lempelsesberettigede udenlandske indkomst, og 1.000.000 kr. kan henføres direkte til den danske indkomst. De indirekte henførbare udgifter udgør herefter 3.500.000 kr., som skal fordeles forholdsmæssigt mellem dansk indkomst og udenlandsk lempelsesberettiget indkomst. Der kan således henføres $140.000 (40.000.000/1.000.000.000 \times 3.500.000)$ til den udenlandske indkomst.

Lempelsesberettiget udenlandsk bruttoindkomst	40.000.000
Direkte henførbare formueforvaltningsomkostninger	500.000
Indirekte henførbare formueforvaltningsomkostninger	140.000

Beløbene, der kan fradrages efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1-10, medfører at det samlede afkast efter PAL § 7, stk. 1, nedsættes med 90 % (900 mio. kr. ud af 1 mia. kr.). Det er imidlertid kun en delmængde af fradrages, som skal betragtes som udgifter omfattet af LL § 33 F.

Beløbene, der kan fradrages efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1-10, til ikke PAL-skattepligtige ordninger, eller som friholdes, idet beløbene kan henføres til opsparingen foretaget før 1. januar 1983 (i alt 100 mio.), kan ikke ensidigt henføres til enten den danske indkomst eller den udenlandske indkomst, hvorfor de skal fordeles forholdsmæssigt mellem den danske indkomst og den udenlandske indkomst, jf. LL § 33 F, stk. 2.

Der kan således henføres $4.000.000 (40.000.000/1.000.000.000 \times 100.000.000)$ til den udenlandske indkomst.

Indirekte henførbare fradrag efter PAL § 7, stk. 2, nr. 1-10, og PAL § 10, stk. 2	4.000.000
Lempelsesberettiget udenlandsk nettoindkomst	35.360.000

Lempelsen for den i udlandet betalte skat er herefter:

Den i udlandet betalte skat, jf. PAL § 20, stk. 1, jf. LL § 33, stk. 1, 1. pkt. = 6.000.000 kr.

Dog maksimalt, jf. PAL § 20, stk. 1, jf. LL § 33, stk. 1, 2. pkt. = 14.535.000 x (35.360.000/95.000.000) = 5.410.080 kr.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretten		
SKM2016.309.VLR	Ved afgørelsen tog Landsskatteretten stilling til spørgsmålet om opgørelsen af pensionskassens/selskabets lempelse for betalt skat i udlandet. Landsskatteretten fandt, at ordet "udgifter" i LL § 33 F i henhold til lovbestemmelsens forarbejder og efterfølgende administrativ og domstolspraksis omfatter samtlige udgifter, der bringes til fradrag i den danske indkomstopgørelse. Dette gælder, selv om fradraget er sket med hjemmel i SL § 6, stk. 1, litra a, eller særlig lovhjemlet fradragsbestemmelse. fandt Efter bestemmelsens ordlyd fandt Landsskatteretten, at der for hver udgift må foretages en konkret vurdering af, om udgiften kan anses for at vedrøre den danske eller den udenlandske indkomst. Er der ikke foretaget en sådan konkret vurdering, eller falder vurderingen ud til, at udgiften ikke kan anses for alene at vedrøre den danske eller den udenlandske indkomst, skal udgiften fordeles efter det forhold, som er anført i § 33 F, stk. 2, jf. SKM2016.309.VLR. Da hensættelserne fratrækkes ved opgørelsen af det skatteafgiftspligtige PAL-grundlag, fandt Landsskatteretten at der generelt er tale om udgifter i medfør af LL § 33 F. Landsskatteretten ændrede dog SKATs afgørelse, således at den udenlandske lempelsesberettigede indkomst ved opgørelsen af det pensionsafkastskattepligtige grundlag ikke skulle ske med fradrag for de individuelle hensættelser til de enkelte pensionsopspare. Landsskatteretten stadfæstede dog SKATs afgørelse for så vidt angår beløb, der hensættes individuelt til ikke pensionsafkastskattepligtige ordninger, og beløb, der hensættes individuelt til pensionsafkastskattepligtige ordninger, og som relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983. Hensættelserne efter de nævnte bestemmelser anså Landsskatteretten for udgifter omfattet af LL § 33 F i overensstemmelse med praksis efter dagældende pensionsafkastbeskatningslov. Landsskatteretten var afslutningsvis enig med SKAT i, at såkaldte 0-udbytter og udbytter fra lande, hvor der er tilbagesøgningsret, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den udenlandske lempelsesberettigede bruttoindkomst, der skal reduceres til en nettoindkomst.	

C.G.3.3.4.3 Konto for skatter (PAL § 20, stk. 2)

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, hvornår der skal føres en særskilt konto for skatter.

Afsnittet indeholder:

- Baggrund
- Regel
- Opgørelse.

Baggrund

Opgørelse af gevinst og tab på obligationer, pantebreve, andre fordringer, investeringsbeviser, aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer samt fast ejendom sker efter lagerprincippet. Se PAL § 15, stk. 3.

I et andet land end Danmark vil en eventuel beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktiver typisk ske efter realisationsprincippet.

Der kan derfor optræde en tidsmæssig forskydning mellem beskatningen i Danmark efter pensionsafkastbeskatningsloven og beskatning i udlandet. Beskatningen af værdistigning på aktivet vil typisk ske tidligere i Danmark end i et andet land end Danmark.

Har den fremmede stat intern hjemmel til at beskatte gevinst og tab ved afståelse af aktiver, vil beskatning som udgangspunkt ske i afståelsesåret. Er der ikke nogen værdistigning på aktivet i afståelsesåret, er der ingen dansk PAL-skat, hvori den udenlandske skat kan fradrages.

Efter en DBO vil gevinst og tab på fast ejendom typisk kunne beskattes i den stat, hvor den faste ejendom er beliggende.

I enkelte DBO'er med fremmede stater er det endvidere bestemt, at den pågældende stat har ret til at beskatte gevinst og tab på aktier i ejendomsaktieselskaber, der er hjemmehørende i den pågældende stat, selv om aktionærerne er hjemmehørende i Danmark.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2, Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Regel

Efter PAL § 20, stk. 2, skal PAL-skattepligtige føre en konto for skatter af gevinster og tab på hver enkelt aktiv, når begge disse betingelser er opfyldt:

- Gevinst og tab er beskattet i andet land end Danmark, er beskattet på Færøerne eller i Grønland (efter intern hjemmel og en eventuel DBO), og
- Gevinst og tab i PAL-opgørelsen er medregnet efter lagerprincippet.

	År 1	År 2	År 3	År 4
Gevinst efter lagerprincippet	100	100	-20	100
PAL-skat (15 pct.)	15	15	-3	15
Saldo på konto for skat	15	30	27	0
Gevinst i udlandet ved afståelse efter realisationsprincippet	0	0	0	280
30 pct. udenlandsk skat af realisationsgevinst	0	0	0	84

I eksemplet ejer den skattepligtige aktier i et ejendomsselskab hjemmehørende i et andet land end Danmark, der i årene 1, 2 og 4, stiger med 100 i værdi, mens der i år 3 er et værdifald på 20.

Avancen opgjort efter realisationsprincippet ved afståelsen i år 4 på 280 beskattes i det andet land end Danmark med 30 pct.

I år 1 og 2 er PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på gevinst af aktier i ejendomsselskabet på 15 pr. år. I det andet land end Danmark er der betalt 0 i udenlandske skat af gevinst på ejendommen. Kontoen for skatter udgør derfor 30 ultimo år 2.

I år 3 er der et tab. PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på tabet af aktier i ejendomsselskabet -3. I det andet land end Danmark er der betalt 0 i udenlandske skat af gevinst på ejendommen. Kontoen for skatter udgør derfor 27 ultimo år 3.

I år 4 er PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på gevinst af aktier i ejendomsselskabet på 15. Da der er betalt 84 i udenlandsk skat på aktivet i år 4, lempes PAL-skatten med 15. Der kan maksimalt lempes for den faktiske betalt PAL-skat på aktivet.

Af de resterende 69 i udenlandsk skat kan 27 rummes i kontoen for skatter. Det vil sige, at den skattepligtige maksimalt kan få yderligere lempelse eller få udbetalt 27.

Differencen mellem de 69 og 27 kan hverken modregnes i anden PAL-skat eller udbetales. Dette skyldes, at lempelsen ikke må overstige den forholdsmæssige del af den danske PAL-skat, som falder på den udenlandske indkomst på aktivet.

Saldoen på kontoen viser, hvor stort det "opsparede" fradrag vedrørende den danske PAL-skat er.

Der kan alene blive tale om at føre en konto for skatter vedrørende fast ejendom og aktier i ejendomsselskaber hjemmehørende i udlandet. Det følger af bemærkningerne til § 20, stk. 2, i lovforslag L 10 af 28. november 2007.

Opgørelse

Kontoen tillægges en forholdsmæssig del af den skattepligtiges PAL-skat. Beløbet svarer til den del af skatten, som vedrører gevinst på aktivet, der ikke er givet dobbeltbeskatningslempelse for efter PAL § 20, stk. 1.

Er der tab på aktivet opgjort efter lagerprincippet, beregnes der en negativ skat, som kan fradrages i saldoen.

Afstås det pågældende aktiv, hvorved der udløses skat i udlandet, foretages en almindelig lempelsesberegning for det pågældende år.

Overstiger den udenlandske skat den forholdsmæssige del af PAL-skatten, som kan henføres til gevinst på aktivet, kan det resterende beløb fradrages i den skattepligtiges øvrige PAL-skat. Dette gælder kun i det omfang, det kan rummes inden for saldoen. Saldoen nedsættes herefter med det fradragne beløb.

Kan beløbet ikke rummes i den skattepligtiges PAL-skat, udbetales beløbet kontant.

Eksempel på konto for skatter

Hvis de 27 kan rummes i den øvrige PAL-skat i år 4, fradrages beløbet i den øvrige PAL-skat. Kan der fx kun modregnes 20, udbetales de resterende 7.

Af aktierne i ejendomsselskabet er der samlet betalt 0 i PAL-skat.

C.G.3.3.4.4 Fremførsel til senere indkomstår (PAL § 20, stk. 3)

Indhold

Dette afsnit handler om fremførsel til senere indkomstår.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Eksempel.

Regel

Er skatten efter pensionsafkastbeskatningsloven mindre end fradraget for udenlandske skat, efter PAL § 20, stk. 1, eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan den skattepligtige fremføre skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, som ikke kan fradrages i årets skat, sammen med eventuel negativ skat efter PAL. Det fremførelsesberettigede beløb opgøres efter PAL § 20, stk. 1, eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og er det mindste beløb af:

- Skatten betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne og
- PAL-skatten af det positive udenlandske lempelsesberettigede beskatningsgrundlag.

Det vil sige, at den del af den udenlandske skat, der kan lempes for efter PAL § 20, stk. 1, eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan fremføres, hvis beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven er for lille til, at der kan foretages fuld eller delvis lempelse heri.

Betingelse for fremførelse

Det skal dokumenteres, at der i udlandet ikke er givet lempelse for udenlandsk skat af samme indkomst på selskabsniveau eller til den pågældende pensionsberettigede. Se PAL § 20, stk. 3, sidste pkt.

Eksempel

År 1	
	Beskatningsgrundlag (15 pct.)
Indkomstart	Beløb
Indtægter fra kilder i Danmark:	
Gevinster, obligationer	2.000
Renter, obligationer	3.000
Udbytte, aktier	2.000
Indtægter fra kilder i udlandet:	
Tab, aktier	- 17.000
Beskatningsgrundlag før PAL § 10	- 10.000
Overgangsfradrag efter PAL § 10, opgjort til 2/10 af grundlaget	2.000
Beskatningsgrundlag efter PAL § 10	-8.000
15 pct. skat	- 1.200

År 2		
	Beskatningsgrundlag (15 pct.)	
Indkomstart	Beløb	Indkomst beskattet i udlandet
Indkomst fra kilder i Danmark:		
Tab, obligationer	- 27.000	
Rente, obligationer	2.000	
Indkomst fra kilder i udlandet:		
Rente, obligationer	3.000	0
Gevinst, afståelse af fast ejendom	10.000	10.000
Gevinst, aktier	8.000	0
Beskatningsgrundlag før PAL § 10	- 4.000	10.000
Overgangsfradrag efter PAL § 10, opgjort til 1/10 af grundlaget	400	-1.000
Beskatningsgrundlag efter PAL § 10	-3.600	9.000
15-pct. skat	- 540	1.350

Gevinsten i år 2 ved afståelse af den udenlandske faste ejendom, 10.000, er omfattet af dobbeltbeskatningslempelsen efter PAL § 20, stk. 1.

Der er ikke i udlandet sket beskatning af den udenlandske renteindtægt, 3.000, eller aktiegevinsten på 8.000. Derfor er disse indtægter ikke er omfattet af lempelsen efter PAL § 20, stk. 1.

Da beskatningsgrundlaget i Danmark er negativt, kan der ikke gives lempelse for den i udlandet betalte skat i PAL-skatten. Den skattepligtige kan ifølge PAL § 20, stk. 3, fremføre den negative skat til følgende indkomstår.

Det fremførelsesberettigede beløb opgøres som det mindste beløb af

- 1.000 (10 pct. af 10.000 - skatten betalt til andet land end Danmark, Grønland eller Færøerne) og

- 1.350 (15 pct. af 9.000 - den danske skat af det positive udenlandske lempelsesberettigede nettobeskatningsgrundlag gjort op efter danske regler).

Der kan således fremføres 1.000 til efterfølgende indkomstår.

Herudover er der negativ skat fra år 1 og 2 til fremførelse til efterfølgende indkomstår, henholdsvis 1.200 og 540, jævnfør PAL § 17, stk. 1.

Der kan således i alt fremføres 1.000+1.200+540, som er 2.740 til efterfølgende indkomstår.

Se afsnit C.G.3.3.4.6, om specielle regler for fremførelse til senere indkomstår for sambeskattede ordninger i pengeinstitutter.

C.G.3.3.4.5 Selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber Indhold

Dette afsnit handler om selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvordan foretages lempelsen?
- Nettoprincippet
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skattepligtige livsforsikringsselskaber efter selskabsskatteloven, kan ved opgørelse af PAL-skatten efter PAL § 8 foretage fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland efter PAL § 20, stk. 1.

Dette gælder dog kun, hvis livsforsikringsselskabet ikke har foretaget fradrag i skatten efter selskabsskatteloven.

Selskaberne kan frit vælge, om de vil fradrage den udenlandske skat i PAL-skatten eller skatten efter selskabsskatteloven.

Hvordan foretages lempelsen?

I PAL-opgørelsen foretages lempelse for skat betalt til andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland efter LL § 33. Se PAL § 20, stk. 1.

Lempelse for udenlandsk skat i den danske skat beregnes, uanset om det sker efter pensionsafkastbeskatningsloven eller selskabsskatteloven, efter de almindelige regler om credit i LL § 33.

Nettoprincippet

Uanset om der sker lempelse efter en DBO eller PAL § 20, jf. principperne i LL § 33, skal nettoprincippet, som beskrevet i LL § 33 F også anvendes, når der sker lempelse for udenlandsk skat i PAL-skatten efter PAL § 8.

Ved § 2, nr. 12, i lov nr. 2610 af 28. december 2021 er det blevet præciseret i hvilket omfang, hensættelser til de forsikrede m.v. også er at betragte som udgifter i henhold til LL § 33 F. Dette spørgsmål havde været omdrejningspunktet i afgørelserne SKM2017.114.SR og SKM2017.510.LSR. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 75) er det anført, at præciseringerne svarer til gældende praksis efter de nævnte afgørelser og at præciseringen er foranlediget af de nævnte afgørelser. Der henvises til afsnit C.G.3.3.4.2. Præciseringen er også gældende for lempelse for udenlandsk skat i PAL-skatten efter PAL § 8, jf. PAL § 20, stk. 4.

Af PAL § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., fremgår det herefter, at hensættelser og direkte udbetalinger til ordninger, der er fritaget for skat efter loven, jf. PAL § 6, stk. 3, 5 og 7, PAL § 7, stk. 2, nr. 2-10, PAL § 8, stk. 6, PAL § 10, stk. 1-4, og ordninger, hvor pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at være skattepligtig efter loven, jf. PAL § 1, stk. 1, anses som udgifter efter LL § 33 F, stk. 2, jf. dog 4. pkt., hvorefter direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede som anført i PAL § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, dog ikke anses for udgifter efter LL § 33 F, stk. 2.

Det er med ændringen præciseret vedrørende lempelsen for udenlandsk skat, jf. PAL § 20, stk. 4, at der skal ske en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstitutts lempelsesberettigede udenlandske indkomst med hensættelser og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ikke pensionsafkastskattepligtige ordninger, jf. PAL § 8, stk. 6. PAL § 8 regulerer opgørelsen af det skattepligtige afkast for bl.a. livsforsikringsselskaber. PAL § 8, stk. 6, regulerer de beløb, der skal ses bort fra ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Det drejer sig bl.a. om ufordelte midler, der er knyttet til pensionsordninger omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B.

Et selskabsskattepligtigt livsforsikringsselskab kan også have de individuelle pensionsordninger, der er oplistet i PAL § 7, stk. 2, nr. 2-10. Hensættelser og direkte udbetalinger til individuelle pensionsordninger, som beskrevet i § 7, stk. 2, nr. 2-10, beskattes ikke,

hverken på institutniveau efter PAL § 8, eller hos livsforsikringsselskabernes kunder på individniveau efter PAL §§ 4-4 a. Hensættelser og direkte udbetalinger til individuelle ordninger som beskrevet i PAL § 7, stk. 2, nr. 2-10, anses derfor som udgifter efter LL § 33 F, stk. 2, jf. dog 4. pkt., hvorefter direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede som anført i § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, (PAL-skattepligtige ordninger) dog ikke anses for udgifter efter LL § 33 F, stk. 2.

Det er endvidere præciseret, at der desuden skal foretages en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstitutts lempelsesberettigede udenlandske indkomst med hensættelser og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ordninger, der er fritaget for pensionsafkastskat, fordi pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at være skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven, jf. PAL § 1, stk. 1. Denne gruppe omfatter pensionsopsparere, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, eller som er fuldt skattepligtige til Danmark, men er hjemmehørende i en fremmed stat eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herudover skal der ske en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstitutts lempelsesberettigede udenlandske indkomst med beløb, der hensættes til pensionsafkastskattepligtige ordninger, og som relaterer sig til den del af opsparingen, der er skattefri, fordi den er foretaget før den 1. januar 1983, jf. PAL § 10, stk. 2.

Præciseringerne svarer til gældende praksis.

De efter PAL § 8 beskattede ufordelte midler (regnskabsmæssige hensættelser) i et dansk livsforsikringsselskab beskattes ikke i udlandet, hvorfor der ikke forekommer traditionel juridisk dobbeltbeskatning. Der er således som udgangspunkt ikke grundlag for lempelse for udenlandsk skat, når der ikke sker en dobbeltbeskatning af livsforsikringsselskabets ufordelte midler. Der er dog reelt tale om en indirekte beskatning af formueafkast, hvorfor der alligevel gives mulighed for lempelse for udenlandsk skat i skatten efter PAL § 8, jf. PAL § 20, stk. 4. Den lempelsesberettigede udenlandske indkomst (typisk udenlandske aktieudbytter) indgår dog ikke formelt i det danske beskatningsgrundlag efter PAL § 8. Dette medfører nødvendigvis visse afvigelser i forhold til den normale lempelsesberegning.

Nedenstående eksempel viser lempelsesberegningen i henhold til ovennævnte principper.

Eksempel

Et livsforsikringsselskab i henhold til PAL § 1, stk. 2, nr. 10, har i indkomståret haft et samlet formue-/investeringsafkast på 1 mia. kr. (opgjort efter de normale principper i PAL §§ 13-16, idet der ses bort fra at selskabet normalt skulle opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 8). Heraf er de 60 mio. kr. udenlandske aktieudbytter, hvoraf der er indeholdt 9 mio. kr. i udenlandsk kildeskat. Samtlige udenlandske aktieudbytter er uden undtagelse beskattet med 15 pct. i kildelandet, og alle dobbeltbeskatningsoverenskomster forudsættes at have en DBO-sats til kildelandet på 15 pct., hvorfor lempelsesberegningen i nærværende eksempel for overskuelighedens skyld er foretaget samlet.

Af det samlede investeringsafkast har selskabet hensat 50 mio. kr. individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger (ordninger som beskrevet i PAL § 7, stk. 2, nr. 2-10, og ordninger, der er fritaget efter PAL § 23 a) og til pensionsafkastskattepligtige ordninger, hvor beløbet relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, jf. PAL § 10, stk. 2.

Af det samlede investeringsafkast har selskabet hensat 20 mio. kr. kollektivt til ufordelte midler knyttet til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, jf. PAL § 8, stk. 6.

Der er således 70 mio. kr. ud af 1.000 mio. kr., som skal betragtes som udgifter i relation til LL § 33 F, stk. 2.

Dette giver en effektiv PAL-skattesats på: $1 - (70/1.000) \times 15,3$ Pct. = 14,23 pct.

Lempelsen er derfor maksimeret til 14,23 pct. af 60 mio. kr. = 8.538.000 kr.

Bemærk

Beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven har til formål at beskatte det afkast, der skal tilfalde de forsikrede, mens formålet med beskatningen efter selskabsskatteloven er at beskatte de midler, som tilfalder selskabets ejerkreds.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatterådet		
SKM2017/114SR	Skatterådet bekræftede, at beregningen af lempelse for udenlandske skatter efter PAL § 20 i skatten opgjort af det pensionsafkastpligtige beskatningsgrundlag efter PAL § 8 (der opgøres for det afkast, der relaterer sig til de ufordelte reserver) ikke skulle ske med fradrag for hensættelser til de enkelte pensionsopsparere, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres. Skatterådet fandt dog, at beløb, der hensættes individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, og beløb, der hensættes individuelt til pensionsafkastskattepligtige ordninger og relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, skulle fradrages efter principperne i LL § 33 F, stk. 2, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres, i overensstemmelse med den før 2010 gældende praksis.	

C.G.3.3.4.6 Sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type

Indhold

Dette afsnit handler om beregningen af lempelse for udenlandsk skat for sambeskattede pengeinstitutordninger af samme type.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Eksempler

Regel

I PAL § 20, anføres det, at skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne kan fradrages i skat efter denne lov efter LL § 33, stk. 1 og 2. Hele den i Danmark beskattede indkomst, jf. LL § 33, stk. 1, 2. pkt., opgøres som det beskatningsgrundlag, der svarer til skatten efter denne lov efter fradrag af eventuel negativ skat, jf. PAL § 17, og eventuel skat efter stk. 3.

Det betyder, at lempelsesberegningen først foretages, efter at der er foretaget fradrag for eventuel negativ skat.

I afsnit C.G.2.2 er sambeskatningsreglerne, jf. §§ 8 og 10 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, nærmere beskrevet. Det er her beskrevet, at lempelsen for udenlandsk skat foretages efter

modregning af det aktuelle indkomstårs beskatningsgrundlag og efter eventuel modregning af egne og sambeskattede ordningers negative PAL-skat for tidligere indkomstår. Se afsnit C.G.2.2.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at lempelsesberegningen bør foretages samlet for alle ordninger af samme slags.

Den samlede lempelse, der er resultatet af lempelsesberegningen, skal fordeles forholdsmæssigt på de ordninger, der har positiv skat og hvis der ikke er "plads til lempelsen" og den skal fremføres, jf. PAL § 20, stk. 3, så henføres den til ordningen, der havde lempelsen (ordningen der havde den udenlandske udbytteskat). Hvis der er flere sambeskattede ordninger, der har bidraget til den overskydende lempelse for udenlandsk skat, fordeles den overskydende lempelse til fremførsel forholdsmæssigt ud fra, hvor meget lempelse for udenlandsk skat den enkelte ordning bidrog med. Se eksempel 2 nederst i dette afsnit.

Eksempler

Eksempel 1

Det bemærkes, at eksemplerne regner med en fiktiv PAL-skattesats på 15,0 pct., og ikke den korrekte PAL-skattesats på 15,3 pct.

År 1

	Ordning 1	Ordning 2	Samlet
Afkast	10.000	-2.000	8.000
Samlet PAL-skat før fordeling	1.200		
PAL-skat efter fordeling	1.200	0	
Lempelse	100		
PAL-skat efter lempelse	1.100	0	1.100

År 2

	Ordning 1	Ordning 2	Samlet
Afkast	-1.000	2.000	1.000
Samlet PAL-skat før fordeling	150		
PAL-skat efter fordeling	0	150	
Lempelse		400	
PAL-skat efter lempelse	0	250 (lempelse til fremførsel, jf. § 20, stk. 3)	0 (i betalt skat)

År 3

	Ordning 1	Ordning 2	Samlet
Afkast	-9.000	1.000	-8.000
Samlet PAL-skat før fordeling			-1.200 (negativ skat til fremførsel)
PAL-skat efter fordeling	-1.200	-250 (fra år 2)	
Lempelse		200 (lempelse til fremførsel, jf. PAL § 20, stk. 3)	
PAL-skat efter lempelse	-1.200 (negativ skat til fremførsel)	-450 (lempelse til fremførsel, jf. PAL § 20, stk. 3)	0 (I betalt skat)

År 4

	Ordning 1	Ordning 2	Samlet
Afkast	1.000	2.000	3.000
Samlet PAL-skat før fordeling	450		
PAL-skat efter fordeling	150	300	
Fradrag for tidligere års negative skatter m.v. (ældste først)	-150	-300	
Årets skat før lempelse	0	0	
Lempelse		510 (lempelse til fremførsel, jf. PAL § 20, stk. 3)	
PAL-skat efter lempelse	1.050 (negativ skat til fremførsel) *	660 (lempelse til fremførsel) **	0 (I betalt skat)

*Negativ skat på ordning 1 ultimo år 4 = 1.200 (fra år 3) - 150 = **1.050** (alle 1.050 kan henføres til år 3)

Lempelse til fremførsel på ordning 2 ultimo år 4 = 250 (lempelse fra år 2) + 200 (lempelse fra år 3) - 300 (anvendes i år 3) + 510 (lempelse fra år 4) = **660. Af de 660 kan de 510 henføres til år 4, og de 150 til år 3.

Fremførsel af lempelse til senere indkomstår.

Eksempel 2

Ordning A, B og C er sambeskatte.

Ordning A = lempelse er 200

Ordning B = lempelse er 50

Ordning C = lempelse er 0

Der kan i den samlede skatteberegning for sambeskatningen kun modregnes 150, hvorefter der er overskydende lempelse til fremførsel på 100, jf. PAL § 20, stk. 3.

Den overskydende lempelse til fremførsel fordeles til ordning A med $= 100 \times 200/250 = 80$.

Den overskydende lempelse til fremførsel fordeles til ordning B med $= 100 \times 50/250 = 20$.

C.G.4 Opkrævning med videre

Indhold

Dette afsnit beskriver de administrative regler for opkrævning af PAL-skat mv.

Afsnittet indeholder

- Indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat (C.G.4.1)
- Kontrol og ændring af opgørelsen (PAL § 27) (C.G.4.2)
- Morarenter (PAL § 28) (C.G.4.3)
- Skønmæssig ansættelse, indkaldelse af oplysninger og tvangsbøder (PAL § 29) (C.G.4.4)
- Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber (PAL § 30) (C.G.4.5)
- Øvrige regler vedrørende PAL's administration (PAL § 31) (C.G.4.6)
- Revisorerklæring (C.G.4.7)
- Strafansvar (C.G.4.8)
- Skattepligtige institutioner under administration (PAL § 35) (C.G.4.9)

Se også

Se også afsnit A.A.3 om bindende svar.

C.G.4.1 Indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår penge- og pensionsinstitutter skal indsende opgørelsen af beskatningsgrundlaget og indbetale PAL-skat.

Afsnittet indeholder:

- Skattepligtige selskaber efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter (PAL § 21) (C.G.4.1.1)
- Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter mv. (PAL § 22 og § 30) (C.G.4.1.2)
- Penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning, når pensionsordninger ophæves (PAL § 23) (C.G.4.1.3)
- Ophør af skattepligt (PAL § 23 a og § 24) (C.G.4.1.4)
- Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør (PAL § 25) (C.G.4.1.5)
- Videregivelse af oplysninger mv. ved overførsel efter PBL § 41 (C.G.4.1.6)
- Særligt om fristen for at indsende opgørelse og betale PAL-skat (C.G.4.1.7).

C.G.4.1.1 Skattepligtige selskaber efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter (PAL § 21)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår de skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, og pensionsinstitutter, som ikke er omfattet af PAL § 22, og som udbyder ordninger efter PAL § 1, stk. 1, sender opgørelse over beskatningsgrundlaget og betaler PAL-skat.

Afsnittet indeholder:

- Frist, renter og indbetaling (C.G.4.1.1.1)
- Særligt for ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 (C.G.4.1.1.2).

C.G.4.1.1.1 Frist, renter og indbetaling

Indhold

Dette afsnit handler om frister, renter og indbetaling.

Afsnittet indeholder:

- Frist
- Renteberegning

- Renteberegning ved indbetalt acontoskat for pensionsinstitutter omfattet af PAL § 1, stk. 2
- Indbetaling
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Frist

Senest den 31. maj efter indkomstårets udløb skal pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2 sende

- opgørelsen over beskatningsgrundlaget
- den skattepligtige del heraf
- skatten for indkomståret.

Se PAL § 21, stk. 1, 1. pkt.

Pensionsinstituttet kan dog senest den 19. februar året efter indkomståret vælge at betale acontoskat for pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, og institutskat efter PAL §§ 6, 7 eller 8. Hvis den 19. februar er en lørdag eller søndag, kan der dog indbetales acontoskat den førstkommande mandag.

Bemærk:

►Frem til og med indkomståret 2012 kunne der alene ske acontoskat indbetaling af PAL-skatte på individniveau. Med virkning for PAL-skat vedrørende indkomståret 2013 og efterfølgende blev acontoskatteordningen udvidet til også at omfatte institutskatter. Se lov nr. 398 af 9. maj 2012 ◀

Renteberegning

Pensionsinstitutter skal beregne renter af den endelige PAL-skat for indkomståret fra perioden 20. februar i året efter indkomståret til betaling sker. Se PAL § 21, stk. 1, 2. pkt. Renten svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., og er for indkomståret 2026 beregnet til 4,2 pct. Se SKM2025.719.SKTST.

Betaler pensionsinstitutterne PAL-skatte for sent, beregnes renten efter PAL § 21, stk. 1, 2. pkt., dog kun til ►og med◀ sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 31. maj året efter indkomståret. ►Se PAL § 21, stk. 1, sidste pkt. ◀

Efter den sidste rettidige indbetalingsdag forrentes den skyldige PAL-skat efter bestemmelsen i § 28. Se afsnit C.G.4.3 om morarenter.

Renteberegning ved indbetalt acontoskat for pensionsinstitutter omfattet af PAL § 1, stk. 2.

For de pensionsinstitutter, der vælger at betale acontoskat, beregnes i stedet renter af forskellen mellem den beregnede endelige skat og den indbetalte acontoskat for indkomståret fra den 20. februar året efter indkomståret og til betaling sker.

Hvis forskellen er positiv (pensionsinstituttet har en skyldig skat, der skal indbetales til Skattestyrelsen), forrentes forskellen med renten efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., for året efter indkomståret. Betales skatten for sent, beregnes denne rente dog kun til og med sidste rettidige indbetalingsdag. Efter den sidste rettidige indbetalingsdag forrentes den skyldige PAL-skat efter PAL § 28. Renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2026 beregnet til 4,2 pct. Se SKM2025.719.SKTST.

Hvis forskellen er negativ (pensionsinstituttet har en tilgodehavende skat, der skal udbetales af Skattestyrelsen), forrentes forskellen med renten efter PAL § 27, stk. 5, 4. pkt., for året efter indkomståret, som for indkomståret 2026 er beregnet til 1,8 pct. Se SKM2025.719.SKTST.

Eksempel (hvor renten er negativ)

Rente efter PAL § 27, stk. 5, 4. pkt. ► er i eksemplet ◀ - 0,6 pct. (bemærk renten er negativ). Et pensionsinstitut indbetaler acontoskat

på 1,2 mia. kr., men den endelige skat bliver kun på 1,1 mia. kr. Der er dermed en overskydende skat på 100 mio. kr. Med en negativ rente på - 0,6 pct. reduceres tilbagebetalingen til pensionsinstituttet med et negativt rentebeløb. Skattestyrelsen skal derfor tilbagebetale et mindre beløb end 100 mio. kr. til pensionsinstituttet.

►I perioden fra acontofristen den 19. februar og til indbetalingsfristen den 31. maj er der 101 rentedage. Det forudsættes, at PAL-angivelsen modtages den 31. maj i året efter indkomståret.

Den negative rente i eksemplet vil udgøre $(100.000 \cdot 0,006) / 360 = 1.667,67$ kr. pr. dag i 101 dage. Den samlede negative rente udgør dermed 168.333,67 kr. Pensionsinstituttet får dermed udbetalt $100.000.000 - 168.333,67 = 99.831.666,33$ kr. ◀

Indbetaling

Pensionsinstitutter, der ikke betaler acontoskat, skal betale PAL-skatten med tillæg af beregnede renter, samtidig med at de sender opgørelsen. Se PAL § 21, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Pensionsinstitutter, der betaler acontoskat, skal betale et evt. forskelsbeløb med tillæg af beregnede renter, samtidig med at de indsender opgørelsen. Forskelsbeløbet opgøres som forskellen mellem det indbetalte acontobeløb og den beregnede endelige skat. Se PAL § 21, stk. 1, 1., 2. og 4. pkt.

Pensionsinstitutterne skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf samt PAL-skatten. ►Indberetningen◀ skal ske i dansk mønt, ligesom PAL-skatten skal betales i danske kroner. Udenlandske pensionsinstitutter skal ved aftalen mellem pensionsinstitutter og pensionskunden forpligtige sig til at foretage en omregning fra den udenlandske valuta til dansk mønt. Omregningen skal ske til den gennemsnitlige dagskurs ved udgangen af indkomståret, det vil sige den 31. december. Se bemærkningerne til § 21 i L 10 af 28. november 2007.

Det samlede skattebeløb og det samlede rentebeløb skal afrundes til nærmeste hele kroner. Opkrævning af skattebeløbet hos pensionskunden skal ske uden afrunding.

Pensionsinstitutterne skal sende opgørelsen til Skattestyrelsen på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretten		
SKM2017/541 SR	Landsskatteretten fandt, at der skulle ske identifikation mellem et pensionsselskab og det pengeinstitut, som selskabet havde bedt om at foretage indbetalingen af pensionsafkastskat, hvilket på grund af en fejl hos pengeinstituttet ikke var sket rettidigt. Der kunne derfor ikke ske eftergivelse af påløbne morarenter under henvisning til, at forsinkelsen måtte anses at skyldes pengeinstituttets forhold. Landsskatteretten fandt ikke, at der var hjemmel til at opkræve renter for perioden efter betalingstidspunktet, uanset at angivelsen af beskatningsgrundlaget først fremsendes efterfølgende.	

C.G.4.1.1.2 Særligt for ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om ordninger, der er omfattet af PAL § 1, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

- Forsikringer med ret til rentebonus
- Forsikringer uden ret til rentebonus
- Ikke likvide midler på depotet til at indbetale skatten
- Rettelser til opgørelse efter PAL § 21
- Underretning af den skattepligtige.

Pensionsinstituttet, hvor ordningen er tegnet, skal opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 4, stk. 1-6, eller § 4 a, stk. 1-10.

Forsikringer med ret til rentebonus

For forsikringer med ret til rentebonus skal pensionsinstituttet opføre og indeholde PAL-skatten for hver ordning før

- tilførsel af midler til depot
- tilførsel af midler til særlige bonusansættelser eller
- udbetaling af pensionstillæg.

Forsikringer uden ret til rentebonus

For forsikringer uden ret til rentebonus skal pensionsinstituttet indeholde skatten med tillæg af renter efter PAL § 21, stk. 1, på det

depot, som skatten vedrører, en uge før skatten indbetales, dog senest 1 uge før den sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 31. maj året efter indkomståret. Se PAL § 21, stk. 2, 3. pkt.

Et pensionsinstitut kan vælge at indeholde skatten fra medlemmets/kundens ordning før den 24. maj i året efter indkomståret. Dette medfører, at den indeholdte skat skal indbetales til Skattestyrelsen, senest en uge efter at skatten er indeholdt på ordningen.

Eksempel

Et pensionsinstitut vælger at indeholde skatten på en ordning uden ret til rentebonus den 31. december i indkomståret. Skatten skal derfor indbetales til Skattestyrelsen senest den 7. januar i året efter indkomståret. Hvis skatten ikke indbetales senest den sidste rettidige indbetalingsdag, forrentes den skyldige PAL-skat efter PAL § 28.

Specifikation over PAL-skattens beregning

Pensionskunden har ret til at få en specifikation over PAL-skattens beregning i sit pensionsinstitut. Det vil sige, at pensionsinstituttet skal give kunden en sådan specifikation, hvis kunden anmoder om det.

Ikke likvide midler på depotet til at indbetale skatten

Pensionsinstituttet skal indbetale skatten, selv om der ikke er likvide midler på den pensionsberettigedes depot.

Den pensionsberettigede skal forrente det beløb, som pensionsinstituttet har lagt ud for den pensionsberettigede, med den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., som for indkomståret 2026 er beregnet til 4,2 pct. Se SKM2025.719.SKTST. Renten beregnes fra det tidspunkt, hvor pensionsinstituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på udlægget.

Denne renteudgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst.

Skatten opgøres for hver ordning.

Rettelser til opgørelse efter PAL § 21

Pensionsinstituttet kan sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 21 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Pensionsinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Underretning af den skattepligtige

Penge- eller pensionsinstituttet skal årligt give pensionskunden underretning om skattebeløbet for det foregående indkomstår. ▶Se PAL § 21, stk. 2, sidste pkt. og § 20 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014. ◀

C.G.4.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter mv. (PAL § 22 og § 30)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår de pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, som udbyder ordninger ▶omfattet af◀ PAL § 1, stk. 1, skal sende opgørelse over beskatningsgrundlaget og indbetale PAL-skat.

Afsnittet indeholder:

- Frist
- Indbetaling
- Hævning af PAL-skatten på kontoen (PAL § 22, stk. 2)
- Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber (PAL § 30)
- Rettelser til opgørelse efter PAL § 22
- Underretning af den skattepligtige.

Frist

▶Pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde omfattet af PAL § 22 skal ▶ senest den 22. januar efter indkomstårets udløb, sende:

- opgørelsen over beskatningsgrundlaget
- den skattepligtige del heraf
- skatten for indkomståret.

Se PAL § 22, stk. 1, 1. pkt.

▶Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen. Se afsnit C.G.4.1.7 Særligt om fristen for at sende opgørelse og betale PAL-skat.

De nævnte institutter skal foretage ▶ en opgørelse for hver af de forskellige opsparingsordninger.

Opgørelsen kan dog ske samlet for pensionsopsparingskonti efter

- PBL §§ 12, 12 A eller 13
- konti efter PBL § 42
- rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, og
- SP-konti, jævnfør lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen. Se afsnit C.G.4.1.7, Særligt om fristen for at sende opgørelse og betale PAL-skat.

▶Opgørelsen skal indsendes på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven. ◀

Indbetaling

▶Pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde ▶ skal betale PAL-skatten, samtidig med at de sender opgørelsen. Se PAL § 22, stk. 1, sidste pkt.

Af den beregnede endelige skat for indkomståret beregnes renter fra den 8. januar i året efter indkomståret til den 15. januar i året efter indkomståret. Renten svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., og er for indkomståret 2026 beregnet til 4,2 pct. Se SKM2025.719.SKTST.

Institutterne skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf og PAL-skatten. ▶Indberetningen ▶ skal ske i dansk mønt. Skatten skal betales i danske kroner. Udenlandske pengeinstitutter mv. skal ved aftalen mellem pengeinstituttet og pensionskunden forpligtige sig til at foretage en omregning fra den udenlandske valuta til dansk mønt. Omregning skal ske til den gennemsnitlige dagskurs ved udgangen af indkomståret, det vil sige den 31. december. Se bemærkningerne til § 22 i L 10 af 28. november 2007.

Det samlede skattebeløb og det samlede rentebeløb skal afrundes til nærmeste hele kroner. Opkrævning af skattebeløbet hos pensionskunden skal ske uden afrunding.

▶Indbetales PAL-skatten ikke rettidigt den 22. januar, forrentes den skyldige PAL-skat efter bestemmelsen i PAL § 28. Se afsnit C.G.4.3 om morarenter. ◀

Hævning af PAL-skatten på kontoen (PAL § 22, stk. 2)

Pengeinstituttet hæver PAL-skatten på den konto, som PAL-skatten vedrører, en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Det vil sige den 15. januar efter indkomstårets udløb.

Hvis der er tale om et værdipapir med tilknyttet kontantkonto, skal pengeinstituttet hæve PAL-skatten, selvom der ikke er dækning for beløbet på kontantkontoen.

Er kontoen overtrukket, forrenter kontohaveren det beløb, hvormed kontoen er overtrukket. Renten svarer som udgangspunkt til den for kontoen gældende indlånsrentesats. Dog kan overtrukket forrentes efter aftale med penge- eller kreditinstituttet med en udlånsrentesats, der måtte være aftalt med det pågældende institut, fra det tidspunkt, hvor instituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på overtrukket.

Kontohaveren kan ikke trække en sådan renteudgift fra ved opgørelsen af den PAL-skattepligtige indkomst.

Pensionsafkastbeskatningsloven tager ikke stilling til, hvornår et eventuelt overtræk skal være dækket ind. Den giver heller ikke pengeinstituttet bemyndigelse til at tvangssælge værdipapirer til dækning af underskuddet. Det er op til det enkelte pengeinstitut og kunden selv at løse denne konflikt.

Pengeinstituttet indberetter PAL-skatten samlet for alle de administrerede pensionskonti.

Specifikation over PAL-skattens beregning

Pensionskunden har ret til at få en specifikation over PAL-skattens beregning i sit pengeinstitut. Det vil sige, at pengeinstituttet skal give kunden en sådan specifikation, hvis kunden anmoder om det.

Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber (PAL § 30)

Har en skattepligtig kontohaver ikke har indsendt oplysning om

- værdien på de unoterede aktier og anparter efter PAL § 15, stk. 7

- værdien af andele i kommanditselskaber efter PAL § 16, stk. 3,

skal pengeinstituttet i forbindelse med indgivelsen af den endelige opgørelse efter PAL § 22 orientere Skattestyrelsen om, at de nævnte værdier ikke er modtaget.

Skattestyrelsen kontakter kontohaveren og fortæller, at oplysningerne om værdierne mangler. Skattestyrelsen giver pensionskunden en frist på 1 måned til at sende værdierne til pengeinstituttet og orienterer pengeinstituttet herom. ▶ Se PAL § 30. ◀

Se afsnit C.G.4.5 om manglende oplysninger om værdi på noterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber.

Rettelser til opgørelse efter PAL § 22

Pengeinstituttet kan sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 22 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Pengeinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Underretning af den skattepligtige

Pengeinstituttet skal senest 8 uger efter PAL-skattens betaling underrette den skattepligtige om PAL-skattebeløbet. ▶ Se PAL § 22, stk. 2, 5. pkt. og § 21 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven. Fristen løber fra den faktiske indbetaling til Skattestyrelsen. ◀

Er kontoen overtrukket, skal penge- eller pensionsinstituttet samtidig underrette pensionskunden om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket.

C.G.4.1.3 Penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning når pensionsordninger ophæves (PAL § 23)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan penge- og pensionsinstitutter skal angive og afregne PAL-skat, når en indehaver af en pensionsopsparing efter PAL § 1, stk. 1, ophæver sin ordning helt eller delvist i løbet af indkomståret.

Afsnittet indeholder:

- Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat, når pensionsordningen ophæves (PAL § 23, stk. 1, 2 og stk. 4) (C.G.4.1.3.1)
- Renter ved ikke rettidig indbetaling (PAL § 23, stk. 3) (C.G.4.1.3.2).

C.G.4.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat, når en pensionsordning ophæves (PAL § 23, stk. 1, 2 og stk. 4)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan penge- og pensionsinstitutter skal angive og afregne PAL-skat, når en pensionsordning, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, ophæves.

Afsnittet indeholder:

- Hovedregel (PAL § 23, stk. 1)
- Angivelses- og betalingsfrister (PAL § 23, stk. 1 og 2)
- Indberetning og afregning
- Ophævelse uden udbetaling (PAL § 23, stk. 1, 3. pkt.)
- Underretning af den skattepligtige (PAL § 23, stk. 1, 4. pkt.)
- Særligt ved ophævelse af pensionsopsparingskonti (PAL § 23, stk. 1, 5. og 6. pkt.)
- Særligt ved ophævelse af pensionsordninger omfattet af PAL §§ 4-4a (PAL § 23, stk. 1, 7. pkt.)

- ▶ Undtagelse (PAL § 23, stk. 4, 1. og 2. pkt.)
- Skift af opgørelsesmetode ved overførsel af pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A
- Særligt om opgørelse af beskatningsgrundlaget mv. ved overførsel af en ordning mellem to pengeinstitutter, to pensionsinstitutter eller mellem et penge- og pensionsinstitut ◀
- Rettelser til opgørelser efter PAL § 23

Hovedregel (PAL § 23, stk. 1)

Når en pensionsordning, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, ophæves i løbet af indkomståret, skal penge- og pensionsinstituttet foretage en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf. Dette gælder både ved del- og helophævelse af pensionsordningen, ▶ medmindre ophævelsen sker i forbindelse med en overførsel af en pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A. Ved en sådan overførsel foretages ikke ophørsbeskatning. Se mere herom nedenfor i afsnittet "Undtagelse (PAL § 23, stk. 4, 1. og 2. pkt.)." ◀ Se PAL § 23, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.G.3.2 om skattepligtigt afkast af pensionsordninger i livsforsikringselskaber, pensionskasser og pensionsfonde (PAL § 4).

Angivelses- og betalingsfrister (PAL § 23, stk. 1 og 2)

Penge- og pensionsinstituttet skal tilbageholde og indbetale skatten til Skattestyrelsen inden for 3 hverdage, efter at penge- og pensionsinstituttet har udbetalt den skattepligtige ydelse. Se PAL § 23, stk. 1.

Eksempel

En skattepligtig kontohaver meddeler 1. februar sit pengeinstitut, at vedkommende ønsker at ophæve sin pensionsordning i pengeinstituttet. Beløbet udbetales den 15. februar, og pengeinstituttet foretager endelig opgørelse af kontoens beskatningsgrundlag, den skattepligtige del heraf, og PAL-skattebeløbet. Pengeinstituttet har herefter 3 hverdage (bankdage) til at betale PAL-skattebeløbet til Skattestyrelsen. Det vil sige, at betalingen skal ske senest 18. februar samme år, ▶ hvis alle dagene mellem de to datoer er hverdage. Sker udbetalingen fx en fredag, så vil betalingen af skatten være rettidig, hvis den sker senest onsdag i den efterfølgende uge ◀. Kunden skal have besked samtidig med indbetalingen.

▶ Om beregning af renter, hvis indbetalingen ikke sker inden for 3 hverdage, se afsnit C.G.4.1.3.2 om renter ved betaling efter fristen i PAL § 23, stk. 1 eller 2. ◀

Angivelse og indbetaling efter indkomstårets udløb

Penge- og pensionsinstitutter skal indberette opgørelse over beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, samt skatten for hver af de pensionsordninger, som er nævnt i PAL § 1, stk. 1 ▶ samt eventuelle renter beregnet efter PAL § 23, stk. 3. ◀ Se PAL § 23, stk. 2.

▶ Angivelsen skal ske på et skema udarbejdet af Skattestyrelsen. Se § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014. ◀

Pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde har frist til den 22. januar efter indkomstårets udløb. Øvrige pensionsinstitutter har frist til den 31. maj efter indkomstårets udløb.

Opgørelsen kan ske samlet for

- pensionsopsparingskonti efter PBL §§ 12, 12 A eller 13
- konti efter PBL § 42
- rateopsparingskonti efter PBL §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, og
- SP-konti, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

►Penge- og pensionsinstitutter skal efter indkomstårets udløb indbetale en eventuel resterende skyldig PAL-skat med tillæg af beregnede renter efter PAL § 23, stk. 3. Indbetalingsfristen er den samme som indberetningsfristen, jf. ovenfor.

Er der ved den løbende afregning af PAL-skat i forbindelse med pensionsordningers ophør indbetalt for meget til Skattestyrelsen bliver det ◀ overskydende skattebeløb med tillæg af beregnede renter efter PAL § 23, stk. 3 ►udbetalt til penge- eller pensionsinstituttet. ◀ Se nærmere herom i afsnit C.G.4.1.3.2 om renter ved ikke rettidig indbetaling.

Se også

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen. Se afsnit C.G.4.1.7, Særligt om fristen for indsendelse af opgørelsen og indbetaling af PAL-skat.

Indberetning og afregning

Penge- og pensionsinstitutter skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf samt PAL-skatten. ►Indberetningen◀ skal ske i dansk mønt og PAL-skatten skal indbetales i danske kroner. Se bemærkningerne til PAL §§ 21 og 22 i L 10 af 28. november 2007.

Udenlandske penge- og pensionsinstitutter skal ved aftalen mellem penge- og pensionsinstitutter og pensionskunden forpligte sig til at omregne fra den udenlandske valuta til dansk mønt til den gennemsnitlige dagskurs på ophævelsestidspunktet. Se PBL § 15 C, stk. 5.

Ophævelse uden udbetaling (PAL § 23, stk. 1, 3. pkt.)

I sjældne tilfælde ophæves en pensionsordning, uden at der i den forbindelse sker udbetaling. Dette er fx tilfældet ved pantsætning af ordningen.

Hvor ophævelsen ikke medfører, at der sker udbetaling, skal pensionsinstituttet tilbageholde skatten og indbetale den til Skattestyrelsen, inden en måned efter at pengeinstituttet har fået kendskab til ophævelsen.

Underretning af den skattepligtige (PAL § 23, stk. 1, 4. pkt.)

Samtidig med indbetaling af PAL-skatten giver penge- eller pensionsinstituttet den skattepligtige besked om indbetalingen. ►Se PAL § 23, stk. 1, 4. pkt. og◀ § 22 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014.

Særligt ved ophævelse af pensionsopsparingskonti (PAL § 23, stk. 1, 5. og 6. pkt.)

Når beskatningsgrundlaget for en pensionsopsparingskonto gøres op, anses værdipapirerne for afstået på tidspunktet for ophævelse af kontoen for et beløb svarende til handelsværdien på ophævelses-tidspunktet.

Når beskatningsgrundlaget skal gøres op medregnes

- forfaldne renter og
- påløbne, men ikke forfaldne renter.

Særligt ved ophævelse af pensionsordninger omfattet af PAL §§ 4-4a (PAL § 23, stk. 1, 7. pkt.)

Regel

Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter PAL §§ 4 eller 4a, medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. Se PAL § 23, stk. 1, 7. pkt., som indsat ved lov nr. 398 af 9. maj 2012, § 2, nr. 7.

Ved udbetaling før det aftalte udbetalingstidspunkt (ophævelse i utide) fra en pensionsordning omfattet af PAL §§4-4a, skal der ske opgørelse og afregning efter PAL § 23.

Ved en eventuel delophævelse i utide skal pensionsinstitutterne på samme måde som pengeinstitutterne foretage opdeling af ordningen i delperiode 1 og delperiode 2:

Delperiode 1 dækker perioden fra 1. januar til og med dagen for delophævelsen. Der sker opgørelse af PAL på hele ordningen pr. denne dag (ikke kun på den delophævede del) og den beregnede PAL afregnes efter PAL § 23.

Delperiode 2 dækker perioden fra dagen efter delophævelsen frem til indkomstårets udløb (medmindre der sker flere delophævelser i samme indkomstår). Opgørelsen af PAL-skatten sker for den resterende del af ordningen og indberettes efter PAL § 21 som en igangværende ordning.

Baggrund

Efter PAL § 4 opgøres det skattepligtige afkast som udgangspunkt som forsikringens korrigerede ultimodepot minus et korrigeret primodepot. Hensigten er at beskatte den del af pensionsinstituttets formueafkast, der tilfalder den enkelte pensionsordning. Efter PAL § 4 a opgøres det skattepligtige afkast på en mere direkte måde, hvor der som udgangspunkt kun sker beskatning af aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den pensionsberettigedes depot.

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 blev der indsat et nyt punktum i PAL § 23, stk. 1, henholdsvis PAL § 23 a, stk. 1, hvorefter der ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter PAL §§ 4 eller 4 a, skal medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. Derved præciseres det, at påløben rente og bonus m.v. skal medregnes, uanset at renten m.v. først formelt tilskrives den pensionsberettigedes depot efter ophævelsen af ordningen eller efter den pensionsberettigedes ophør af skattepligt. Hvis beskatningsgrundlaget opgøres efter PAL § 4, skal pensionsordningens korrigerede ultimodepot opgøres på tidspunktet for udtræden af skattepligt. Ved opgørelsen af ultimodepotet tillægges påløbne renter m.v., selvom de formelt endnu ikke er tilskrevet depotet.

Det bemærkes dog, at der ved opgørelsen af det skattepligtige afkast ved ophævelse eller ophør af skattepligt i løbet af indkomståret ikke skal medregnes en forholdsmæssig andel af gruppens foreløbige ►negative◀ omkostnings- og risikoresultat. Det skyldes, at det først er muligt at opgøre gruppens omkostnings- og risikoresultat efter udløbet af indkomståret i forbindelse med årsregnskabsafslutningen. I de tilfælde, hvor der endnu ikke foreligger et endeligt omkostnings- og risikoresultat for gruppen, skal der derfor ikke udarbejdes et foreløbigt omkostnings- og risikoresultat.

Bestemmelsen har størst betydning i forbindelse med ophør af skattepligt efter PAL § 23 a. I forbindelse med ophævelse af pensionsordninger efter PAL § 23 må det som udgangspunkt forudsættes, at afkastet helt frem til ophævelsestidspunktet allerede efter gældende regler føres til beskatning.

Undtagelse (PAL § 23, stk. 4, 1. og 2. pkt.)

Der skal ikke ske ophørsbeskatning efter PAL § 23, stk. 1, ved en overførsel af pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, når overførslen sker

- inden for samme penge- og pensionsinstitut
- mellem to pengeinstitutter
- mellem to pensionsinstitutter
- mellem et penge- og pensionsinstitut.

I disse tilfælde succederer det modtagende penge- og pensionsinstitut i pligten til at indsende endelig opgørelse for hele indkomst-

året. Det vil sige, at det modtagende penge- og pensionsinstitut skal foretage den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget, tilbageholde og indbetale PAL-skatten for hele indkomståret. Se PAL § 23, stk. 4, 1. og 2. pkt.

Bemærk

Der skal **•dermed•** ikke foretages endelig opgørelse efter PAL § 23 ved en konvertering af en kapitalpension til en alderspension efter reglerne i PBL § 41 A, stk. 2.

Bemærk

Som nævnt ovenfor, skal der ikke foretages endelig opgørelse efter PAL § 23 ved overførsel af en pensionsordning efter PBL § 22 D og § 22 F. Denne regel er indsat ved § 2, nr. 14, i lov nr. 2610 af 28. december 2021.

Efter PBL § 22 D kan beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en pensionsordning, senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvist overføres til en anden pensionsordning, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Efter PBL § 22 F vil beløb, der er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring, senest tre år efter indbetalingen kunne tilbagebetales eller overføres til en anden pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring for samme person. Se afsnit C.A.10.2.7.2.

Da overførsel **•af hele ordningen•** efter PBL § 22 D og § 22 F **•ikke** medfører ophørsbeskatning efter PAL § 23, stk. 1 **•** skal det modtagende pensionsinstitut **•efter reglerne i PAL § 23, stk. 4, 1. og 2. pkt.,•** beregne og indeholde pensionsafkastskat af afkastet af det overførte beløb for hele overførselsåret.

Det bemærkes i den forbindelse, at det afgivende pensionsinstitut efter gældende ret vil skulle beregne og indeholde pensionsafkastskat for året før overførselsåret. Det afgivende pensionsinstitut vil efter reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven, der gælder for overførsler efter pensionsbeskatningslovens (PBL) § 41, skulle videregive oplysninger til det modtagende institut, som sætter det modtagende institut i stand til at beregne pensionsafkastskatten for overførselsåret. Se herom afsnit C.G.4.1.6.

Ved deloverførsel efter PBL § 22 D og § 22 F skal det afgivende pensionsinstitut beregne og indeholde pensionsafkastskat af afkastet af det overførte beløb i overførselsåret frem til overførselstidspunktet **•og** oplyse beløbet til det modtagende institut. **•** Det modtagende pensionsinstitut skal beregne og indeholde pensionsafkastskat af afkastet af det overførte beløb fra overførselstidspunktet og året ud. Ligesom ved heloverførsler skal det afgivende pensionsinstitut efter gældende ret beregne og indeholde pensionsafkastskat for året før overførselsåret.

Skift af opgørelsesmetode ved overførsel af pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A

Hvis overførsel af ordningen medfører, at ordningen skifter opgørelsesmetode i løbet af indkomståret, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget for de forsikringer, der skifter opgørelsesprincip, på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af den almindelige årlige opgørelse af skatten efter §§ 21 og 22. Det afgivende penge- eller pensionsinstitut opgør beskatningsgrundlaget frem til overførselstidspunktet og videregiver disse oplysninger sammen med ordnin-

gen til det modtagende penge- eller pensionsinstitut, der opgør beskatningsgrundlaget for den resterende del af indkomståret.

Ved overgang til beskatning efter PAL § 4 anses værdien af forsikringens depot på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode for at være værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse, jf. § 4, stk. 1. Det vil sige i de situationer, hvor der sker § 41-overførsel fra et pengeinstitut eller fra et pensionsinstitut, der opgør pensionsordninger efter § 4 a, til et institut, der opgør pensionsordninger efter § 4, anser det modtagende pensionsinstitut værdien af ordningen ved overgang til opgørelse efter § 4 som primoværdien efter § 4, stk. 1.

Ved overgang til beskatning efter § 4 a opgøres det skattepligtige afkast efter § 4 a, som om indkomståret for ordningen er den del af indkomståret, hvor ordningen opgøres efter § 4 a. I de situationer, hvor der sker § 41-overførsel fra et pengeinstitut eller fra et pensionsinstitut, der opgør pensionsordninger efter § 4, til et institut, der opgør pensionsordninger efter § 4 a, opgør det modtagende pensionsinstitut beskatningsgrundlaget for den resterende del af året, som om indkomståret er den del af indkomståret, hvor ordningen er opgjort efter § 4 a, dvs. som om indkomståret er påbegyndt på datoen for overgang til beskatning efter § 4 a.

Ved overgang til beskatning efter § 3 opgøres det skattepligtige afkast efter § 3, som om indkomståret for ordningen er den del af indkomståret, hvor ordningen opgøres efter § 3. I de situationer, hvor der sker § 41-overførsel fra et pensionsinstitut til et pengeinstitut, opgør det modtagende pengeinstitut beskatningsgrundlaget for den resterende del af året, som om indkomståret er den del af indkomståret, hvor ordningen er opgjort efter § 3, dvs. som om indkomståret er påbegyndt på datoen for overgang til beskatning efter § 3.

Bemærk

Der skal kun beregnes ét overgangsfradrag efter PAL § 10, og overgangsfradraget beregnes ved udgangen af indkomståret af det samlede beskatningsgrundlag. Endvidere skal det afgivende pensionsinstitut ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget **•på overførselstidspunktet•** ikke medregne en forholdsmæssig andel af gruppens foreløbige **•negative•** omkostnings- og risikoresultat.

Særligt om opgørelse af beskatningsgrundlaget mv. ved overførsel af en ordning mellem pengeinstitutter eller mellem et penge- og pensionsinstitut

Anmoder den skattepligtige om at få overført en ordning fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut eller mellem et penge- og pensionsinstitut i perioden fra den 15. december i indkomståret til og med den 22. januar året efter indkomståret, kan overførslen tidligst ske med virkning fra den 23. januar året efter indkomståret. Se § 2 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Rettelser til opgørelse efter PAL § 23

Pensions- og pengeinstituttet kan sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 23 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Pensionsinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

C.G.4.1.3.2 Renter ved ikke rettidig indbetaling (PAL § 23, stk. 3)**Rente ved overskridelse af 3-dages fristen i PAL § 23, stk. 1**

Hvis PAL-skattebeløb efter PAL § 23, stk. 1, ikke er betalt inden for 3-dagesfristen henholdsvis 1-månedensfristen, skal beløbet forrentes fra fristens udløb til betaling sker. Se PAL § 23, stk. 3, 1. pkt.

PAL-skattebeløbet kan dog kun forrentes med renten i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., i perioden fra udløbet af 3 dages fristen henholdsvis 1 månedens fristen og frem til fristen, der er nævnt i PAL § 23, stk. 2. Det betyder, at skattebeløbet for pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde (omfattet af PAL § 22), forrentes frem til den 22. januar efter indkomstårets udløb. For øvrige forsikringsselskaber mv. forrentes skattebeløbet frem til 31. maj efter indkomstårets udløb.

Renten svarer til renten efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., som for indkomståret 2026 er beregnet til 4,2 pct. Se SKM2025.719.SKTST.

Betales det skyldige skattebeløb ikke inden for fristen i PAL § 23, stk. 2 forrentes beløbet kun med renten i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt. frem til denne dag. Herefter beregnes morarenter efter PAL § 28 af beløbet.

Morarente ved overskridelse af fristen i PAL § 23, stk. 2

Hvis PAL-skattebeløbet ikke er indbetalt henholdsvis den 22. januar efter indkomstårets udløb for pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde og den 31. maj efter indkomstårets udløb for øvrige pensionsinstitutter, skal der betales morarenter fra de nævnte datoer til betaling sker efter PAL § 28. Se PAL § 23, stk. 3, 3. pkt.

Se også

Se også afsnit C.G.4.3 om morarenter.

C.G.4.1.4 Ophør af skattepligt (PAL § 23 a og § 24)**Indhold**

Dette afsnit beskriver dels reglerne i PAL § 23 a om ophør af PAL-skattepligt for personer, der ophører med at være fuldt skattepligtige til Danmark eller bliver hjemmehørende i udlandet i henhold til en DBO, og dels reglerne i PAL § 24 for PAL-skattepligtige institutters ophør af skattepligt.

Afsnittet indeholder:

- Personers ophør af skattepligt (C.G.4.1.4.1)
- Institutters ophør af skattepligt (C.G.4.1.4.2).

C.G.4.1.4.1 Personers ophør af skattepligt**Indhold**

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse, betaling og indberetning af PAL-skat i forbindelse med PAL-skattepligtens ophør for personer, der har skattepligtige pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 og 3.

Afsnittet indeholder:

- Regel (PAL § 23, stk. 1, 1. pkt.)
- Angivelses- og betalingsfrister (PAL § 23 a, stk. 1, 2. 3. og 7. pkt.)
- Opgørelse af beskatningsgrundlaget når den pensionsberettigedes skattepligt ophører (PAL § 23 a, stk. 1, 4.-5. pkt., stk. 2 og stk. 3)
- Særligt om opgørelse af beskatningsgrundlaget for pensionsordninger omfattet af PAL § 4 eller § 4 a (PAL § 23 a, stk. 1, 6. pkt.)
- Rettelse af opgørelsen efter PAL § 23 a

Regel (PAL § 23 a, stk. 1, 1. pkt.)

De personer som er PAL-skattepligtige af pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 er pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige til Danmark efter KSL § 1, og som ikke anses for hjemmehørende i udlandet efter en DBO. Herudover er også pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter DBO'en mellem Danmark og Grønland, samt pensionsberettigede som anses for hjemmehørende i Sverige efter den nordiske DBO, PAL-skattepligtige af deres pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1. Se PAL § 1, stk. 1 og stk. 3. En gennemgang af reglerne kan ses i C.G.1.1.1

Er en pensionsberettiget ikke længere omfattet af PAL § 1, stk. 1 eller stk. 3 ophører personens PAL-skattepligt af pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1.

Den enkelte pensionskunde skal ansøge om en fritagelsesattest hos Skattestyrelsen, hvis vedkommende ikke længere er PAL-skattepligtig. En fritagelsesattest fritager pensionsudbyderen for pligten til at indeholde PAL-skat. Se bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat. Se også afsnit C.G.1.1.1. Pensionsudbyderen får typisk kendskab til ophøret af PAL-skattepligtigt, når den enkelte pensionskunde/medlem mv. indsender fritagelsesattesten udstedt af Skattestyrelsen.

Når PAL-skattepligten ophører skal pensionsudbyderen foretage en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf. Se PAL § 23 a, stk. 1, 1. pkt.

PAL § 23 a omfatter alene ophør af PAL-skattepligt, når skattepligtsophøret ikke skyldes på pensionskundens dødsfald.

Angivelses- og betalingsfrister (PAL § 23 a, stk. 1, 2., 3. og 7. pkt.)

Pensionsudbyderen skal tilbageholde PAL-skatten og indbetale den til Skattestyrelsen inden for 1 måned efter, at pensionsudbyderen har fået kendskab til ophøret. Se PAL § 23 a, stk. 1, 2. pkt.

Samtidig med indbetalingen af skatten skal pensionsudbyderen underrette den pensionsberettigede om indbetalingen. Se PAL § 23 a, stk. 1, 3. pkt. og § 22 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Efter PAL § 23 a, stk. 1, sidste pkt. finder reglerne i PAL § 23, stk. 2 om angivelse og indbetaling og § 23, stk. 3 om beregning af renter tilsvarende anvendelse når den pensionsberettigedes PAL-skattepligt ophører. Reglerne beskrives i hovedtræk nedenfor, men for en egentlig gennemgang af reglerne henvises til afsnit C.G.4.1.3.1 og C.G.4.1.3.2.

Det betyder at pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde skal angive PAL-skatten efter PAL § 23 a, senest den 22. januar i året efter indkomstårets udløb. Øvrige pensionsinstitutter har frist med angivelsen til den 31. maj i året efter indkomstårets udløb. Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen. Se herom i afsnit C.G.4.1.7. Er der en resterende skyldig skat for ordninger omfattet af PAL § 23 a, skal denne skat også indbetales senest på denne dato som er sidste rettidige betalingsdag.

Er den beregnede PAL-skat efter PAL § 23 a ikke afregnet til Skattestyrelsen inden for 1 månedens-fristen i PAL § 23 a, stk. 1, skal der beregnes rente fra udløbet af denne frist, og til betaling sker. Se PAL § 23 a, stk. 1, 7. pkt., hvorefter PAL § 23, stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på pensionsordninger hvor PAL-skattepligten er ophørt. Efter PAL § 23, stk. 3 svarer renten til renten efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt.

Penge- og pensionsinstitutter skal angive og indbetale en eventuel resterende skyldig PAL-skat efter PAL § 23 a med tillæg af renter

beregnet i medfør af PAL § 23, stk. 3, 1. pkt. for de omhandlede ordninger.

Betales skatten senere end fristen i § 23, stk. 2 beregnes rente efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt. dog kun til denne dato. Herefter beregnes morarenter efter PAL § 28. Se PAL § 23, stk. 3. Morarenter skal ikke medtages på angivelsen. Se afsnit C.G.4.3 om beregning af morarenter efter PAL § 28.

Angivelsen skal ske på et skema udarbejdet af Skattestyrelsen, og sker sammen med ophævede ordninger efter PAL § 23. Penge- og pensionsinstitutter skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf samt PAL-skatten i dansk mønt. PAL-skatten skal indbetales i danske kroner. Se bemærkningerne til PAL § 21 og § 22 i L10 af 28. november 2007.

Udenlandske penge- og pensionsinstitutter skal, ved aftalen mellem instituttet og pensionskunden, forpligte sig til, at omregne fra den udenlandske valuta til dansk mønt til den gennemsnitlige dagskurs på ophævelses tidspunktet. Se PBL § 15 C, stk. 5. ◀

Opgørelse af beskatningsgrundlaget når den pensionsberettigedes skattepligt ophører ◀ (PAL § 23 a, stk. 1, 4.-5. pkt., stk. 2 og stk. 3) ◀

I indkomståret, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Se PAL § 11, stk. 2.

Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning i et pengeinstitut, hvor midlerne på ordningen er placeret i værdipapirer, anses værdipapirerne for afstået på tidspunktet for ophør af PAL-skattepligten for et beløb svarende til handelsværdien på tidspunktet for ophør af PAL-skattepligten. ▶ Se PAL § 23 a, stk. 1, 4. pkt.

Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning i et pengeinstitut skal der ud over forfaldne renter medregnes de renter, der på ophørstidspunktet er påløbne, men ikke forfaldne. Se PAL § 23 a, stk. 1, 5. pkt.

For noterede aktier finder ▶ PAL § 15, stk. 7, også anvendelse ved ophør af skattepligt, jf. PAL § 23 a, stk. 2. De noterede aktier skal således værdiansættes ved ophør af skattepligt til det største beløb af enten anskaffelsessummen eller den indre værdi ifølge det seneste årsregnskab. ▶ Den skattepligtige skal til brug for denne opgørelse give instituttet oplysninger om værdierne opgjort efter PAL § 15, stk. 7, 1. og 4. pkt. på grundlag af det seneste foreliggende regnskab. Se PAL § 23 a, stk. 2, 1. pkt. Se også afsnit C.G.3.2.3.3.6 om opgørelsen for noterede aktier mv.

Er midlerne fra pensionsopsparingen anbragt i kommanditselskaber finder ▶ PAL § 16, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

▶ Ved opgørelse af gevinst og tab på andele af kommanditselskabet efter PAL § 16, stk. 2, skal den skattepligtige på tidspunktet for skattepligtens ophør give instituttet oplysninger som nævnt i PAL § 16, stk. 3, om udlodning samt gevinst og tab på grundlag af det seneste foreliggende regnskab eller af værdien af aktiverne i kommanditselskabet. Se PAL § 23 a, stk. 2, 2. pkt. om opgørelsen efter PAL § 16 for andele i kommanditselskaber. Se afsnit C.G.3.2.4.

PAL § 30 regulerer den situation, hvor en skattepligtig ikke rettidigt giver instituttet oplysning om værdierne efter PAL § 15, stk. 7 og PAL § 16, stk. 2 i forbindelse med den løbende afkastbeskatning. Se nærmere om PAL § 30 i afsnit C.G.4.5. PAL § 30 finder også anvendelse ved den endelige opgørelse efter PAL § 23 a. Se PAL § 30, stk. 1, 1. pkt. ◀

Henstår der en negativ skat efter PAL § 17 ved udgangen af det indkomståret, hvor skattepligten ophører, kan den negative skat anvendes til modregning i positiv skat ved en eventuel senere genindtræden i skattepligt, ▶ Se PAL § 23 a, stk. 3, 1. pkt. ◀. Ophæves pensionsordningen i perioden efter ophør af skattepligten, kan den

negative skat udbetales efter reglerne i PAL § 25, ▶ uanset om skattepligten er genindtrådt eller ej. Se PAL § 23 a, stk. 3, 2. pkt. Om udbetaling efter PAL § 25, ▶ se afsnit C.G.4.1.5.

Særligt om pensionsordninger omfattet af PAL §§ 4 eller 4 a (PAL § 23 a, stk. 1, 6. pkt.)

Regel

Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter §§ 4 eller 4a, medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. Se PAL § 23 a, stk. 1, 6. pkt., som indsat ved lov nr. 398 af 9. maj 2012, § 2, nr. 8.

Baggrund

Efter PAL § 4 opgøres det skattepligtige afkast som udgangspunkt som ▶ værdien af ▶ forsikringens korrigerede ultimodepot ▶ fratrukket værdien af det korrigerede ▶ primodepot. Hensigten er at beskatte den del af pensionsinstitutets formueafkast, der tilfalder den enkelte pensionsordning. ▶ I indkomståret hvor skattepligten ophører udgør indkomståret den del af kalenderåret, hvor skattepligten bestod. Når en pensionsordning ophører eller pensionskundens PAL-skattepligt ophører, er det derfor det korrigerede ultimodepot på ophørstidspunktet der anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 4. ◀

Efter PAL § 4 a opgøres det skattepligtige afkast på en mere direkte måde, hvor der som udgangspunkt kun sker beskatning af aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den pensionsberettigedes depot.

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 blev der indsat et nyt punktum i PAL § 23, stk. 1, og i PAL § 23 a, stk. 1, hvorefter der ved den endelige opgørelse af ▶ en pensionsordnings ▶ beskatningsgrundlag efter PAL §§ 4 eller 4 a, skal medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. Derved præciseres det, at påløben rente og bonus m.v. skal medregnes, uanset om renten m.v. først formelt tilskrives den pensionsberettigedes depot efter ophævelsen af ordningen eller efter den pensionsberettigedes ophør af skattepligt. ▶ Se PAL § 23, stk. 1, 6. og 7. pkt. og PAL § 23 a, stk. 1, 5, og 6. pkt. ◀

Det bemærkes dog, at der ved opgørelsen af det skattepligtige afkast ved ophævelse eller ophør af skattepligt i løbet af indkomståret ikke skal medregnes en forholdsmæssig andel af gruppens foreløbige ▶ negative ▶ omkostnings- og risikoresultat. Det skyldes, at det først er muligt at opgøre gruppens omkostnings- og risikoresultat efter udløbet af indkomståret i forbindelse med årsregnskabsafslutningen. I de tilfælde, hvor der endnu ikke foreligger et endeligt omkostnings- og risikoresultat for gruppen, skal der derfor ikke udarbejdes et foreløbigt omkostnings- og risikoresultat.

Eksempel 1

En pensionsberettiget har en såkaldt unit-linked pensionsordning, hvor den pensionsberettigede hvert år får tilskrevet det faktiske afkast af de aktiver, der er knyttet til ordningen, såvel positivt som negativt afkast. Den pensionsberettigedes skattepligt efter PAL § 1, stk. 1, ophører den 1. oktober i indkomståret. Formelt tilskrives årets afkast først på den pensionsberettigedes depot pr. 31. december i indkomståret.

Frem til ophøret af skattepligten efter PAL § 1, stk. 1, den 1. oktober, er der et positivt afkast på unit-linked ordningen på 20.000 kr. og fradragsberettigede formueforvaltningsomkostninger efter PAL § 9, stk. 2, på 1.000 kr. Efter ▶ reglen ▶ indgår både afkastet på 20.000 kr. og de fradragsberettigede formueforvaltningsomkostninger på 1.000 kr. i beskatningsgrundlaget efter PAL § 23 a, uanset

at hverken afkast eller omkostninger formelt er tilskrevet ordningen på tidspunktet for ophør af skattepligt.

Eksempel 2

En pensionsberettiget har en såkaldt gennemsnitsrenteordning, hvor den pensionsberettigede er garanteret en fast rente eller en fast ydelse ved udbetaling. Livsforsikringsselskabet har i december forud for indkomståret udmeldt en kontorente på 5 pct. før pensionsafkastskat til den rentegruppe, som den pensionsberettigede er en del af. Den pensionsberettigedes skattepligt efter PAL § 1, stk. 1, ophører den 1. februar i indkomståret. Formelt tilskrives årets afkast først på den pensionsberettigedes depot pr. 31. december i indkomståret. Efter »reglen« medregnes 1/12 af det beregnede årlige afkast med udgangspunkt i en årlig kontorente på 5 pct. før pensionsafkastskat til beskatningsgrundlaget efter PAL § 23 a.

Rettelse af opgørelsen efter PAL § 23 a

Pensions- og pengeinstituttet kan sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 23 a én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Pensionsinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

C.G.4.1.4.2 Institutters ophør af skattepligt

Indhold

Dette afsnit beskriver »reglerne om opgørelse og betaling af« PAL-skat i forbindelse med skattepligtens ophør for skattepligtige pensionsinstitutter omfattet af PAL § 1, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

- Regel »(PAL § 24, stk. 1)«
- Renteberegning (PAL § 24, stk. 2)
- Indeholdelse for pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 (PAL § 24, stk. 3)

Regel »(PAL § 24, stk. 1)«

Når skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i PAL § 1, stk. 2, ophører, skal pensionsinstituttet »(den skattepligtige)« sende en endelig opgørelse til Skattestyrelsen af

- beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt
- PAL-skatten for det løbende indkomstår og for indkomståret »forud for ophørsåret«, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette år. »Se PAL § 24, stk. 1, 1. pkt.«

Pensionsinstituttet skal sende opgørelsen til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Indberetning og betaling skal ske i danske kroner.

Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget anses aktiver og passiver for afstået på tidspunktet for skattepligtens ophør for et beløb svarende til handelsværdien på ophørstidspunktet. »Se PAL § 24, stk. 1, 3. pkt.«

Frist

Pensionsinstituttet skal sende opgørelsen senest 3 måneder efter ophør af skattepligt. »Se PAL § 24, stk. 1, 1. pkt.«

Pensionsinstituttet skal betale skyldige skattebeløb med tillæg af eventuelle renter efter PAL § 24, stk. 2 samtidig med at det sender opgørelserne til Skattestyrelsen. Se PAL § 24, stk. 1, 2. pkt.«

Renteberegning (PAL § 24, stk. 2)

Af den beregnede endelige PAL-skat for indkomståret »forud for ophørsåret« beregnes der renter fra den 20. februar i det løbende indkomstår, til betaling sker. »Se PAL § 24, stk. 2, 1. pkt. Dette svarer til den renteberegning som sker, hvis instituttets skattepligt

ikke ophører, dog sådan at slutdatoen for renteberegningen kan være anderledes. Da der er tale om renteberegning vedrørende det indkomstår som er afsluttet forud for ophørsåret, vil renteberegning kun være relevant, hvis der ikke allerede er sket indbetaling af skatten for dette år.«

Renten »af et eventuelt« overskydende skattebeløb svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, 4. pkt., og renten vedrørende skyldige skattebeløb svarer til renten i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., for det løbende indkomstår. »Se PAL § 24, stk. 2, 2. pkt.« For 2026 er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 4. pkt., beregnet til 1,8 pct. For 2026 er renten vedrørende skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., beregnet til 4,2 pct. Se SKM2025.719.SKTST.

»Der beregnes ikke renter af skatter som vedrører ophørsåret, hvis betalingen sker rettidigt inden for fristen i PAL § 24, stk. 1, 1. pkt. Se PAL § 24, stk. 2, 4. pkt.«

Betaler pensionsinstituttet skatten for sent, skal pensionsinstituttet dog kun beregne renten »efter PAL § 24, stk. 2« til den sidste rettidige indbetalingsdag. »Se PAL § 24, stk. 2, 3. pkt.« Hvis pensionsinstituttet ikke betaler PAL-skatten inden udløbet af 3-månedersfristen, skal der beregnes renter efter PAL § 28 til betaling sker. »Se PAL § 24, stk. 2, 5. pkt.«

Se også

Se også afsnit

- C.G.4.2 om kontrol og ændring af opgørelsen
- C.G.4.3 om morarenter efter PAL § 28.

Indeholdelse af skat for pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 (PAL § 24, stk. 3)

Regel

Ovenstående finder tilsvarende anvendelse for skat, som skattepligtige institutioner, der ophører, indeholder for pensionsordninger efter PAL § 1, stk. 1. Se PAL § 24, stk. 3, som indsat ved lov nr. 398 af 9. maj 2012, § 2, nr. 10.

Baggrund

Efter PAL § 21 skal livsforsikringsselskaber og pensionskasser hvert år senest den 31. maj i året efter indkomståret indgive en samlet opgørelse, der både omfatter instituttskatten efter PAL §§ 7 eller 8 og indvidskatten efter PAL §§ 4 eller 4 a. Efter PAL § 23, stk. 2, som finder tilsvarende anvendelse i situationer omfattet af PAL § 23 a, skal pensionskasser og livsforsikringsselskaber senest den 31. maj i året efter indkomståret indgive en opgørelse over ophævede ordninger og ordninger, hvori den pensionsberettigedes skattepligt er ophørt.

Efter PAL § 24 skal skattepligtige institutioner efter PAL § 1, stk. 2, indsende en endelig opgørelse, hvis deres egen skattepligt ophører. Den endelige opgørelse skal indsendes senest tre måneder efter ophøret. Den tidligere bestemmelse tog imidlertid ikke højde for, at visse skattepligtige institutioner efter PAL § 1, stk. 2, fra og med indkomståret 2010, også beregnede, opkrævede og indbetalte skatten efter PAL §§ 4 eller 4 a på vegne af deres medlemmer m.v. med skattepligtige ordninger efter PAL § 1, stk. 1 (indvidskat).

Den tidligere affattelse af PAL § 24 medførte derfor, at en ophørt institution efter PAL § 1, stk. 2, havde forskellige opgørelsesfrister for så vidt angår institutionens egen skat efter PAL §§ 7 eller 8 og medlemmernes m.v. skat på ophævede ordninger efter PAL § 23, stk. 2, og medlemmernes m.v. skat ved ophør af skattepligt efter PAL § 23 a, stk. 2.

Det var administrativt uhensigtsmæssigt både for pensionsbranchen og Skattestyrelsen, at fristreglerne for indgivelse af opgørelser for henholdsvis den ophørende institutions egen skat efter PAL §§

7 eller 8 og medlemmernes m.v. skat efter PAL §§ 23 og 23 a ikke var sammenfaldende.

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 blev der derfor indsat i en ny bestemmelse i PAL § 24, stk. 4, således at PAL § 24, stk. 1-2, finder tilsvarende anvendelse for skat, som pensionsinstitutter indeholder for pensionsordninger efter PAL § 1, stk. 1. Det betyder, at alle skatter efter PAL §§ 21, 23 eller 23 a, som en skattepligtig institution indeholder og afregner på vegne af medlemmer m.v. med skattepligtige ordninger efter PAL § 1, stk. 1, også skal indgives senest tre måneder efter institutionens ophør.

Det bemærkes dog, at skat vedrørende pensionsordninger, som er overført efter PBL § 41 fra den ophørende institution til et andet forsikringsselskab m.v., fortsat skal opgøres og indbetales af den modtagende forsikringsselskab m.v., jf. PAL § 23, stk. 4.

C.G.4.1.5 Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør (PAL § 25)

Indhold

Dette afsnit handler om udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør. Afsnittet indeholder:

- Hovedregel (PAL § 25, stk. 1)
- Undtagelse (PAL § 25, stk. 2)
- Ophør af personers skattepligt og udbetaling af negativ PAL-skat

- Udbetaling af negativ PAL-skat ved flere ordninger ▶ af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer. ◀

Hovedregel (PAL § 25, stk. 1)

▶ Bliver den skattepligtige del af beskatningsgrundlaget negativ, beregnes der en negativ PAL-skat, som kan fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår. Se PAL § 17 og afsnit C.G.3.3.1 ◀

Ved ophør af

- pensionsordninger, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, eller
- skattepligten for et af de skattepligtige institutter, der er nævnt i PAL § 1, stk. 2

kan et beløb, der svarer til den negative PAL-skat ved årets udgang, udbetales til pensionsordningen eller pensionsinstituttet.

Dette gælder kun, hvis den negative PAL-skat opgjort efter PAL § 17,

- ikke kan udnyttes til fradrag i PAL-skat for efterfølgende indkomstår, og
- ikke kan udbetales efter PAL § 17, stk. 2-5.

▶ Der kan højst udbetales et beløb svarende til ◀ den PAL-skat og den afgift efter realrenteafgiftsloven, der er betalt for de 5 indkomstår ▶ som ligger ◀ umiddelbart forud for det første af de år, hvorfra der er udnyttet en negativ PAL-skat.

Eksempel 1

På en opsparingsordning er der følgende PAL-skat:

	Årets PAL-skat	Saldo negativ skat	Årets betalte skat
2004	5		5
2005	10		10
2006	15		15
2007	5		5
2008	10		10
2009	-35	-35	0
2010	10	-25	0

Der sker ophør i 2010.

Ved udgangen af året henstår der - 25 i udnyttet negativ PAL-skat, der ikke kan anvendes til modregning efter reglerne i PAL § 17.

Det første af de år, for hvilke der foreligger udnyttet negativ PAL-skat er 2009. I de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for 2009 er der betalt $5 + 10 + 15 + 5 + 10 = 45$ i PAL-skat. Dette udgør den maksimale udbetaling efter PAL § 25.

I eksemplet kan der derfor til ordningen udbetales hele den udnyttede negative PAL-skat på 25.

Eksempel 2

Ordningen ophæves i indkomståret 2010, hvor der konstateres en udnyttet negativ skat på 1000, der kan udbetales efter PAL § 25, ▶ hvis 5-års reglen er opfyldt. ◀

Indkomstår	Årets PAL	Årets betalte PAL	Saldo negativ PAL
2010	2500	0	-1000
2009	-500	0	-3500
2008	-500	0	-3000
2007	-1000	0	-2500
2006	-1000	0	-1500
2005	500	0	-500
2004	-1000	0	-1000
2003	500	500	0
2002	500	500	0

Der kan maksimalt udbetales et beløb svarende til den PAL-skat, der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, for hvilke der foreligger udnyttet negativ skat. I henhold

til PAL § 17, stk. 1, skal negativ skat fradrages i det tidligst mulige indkomstår. Den udnyttede negative skat på 1000 ▶ består derfor af ◀ den negative PAL på 500 fra indkomståret 2009 og den negative

skat på 500 fra indkomståret 2008. Det første år, for hvilket der foreligger uudnyttet negativ skat er derfor indkomståret 2008. De betalte skatter i de 5 forudgående indkomstår (2007-2003) er i alt 500 (0+0+0+0+500). Ud af den samlede negative skat på 1000, kan der således maksimalt udbetales 500, jf. PAL § 25.

Eksempel 3

Den skattepligtige har primo indkomståret 2010 overført Ordning 2 til Ordning 1 som en skattefri overførsel efter PBL § 41. Den negative PAL-skat på ordning 2 er derfor overført til den fortsættende ordning 1 og bliver modregnet i fremtidige positive skatter på den nye samlede ordning 1. Ordning 1 ophæves senere i indkomståret 2010 og der konstateres en negativ PAL-skat på 100 i indkomståret 2010.

Indkomstår	Ordning 1 - Årets betalte PAL	Ordning 2 - Årets betalte PAL
2010	0 (Årets PAL = -100)	Overført
2009	100	0 (Årets PAL = -700)
2008	50	100
2007	50	100
2006	50	100
2005	50	100
2004	50	0

På tidspunktet for ophævelse af ordning 1 i indkomståret 2010, er der en samlet negativ skat på 800, fordelt på -100 på ordning 1 i indkomståret 2010 og -700 på ordning 2 i indkomståret 2009.

I henhold PAL § 25, stk. 1, kan der udbetales negativ skat til ordningen. Der kan maksimalt udbetales et beløb svarende til den PAL-skat, der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, for hvilke der foreligger uudnyttet negativ skat. Det første indkomstår, hvor der foreligger uudnyttet negativ skat er indkomståret 2009. De 5 forudgående indkomstår er derfor indkomstårene 2008-2004, og den samlede positive skat på ordning 1 og ordning 2 i disse indkomstår er 650. Ud af den samlede negative skat på 800, kan der således maksimalt udbetales 650, jf. PAL § 25.

Undtagelse (PAL § 25, stk. 2)

Negativ PAL-skat kan ikke udbetales ▶ når en pensionsordning, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, overføres til en anden pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A, og den afgivende ordning i den forbindelse ophører. ◀ I stedet kan den negative PAL-skat udnyttes til fradrag i PAL-skat for efterfølgende år i

- den nyoprettede ordning eller
- den bestående ordning, hvortil den oprindelige ordning er overført.

Se PAL § 25, stk. 2.

Ophør af personers skattepligt og udbetaling af negativ PAL-skat

▶ Ophører pensionsopsparerens PAL-skattepligt efter PAL § 1, stk. 1 eller 3, uden at der er tale om dødsfald, medfører det ikke, at en eventuel negativ skat ◀ kan udbetales efter PAL § 25. Det er udelukkende ved ophævelse af pensionsordninger, at der kan ske udbetaling af eventuel negativ PAL-skat. En eventuel negativ PAL-skat der er opstået i perioden før ophør af PAL-skattepligt, ▶ henstår på ordningen, og vil blive anvendt til modregning efter PAL § 17, hvis pensionsopsparerens PAL-skattepligt genindtræder på et senere tidspunkt. ◀ Se PAL § 23 a, stk. 3. Perioder, hvor en person ikke har været omfattet af PAL-skattepligt, tæller også med i 5 års perioden i PAL § 25, stk. 1.

▶ Ophæves pensionsordningen uden, at PAL-skattepligten er genindtrådt, kan den fremførte negative PAL-skat udbetales efter PAL § 25. Se PAL § 25, stk. 3, 2. pkt. ◀

Eksempel 4

Den skattepligtige er udtrådt af PAL-skattepligt i indkomståret 2011, og er ikke PAL-skattepligtig i indkomståret 2012 og 2013. I indkomståret 2014 genindtræder personen i PAL-skattepligt, idet personen igen bliver fuldt skattepligtig til Danmark og i øvrigt ikke er hjemmehørende til udlandet ifølge en DBO. I indkomståret 2014 opstår der en negativ PAL-skat på -750, og pensionsordningen ophæves i indkomståret 2015, hvor den resterende negative PAL-skat er 500.

Indkomstår	Årets PAL	Årets betalte PAL	Saldo negativ PAL
2015	250	0	-500
2014	-750	0	-750
2013	0 (ej PAL-skattepligtig)	0	0
2012	0 (ej PAL-skattepligtig)	0	0
2011	100 (PAL § 23 a)	100	0
2010	100	100	0
2009	100	100	0
2008	100	100	0
2007	100	100	0

Det første år med uudnyttet negativ PAL-skat er indkomståret 2014, og de forudgående 5 indkomstår er derfor 2009-2013. De betalte

skatter i de 5 forudgående indkomstår (2009-2013) er i alt 300. Ud af den samlede negative skat på 500, kan der således maksimalt udbetales 300, jf. PAL § 25.

Udbetaling af negativ PAL-skat ved flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer

Det følger af § 8 og § 10 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven, at beskatningsgrundlaget og skatten opgøres under ét for alle den skattepligtiges indeståender under samme kontobetegnelse. Det fremgår derimod ikke, at udbetaling af negativ skat ligeledes foretages ud fra en samlet opgørelse i "sambeskatningen". Det er derfor Skattestyrelsens vurdering ud fra en modsætningsslutning, at beregning-

gerne i 5-årsreglen foretages separat for hver enkelt ordning for sig, og at udbetalingen af eventuel negativ PAL-skat derfor sker for hver enkelt ordning for sig.

Se også

Se også afsnit

- C.G.4.1.3 om penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning ved ophævelse af pensionsordninger.
- C.G.2.2 om sambeskatning af flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut tilhørende samme pensionsopsparer.

Eksempel 1 (udbetaling af negativ PAL-skat ved flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut)

Indkomst-år	Beskatningsgrundlag Ordning A	Beskatningsgrundlag Ordning B	Samlet beskatningsgrundlag	Skat fordelt til ordning A	Skat fordelt til ordning B
2013	10.000	-110.000	-100.000	0	-15.300
2012	40.000	10.000	50.000	6.120	1.530
2011	30.000	-10.000	20.000	3.000	0
2010	20.000	30.000	50.000	3.000	4.500
2009	50.000	30.000	80.000	7.500	4.500
2008	-50.000	70.000	20.000	0	3.000
2007	100.000	50.000	150.000	15.000	7.500

Ordning B ophæves primo 2014, hvor der henstår en negativ PAL-skat på 15.300 kr., som kan udbetales i henhold til PAL § 25, stk. 1, i det omfang, den ikke overstiger summen af den betalte skat på ordning B i de fem år, der ligger umiddelbart forud for det første år, som den uudnyttede negative skat stammer fra. Den negative PAL-skat er opstået i 2013 og summen af betalt PAL-skat i de fem

forudgående er derfor (1.530+0+4.500+4.500+3.000) i alt 13.530 kr.

Der kan derfor maksimalt udbetales 13.530 kr. i negativ PAL-skat, jf. PAL § 25, stk. 1.

Eksempel 2 (udbetaling af negativ PAL-skat ved flere ordninger af samme art i samme pengeinstitut)

Indkomst-år	Beskatningsgrundlag Ordning A	Beskatningsgrundlag Ordning B	Samlet beskatningsgrundlag	Skat fordelt til ordning A	Skat fordelt til ordning B
2013	1.000	9.000	10.000	** -10.410	0
2012	10.000	10.000	20.000	* -11.940	0
2011	-110.000	10.000	-100.000	-15.000	0
2010	40.000	10.000	50.000	6.000	1.500
2009	30.000	-10.000	20.000	3.000	0
2008	20.000	30.000	50.000	3.000	4.500
2007	50.000	30.000	80.000	7.500	4.500
2006	-50.000	70.000	20.000	0	3.000
2005	100.000	50.000	150.000	15.000	7.500

*Saldo negativ skat = 15.000-3.060 = 11.940

**Saldo negativ skat = 11.940-1.530 = 10.410.

Ordning A ophæves primo 2014, hvor der henstår en negativ PAL-skat på 10.410 kr., som kan udbetales i henhold til PAL § 25, stk. 1, i det omfang, den ikke overstiger summen af den betalte PAL-skat på ordning A i de fem år, der ligger umiddelbart forud for det første år, hvori den uudnyttede negative PAL-skat stammer fra. Den negative PAL-skat er opstået i 2011, og summen af betalt PAL-skat i de fem forudgående indkomstår er derfor (6.000+3.000+3.000+7.500+0) eller i alt 19.500 kr.

Den samlede uudnyttede negative PAL-skat på 10.410 kan derfor udbetales i henhold til PAL § 25, stk. 1.

C.G.4.1.6 Videregivelse af oplysninger mv. ved overførsel efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 og § 41 A

Indhold

Dette afsnit beskriver §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

- Overførsel af en pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A
- Videregivelse af oplysninger til opgørelsen
- Udlodning efter PBL § 30, stk. 2 og 3
- Overførsel fra et pengeinstitut til et pensionsinstitut
- Pligt til at indbetale PAL-skat og eventuelle renter.

Se også afsnit C.G.4.1.6.1 "Videregivelse af oplysninger ved overførsel af ordninger".

Overførsel af en pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A

Efter PBL § 41 og § 41 A kan der ske overførsel af en pensionsordning til en anden uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Det betyder, at der ikke udløses afgift ved ophævelsen af den afgivende ordning, og der ikke gives fradrag for indbetalingen på den modtagende ordning.

PBL § 41 og § 41 A opregner udtømmende de situationer, hvor der kan ske en sådan overførsel uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Se C.A.10.2.8.

Efter reglen i PAL § 23, stk. 4, skal der ikke ved en overførsel efter PBL § 22 D § 22 F, § 41 eller § 41 A ske en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 23, stk. 1. I stedet skal det modtagende institut angive og indbetale skatten som en del af deres § 21 eller § 22-angivelse for hele indkomståret. Om disse regler henvises til C.G.4.1.3.1

Videregivelse af oplysninger til opgørelsen

Overføres en ordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41, eller § 41 A til et forsikringsselskab m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af lovens § 1, stk. 1, skal det modtagende forsikringsselskab m.v. oplyse det afgivende forsikringsselskab m.v. om, hvilken opgørelsesmetode det anvender til opgørelse af pensionsopsparernes skattepligtige afkast med henblik på at afgøre, om det afgivende forsikringsselskab m.v. skal lave en opgørelse af beskatningsgrundlaget, jf. lovens § 23, stk. 4, 3. pkt., på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode.

Når en ordning, der er omfattet af PAL § 1, stk. 1, bliver overført efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A til et andet penge- eller pensionsinstitut, skal det afgivende penge- eller pensionsinstitut, samtidig med overførslen, sende oplysninger om ordningen, så det modtagende penge- eller pensionsinstitut kan indsende opgørelser efter PAL §§ 21-23 a. Se herom i afsnit C.G.4.1.6.1.1

SKAT har udarbejdet et skema, der kan bruges ved overførsel af pensionsordninger. Skemaet indeholder mindstekravene til de oplysninger der skal gives videre.

Se § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Se også afsnit C.G.4.1.6.1 Videregivelse af oplysninger ved overførsel af ordninger.

Udlodning efter PBL § 30, stk. 2 og 3

Udloddes en ordning til en ægtefælle i forbindelse med skifte eller bosondring efter PBL § 30, stk. 2 og 3, foretager penge- eller pensionsinstituttet en opdeling i forhold til den aftalte udlodning. Dette skyldes, at den udloddede del betragtes som oprindeligt oprettet af ægtefællen. Der skal derfor ikke ske ophørsbeskatning efter PAL § 23, stk. 1.

Skattestyrelsen har udarbejdet et skema, der kan bruges ved overførsel af pensionsordninger. Skemaet indeholder mindstekravene til de oplysninger, der skal gives videre.

Se § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Pligt til at betale PAL-skat og eventuelle renter

Penge- og pensionsinstitutter, der efter reglerne i

- bekendtgørelsen § 5
- PAL §§ 21-23a

skal indsende opgørelse, skal tillige betale PAL-skat med eventuelle renter.

Se § 5, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Yderligere PAL-skat ▶ for pensionsordninger omfattet af PAL § 3, § 4 og § 4 a

Ændres et skattebeløb ▶ for en pensionsordning omfattet af PAL § 3, § 4 eller § 4 a, ▶ kan yderligere PAL-skat med renter efter PAL, kræves indbetalt af det penge- eller pensionsinstitut, hvori ordningen befinder sig på det tidspunkt, hvor betalingen skal ske.

Se § 5, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Overskydende PAL-skat for pensionsordninger omfattet af PAL § 3, § 4 eller § 4 a

Tilbagebetaling af overskydende skattebeløb ▶ efter lovens § 3, § 4 eller § 4 a ▶ med renter kan ske til det penge- eller pensionsinstitut, der har indsendt opgørelsen.

Se § 5, stk. 1, 3. og 4. pkt., i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Modtagende penge- og pensionsinstitut hæfter for skat

Er PAL-skatten ikke betalt rettidigt af det afgivende penge- og pensionsinstitut, skal det modtagende penge- og pensionsinstitut efter påkrav fra Skattestyrelsen betale PAL-skat med renter.

Se § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Om opgørelse af beskatningsgrundlaget ved overførsel efter § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A. Se afsnit C.G.4.1.3.1 om endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning.

Se også afsnit C.G.4.1.6.1 Videregivelse af oplysninger ved overførsel af ordninger.

C.G.4.1.6.1 Videregivelse af oplysninger ved overførsel af ordninger

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke oplysninger der skal videregives, når en pensionsordning overføres fra ét penge- eller pensionsinstitut til et andet. Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

- Regel (afsnit C.G.4.1.6.1.1)
- Hjælpeskemaet 07.008 (afsnit C.G.4.1.6.1.2)
- Eksempler på videregivelse af oplysninger ved overførsel af pensionsordninger (afsnit C.G.4.1.6.1.3)

C.G.4.1.6.1.1 Regel

Det fremgår af § 4, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, at det afgivende forsikringsselskab m.v. samtidig med en overførsel af en pensionsordning efter PBL § 41 af ordningen skal videregive sådanne oplysninger om ordningen, at det modtagende forsikringsselskab m.v. kan indgive opgørelser efter PAL §§ 21-23 a. Reglens formål er at sikre, at det modtagende institut har tilstrækkelige oplysninger til, i overensstemmelse med PAL § 23, stk. 4, 2. pkt., at foretage korrekt opgørelse af PAL-skatten på ordningen for overførselsåret og for efterfølgende indkomstår.

Da PAL § 23, stk. 4, 2. pkt., gælder overførsler efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 og § 41 A, er det Skattestyrelsens opfattelse, at dette gælder tilsvarende for overførsler efter PBL § 22 D, § 22 F og § 41 A.

Efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, sidste punktum, kan Skattestyrelsen kræve, at oplysningerne videregives på et skema, der er ud-

arbejdet af Skattestyrelsen. ▶ Skattestyrelsen stiller ikke aktuelt krav herom. ◀ Se herom i afsnit C.G.4.1.6.1.2 nedenfor.

Om situationer, hvor der sker metodeskifte i forbindelse med overførslen, se afsnit C.G.4.1.3.1 "Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat, når en pensionsordning ophæves" i underafsnittet "Skift af opgørelsesmetode ved overførsel af pensionsordning efter PBL § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A".

Metodeskifte dækker situationer, hvor opgørelsen PAL-skatten på individniveau skifter mellem en af bestemmelserne i PAL §§ 3, 4 eller 4 a.

C.G.4.1.6.1.2 Hjælpekemaet 07.008

Efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, sidste pkt., kan Skattestyrelsen kræve, at oplysninger, der skal videregives i forbindelse med overførsel af en ordning, skal videregives på et skema udarbejdet af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen stiller ikke sådan et krav. Det er derfor forsikringsselskaberne m.v. frit for at afgive de krævede oplysninger på anden vis, fx i digital form eller på egne formularer.

Skattestyrelsen har dog udarbejdet et hjælpekema, som kan findes på www.skat.dk. Skemaet findes under blanketter og har nummer 07.008. Skemaet kan hjælpe forsikringsselskaberne mv. til at opfylde pligten i § 4 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, og oplysningerne på skemaet er mindstekrav til, hvilke oplysninger der skal gives til det modtagende forsikringsselskab mv. i forbindelse med overførslen.

Der er ikke tale om en udtømmende liste over oplysninger, der skal overføres, idet der altid skal afgives de oplysninger, som er nødvendige for, at det modtagende forsikringsselskab mv. kan indgive opgørelser efter PAL §§ 21-23 a. Der vil derfor altid kunne opstå en situation, hvor de nødvendige oplysninger ikke er omfattet af et fortrykt skema, men hvor der alligevel vil være pligt til at afgive oplysningerne, fordi de er nødvendige for, at det modtagende forsikringsselskab mv. kan indgive opgørelser efter PAL §§ 21-23 a ▶ for overførselsåret eller for efterfølgende indkomstår. ◀

De oplysninger, der som minimum bør afgives til det modtagende forsikringsselskab mv., er efter Skattestyrelsens opfattelse følgende:

- Overførselsdatoen
- Værdien af ordningen ultimo 1982 inkl. evt. depot (punkt 1 på blanket 07.008)
- Værdien af ordningen pr. 31. december 1979 (punkt 2 på blanket 07.008)
- Værdien af ordningen på overførselsdagen (punkt 3 på blanket 07.008)
- Skattepligtigt afkast til og med overførselsdagen (punkt 4 på blanket 07.008).

Bemærk dog: Hvis der er sket en deludbetaling (i hele dette afsnit defineret som en udbetaling før det aftalte udbetalings-tidspunkt) i overførselsåret forud for overførselstidspunktet, og der har været positiv skat i delperiode 1, har det afgivende forsikringsselskab mv. afregnet skatten for denne periode efter PAL § 23. Der er derfor gjort endeligt op med delperiode 1. For at undgå dobbeltbeskatning af delperiode 1, når det modtagende forsikringsselskab mv. beregner skatten for hele året efter PAL §§ 21 eller 22, skal det afgivende forsikringsselskab mv. alene oplyse om det skattepligtige afkast fra den første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Dvs. fra den første dag, der ikke allerede er afregnet skat for. Oplyses beløbet for hele indkomståret, vil der være risiko for, at både det afgivende og det modtagende forsikringsselskab mv. afregner skatten for delperiode 1.

- Værdien af ordningen primo indkomståret (punkt 5 på blanket 07.008)
- Foreligger der på overførselstidspunktet en uudnyttet saldo vedrørende negativ skat, der kan fremføres, jf. PAL § 17, skal det fremførte uudnyttede beløb oplyses. Herudover skal beløbet specificeres således, at det for hele den uudnyttede saldo oplyses, hvornår den er opstået. Dvs. det specificeres, i hvilke indkomstår der har været negativ PAL-skat, som har bidraget til den uudnyttede saldo, samt det beløb, der er bidraget til saldoen med i de enkelte indkomstår. På blanket 07.008 er der gjort plads til oplysninger om negativ skat for 5 indkomstår. Er der ældre negativ skat, som fortsat er en del af den uudnyttede negative saldo på overførselstidspunktet, afgives oplysningerne for de øvrige år under punktet "yderligere oplysninger". (punkt 6 på blanket 07.008)
- Hvis der på overførselstidspunktet foreligger en uudnyttet negativ skat, skal der oplyses om den positive betalte skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for det første/ældste år, hvorfra den negative saldo stammer (punkt 7 på blanket 07.008). Her kan der være særlige forhold, der skal iagttages, hvis der er sket en deludbetaling i overførselsåret. Se herom nedenfor under afsnit C.G.4.1.6.1.3. Eksempler på videregivelse af oplysninger ved § 41-overførsel af pensionsordninger.
- Hvis der ikke foreligger en uudnyttet negativ skat på overførselstidspunktet, skal der oplyses om de positive, betalte PAL-skatter på ordningen i de 5 indkomstår, som ligger umiddelbart forud for overførselsåret (punkt 8 på blanket 07.008). Hvis der er sket en deludbetaling i overførselsåret forud for overførselstidspunktet, skal der endvidere oplyses om den skat, der er beregnet for delperiode 1. Se herom nedenfor under afsnit C.G.4.1.6.1.3. Eksempler på videregivelse af oplysninger ved § 41-overførsel af pensionsordninger.
- Hvis der ved overførslen sker metodeskift for opgørelsen af indvidskatten på ordningen, skal det afgivende forsikringsselskab mv. oplyse det modtagende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter det afgivende instituts opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til overførselsdagen. Der sker metodeskift, hvis indvidskatten efter overførslen bliver opgjort efter en anden af bestemmelserne i PAL §§ 3, 4 og 4 a end hidtil. (punkt 9 på blanket 07.008).
- Herudover kan der være situationer, hvor det kan være nødvendigt med supplerende oplysninger. Se fx nedenstående eksempler i afsnit C.G.4.1.6.1.3, hvor der har været en deludbetaling, som nødvendiggør, at der overføres flere oplysninger end det, der fremgår af ovenstående.

Det bemærkes, at hjælpekemaet alene er til brug for overførsel af oplysninger mellem forsikringsselskaber mv. og ikke skal indsendes til Skattestyrelsen.

C.G.4.1.6.1.3 Eksempler på videregivelse af oplysninger ved overførsel af pensionsordninger

I dette afsnit vises eksempler på, hvilke oplysninger der skal videregives i bestemte situationer. Eksemplerne viser, hvilke oplysninger der skal videregives til det modtagende forsikringsselskab mv. herunder i relation til 5-års-perioden ved eventuel udbetaling af negativ skat, jf. PAL § 25. Herudover viser eksemplerne Skattestyrelsens opfattelse af, hvilke oplysninger der bør videregives ved en overførsel af en pensionsordning, hvis der i overførselsåret er sket en deludbetaling (i hele dette afsnit defineret som en udbetaling før det aftalte udbetalings-tidspunkt).

Helt overordnet bemærkes det, at der ikke nødvendigvis kan sættes lighedstegn mellem de oplysninger, der afgives til det modtagende forsikringsselskab mv. og beregningen af 5-års perioden efter PAL § 25. Det fremgår af eksemplerne 2 og 3, at der kan være situationer, hvor en positiv skat i delperiode 1 i et deludbetalingsår kan blive en del af 5-årsperioden i § 25, hvis en eventuel negativ skat i delperiode 2 senere bliver udnyttet fuldt ud i senere års positive skat, og der igen endnu senere opstår en negativ PAL-skat til fremførsel.

I situationer, hvor der er sket en delophævelse/deludbetaling, skal det afgivende forsikringsselskab mv. være opmærksom på, at der skal afgives yderligere oplysninger ud over de minimumsoplysninger der fremgår af blanket 07.008. Dette skal ske for at sikre, at det modtagende forsikringsselskab m.v. har tilstrækkelige oplysninger til at opgøre 5-årsperioden, hvis der på tidspunktet for ordningens ophør foreligger uudnyttet negativ PAL-skat på ordningen:

Ved en deludbetaling vil der blive dannet en delperiode 1 (fra indkomstårets start til og med dagen for deludbetalingen) og en delperiode 2 (fra og med dagen efter deludbetalingen til og med indkomstårets udløb - medmindre der sker flere på hinanden følgende deludbetalinger i samme indkomstår, her dannes så delperiode 3, 4 etc.).

Hvis der sker en overførsel af ordningen i delperiode 2, kan der blive overført oplysninger, som ved årets udgang viser sig ikke at være nødvendige for det modtagende forsikringsselskab mv. Det er dog nødvendigt at videregive oplysningerne, da det ikke på overførselstidspunktet vides, om skatten for delperiode 2 bliver positiv eller negativ:

- Bliver skatten for delperiode 2 positiv, skal skatten for både delperiode 1 og 2 indgå i 5-års perioden. Her vil det ved årets udgang vise sig, at oplysningen på blanket 07.008 om den betalte skat i det tidligste indkomstår ikke skal bruges til noget, fordi dette år nu ligger uden for 5-årsperioden.
- Bliver skatten for delperiode 2 negativ, er det skatten for de 5 **forudgående** indkomstår, der skal indgå i beregningen af 5-års perioden - her er det således oplysningen om skatten for delperiode 1 i overførselsåret, der viser sig at være irrelevant.

Hvis der er sket en delophævelse, er det derfor nødvendigt både at overføre oplysninger om positiv betalt skat for de 5 forudgående år samt den beregnede skat for delperiode 1 i overførselsåret. Da det dog ikke kan vides på forhånd, hvilken situation man vil stå i ved årets udgang, er det nødvendig at overføre begge oplysninger til det modtagende forsikringsselskab mv.

I forlængelse af ovenstående bør det også nævnes, at der skal ske en modifikation af oplysningerne omkring skattepligtigt afkast i overførselsåret, når der er sket en deludbetaling forud for overførselen. Årsagen hertil er, at det modtagende forsikringsselskab mv.

skal afregne skatten på ordninger i bestand ved årets udgang - også selv om ordningen i en del af indkomståret har ligget i et andet forsikringsselskab mv., jf. PAL § 23, stk. 4, 2. pkt. Oplysningerne til at beregne skatten er modtaget sammen med ordningen, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014. Men når der er sket en deludbetaling i overførselsåret forud for overførselstidspunktet, har det afgivende forsikringsselskab mv. afregnet skatten i delperiode 1 efter PAL § 23. Har der derfor været en positiv skat i delperiode 1, skal det afgivende forsikringsselskab mv. alene oplyse om det skattepligtige afkast, der har været fra den første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen, idet det alene er skatten for denne periode, som det modtagende forsikringsselskab mv. skal afregne sammen med skatten af det skattepligtige afkast, som er konstateret efter overførselstidspunktet i det modtagende forsikringsselskab mv. I modsat fald vil der ske dobbeltbeskatning af afkastet i delperiode 1.

Vær dog opmærksom på, at hvis skatten i delperiode 1 var negativ, skal det afgivende forsikringsselskab mv. oplyse herom som den beregnede skat for delperiode 1, men da der ifølge PAL § 17 skal ske modregning på det tidligst mulige tidspunkt, skal der ske modregning af eventuel negativ skat konstateret i delperiode 1 i eventuel positiv skat konstateret i delperiode 2. Se hertil nedenfor eksempel 5.

I de nedenstående eksempler er det søgt at belyse de mulige kombinationer af situationer, der kan opstå med henholdsvis deludbetaling, positiv henholdsvis negativ skat i delperiode 1 og 2, efterfølgende ophør og beregning af 5-års perioden, jf. PAL § 25 i den forbindelse. Under hvert eksempel fremgår det, hvilke oplysninger der efter Skattestyrelsens opfattelse bør videregives ved en overførsel, hvis overførsel sker i deludbetalingsåret henholdsvis, hvis den sker efter deludbetalingsåret.

Eksempel 1 - positiv skat i både delperiode 1 og 2

Deludbetaling sker i 2015, og helophævelse sker i 2017. Eksemplet viser, at det er relevant at oplyse om betalt skat i delperiode 1 ved en efterfølgende overførsel af ordningen i samme indkomstår, idet skatten for delperiode 1 skal indgå i 5-årsperioden, hvis en eventuel negativ skat først opstår i senere år end deludbetalingsåret. Den negative skat opstår her først i 2016, hvorfor den samlede positive skat for 2015 på 105 kr. medregnes efter 5-års reglen i PAL § 25. Eksemplet viser derfor, at det modtagende forsikringsselskab mv. kun kan foretage korrekt indberetning efter PAL §§ 21-23 a, hvis de har modtaget oplysning om den betalte skat for delperiode 1 i 2015.

Eksemplet viser også, at forsikringsselskaberne mv. for at udgå dobbeltbeskatning af afkastet i delperiode 1, alene skal oplyse om skattepligtigt afkast fra første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen, hvis der er en positiv skat i delperiode 1.

År	Sæt	Udbetaling af uudnyttet negativ skat	Kommentar
2017 Helophævelse	-50	145	
2016	-10		
2015 - delperiode 2	+10		Ved overførsel til nyt forsikringsselskab mv. i løbet af delperiode 2: Nyt forsikringsselskab mv. overtager pligten til at opgøre og indberette skatten for hele delperiode 2.
2015 - delperiode 1	+5		Skatten er afregnet af det afgivende forsikringsselskab efter PAL § 23 i forbindelse med deludbeta-

År	Sat	Udbetaling af uudnyttet ne- gativ skat	Kommentar
			lingen. Delperiode 1 indgår på § 23-angivelsen for det afgivende institut.
2014	+0		
2013	+0		
2012	+0		
2011	+0		
2010	+0		
Uudnyttet negativ PAL-skat ved ord- ningens ophør.	-0		
Positiv betalt skat i 5-års perioden i § 25, stk. 1.	+5		5-års perioden beregnes for indkomstårene 2015, 2014, 2013, 2012 og 2011.

Det afgivende forsikringsselskab mv. skal i dette eksempel som minimum afgive følgende oplysninger til det modtagende forsikringsselskab mv. Hvilke oplysninger der er relevante, afhænger af, om overførslen sker i deludbetalingsåret eller først i efterfølgende år:

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomstår 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
Værdien af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Punkt 1
Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Punkt 2
Værdi på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Punkt 3
Skattepligtigt afkast fra og med indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Skattepligtigt afkast fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Skattepligtigt afkast fra indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Punkt 4 + evt. pkt. 10
Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Punkt 5
Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.	Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.	Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel oplyses om skatten for såvel delperiode 1 som 2 for 2015, dvs. punktet skal udfyldes med 10+10+10+10+105 for årene 2011-2015.	Punkt 8
	Den betalte skat i delperiode 1. I dette eksempel +5 kr.		Punkt 10
	Værdien af ordningen på første dag i delperiode 2.		Punkt 10
Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser	Punkt 9

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomståret 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til med og overførselsdagen.	det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen.	

Er der brug for yderligere oplysninger for, at det modtagende forsikringsselskab mv. kan opgøre skatten efter PAL §§ 21-23 a, skal disse overføres efter aftale forsikringsselskaberne mv. imellem.

Eksempel 2 - positiv skat i delperiode 1 og negativ skat i delperiode 2

Delophævelse sker i 2015, og helophævelse sker i 2017.

Hvis der opstår negativ skat i delperiode 2 i deludbetalingsåret, vil beløbet i delperiode 1 *ikke* skulle indgå opgørelsen efter 5-års reglen i PAL § 25, stk. 1, idet skatten ikke er betalt i et indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, som den negative skat er opstået i.

Sker overførslen i delperiode 2 af 2015, er det ikke kendt på overførselstidspunktet, at delperiode 2 vil ende med en negativ skat, hvorfor det afgivende forsikringsselskab mv. er nødt til at videregive oplysningen om den positive skat for delperiode 1. Oplysningen om den positive skat for delperiode 1 kan også senere blive relevant, hvis de -10 for delperiode 2 måtte blive modregnet fuldt ud efter PAL § 17 inden ordningens ophør. I sådan et tilfælde vil den positive skat for delperiode 1 skulle indgå i en eventuel ny 5-års periode efter PAL § 25, hvis en negativ skat igen opstår på et tidspunkt, hvor indkomståret 2015 ligger inden for 5-årsperioden.

År	Skat	Udbetaling af uudnyttet negativ skat	Kommentar
2017 Helophævelse	-50	50	
2016	-10		
2015 - delperiode 2	-10		Der indgår 10 i negativ skat på saldoen for uudnyttet negativ PAL-skat efter PAL § 17, idet de 100 i positiv skat for delperiode 1 er afregnet.
2015 - delperiode 1	-10		Skatten er afregnet af det afgivende forsikringsselskab mv. efter PAL § 23 i forbindelse med deludbetalingen. Delperiode 1 indgår på § 23-angivelsen for det afgivende forsikringsselskab mv.
2014	+10		
2013	+10		
2012	+10		
2011	+10		
2010	+10		
Udnyttet negativ PAL-skat ved ordningens ophør.	-10		
Positiv betalt skat i 5-års perioden i § 25, stk. 1.	+50		5-års perioden beregnes for indkomståret, før den negativ skat opstod, dvs. for 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.

Det afgivende forsikringsselskab mv. skal i dette eksempel som minimum afgive følgende oplysninger til det modtagende forsikringsselskab mv. Hvilke oplysninger der er relevante, afhænger af,

om overførslen sker i deludbetalingsåret eller først i efterfølgende år:

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomstår 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
Værdien af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Punkt 1
Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Punkt 2
Værdi på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Punkt 3
Skattepligtigt afkast fra og med indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Skattepligtigt afkast fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Skattepligtigt afkast fra indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Punkt 4 + evt. pkt. 10
Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Punkt 5
		Saldo for overført negativ skat oplyses. Her udfyldes 10 for indkomståret 2015.	Punkt 6
		Positiv betalt skat i de 5 indkomstår forud for den negative skats opståen oplyses. De 100 for delperiode 1 i 2015 skal ikke medtages. Skatten er betalt i det år, den negative skat opstår - ikke i et forudgående indkomstår. I dette eksempel udfyldes derfor med 10+10+10+10+10 for indkomstårene 2010-2014.	Punkt 7
Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.	Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.		Punkt 8
	Den betalte skat i delperiode 1. I dette eksempel +100 kr.		Punkt 10
	Værdien af ordningen på første dag i delperiode 2,		Punkt 10
		Oplysning om at der er sket i deludbetaling i 2015 og at der er betalt 100 kr. i skat i delperiode 1. Oplysningen vil være relevant, hvis de -10 for delperiode 2 bliver modregnet fuldt ud i eksempelvis 2018, og der igen efterfølgende opstår negativ skat på et tidspunkt, hvor 2015 skal	Punkt 10

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomståret 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
		indgå i 5-års perioden efter PAL § 25.	
Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra og med den første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende institut om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til overførselsdagen.	Punkt 9

Er der brug for yderligere oplysninger for, at det modtagende forsikringsselskab mv. kan opgøre skatten efter PAL §§ 21-23 a, skal disse overføres efter aftale forsikringsselskaberne m.v. imellem.

Eksempel 3 - positiv skat i delperiode 1 og negativ skat i delperiode 2

Delophævelse sker i 2015 og helophævelse sker i 2017.

Sker der overførsel til andet forsikringsselskab mv. i løbet af delperiode 2 i 2015, og der opstår negativ skat i delperiode 2 i overførselsåret, skal der fortsat ske oplysning om den positive skat i delperiode 1, idet det ikke på overførselstidspunktet er kendt, hvad den

endelige skat for delperiode 2 vil blive. Skatten for delperiode 1 indgår ikke i 5-års perioden, idet denne ikke er betalt i et indkomstår, der ligger forud for den negativ skats opståen, jf. ordlyden af PAL § 25.

Oplysningen om den positive skat for delperiode 1 kan også senere blive relevant, hvis de -100 for delperiode 2 måtte blive modregnet fuldt ud efter PAL § 17 inden ordningens ophør. I sådan et tilfælde vil den positive skat for delperiode 1 skulle indgå i en eventuel ny 5-års periode efter PAL § 25, hvis en negativ skat igen opstår på et tidspunkt, hvor indkomståret 2015 ligger inden for 5-årsperioden.

År	Skat	Udbetaling af uudnyttet negativ skat	Kommentar
2017 Helophævelse	50		
2016	0		
2015 - delperiode 2	0		Alle 100 i negativ skat indgår på saldoen for uudnyttet negativ PAL-skatefter PAL § 17, idet de 10 i positiv skat for delperiode 1 er afregnet.
2015 - delperiode 1	0		Skatten er afregnet af det afgivende forsikringsselskab mv. efter PAL § 23 i forbindelse med deludbetalingen. Delperiode 1 indgår på § 23-angivelsen for det afgivende forsikringsselskab mv.
2014	0		
2013	0		
2012	0		
2011	0		
2010	0		
Uudnyttet negativ PAL-skatefter ordningsophør	0		
Positiv betalt skat i 5-års perioden i § 25, stk. 1	0		5-års perioden beregnes for indkomståret før den negativ skat opstod dvs. for 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.

Det afgivende forsikringsselskab mv. skal i dette eksempel som minimum afgive følgende oplysninger til det modtagende forsik-

ringsselskab mv. Hvilke oplysninger der er relevante at afgive, af- efterfølgende år:
 hænger af, om overførslen sker i deludbetalingsåret eller først i et

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomståret 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
Værdien af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Punkt 1
Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Punkt 2
Værdi på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Punkt 3
Skattepligtigt afkast fra og med indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Skattepligtigt afkast fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Skattepligtigt afkast fra indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Punkt 4 + evt. pkt. 10
Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Punkt 5
		Saldo for overført negativ skat oplyses. Her udfyldes 100 for indkomståret 2015.	Punkt 6
		Positiv betalt skat i de 5 indkomstår forud for den negative skats opståen oplyses. De 10 for delperiode 1 i 2015 skal ikke medtages, da skatten er betalt i det år, den negative skat opstår - ikke i et forudgående indkomstår. I dette eksempel udfyldes derfor med 10+10+10+10+10 for indkomstårene 2010-2014.	Punkt 7
Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.	Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.		Punkt 8
	Den betalte skat i delperiode 1. I dette eksempel +10 kr.		Punkt 10
	Værdien af ordningen på første dag i delperiode 2.		Punkt 10
		Oplysning om, at der er sket i deludbetaling i 2015, og at der er betalt 10 kr. i skat i delperiode 1. Oplysningen vil være relevant, hvis de -100 for delperiode 2 bliver modregnes fuldt ud i eksempelvis 2018, og der igen efterfølgende opstår negativ skat på et tidspunkt, hvor 2015	Punkt 10

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomstår 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
		skal indgå i 5-års perioden efter PAL § 25.	
Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen	Punkt 9

Er der brug for yderligere oplysninger for, at det modtagende forsikringsselskab mv. kan opgøre skatten efter PAL §§ 21-23 a, skal disse overføres efter aftale forsikringsselskaberne mv. imellem.

Eksempel 4 - negativ skat i både delperiode 1 og 2

Delophævelse sker i 2015 og helophævelse sker i 2017.

År	Udbetaling af udnyttet negativ skat	Kommentar
2017 Helophævelse	50	
2016	0	
2015 - delperiode 2	0	
2015 - delperiode 1	0	Hvis der bliver positiv skat i delperiode 2, sker der modregning heri. Se eksempel 5.
2014	0	
2013	0	
2012	0	
2011	0	
2010	0	
Udnyttet negativ PAL-skat ved ordnings ophør.	0	
Positiv betalt skat i 5-års perioden i § 25, stk. 1.	0	5-års perioden beregnes for indkomståret, der ligger, før den negativ skat opstod, dvs. for 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.

Det afgivende forsikringsselskab mv. skal i dette eksempel som minimum afgive følgende oplysninger til det modtagende forsikringsselskab mv. Hvilke oplysninger der er relevante at afgive, af-

hænger af, om overførslen sker i deludbetalingsåret eller først i et efterfølgende år.

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomstår 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
Værdien af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Punkt 1
Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Punkt 2
Værdi på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Punkt 3
Skattepligtigt afkast fra og med indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Skattepligtigt afkast fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Skattepligtigt afkast fra indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Punkt 4 + evt. pkt. 10
Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Punkt 5
	Overført negativ skat. I dette eksempel -10.	Saldo for overført negativ skat oplyses. I dette eksempel 110 for indkomståret 2015.	Punkt 6
	Positiv betalt skat i de 5 indkomstår, som ligger umiddelbart forud for det år, hvori den negative skat opstod, skal oplyses. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for indkomstårene 2010-2014.	Positiv betalt skat i de 5 indkomstår forud for den negative skats opståen oplyses. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for indkomstårene 2010-2014.	Punkt 7
Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.			Punkt 8
	I delperiode 1 er der konstateret en skat på -10 kr.		Punkt 10
	Værdien af ordningen på første dag i delperiode 2.		Punkt 10
Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikrings-selskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikrings-selskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikrings-selskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen.	Punkt 9

Er der brug for yderligere oplysninger for, at det modtagende forsikringsselskab mv. kan opgøre skatten efter PAL §§ 21-23 a, skal disse overføres efter aftale forsikringsselskaberne mv. imellem.

Eksempel 5 - negativ skat i delperiode 1 og positiv skat i delperiode 2

Delophævelse i 2015 og helophævelse i 2017.

Eksemplet viser, at negativ skat i delperiode 1 modregnes i positiv skat i delperiode 2 sådan, at der fra indkomståret 2015 fremføres uudnyttet negativ skat på -50.

År	Skat	Udbetaling af uudnyttet negativ skat	Kommentar
2017 Helophævelse	9	50	
2016	0		
2015 - delperiode 2	6		
2015 - delperiode 1	0		
2014	0		
2013	0		
2012	0		
2011	0		
2010	0		
Uudnyttet negativ PAL-skat ved ordnings ophør,	9		Der skal i 2015 ske modregning efter § 17, hvorfor der for 2015 er 50 at fremføre i uudnyttet negativ PAL-skat.
Positiv betalt skat i 5-års perioden i § 25, stk. 1,	6		5-års perioden beregnes fra indkomståret, før den negativ skat opstod, dvs. for 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.

Det afgivende forsikringsselskab mv. skal i dette eksempel som minimum afgive følgende oplysninger til det modtagende forsikringsselskab mv. Hvilke oplysninger der er relevante at afgive, af-

hænger af, om overførslen sker i deludbetalingsåret eller først i et efterfølgende år.

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomståret 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
Værdien af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Værdi af ordningen ultimo 1982.	Punkt 1
Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Værdi af ordningen 31. december 1979.	Punkt 2
Værdi på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Værdi af ordningen på overførselsdagen.	Punkt 3
Skattepligtigt afkast fra og med indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Skattepligtigt afkast fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen (der er gjort op med skatten i delperiode 1). Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Skattepligtigt afkast fra indkomstårets start til og med overførselsdagen.	Punkt 4 + evt. pkt. 10
Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Værdien af ordningen primo indkomståret.	Punkt 5
	Saldo for overført negativ skat oplyses. I dette eksempel 100 for delperiode 1 i 2015.	Saldo for overført negativ skat oplyses. I dette eksempel 50 for indkomståret 2015.	Punkt 6
	Positiv betalt skat i de 5 indkomstår forud for den	Positiv betalt skat i de 5 indkomstår forud for den	Punkt 7

Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 1 i deludbetalingsåret	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i delperiode 2 i deludbetalingsåret 2015	Relevante minimumsoplysninger ved overførsel i indkomståret 2016	Hvor står oplysningen i blanket 07.008
	negative skats opståen oplyses. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for indkomstårene 2010-2014.	negative skats opståen oplyses. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for indkomstårene 2010-2014.	
Positiv skat i de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for overførselsåret. I dette eksempel 10+10+10+10+10 for årene 2010 til 2014.			Punkt 8
	Værdien af ordningen på første dag i delperiode 2.		Punkt 10
	For delperiode 1 er der konstateret en skat på -100.		Punkt 10
Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra og med første dag i delperiode 2 til og med overførselsdagen. Bemærkning om, at det er dette afkast, som er oplyst, anføres som supplerende bemærkning.	Hvis der sker metodeskift ved overførslen, oplyser det afgivende forsikringsselskab mv. om beskatningsgrundlaget efter deres opgørelsesmetode i perioden fra 1. januar til og med overførselsdagen.	Punkt 9

Er der brug for yderligere oplysninger for, at det modtagende forsikringsselskab mv. kan opgøre skatten efter PAL §§ 21-23 a, skal disse overføres efter aftale forsikringsselskaberne mv. imellem.

C.G.4.1.7 Særligt om forlængelse af fristen for at indsende opgørelse og betale PAL-skat (PAL § 26)

Regel

Hvis den seneste frist for at indsende opgørelse og betale PAL-skat falder på en dansk banklukkedag, forlænges fristen til den førstkomende bankdag. ▶Se PAL § 26, stk. 1 ◀

Ordninger i udenlandske penge- og pensionsinstitutter

Fristen forlænges til den førstkomende bankdag i det land, hvor selskabets mv. har hjemsted, hvis den seneste frist for at indsende opgørelse og betale PAL-skat falder på en banklukkedag i det land, hvor selskabet mv. har hjemsted.

Dette gælder for udenlandske penge- og pensionsinstitutter uden fast driftssted i Danmark, der udbyder pensionsordninger til ▶PAL-skattepligtige◀ personer. ▶Se afsnit C.G.1.1. Skattepligtige personer m.fl. og ordninger.◀

C.G.4.2 Kontrol og ændring af opgørelsen (PAL § 27)

Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder, når Skattestyrelsen vil ændre den endelige opgørelse eller beregningen. Afsnittet beskriver

også skattepligtiges mulighed for at klage over penge- og pensionsinstituttets opgørelse.

Afsnittet indeholder:

- Regel (PAL § 27, stk. 1)
- Underretning ved ændring ▶af PAL-skatten◀ (PAL § 27, stk. 2)
- Skattepligtige personers mulighed for at klage over penge- og pensionsinstituttet opgørelse mv. (PAL § 27, stk. 3)
- Afregning af PAL-skat og renter ved ændring af PAL-skat (PAL § 27, stk. 4 og 5)

Regel (PAL § 27, stk. 1)

Skattestyrelsen kontrollerer opgørelserne og skatteberegningerne efter PAL §§ 21-25.

Skattestyrelsen kan ændre opgørelsen og beregningen, hvis Skattestyrelsen anser den endelige opgørelse eller beregning efter PAL §§ 21-25 for urigtig.

Skattestyrelsen kan også ændre opgørelsen og beregningen, hvis penge- eller pensionsinstituttet beder om det. ▶I et sådant tilfælde er der tale om en genoptagelsesansøgning omfattet af SFL § 26 og § 27.◀

▶Der er i § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 adgang til, at forsikringsselskaber mv. kan indsende en ændringsansøgning omfattet af SFL § 26 i form af en korrektionsangivelse fire gange årligt, inden for den ordinære frist i SFL § 26, stk. 2. Ved en sådan

korrektionsangivelse kan forsikringsselskaber mv. rette tidligere års PAL-angivelser uden Skattestyrelsens forudgående godkendelse. Korrektionsangivelser er derfor underlagt kontrol på samme måde som de ordinære PAL-angivelser.

Korrektionsangivelser med ◀ rettelser til opgørelserne efter PAL §§ 21, 22, 23 og 23 a af skattepligtigt afkast efter PAL §§ 3, 4, 4 a, 5, 6, 7 og 8 kan indsendes én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. ▶ Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkast-beskatningsloven. ▶

▶Korrektionsangivelser◀ skal indsendes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. ▶Korrektionsangivelser skal sendes på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. ▶

▶Fører en rettelse af tidligere års PAL-angivelser til en yderligere skat til indbetaling, eller en overskydende skat til udbetaling, forrentes beløbet efter PAL § 27, stk. 5. ▶

Renteberegningen er ens, uanset om der er tale om en korrektionsindberetning omfattet af § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, om der er en indsendt "almindelig" (eventuelt ekstraordinær) genoptagelsesansøgning fra instituttet, eller om det er en ændring foretaget på Skattestyrelsens initiativ.

▶Bemærk

Personer der har været skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland efter den dansk-tyske DBO kan anmode om genoptagelse med henblik på fritagelse for PAL-skat helt frem til den 31. december i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Baggrunden herfor er, at den pensionsberettigede kan støtte ret på indholdet af artikel 46, stk. 3, i DBO'en mellem Danmark og Tyskland. Der er tale om en praksis som er beskrevet nærmere i SKM2025.248.SKTST og afsnit C.G.1.1.1. ▶

Underretning ved ændring af PAL-skat (PAL § 27, stk. 2)

Vil Skattestyrelsen ændre PAL-skat, skal Skattestyrelsen give besked til den, der har indsendt opgørelsen om

- den eventuelle ændring af skatten
- begrundelsen for ændringen, og
- adgangen til at klage over afgørelsen til Landsskatteretten.

Sagsforløb

Før Skattestyrelsen træffer afgørelse, sender Skattestyrelsen ▶et forslag til afgørelse◀ til den, der har indsendt opgørelsen. I ▶forslaget◀ står, at ændringen vil blive gennemført som varslet, med mindre Skattestyrelsen modtager bemærkninger inden for en nærmere angivet frist. Denne frist må ikke være under 15 dage, regnet fra agterskrivelsens datering. Agterskrivelsen skal indeholde oplysninger om ændringer af PAL-skat og om begrundelsen for disse. Se SFL § 20.

▶Forslaget til afgørelse◀ skal indeholde en sagsfremstilling. Se SFL § 19.

▶Se afsnit A.A.7.4.5.1 om reglerne for høring (forslag til afgørelse) og afsnit A.A.7.4.6.1 om sagsfremstilling. ▶

Efter udløbet af svarfristen træffer Skattestyrelsen en afgørelse på baggrund af oplysningerne i agterskrivelsen og eventuelle bemærkninger ▶modtaget i forbindelse med høringen. ▶

Afgørelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til at klage til Landsskatteretten.

▶Se afsnit A.A.7.4.8 om regler vedrørende afgørelsen. ▶

Pensionsordninger nævnt i PAL § 1, stk. 1

Er der tale om ændring af PAL-skat for pensionsordninger, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, sender penge- og pensionsinstituttet med-

delelse videre til den skattepligtige, inden 4 uger, efter at penge- og pensionsinstituttet har modtaget afgørelse om ændring af PAL-skat.

Klage over afgørelsen

Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Landsskatteretten eller til skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3, seneste 3 måneder efter afgørelsen. Se SFL § 11, stk. 1, nr. 1, og SFL § 35 A, stk. 3.

Klagen skal være skriftlig. Det skal fremgå af klagen, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig, og hvorfor. Se bekendtgørelse BEK nr. 2372 af 10. december 2021 om Skatteankestyrelsen og bekendtgørelse nr. 2373 af 10. december 2021 om forretningsorden for Landsskatteretten.

Sammen med klagen indsendes (i original eller kopi):

- Den afgørelse, der klages over.
- Den sagsfremstilling, der er tilsendt klageren.
- Dokumenter, som klageren ønsker at anvende som bevis.

Landsskatteretten kan fastsætte en frist til at besvare spørgsmål eller indsende yderligere oplysninger.

Hvis en klage er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for sagens videre behandling, kan Skatteankestyrelsen give klageren en frist til at udbedre manglen.

Hvis klagen ikke opfylder formkravene, kan Skatteankestyrelsen afvise klagen, jf. SFL § 35 A, stk. 7.

Se afsnit A.A.10.2 om klagebehandling.

Bemærk

Ved en klage til Landsskatteretten kan klageren søge omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand. Se afsnit A.A.13 om omkostningsgodtgørelse.

Skattepligtige ▶personers ▶mulighed for at klage over penge- og pensionsinstituttets opgørelse mv. (PAL § 27, stk. 3)

▶Hvis den ▶skattepligtige pensionskunde ▶er uenig i ▶penge- eller pensionsinstituttets opgørelse af beskatningsgrundlaget, eller beregningen af PAL-skat, efter PAL §§ 21 og 22, og § 23, stk. 1, ▶kan pensionskunden indbringe spørgsmålet ▶for Landsskatteretten eller for skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

Klage over penge- eller pensionsinstituttets opgørelse af beskatningsgrundlag eller beregning skal ske senest 3 måneder efter, at pensionskunden har modtaget underretning efter PAL §§ 21 og 22 og § 23, stk. 1.

Pensionskunden skal vedlægge en erklæring fra penge- og pensionsinstituttet om beregningen af PAL-skat og anføre, på hvilke punkter pensionskunden mener, at PAL-skat er opgjort forkert, og penge- og pensionsinstituttets kommentarer hertil.

Se afsnit A.A.10.2 om klagebehandling.

Afregning af skat og renter ved ændring af PAL-skat (PAL § 27, stk. 4 og 5)

Medfører en ændring, at et endeligt PAL-skattebeløb nedsættes, tilbagebetaler Skattestyrelsens den for meget betalte PAL-skat inden 6 uger fra afgørelsen.

Medfører en ændring, at et endeligt PAL-skattebeløb forhøjes, skal det resterende PAL-skattebeløb indbetales inden 6 uger fra afgørelsen.

Rente af den ændrede PAL-skat

Efterbetalingen af skyldig PAL-skat, eller tilbagebetalingen af overskydende PAL-skat, sker med tillæg af renter. Se PAL § 27, stk. 5.

Renten beregnes fra henholdsvis den 8. januar i året efter indkomståret til betaling sker, ▶hvis der er tale om et pengeinstitut mv.◀ eller fra den 20. februar i året efter indkomståret til betaling sker, ▶hvis der er tale om et pensionsinstitut mv.◀ Se mere nedenfor i dette afsnit.

Sker efterbetaling af skyldig PAL-skat ▶ikke inden for 6-ugers fristen i PAL § 27, stk. 4,◀ forrentes dette beløb dog kun ▶efter PAL § 27, stk. 5◀ til sidste rettidige betalingsdag. ▶Se PAL § 27, stk. 5, sidste pkt.◀ Herefter betales morarente efter PAL § 28. Se afsnit C.G.4.3 om morarenter.

Renter af skyldig skat efter PAL § 27, ▶stk. 5,◀ kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget i betalingsåret, ligesom renter af overskydende skat efter PAL § 27, ▶stk. 5,◀ skal medregnes i beskatningsgrundlaget i udbetalingsåret. Se PAL § 9, jf. § 15, stk. 1.

▶Reglen i PAL § 27, stk. 5 om beregning af renter i forbindelse med rettelser af tidligere PAL-angivelser er ændret flere gange. Her berøres kun de nugældende regler. Hvis der er behov for at læse mere om reglens indhold eller anvendelse i tidligere indkomstår henvises til version 2025-2 og tidligere versioner. Det samme gælder for overgangsregler i forbindelse med overgang til nugældende PAL-lov.◀

▶Fastsættelse af rentesatser◀

Renten vedrørende overskydende skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswappreferencerente for alle bankdage fra og med den 1. september til og med den 30. november, i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 4. pkt. kan dog ikke overstige 5 pct. ▶Se PAL § 27, stk. 5, 4. og 5. pkt.◀

▶Efter PAL § 27, stk. 5, 8. pkt. anvendes renten i PAL § 27, stk. 5, 4. pkt. ikke ved ændring af skattebeløb som følge af en rettelse for tidligere indkomstår. Renten i 4. pkt. anvendes heller ikke, hvis der er indbetalt for meget i skat i forbindelse med pensionsordningens ophør, eller i forbindelse med ophør af pensionsopsparerens PAL-skattepligt. Se PAL § 23, stk. 3, 2. pkt. smh. § 23, stk. 2, sidste pkt. Renten vedrørende overskydende skattebeløb i PAL § 27, stk. 5, 4. pkt. anvendes dermed kun ved overskydende skattebeløb indbetalt i acontoskat efter PAL § 21, mens det for øvrige overskydende skatter fremgår af loven, at forrentningen skal ske efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt.◀

Renten vedrørende skyldige skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 6. pkt. kan dog ikke overstige 10 pct. ▶Se PAL § 27, stk. 5, 6. og 7. pkt.◀

Skattestyrelsen offentliggør renterne vedrørende henholdsvis overskydende skattebeløb og skyldige skattebeløb senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår. ▶Se PAL § 27, stk. 6.◀

Renten for 2022

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2022 er beregnet til -0,4 pct. (bemærk renten er negativ), og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2022 beregnet til 2,2 pct. Se SKM2021.675.SKTST.

Bemærk, at alle forskelsbeløb som følge af ansættelsesændringer efter reglerne i PAL § 27, stk. 5, 1.-3. pkt., forrentes med renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt.

Renten for 2023

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2023 er beregnet til 1,5 pct., og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2023 beregnet til 2,7 pct. Se SKM2022.604.SKTST.

Bemærk, at alle forskelsbeløb som følge af ansættelsesændringer efter reglerne i PAL § 27, stk. 5, 1.-3. pkt., forrentes med renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt.

Renten for 2024

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2024 er beregnet til 3,7 pct., og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2024 beregnet til 6,0 pct. Se SKM2023.606.SKTST.

Renten for 2025

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2025 er beregnet til 2,9 pct., og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2025 beregnet til 5,8 pct. Se SKM2024.620.SKTST.

▶Renten for 2026

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2026 er beregnet til 1,8 pct., og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2026 beregnet til 4,2 pct. Se SKM2025.719.SKTST.◀

Ansættelsesændringer ▶af opgørelser efter PAL § 23 eller § 23 a for ophævede pensionsordninger eller ordninger hvis skattepligt er ophørt◀

Det følger af PAL § 23, stk. 3, at hvis § 23-skatten ikke indbetales inden for fristen i PAL § 23, stk. 1 (dvs. 3 hverdage efter udbetalingen henholdsvis 1 måned efter instituttets kendskab til ophævelsen), skal forsikringsselskabet m.v. betale renter fra denne frists udløb, til betaling sker. Renten svarer til renten efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., for skyldige skatter.

Hvis § 23-opgørelsen og den endelige skat ikke betales inden for fristen i PAL § 23, stk. 2 (dvs. den 22. januar i året efter indkomståret for pengeinstitutter og den 31. maj i året efter indkomståret for pensionsinstitutter), dvs. inden sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter fra dette tidspunkt efter PAL § 28.

Ved ændring af skattebeløb efter reglerne i PAL § 27 efter sidste rettidige betalingsdag, (dvs. efter den 22. januar i året efter indkomståret for pengeinstitutter og efter den 31. maj i året efter indkomståret for pensionsinstitutter), vedrørende opgørelser efter PAL § 23 for indkomståret 2016 eller senere, følger det af PAL § 27, stk. 5, at der skal betales renter af forskelsbeløbet fra dagen efter betalingsfristen, dvs. 3 hverdage efter udbetalingen henholdsvis 1 måned efter kendskab til ophævelsen. Se lovforarbejdernes specifikke bemærkninger til ændringen af PAL § 27, stk. 5. Se bemærkningerne til § 3, nr. 12, i L 45 fremsat den 10. november 2015.

Tilsvarende gælder ved ændringer efter reglerne i PAL § 27 efter sidste rettidige betalingsdag (dvs. efter den 22. januar i året efter indkomståret for pengeinstitutter og den 31. maj i året efter indkomståret for pensionsinstitutter) af en pensionsopsparers ophør af skattepligt efter PAL § 1, stk. 1 og 3.

Ved ændring af skattebeløb efter reglerne i PAL § 27, der er indbetalt efter PAL § 23 a følger det af PAL § 27, stk. 5, at forskelsbeløbet forrentes fra udløbet af betalingsfristen i PAL § 23 a, stk. 1, der er 1 måned efter, at forsikringsselskabet m.v. har fået kendskab til ophøret af skattepligt, til betaling sker.

Ansættelsesændringer ▶ af opgørelser efter PAL § 24 for ◀ op- hørte pensionsinstitutter

Når institut-skattepligten for skattepligtige omfattet af PAL § 1, stk. 2, ophører, skal pensionsinstituttet efter PAL § 24, stk. 1, sende endelig opgørelse til Skattestyrelsen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt skatten for det løbende indkomstår (ophørsåret) og for det foregående indkomstår, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette. Pensionsinstituttet skal sende opgørelsen senest 3 måneder efter ophør af skattepligt.

Det er i PAL § 24, stk. 2, fastsat, at der skal beregnes renter af den beregnede endelige skat for det foregående indkomstår fra den 20. februar i det løbende indkomstår ▶(ophørsåret),◀ til betaling sker. Renter svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, for det løbende indkomstår. ▶Hvis pensionsinstituttet ikke betaler skatten inden udløbet af 3-måneders fristen, skal pensionsinstituttet dog kun beregne renten til den sidste rettidige indbetalingsdag. Herefter beregnes der renter efter PAL § 28 til betaling sker.◀

Ved rettidig betaling af skatten for det løbende indkomstår ▶(ophørsåret)◀ beregnes der ikke renter. ▶Betales skatten ikke inden udløbet af 3-måneders fristen, skal der beregnes morarenter efter PAL § 28 fra fristens udløb.◀

For ansættelsesændringer af skattebeløb for indkomståret ▶før ophørsåret◀ efter reglerne i PAL § 27 sker ▶forretning på samme måde som for øvrige rettelsers af en opgørelse efter PAL § 21.◀

Hvis et pensionsinstituts skattepligt ophører primo indkomståret, kan 3-måneders fristen efter PAL § 24, stk. 1, falde før fristen for endelig opgørelse efter PAL § 21 for det foregående indkomstår, der er den 31. maj i året efter indkomståret. I disse tilfælde rykkes fristen for endelig opgørelse for det foregående indkomstår tilbage til 3 måneder efter ophøret af pensionsinstituttet, således at fristen for angivelse og indbetaling for både ophørsåret og det foregående indkomstår er sammenfaldende. En eventuel senere ændring af skattebeløbet efter reglerne i PAL § 27 for det foregående indkomstår, som fik rykket betalingsfrist og angivelsesfrist tilbage, vil fortsat skulle forrentes fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker.

C.G.4.3 Morarenter (PAL § 28)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan der skal betales morarenter ved overskridelse af betalingsfrister.

Afsnittet indeholder:

- Regel (PAL § 28, stk. 1)
- Frister for at indsende og betale
- Morarenter i flere indkomstår
- Ikke fradrag for morarenter (PAL § 28, stk. 2)
- Hvis Skattestyrelsen overskrider betalingsfristen (PAL § 28, stk. 3)
- Eksempel
- ▶Opkrævning af PAL-skat sker efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven (PAL § 28, stk. 4)◀

Regel (PAL § 28, stk. 1)

▶PAL-skatten skal betales samtidig med, at den endelige opgørelse skal sendes til Skattestyrelsen. Se PAL §§ 21-24.◀

Hvis PAL-skatten med tillæg eller fradrag af eventuelle renter ikke er betalt rettidigt, skal der betales renter efter OPKL § 7, stk. 1, jævnfør stk. 2. Se PAL § 28, stk. 1. ▶Skattestyrelsen offentliggør en gang årligt rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1, og 2.◀

▶Reglen er ændret ved lov nr. 1642 af 16. december 2025, § 5, nr. 1, fra at henvise til rentesatsen i OPKL § 7 til, at OPKL § 7 i stedet finder direkte anvendelse på beregningen af morarenter efter

PAL § 28, stk. 1. Det betyder, at renten fra 1. januar 2026 skal beregnes efter OPKL § 7.

Efter OPKL § 7, stk. 1 beregnes morarenten fra udløbet af den seneste rettidige betalingsdag, og frem til og med dagen, hvor betaling sker. Der er tale om en månedlig rente, som beregnes for alle kalenderdage, som falder i den nævnte periode. Der regnes med et renteår på 365 dage og 366 dage i skudår. Der beregnes ikke rentes rente.

Om beregning af renten efter OPKL § 7, stk. 1, jf. stk. 2 henvises til afsnit A.B.4.7.2◀

Frister for at indsende og betale

Om frist for at indsende opgørelse og betale PAL-skat efter

- PAL § 21. Se afsnit C.G.4.1.1 Skattepligtige selskaber efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter
- PAL § 22. Se afsnit C.G.4.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter mv.
- PAL § 23. Se afsnit C.G.4.1.3 Penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning ved ophævelse af pensionsordninger
- PAL §§ 23 a og 24. Se afsnit C.G.4.1.4 Ophør af skattepligt.

Morarenter i flere indkomstår

Hvis der skal beregnes morarenter for en periode, der strækker sig over flere år, er det praksis, at morarenterne beregnes med den fastsatte rentesats for de enkelte indkomstår. Der beregnes ikke renters rente i perioden.

Ikke fradrag for morarenter (PAL § 28, stk. 2)

Renter efter PAL § 28, stk. 1, kan ikke fradrages i beskatningsgrundlaget.

Forskellen på simpel rente efter PAL §§ 21-24, og morarente efter PAL § 28 er, at morarenterne ikke kan trækkes fra, når beskatningsgrundlaget skal gøres op.

Se også

Se også afsnit C.G.2.6.2 Fradrag for renteudgifter.

Hvis Skattestyrelsen overskrider betalingsfristen (PAL § 28, stk. 3)

Har den skattepligtige betalt for meget PAL-skat, skal Skattestyrelsen betale beløbet tilbage med renter inden 6 uger fra afgørelsen. Se PAL § 27, stk. 4.

Overskrider Skattestyrelsen 6-ugers fristen, skal der beregnes og udbetales en rente efter opkrævningsloven § 7, stk. 1, jævnfør stk. 2. Se PAL § 28, stk. 3.

Eksempel

▶Et pensionsinstitut omfattet af PAL § 1, stk. 2, har opgjort den endelige PAL-skat til 1.000.000 kr. for 2025. Betalingsfristen er 31. maj 2026. I 2026 falder den 31. maj 2026 på en søndag, hvorfor betalingsfristen den 31. maj flytter til mandag den 1. juni, jf. PAL § 26. Pensionsinstituttet betaler PAL-skatten den 16. april 2027.

Efter PAL § 21, stk. 1, skal pensionsinstituttet betale ordinære PAL-renter fra den 20. februar 2026 til og med sidste rettidige betalingsdag, dvs. den 1. juni 2026. PAL-renten for 2026 udgør 4,2 pct, jf. SKM2025.719.SKTST.

Pensionsinstituttet skal betale morarenter efter PAL § 28, fra den 2. juni 2026 til betaling sker den 16. april 2027.

Renten efter OPKL § 7, stk. 1, jf. stk. 2, for 2026 udgør 0,85 pct. tillagt 0,1 pct. jf. SKM2025.720.SKTST, dvs. morarenten udgør i alt 0,95 pct. For 2027 anvendes en "fiktiv" rentesats efter OPKL § 7, stk. 1, jf. stk. 2, på 0,90 pct. tillagt 0,1 pct., i alt 1,0 pct. Ved

at indsætte en "fiktiv" rente for 2027, som afviger fra satsen for 2026, kan der udarbejdes et eksempel med flest mulige nuancer.*

		Skyldig skat og renter
Skyldigt skattebeløb		1.000.000,00 kr.
Renter efter PAL § 21 i perioden 20. februar - 1. juni 2026*	► 1.000.000*4,2 pct./360 dage = 116,67 kr. pr dag i 102 dage*	► 11.900,34 kr. *
Skyldigt pr. ► 1. juni 2026*		► 1.011.900,34 kr. *
Morarenter efter PAL § 28 i perioden ► 2. juni - 31. december 2026*	► 0,95%*12 = 11,4% i årlig rente 11,4%/365 = 0,031% pr. dag 0,031%*1.011.900,34 = 313,69 kr. pr. dag 313,69*213 dage (det faktiske antal dage mellem frist og kalenderårets udløb)*	► 66.815,97 kr. *
Morarenter efter PAL § 28 i perioden ► 1. januar - 16. april 2027* 1.013.888 kr. X 1,1 pct. X 1/30 = 371,76 kr. pr. dag i 106 dage =	► 1,0%*12 = 12,0% i årlig rente 12,0%/365 = 0,033% pr. dag 0,033%*1.011.900,34 = 333,93 kr. pr. dag 333,93*106 dage (det faktiske antal kalenderdage mellem indkomstårets start og betaling)*	► 35.396,58 kr. *
Beløb til indbetaling den 16. april 2027 i alt		► 1.114.112,89 kr. *

Der regnes alene med 29 dage i juni måned, da betalingsfristen efter flyttet fra 31. maj til 1. juni i medfør af PAL § 26, og den 1. juni derfor skal pålægges ordinær PAL-rente efter PAL § 21, stk. 1, sidste pkt. Falder betalingsfristen på en hverdag, skal evt. morarente beregnes fra den 1. juni og ikke fra den 2. juni, som tilfældet er her, dvs. med 30 rentedage i juni måned.

• Optræksningen af PAL-skat sker efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven (PAL § 28, stk. 4)

PAL-skat opkræves ikke via En skattekonto, jf. PAL § 28, stk. 4.

Ind- og udbetalinger af PAL-skat sker derfor efter reglerne for indberetning og betaling af PAL-skat i PAL §§ 21-27.

Reglen i PAL § 28, stk. 4, er ændret ved lov nr. 1642 af 16. december 2025. Ifølge den tidligere regel skulle ind- og udbetalinger af PAL-skat ske via En skattekonto (opkrævningslovens kapitel 5). Efter PAL § 36, stk. 5 skulle skatteministeren sætte reglen i kraft, hvilket ikke var sket, jf. bl.a. SKM2013.646.SKAT*

C.G.4.4 Skønmæssig ansættelse, indkaldelse af oplysninger og tvangsbøder (PAL § 29)

Indhold

Dette afsnit handler om skønmæssig ansættelse, indkaldelse af oplysninger og tvangsbøder.

Afsnittet indeholder:

- Skønmæssig ansættelse (PAL § 29, stk. 1)
- Renter ved skønmæssig opgørelse (PAL § 29, stk. 2)
- Indkaldelse af oplysninger (PAL § 29, stk. 3)
- Tvangsbøder (PAL § 29, stk. 4)

Skønmæssig ansættelse (PAL § 29, stk. 1)

Er opgørelserne efter PAL §§ 21-24 ikke indsendt rettidigt, opgør Skattestyrelsen beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf skønmæssigt.

Vælger Skattestyrelsen at ansætte beskatningsgrundlaget skønmæssigt, skal skønnet foretages ud fra en realistisk vurdering af den skattepligtiges situation. Skattestyrelsen kan ved skønnet bruge de oplysninger, som Skattestyrelsen allerede har eller får.

En skønmæssig ansættelse fritager ikke den skattepligtige for at skulle indsende korrekt opgørelse. Den skønmæssige ansættelse vil blive genoptaget og ændret, når den skattepligtige sender den korrekte opgørelse.

Sagsforløb

Skattestyrelsen sender et forslag til afgørelse til den skattepligtige om den planlagte skønmæssige ansættelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf. Sammen med forslaget til afgørelse skal Skattestyrelsen sende en sagsfremstilling, der indeholder en nærmere begrundelse.

Ifølge SFL § 20 skal Skattestyrelsen give en frist på mindst 15 dage til at komme med sine tilføjelser eller rettelser til den skønmæssige ansættelse.

Modtager Skattestyrelsen tilføjelser eller rettelser til ansættelsen, er Skattestyrelsen bemyndiget til at træffe afgørelse, hvis Skattestyrelsen og den skattepligtige kan blive enige. Ved fortsat uenighed kan sagen indbringes for Landskatteretten. Landsskatteretten skal have modtaget klagen over afgørelsen senest 3 måneder efter, at den skattepligtige har fået Skattestyrelsens afgørelse. Se SFL § 35 a.

Afgørelsen skal indeholde ansættelsen, begrundelsen herfor samt den skattepligtiges og pengeinstituttets mulighed for at klage. Se FVL §§ 22-25.

Se også

Se A.A.7.4.6 om sagsfremstilling ved forslag til afgørelse.

Renter ved skønmæssig opgørelse (PAL § 29, stk. 2)

Er PAL-skatten opgjort skønmæssigt efter PAL § 29, stk. 1, skal den skattepligtige betale morarenter efter PAL § 28 fra den sidste rettidige indbetalingsdag efter PAL §§ 21-24 og 26, til betaling sker.

Indkaldelse af oplysninger (PAL § 29, stk. 3)

Skattestyrelsen kan pålægge

- skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2,

- penge- og pensionsinstitutter, der udbyder pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 og 3,
- investeringsforeninger samt
- skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1 og 3

inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som Skattestyrelsen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af PAL-skatten efter PAL §§ 21-24.

Det vil sige, at Skattestyrelsen har en alternativ mulighed for at indhente oplysningerne. Denne mulighed bør kun bruges i tilfælde, hvor Skattestyrelsen først har forsøgt at få oplysningerne fra penge- eller pensionsinstituttet. Se bemærkningerne til § 29 i L10 af 28. november 2007.

Det er en betingelse, at materialet/oplysningerne er relevante for opgørelse af det beskatningsgrundlag, der kontrolleres.

Skattestyrelsen skal give en frist på mindst 15 dage til at udlevere oplysningerne.

Tvangsbøder (PAL § 29 stk. 4)

Modtager Skattestyrelsen ikke

- opgørelserne efter PAL §§ 21-24 eller
- oplysningerne efter PAL § 29, stk. 3

rettidigt, kan skatteministeren pålægge den, der skal indsende opgørelsen eller oplysningerne tvangsbøder. Disse kan pålægges som daglige eller ugentlige bøder, indtil opgørelserne eller oplysningerne fremkommer, eller der udstedes et bødeforelæg for overtrædelse af PAL § 32 a, stk. 1 eller 2, som følge af at pålægget om at give told- og skatteforvaltningen oplysninger, jf. PAL § 29, stk. 3, ikke efterkommes.

PAL § 29, stk. 4, er ændret ved § 5, nr. 1, i lov nr. 789 af 4. maj 2021. Med ændringen af PAL § 29, stk. 4, undgås, at der i relation til det samme pålæg og den samme periode, hvor pålægget ikke efterkommes, både pålægges daglige tvangsbøder og udstedes bødeforelæg for overtrædelse af de nye straffebestemmelser i PAL § 32 a, stk. 1 eller 2. Ændringen skal ses i sammenhæng med, at der i § 5, nr. 2, i lov nr. 789 af 4. maj 2021 indsættes en ny bestemmelse som PAL § 32 a, der giver hjemmel til at pålægge virksomheder bødestraf for ikke at efterkomme et pålæg om indsendelse af oplysninger. Se afsnit C.G.4.8.

C.G.4.5 Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber (PAL § 30)

Giver en skattepligtig ikke rettidigt pengeinstituttet oplysninger om værdierne efter PAL § 15, stk. 7, og PAL § 16, stk. 3, skal pengeinstituttet i forbindelse med indsendelsen af opgørelsen efter PAL §§ 22 og 23 a orientere Skattestyrelsen om, at oplysninger om de nævnte værdier ikke er modtaget.

Skattestyrelsen sender herefter et brev til den skattepligtige om, at oplysninger om værdierne efter PAL § 15, stk. 7, og PAL § 16, stk. 3, ikke rettidigt er indsendt til pengeinstituttet. Skattestyrelsen orienterer pengeinstituttet herom.

Den skattepligtige skal senest 1 måned efter brevs datering give pengeinstituttet oplysning om værdierne efter PAL § 15, stk. 7, og PAL § 16, stk. 3.

Sender den skattepligtige ikke oplysningerne inden for fristen på 1 måned, bliver det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i det unoterede selskab, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen, afgiftsberettiget med 60 pct. Se PBL § 30 B, stk. 2.

C.G.4.6 Øvrige regler vedrørende PAL's administration (PAL § 31)

Indhold

Dette afsnit handler om de øvrige regler vedrørende administrationen af pensionsafkastbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Bekendtgørelsen

Regel

Skatteministeren kan fastsætte regler om lovens administration, herunder om

- det regnskabsmæssige grundlag for at udarbejde opgørelsen efter PAL §§ 21-24,
- hvilke oplysninger der skal meddeles Skattestyrelsen til brug for opgørelsen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives
- omregning af anskaffelsessummer og afhændelsessummer til kontantværdi, jævnfør PAL § 15, stk. 3
- tilpasningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf
- tilpasning af fristen for at indsende opgørelse og PAL-skat og tilpasning af forrentningen heraf ved at flytte en ordning til eller fra et penge- og pensionsinstitut
- tilpasning af, hvem det påhviler at indbetale PAL-skatten
- videregivelse af oplysninger mellem penge- og pensionsinstitut til brug ved PAL-skatteberegningen i forbindelse med overførsler som nævnt i PAL § 10, stk. 6
- modregning af negativ PAL-skat efter PAL § 25 ved indbetaling af PAL-skat efter PAL § 23 eller afgift efter PBL § 38, herunder om penge- og pensionsinstitut hæftelse for beløb modregnet i strid med PAL § 25, samt forrentning af disse og,
- hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af den skat efter denne lov, der skal overføres til Grønland efter skatteaftalen mellem Danmark og Grønland af 20. februar 2012
- de administrative forhold i forbindelse med opgørelsen af beskatningsgrundlaget, dokumentationskrav og adgang til at omgøre valget af opgørelsesmetode efter PAL § 4 eller § 4 a

Skattestyrelsen kan fastsætte regler om, at der ikke skal betales PAL-skat for pensionsberettigede, der ikke er skattepligtige PAL § 1, stk. 1 og 3.

Bekendtgørelsen

Ovennævnte administrative regler i PAL § 31, stk. 1, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven og er beskrevet under de afsnit i vejledningen, der beskriver de pågældende områder.

►Bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 er ændret* ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016, hvor reglerne om revisionserklæringer er ændret med virkning fra 1. juli 2016. Væsentligst ændres revisionserklæringen fra at være en gennemgang til at være en egentlig revision.

Omtale af bekendtgørelsen i afsnit C.G.

Skemaet indeholder henvisning fra bekendtgørelsen til loven og afsnit i vejledningen, således at det er muligt at se, hvor der står noget om bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse	Pensionsafkastbeskatningsloven	Afsnit i vejledningen
Kapitel 1		
§ 1	§§ 21-23 og § 25	C.G.4.1.1 Skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter C.G.4.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre C.G.4.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning C.G.4.1.5 Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør C.G.1.1.1 Særligt for pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter DBO'en mellem Danmark og Grønland
Kapitel 2		
§ 2-3	§ 23, stk. 4	C.G.4.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning C.G.2.3.1 Beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL §§ 4 eller 4a
Kapitel 3		
§§ 4-5	§ 23, stk. 4	C.G.4.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning
Kapitel 4		
§ 6	§ 15, stk. 1	C.G.3.2.3.1 Renteindtægter
Kapitel 5		
§ 7	§ 15, stk. 1	C.G.3.2.3.1 Renteindtægter
§ 8	§ 10 og § 20, stk. 3	C.G.2.7 Nedsættelse af beskatningsgrundlag for ordninger oprettet før udgangen af 1982 C.G.3.3.4.4 Fremførelse til senere indkomstår
§ 9	§ 22	C.G.4.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre
Kapitel 6		
§ 10	§ 20 og § 22	C.G.3.3.4 Skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland C.G.4.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre C.G.2.2 Fordeling af skatter mellem sambeskattede pengeinstitutordninger
§ 11	§ 23 og § 25	C.G.4.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning, C.G.4.1.5 Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør
Kapitel 7		
§§ 12-18	§ 15, stk. 3 og 4	C.G.3.2.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet
Kapitel 8		
§ 19	§ 4 a	C.G.2.3.3.5 En opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultat (PAL § 4a, stk. 7)
Kapitel 9		

Bekendtgørelse	Pensionsafkastbeskatningsloven	Afsnit i vejledningen
§ 20	§ 21	C.G.4.1.1 Skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter
§ 21	§ 22	C.G.4.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre
§ 22	§ 23	C.G.4.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning
Kapitel 10		
§§ 23-29	-	C.G.4.7 Revisorerklæring
§§ 30-31		C.G.4.8 Strafansvar PAL-skattefritagelse Reglerne for PAL-fritagelse efter PAL § 31, stk. 2 fremgår af bekendtgørelse nr. 1311 af 18. december 2012 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af PAL-skat. Ansøgning om PAL-skattefritagelse skal ske på blanket 07.058 eller 07.058E (engelsk udgave). Se også Se også afsnit C.G.1.1.1 De skattepligtige personer m.fl.

C.G.4.7 Revisorerklæring

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for revisorerklæring, når forsikringsselskaber m.v. indsender opgørelse efter PAL §§ 21- 24.

Afsnittet indeholder:

- **Regel**
- Omfattet af reglen om revisorerklæring
- Eksterne revisorer for forsikringsselskaber m.v.
- God revisorskik
- Stikprøvevis revision
- Oplysninger til revisor
- Erklæring og tidsfrist for indsendelse
- Lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter.

Regel

Reglerne om revisorerklæringer fremgår af §§ 23-29 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven, som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016.

Bemærk

Ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 er reglerne ændret med virkning for 1. juli 2016. Væsentligst ændres revisionserklæringen fra at være en gennemgang til at være en egentlig revision.

Ændringerne har virkning for revision af forsikringsselskabernes mv. endelige opgørelse efter lovens §§ 21-23 a, for indkomståret 2016 og senere indkomstår. Bekendtgørelsen har virkning for revision af den endelige opgørelse efter lovens § 24 for pensionsinstitutter, hvis skattepligt efter lovens § 1, stk. 2, er ophørt den 1. juli 2016 eller senere. Se § 2 i bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Omfattet af reglen om revisorerklæring

Forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, eller er skattepligtige efter lovens § 1, stk. 2, er omfattet af reglerne om revisorerklæring.

Se § 23 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Eksterne revisorer for forsikringsselskaber m.v.

Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter forsikringsselskabernes mv.s valg.

I forsikringsselskaber m.v. med intern revision udføres revisionen i samarbejde med den interne revision i overensstemmelse med de gældende regler for revision af det enkelte forsikringsselskab m.v.

Se § 24 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

God revisorskik

Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisorskik.

Ved revisionen skal revisor kontrollere, at

- der er etableret forretningsgange og regnskabssystemer, der sikrer, at ordningen administreres i henhold til gældende regler,
- forretningsgangene efterleves,
- gældende regler for ordningen er overholdt, og
- afregningen med staten er sket rettidigt og i overensstemmelse med de bogførte beløb.

Se § 25 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Stikprøvevis revision

Revisionen kan udføres ved stikprøvevis undersøgelse.

Revisionens omfang afhænger af forsikringsselskabets m.v. administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol

og andre forhold af betydning for administrationen af ordningen, samt antallet af sager og disses beløbsmæssige størrelse.

Se § 26 i ▶bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved ▶ bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Oplysninger til revisor

Forsikringsselskabet m.v. skal

- give revisor de oplysninger, som har betydning for revision af ordningen.
- give revisor adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser.
- sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser er nødvendig for at udføre sit hverv.

Se § 27 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved ▶ bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Erklæring og tidsfrist for indsendelse

Revisor skal indsende en underskrevet erklæring om, at forsikringsselskabets mv.s endelige opgørelse til Skattestyrelsen jævnfør PAL §§ 21-24, er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse ▶ om godkendte revisorerers erklæringer. ▶

Erklæringen skal af praktiske årsager ikke påføres selve opgørelserne efter PAL §§ 21-24, men derimod være en særskilt erklæring.

Det følger af formuleringen “de endelige opgørelser ... efter PAL §§ 21 - 24”, at der skal afgives en selvstændig revisorerklæring pr. opgørelsestype. Der kan altså ikke afgives en samlet erklæring, der eksempelvis dækker et forsikringsselskabs opgørelse efter PAL §§ 21 og 23.

Se § 28 i ▶bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved ▶ bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Krav til revisorerklæring

Revisors erklæring skal udformes i overensstemmelse med Erhvervsministeriets ▶ bekendtgørelse nr. 518 af 24. maj 2024 ▶ om godkendte revisorerers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen).

Forbehold og/eller supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen.

Har forsikringsselskabet en intern revision, kan denne påtegne eventuelle periodiske erklæringer.

Tidsfrist

Revisors erklæring skal sendes til Skattestyrelsen

- for pengeinstitutter senest den 1. maj i året efter indkomståret, jf. PAL §§ 22-23a,
- for pensionsinstitutter senest den 1. juli i året efter indkomståret, jf. PAL § 21.

Gennemgang af opgørelsen

Revisor påser, at forsikringsselskabets mv.s endelige opgørelse til Skattestyrelsen jævnfør PAL §§ 21-24, indeholder de nødvendige oplysninger om

- hvilken ordning den vedrører
- hvilket forsikringsselskab mv. den vedrører og
- hvilken periode den vedrører.

Revisor skal også kontrollere, at opgørelsen indeholder

- de oplysninger ▶ til Skattestyrelsen, som lovgivningen kræver ▶
- datering og

- underskrift fra forsikringsselskabets mv.s direktion/administration.

Er der efter revisors mening væsentlige forhold, som giver anledning til bemærkninger over for Skattestyrelsen, skal revisor påse, at de er med i forsikringsselskabets mv.s opgørelse.

Se § 28 i ▶bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved ▶ bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med

- ordningens forvaltning eller
- de forhold, som er nævnt i bekendtgørelsens § 28

skal revisor anmode forsikringsselskabet m.v. om inden 3 uger at give Skattestyrelsen meddelelse herom.

▶ Revisors erklæring skal også indeholde oplysninger om sådanne forhold og om, ▶ at revisor har anmodet forsikringsselskabet m.v. om at give Skattestyrelsen meddelelse.

Se § 29 i ▶bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, som ændret ved ▶ bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

C.G.4.8 Strafansvar mm.

Indhold

Afsnittet beskriver pensionsafkastbeskatningslovens straffebestemmelser.

Afsnittet indeholder:

- Regel (PAL § 32, stk. 1, og 2)
- Selskabers strafansvar (PAL § 32, stk. 4)
- Overtrædelse af bekendtgørelsen (PAL § 32, stk. 3)
- Manglende efterkommelse af pålæg om at sende oplysninger (PAL § 32 a)
- Bøde uden retslig forfølgning (PAL § 33)
- Ransagning (PAL § 34)

Regel (PAL § 32, stk. 1 og 2)

Det er muligt med bøde at straffe den, der med forsæt eller grov uagtsomhed har

- afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for PAL-skattekontrollen
- undladt at indsende opgørelse efter PAL §§ 21-24 og/eller
- undladt at betale PAL-skatten rettidigt.

Hvis der er handlet med fortsæt til at skatteunddragelse, kan der straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Selskabers strafansvar (PAL § 32, stk. 4)

Skattepligtige selskaber mv. efter PAL § 1, stk. 2, kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. ▶ Se PAL § 32, stk. 4.

Se også ▶ §§ 25 - 27 i straffeloven (Lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022).

Overtrædelser af bekendtgørelsen (PAL § 32, stk. 3)

I forskrifter, som er udstedt efter pensionsafkastbeskatningsloven, kan der fastsættes straf i form af bøde, hvis forskriften overtrædes.

Se § 30 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Den, der overtræder bekendtgørelsens §§ 1-6 og § 11 om indsende/videregivelse af oplysninger til brug for skatteberegningen, kan få en bøde. Strafansvaret kræver forsæt eller grov uagtsomhed.

I bekendtgørelsen § 31 er der hjemmel til at pålægge selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, ved overtrædelse af bekendtgørelsen.

• **Manglende efterkommelse af pålæg om at sende oplysninger** •
(PAL § 32 a)

Ved § 5, nr. 2, i lov nr. 789 af 4. maj 2021, er der indsat en ny § 32 a i pensionsafkastbeskatningsloven. Loven trådte i kraft den 1. juli 2021.

Det følger af PAL § 32 a, stk. 1, at virksomheder, der efter PAL § 29, stk. 3, modtager et pålæg om indsendelse af oplysninger og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. PAL § 32 a, stk. 3.

PAL § 32 a, stk. 1, vil sammen med PAL § 32 a, stk. 3, medføre, at virksomheder, der efter PAL § 29, stk. 3, modtager et pålæg om indsendelse af oplysninger og undlader senest fire uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, vil kunne straffes med bøde.

Det følger endvidere af PAL § 32 a, stk. 2, 1. pkt., at virksomheder, der efter udløbet af fireugers-fristen i PAL § 32 a, stk. 1, modtager en skriftlig meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme et pålæg som nævnt i PAL § 32 a, stk. 1, kan straffes med bøde, hvis pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse. Der straffes med bøde efter PAL § 32 a, stk. 2, 1. pkt., indtil pålægget efterkommes.

Der henvises til forarbejderne (L 137) til § 5, nr. 2, i lov nr. 789 af 4. maj 2021 for en nærmere beskrivelse af den nye § 32 a, i pensionsafkastbeskatningsloven.

Bøde uden retslig forfølgning (PAL § 33)

Skattestyrelsen kan over for den pågældende, der har overtrådt loven, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning.

Det er en betingelse, at overtrædelsen ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, og den pågældende

- erkender sig skyldig i overtrædelsen og
- erklærer sig parat til at betale den bøde, som Skattestyrelsen har nævnt i tilkendegivelsen inden for en nærmere angivet frist.

Fristen kan forlænges efter begæring. Se PAL § 33, stk. 1.

Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift, og at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, anvendes på samme måde. Se PAL § 33, stk. 2.

Den videre forfølgning bortfalder, når bøden

- er betalt i rette tid,
- inddrevet efter vedtagelsen eller
- afsonet.

Se PAL § 33, stk. 3.

Ransagning (PAL § 34)

Der er i PAL § 34 hjemmel til ransagning efter retsplejelovens regler i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov, i det omfang overtrædelserne kan medføre frihedsstraf.

C.G.4.9 Skattepligtige institutioner under administration (PAL § 35)

Regel

Hvis en pensionskasses bestand af pensionstilsagn eller et livsforsikringsaktieselskabs forsikringsbestand tages under administration, indtræder administrationsboet ved administrator i pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets pligt til at indsende opgørelser over beskatningsgrundlaget med videre, jævnfør PAL kapitel 4.

Det er Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der kan træffe beslutning om administration.

Hvad hæfter administrationsboet for?

Administrationsboet hæfter for pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets skat efter PAL. Dette gælder også

- resterende skat og renter, der forfalder til betaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, og
- den skat, der påhviler bestanden af pensionstilsagn eller forsikringsbestanden.

Overskydende skat og renter, herunder beløb svarende til uudnyttet negativ skat, jævnfør PAL § 25, der forfalder til udbetaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, tilfalder administrationsboet.